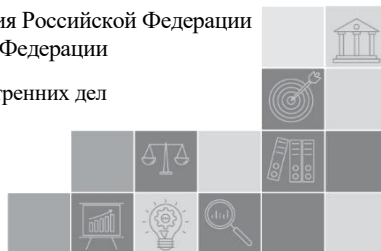


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации

Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя



ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ. ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Учебное пособие



Москва
Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя

2022



УДК 343.1
ББК 67.410.2
Д70

Рецензенты:

заместитель начальника 2-го отдела (правового сопровождения
деятельности подразделений собственной безопасности)
Информационно-аналитического управления ГУСБ МВД России
кандидат юридических наук **И. Б. Григорьев**; заместитель
начальника отделения дознания отдела полиции Марьинского отдела
МВД России по району Марьино г. Москвы
кандидат юридических наук **А. В. Соболев**

Авторский коллектив:

О. В. Химичева, Н. В. Григорьева, О. Е. Жамкова, А. В. Андреев,
Н. А. Золотухин, П. О. Панфилов, В. В. Шишов,
А. Р. Маламагамедова, О. Л. Подустова

Д70 Досудебное производство по уголовным делам. Образцы процессуальных документов : учебное пособие / [О. В. Химичева и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. – 687 с.
ISBN 978-5-9694-1121-0

Учебное пособие направлено на формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для профессионального применения уголовно-процессуального законодательства в предупреждении, пресечении и расследовании преступлений, а также в защите прав и законных интересов личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство. В пособие включены образцы наиболее важных процессуальных документов, оформляющих процессуальные действия и решения, предпринимаемые следователем и дознавателем на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Процессуальные документы основаны на реальных фабулах уголовных дел и отражают современное состояние уголовно-процессуального регулирования и следственной практики.

Предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, изучающих «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Практикум по уголовному процессу».

УДК 343.1
ББК 67.410.2

ISBN 978-5-9694-1121-0

© Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022

Авторский коллектив

Предисловие –	О. В. Химичева, доктор юридических наук, профессор
Раздел I –	О. Е. Жамкова, кандидат юридических наук
Раздел II –	А. В. Андреев, кандидат юридических наук О. Л. Подустова, кандидат юридических наук
Раздел III –	Н. А. Золотухин О. Л. Подустова, кандидат юридических наук
Раздел IV –	П. О. Панфилов, кандидат юридических наук В. В. Шишов, кандидат юридических наук
Подраздел 1 –	А. Р. Маламагамедова, кандидат юридических наук
Подраздел 2 –	О. Л. Подустова, кандидат юридических наук
Раздел V –	П. О. Панфилов, кандидат юридических наук
Раздел VI –	В. В. Шишов, кандидат юридических наук
Раздел VII –	А. Р. Маламагамедова, кандидат юридических наук
Раздел VIII –	Н. В. Григорьева, кандидат юридических наук, доцент П. О. Панфилов, кандидат юридических наук

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
РАЗДЕЛ I. Уголовно-процессуальные документы, составляемые в стадии возбуждения уголовного дела.....	12
РАЗДЕЛ II. Уголовно-процессуальные документы, оформляющие процессуальное положение участников уголовного судопроизводства	93
РАЗДЕЛ III. Уголовно-процессуальные документы, составляемые при избрании и применении мер процессуального принуждения в стадии предварительного расследования	138
РАЗДЕЛ IV. Уголовно-процессуальные документы, составляемые при производстве следственных действий, а также иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления	230
Подраздел 1. Запросы, направленные на установление обстоятельств уголовного дела и личности лица, совершившего преступление	367
Подраздел 2. Процессуальные документы, связанные с производством судебной экспертизы	394
РАЗДЕЛ V. Уголовно-процессуальные документы, составляемые при приостановлении и возобновлении предварительного расследования, движении уголовного дела и продлении сроков предварительного расследования	433
РАЗДЕЛ VI. Уголовно-процессуальные документы, составляемые при окончании предварительного расследования	489
РАЗДЕЛ VII. Иные процессуальные документы, составляемые при производстве по уголовному делу	591
РАЗДЕЛ VIII. Статистические карточки: общая характеристика....	680
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	685

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уголовное судопроизводство представляет собой урегулированную уголовно-процессуальным законом деятельность, т. е. систему процессуальных действий и решений уполномоченных участников. «Процессуальные действия и решения в свою очередь находят отражение в соответствующих процессуальных документах (протоколах и постановлениях). В связи с этим для уяснения сущности уголовного дела важно понимать, что процессуальные документы или, иначе говоря, материалы уголовного дела, будучи формой отражения осуществляемой процессуальной деятельности по делу, имеют строго производный характер. Сущность же уголовного дела составляет сама процессуальная деятельность лица, принявшего конкретное уголовное дело к своему производству»¹.

В ходе уголовного судопроизводства, в том числе его досудебной части, составляется значительное количество процессуальных документов, однако в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации² отсутствует определение термина «процессуальный документ». Если обратиться к иным законодательным актам, то в ст. 1 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов»³ закреплена следующая дефиниция: «Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи

¹ Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головки. 3-е изд., испр. и доп. М. : Статут, 2021. С. 72.

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 31 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.

³ Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5437/.

во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения».

Процессуальные документы являются неотъемлемым элементом процессуальной формы. Они служат одной из предпосылок возникновения правоотношений.

Процессуальными документами оформляются, прежде всего, действия и решения специально уполномоченных органов и должностных лиц (следователя, органа дознания, дознавателя и др.), именуемыми процессуальными актами (постановление о возбуждении уголовного дела, протокол допроса и т. д.). Однако и другие участники уголовного судопроизводства (к примеру, обвиняемый, потерпевший, защитник) могут совершать значимые для уголовного судопроизводства действия, которые имеют процессуальную форму и обязательно должны находить отражение в предусмотренных уголовно-процессуальным законом документах (жалоба на действия следователя, ходатайство о производстве процессуального действия)¹. Являясь процессуальными документами, они не могут быть отнесены к процессуальным актам, для которых характерно то, что они принимаются должностными лицами и органами, ответственными за проведение уголовного процесса².

К характеристикам процессуального документа следует отнести следующее:

- 1) обязательную письменную форму. Любое процессуальное решение и действие требуют письменного оформления;
- 2) может исходить только от строго определенных уполномоченных на то участников уголовного процесса;
- 3) составляется в установленной законом форме и должен иметь необходимые реквизиты (например, постановление должно иметь вводную, описательную и резолютивную части);

¹ Григорьев В. Н., Победин А. В., Яшин В. Н. Уголовный процесс : учебник. М. : Эксмо, 2005. С. 270.

² Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие / Ю. В. Астафьев [и др.] ; под ред. З. Ф. Ковриги. Воронеж : Изд-во ВГУ, 2011. С. 20.

4) должен содержать конкретное решение по делу или фиксировать факт, порядок и результат производства следственных или иных процессуальных действий.

Таким образом, *процессуальным документом* является письменный документ, составленный в установленной законом форме правомочным на то участником уголовного судопроизводства, заключающий в себе конкретное решение или фиксирующий факт, порядок и результат производства следственных или иных процессуальных действий.

Юридическое значение процессуальных документов состоит в том, что, во-первых, будучи отражением действий и решений, они оказывают влияние на движение уголовного дела, организуют его; во-вторых, закрепление в процессуальных документах действий и решений органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, призвано обеспечить охрану и реализацию прав и законных интересов участников уголовного процесса; в-третьих, они представляют собой средство официального удостоверения действий, событий, состояний, имеющих юридическое (доказательственное) значение; в-четвертых, соблюдение процессуальной формы закрепления доказательства является гарантией их последующей проверки, оценки, использования для обоснования выводов по уголовному делу; в-пятых, имеют воспитательное значение, поскольку призваны ориентировать участников процесса на неуклонное соблюдение требований закона¹.

В ходе уголовного судопроизводства составляется множество различных документов, поэтому их можно классифицировать по различным основаниям.

¹ Григорьев В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. Уголовный процесс. С. 267–268 ; Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие / [Л. Д. Коко-рев и др.]. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1991. С. 13–14.

Применительно к конкретным *стадиям уголовного процесса* процессуальные документы можно подразделить на три группы:

- 1) следственные (составляются в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования);
- 2) судебные (составляются при производстве в судах различных инстанций);
- 3) документы, которые могут иметь место и в досудебном, и в судебном производстве.

Процессуальные документы могут быть классифицированы в зависимости от *субъектов*, которые их выносят:

- 1) процессуальные документы органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводства (постановления следователя, дознавателя, прокурора и др.);
- 2) процессуальные документы иных участников уголовного судопроизводства (жалобы потерпевшего, обвиняемого, защитника и т. д.).

По *юридической природе* процессуальные документы можно разделить на два вида:

- 1) документы информационно-удостоверительного характера, являющиеся правовыми актами исполнения обязанностей и использования должностными лицами своих прав (протоколы, уведомления, сообщения);
- 2) документы властно-распорядительного характера. В них сформулированы решения, которые не только отражают наличие юридически значимых обстоятельств, но и содержат властные предписания и являются актами применения норм права (постановление, обвинительное заключение, обвинительный акт)¹.

¹ Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клешиной. М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. С. 263–264.

По *содержанию* процессуальные документы делятся на три группы:

1) фиксирующие факт, порядок и результаты следственных и иных процессуальных действий (протоколы). В стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования составляются различные протоколы: принятия устного заявления, явки с повинной, задержания, личного обыска, допроса, очной ставки, объявления об окончании предварительного расследования и о предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов уголовного дела и т. д. Ведение протокола должно соответствовать требованиям ст.ст. 166, 174, 190, 218 УПК РФ;

2) фиксирующие процессуальные решения (приговор, постановление, определение, обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление и др.). Следователь, дознаватель в стадиях возбуждении уголовного дела и предварительного расследования уполномочены выносить постановления (о возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве обвиняемого, о назначении экспертизы и др.), обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление;

3) иные. Это документы, в которых фиксируется доказательственная информация (объяснения, справки об исследованиях специалистов, характеристики, справки о наличии или отсутствии судимости) либо связанные с взаимоотношениями между участниками процесса (повестки, поручения следователя органу дознания, указания прокурора следователю или органу дознания, ходатайство об избрании меры пресечения и т. д.).

Основными требованиями, предъявляемыми к процессуальным документам, выступают законность, обоснованность, мотивированность, своевременность принятых решений, соответствие содержания документа правилам русского языка, культура оформления.

В первоначальной редакции УПК РФ содержалась отдельная гл. 57 («Перечень бланков процессуальных документов»), поло-

жения которой применялись наряду с другими нормами, регламентирующими составление процессуальных документов. Однако в 2007 г. эта часть уголовно-процессуального закона утратила силу.

Часть 2 ст. 474 УПК РФ («Оформление процессуальных действий и решений на бланках процессуальных документов») предусматривает, что процессуальные документы могут быть выполнены типографским, электронным или иным способом; в случае отсутствия бланков процессуальных документов, выполненных типографским, электронным или иным способом, они могут быть написаны от руки. Порядок использования электронных документов в уголовном судопроизводстве установлен ст. 474.1 УПК РФ применительно к судебному производству.

Данное учебное пособие предназначено для изучения ряда дисциплин уголовно-процессуального цикла: «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Практикум по уголовному процессу» и др. и должно использоваться обучающимися наряду с нормативными правовыми актами, регулирующими уголовное судопроизводство, а также учебниками и учебными пособиями по уголовному процессу.

Цель данного пособия состоит в том, чтобы расширить знания обучающихся о процессуальных документах, их видах, содержании, предъявляемых требованиях; выработать убеждение в важности правильного оформления каждого процессуального действия и решения; научить навыкам составления постановлений, протоколов, иных документов. Пособие призвано подготовить обучающихся к их будущей практической деятельности в качестве следователей, дознавателей, иных участников уголовного судопроизводства, составляющих процессуальные документы.

Структура учебного пособия определяется порядком досудебного производства и включает восемь разделов.

В учебное пособие включены образцы всех наиболее важных процессуальных документов, оформляющих процессуальные действия и решения, предпринимаемые следователем и дознавателем в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Процессуальные документы основаны на реальных фабулах уголовных дел и отражают современное состояние уголовно-процессуального регулирования и следственной практики.

**РАЗДЕЛ I. Уголовно-процессуальные
документы, составляемые в стадии
возбуждения уголовного дела**

Начальнику ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы

подполковнику полиции
Д.В. Бородину

**РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления**

г. Москва

01 июня 2020 г.

Докладываю Вам в порядке ст. 143 УПК РФ о том, что мною 01 июня 2020 г. получено сообщение от дежурного врача Городской больницы № 4 г. Москвы Морозова Сергея Олеговича о том, что в приемную отделения Городской больницы № 4 из ресторана «Ласточка» в бессознательном состоянии доставлен неизвестный гражданин с колото-резаными ранениями в области живота и головы. Из полученного сообщения усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО N 4456
"01_" 06 ____ 2020 г.
ОМВД по Ленинскому району г. Москвы (наименование территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации)
Оперативный дежурный: <u>Горюнов Горюнов С.В</u> ____ (подпись, инициалы, фамилия)

Дежурный ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Горюнов

С.В. Горюнов

Рекомендации

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления является одним из поводов для возбуждения уголовного дела, представляет собой сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

2. В рапорте об обнаружении признаков преступления обязательно указывается точная квалификация преступления, признаки которого обнаружены: недопустимо написание только статьи УК РФ, без указания на часть или пункт, если они предусмотрены в данной статье.

3. Рапорт об обнаружении признаков преступления обязательно должен быть зарегистрирован в КУСП, о чем ставится штамп, предусмотренный Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 г.

4. Составление рапорта от имени следователя, дознавателя, оперативного дежурного процессуальных особенностей не имеет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о рассекречивании сведений, составляющих
государственную тайну, и их носителей

г. Москва

01 февраля 2020 г.

Заместитель начальника ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник полиции Сидоров С.С., рассмотрев материалы дела оперативного учета,

УСТАНОВИЛ:

ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы проводится оперативная проверка в отношении организованной группы лиц, чья деятельность связана с совершением мошеннических действий в сфере страхования.

Так, в ходе проведения сотрудниками подразделения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в неустановленное время, но не позднее 01 августа 2019 г., Иванов А.Ю., Павлов С.И., Свирия С.И., действуя от имени ООО «Партнер», используя реквизиты и персональные данные физических лиц, не осведомленных о преступных действиях указанных лиц, вступив в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества – денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», находясь в офисном помещении по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 12, получили доступ к архивной информации и документам различных страховых компаний, на основе которых выбирали клиентов, не обращавшихся к экспертам, для проведения независимой экспертизы и в суд с исковым требованием о выплате страхового возмещения.

На основе копий документов и фотоматериалов, ранее полученных из архивной базы страховых компаний, без фактического осмотра повреждений автотранспорта изготавливали экспертные заключения оценки рыночной стоимости восстановительного

ремонта, а также заведомо подложные платежные документы о якобы произведенной оплате гражданами, пострадавшими в ДТП, услуг автоэксперта по независимой оценке.

Действуя в продолжение преступного умысла, Иванов А.Ю., Павлов С.И., Свири С.И., используя заведомо подложные отчеты и договоры уступки права требования (договора цессии), изготовили претензии и исковые заявления от имени указанных юридических и физических лиц, которые в указанный период предоставляли в ПАО СК «Росгосстрах». Денежные средства в качестве компенсационной выплаты по решению суда, вынесенному на основании подложных документов, перечислялись с различных расчетных счетов ПАО СК «Росгосстрах» на расчетные счета вышеуказанных юридических и физических лиц, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях, которые в дальнейшем членами организованной группы были похищены и распределены между ними по своему усмотрению.

Таким образом, в действиях Иванова А.Ю., Павлова С.И., Свири С.И. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ.

Принимая во внимание изложенное и учитывая, что результаты оперативно-разыскных мероприятий могут быть рассекречены без нанесения ущерба интересам оперативно-разыскной деятельности, служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, руководствуясь ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Рассекретить материалы дела оперативного учета, а именно:

- выписку из постановления № 10767с от 10 декабря 2019 г., на 1 л.;
- выписку из постановления № 10768с от 10 декабря 2019 г., на 1 л.;

– выписку из постановления № 10769с от 10 декабря 2019 г., на 1 л.

и приобщить вышеуказанные материалы к КУСП № 4589 от 1 февраля 2019 г. для последующей передачи в 9-й отдел СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для принятия решения в порядке ст.ст. 144 и 145 УПК РФ.

Заместитель начальника ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник полиции

Сидоров

С.С. Сидоров

Рекомендации

1. При использовании в доказывании результатов ОРД в некоторых случаях необходимо рассмотреть вопрос о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в предоставляемых результатах.

2. Постановление о рассекречивании выносится и оформляется в соответствии с приказом МВД от 27 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

3. В постановлении описывается событие преступления, дается квалификация содеянного, а также перечисляются материалы, подлежащие рассекречиванию.

4. Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченным должностным лицам или органам, второй – приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-разыскной
деятельности дознавателю, органу дознания,
следователю, прокурору, в суд

г. Москва

01 февраля 2020 г.

Заместитель начальника ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник полиции Сидоров С.С., рассмотрев материалы дела оперативного учета в отношении организованной группы лиц по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы проводится оперативная проверка в отношении организованной группы лиц, чья деятельность связана с совершением мошеннических действий в сфере страхования.

Так, в ходе проведения сотрудниками подразделения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в неустановленное время, но не позднее 01 августа 2019 г., Иванов А.Ю., Павлов С.И., Свири С.И., действуя от имени ООО «Партнер», используя реквизиты и персональные данные физических лиц, не осведомленных о преступных действиях указанных лиц, вступив в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества – денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», находясь в офисном помещении по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 12, получили доступ к архивной информации и документам различных страховых компаний, на основе которых выбирали клиентов, не обращавшихся к экспертам, для проведения независимой экс-

пертизы и в суд с исковым требованием о выплате страхового возмещения.

На основе копий документов и фотоматериалов, ранее полученных из архивной базы страховых компаний, без фактического осмотра повреждений автотранспорта изготавливали экспертные заключения оценки рыночной стоимости восстановительного ремонта, а также заведомо подложные платежные документы о якобы произведенной оплате гражданами, пострадавшими в ДТП, услуг автоэксперта по независимой оценке.

Действуя в продолжение преступного умысла, Иванов А.Ю., Павлов С.И., Свири С.И., используя заведомо подложные отчеты и договоры уступки права требования (договора цессии), изготовили претензии и исковые заявления от имени указанных юридических и физических лиц, которые в указанный период предоставляли в ПАО СК «Росгосстрах». Денежные средства в качестве компенсационной выплаты по решению суда, вынесенному на основании подложных документов, перечислялись с различных расчетных счетов ПАО СК «Росгосстрах» на расчетные счета вышеуказанных юридических и физических лиц, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях, которые в дальнейшем членами организованной группы были похищены и распределены между ними по своему усмотрению.

Таким образом, в действиях Иванова А.Ю., Павлова С.И., Свири С.И. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ.

Прилагаемые результаты оперативно-разыскной деятельности получены в полном соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности». При этом не допущены нарушения закона, в том числе провокация преступления.

Результаты оперативно-разыскной деятельности могут служить основанием для возбуждения уголовного дела, поскольку содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. Источни-

ки этих данных могут быть проверены в условиях уголовного судопроизводства в соответствии с положениями УПК РФ.

Нижеперечисленные оперативно-служебные документы сведений, отнесенных к государственной тайне, не содержат и могут быть представлены органу дознания, следователю, прокурору или в суд в соответствии со ст.ст. 11 и 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» без ущерба интересам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 11 и 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Предоставить в распоряжение 9-го отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для принятия решения в порядке ст.ст. 144 и 145 УПК РФ следующие оперативно-служебные документы:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, на 2 л.;
- постановление о рассекречивании результатов ОРД, на 2 л.;
- рапорт, на 2 л.;
- выписку из постановления, на 1 л.;
- выписку из постановления, на 1 л.;
- выписку из постановления, на 1 л.;
- справку из БРНС ГУ МВД России по г. Москве, на 1 л.;
- объяснение Бычкова Д.В., на 12 л.;
- объяснение Щечкиной Н.В., на 6 л.;
- объяснение Крючковой А.А., на 7 л.;
- объяснение Кохарновского А.В., на 5 л.;
- объяснение Машникова М.М., на 1 л.;
- объяснение Звонарева Р.М., на 2 л.;
- объяснение Жировой А.Е., на 1 л.;
- ответ из ПАО «Сбербанк России», на 52 л.;

— меморандумы прослушивания телефонных переговоров,
на 119 л.

Заместитель начальника ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник полиции

Сидоров

С.С. Сидоров

Рекомендации

1. Результаты оперативно-разыскной деятельности могут служить основанием для возбуждения уголовного дела.

2. Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице, его совершившем, и очевидцах преступления, о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

3. Постановление о представлении результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд составляется в соответствии с приказом МВД от 27 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

4. В постановлении описывается событие преступления, дается квалификация содеянного, перечисляются документы, предоставляемые для использования в дальнейшем расследовании по уголовному делу.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО N 3310	
"09" марта 2020 г.	
СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы (наименование территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации)	
Оперативный дежурный:	Иванов И.И. (подпись, инициалы, фамилия)

Начальнику ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы

подполковнику полиции
Д.В. Бородину

от Карасева Сергея Петровича,
21.04.1985 г.р., уроженца
г. Москвы, проживающего
по адресу: г. Москва,
ул. Островитянова, д. 12,
корп. 3, кв. 98.
Контактный телефон:
+7 (999) 123-45-67

ЗАЯВЛЕНИЕ о явке с повинной

В соответствии со ст. 142 УПК РФ добровольно, без физического и психического воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов сообщаю, что я, Карасев Сергей Петрович, 7 марта 2020 г. в период с 13 ч 45 мин до 14 ч 01 мин находился в магазине «Продукты рядом с моим домом по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 8. В это время я клал в свои карманы и прятал в одежде продукты с полок магазина: дорожную колбасу, бутылку водки, бутылку шампанского, вафельный торт, упаковку конфет, после чего ушел, не заплатив. Общая сумма продуктов, которые я украл из магазина, больше 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Дата: 09 марта 2020 г.

Карасев

С.П. Карасев

О содеянном очень сожалению, но в этот день у меня не было денег, а эти продукты были очень нужны.

Вину в совершении кражи продуктов из магазина признаю полностью и раскаиваюсь, готов сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях.

Дата: 09 марта 2020 г.

Карасев

С.П. Карасев

Право, предоставленное мне ст. 51 Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против себя самого, своей супруги и близких родственников мне разъяснено и понятно.

Дата: 09 марта 2020 г.

Карасев

С.П. Карасев

Мне разъяснено, что я могу воспользоваться услугами адвоката при написании явки с повинной, от которых отказываюсь.

Дата: 09 марта 2020 г.

Карасев

С.П. Карасев

Рекомендации

1. Заявление о явке с повинной может быть получено до того момента, когда правоохранительные органы получают сведения о данном преступлении из другого источника.

2. До получения заявления орган расследования в обязательном порядке должен разъяснить лицу право, предусмотренные ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, поскольку в отношении данного лица после регистрации сообщения в КУСП будет осуществляться проверка сообщения о преступлении.

3. При получении заявления предпочтительно, чтобы лицо лично явилось в правоохранительный орган, что не исключает возможности подачи такого заявления по телефону, с помощью электронных средств связи.

4. Подача заявления с помощью интернет-ресурсов приравнивается к письменной форме подачи заявления.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО N 3344 "10" марта 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы (наименование территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации) Оперативный дежурный: <u>Иванов И.И.</u> (подпись, инициалы, фамилия)
--

ПРОТОКОЛ явки с повинной

г. Москва

10 марта 2020 г.

Мною, следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В., в соответствии со ст. 142 УПК РФ в помещении кабинета № 5 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы составлен настоящий протокол о том, что 10 марта 2020 г. в 17 ч 15 мин в ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы обратился Петров Олег Максимович, 12.04.1984 г.р., уроженец г. Уфы, гражданин РФ, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Москва, ул. Волновая, д. 1. кв. 44, имеющий высшее образование, не женатый, не судимый, не работающий, предъявивший документ удостоверяющий личность: паспорт серии 4515 номер 876532, выданный ОМВД по Ленинскому району г. Москвы 11.10.2003.

Петров О.М. сообщил о совершенном им преступлении. Так, 10 марта 2020 г. примерно в 12 ч 30 мин ко мне в квартиру по вышеуказанному адресу пришел мой сосед Вилков Анатолий Павлович. Он пришел нетрезвый. Еле держался на ногах и попросил его пустить, так как сильно поругался со своей женой и она его выгнала. У меня с ним сложились не очень дружеские отношения, потому что он постоянно выпивает и шумит на этаже. Мы какое-то время поговорили и решили выпить бутылку водки 0,75 мл, я думал его это успокоит. Вилков А.П. начал обвинять меня в каких-то преступлениях, изменах с его женой. Я не выдержал, и резко протянув руку к его голове, с размаху ударил его об стол. У него из носа сразу потекла

кровь, он вскочил и начал размахивать руками, схватил меня. С трудом освободившись от него, я нанес сильный удар ему в колено, после чего он сильно закричал и, падая, схватил меня за левую ногу. Мне кажется, что даже послышался хруст его колени.

После происшествия я добровольно пришел сюда, в ОМВД России по Ленинскому району Москвы. Вилков А.П. в настоящее время находится у меня в квартире и лежит на полу. Вину в причинении вреда Вилкову А.П. признаю полностью и очень раскаиваюсь в содеянном. Готов сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях. Положения ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ мне разъяснены и понятны, мне разъяснено, что я могу пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия и решения должностных лиц, давать пояснения на родном языке, воспользоваться ст. 51 Конституции Российской Федерации не свидетельствовать против себя и своих близких.

Протокол прочитан лично.

Петров

Заявление с моих слов записано верно. Петров О.М. Петров

Замечания к протоколу отсутствуют.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Светлицкий С.С.
Прошу провести проверку
в порядке ст.ст. 144 и 145
УПК РФ

Бородин

Начальнику ОМВД России
по Ленинскому району
г. Москвы

подполковнику полиции
Д.В. Бородину

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое в период с 23 ч 04 мин 26 января 2020 г. по 00 ч 03 мин 29 января 2020 г. путем зачисления на расчетный счет банковской карты, оформленной на имя Сапоговой Антонины Михайловны, поддельных под купюры РФ достоинством 5 000 рублей бумажных листов в количестве 120 штук, произвело снятие денежных средств в сумме 600 000 рублей с расчетного счета банковской карты Сапоговой А.М., причинив своими преступными действиями АО «Банка» материальный ущерб на сумму 600 000 рублей.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

На основании изложенного прошу Вас провести проверку, установить и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

Об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, предупрежден.

31 января 2020 г.

Смирнов

Приложения:

- копии материалов, на 15 л.;
- копия доверенности №133/17-Д от 1 января 2020 г.

Представитель
по доверенности АО «Банка»

Смирнов

К.Е. Смирнов

Рекомендации

1. Заявление о преступлении должно содержать сообщение о преступлении или о деянии, относительно которого заявитель полагает, что оно является преступлением.

2. Заявителем может выступать любое лицо, которому стало известно о совершенном или готовящемся преступлении. Исключение составляют дела частного или частно-публичного уголовного преследования, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или законного представителя за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ.

3. Заявление о преступлении может содержать просьбу о возбуждении уголовного дела и привлечении виновного к уголовной ответственности.

4. Заявление о преступлении, поданное в письменном виде, заполняется собственноручно от первого лица.

5. Заявление о преступлении должно быть подписано лицом, поскольку анонимные заявления о преступлении (без указания фамилии, почтового или электронного адреса) не могут быть поводом для возбуждения уголовного дела, за исключением сообщения об актах террористического характера.

6. Лицо, достигшее 16-летнего возраста, предупреждается об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ.

ПРОТОКОЛ принятия устного заявления о преступлении

г. Москва

15 мая 2020 г.

Я, следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., в соответствии со ст. 141 УПК РФ в помещении кабинета № 5 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы принял устное заявление от Смирновой Натальи Петровны, 15.07.1975 г.р., уроженки г. Москвы, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Москва. ул. Пятницкая. д. 17, кв. 226, предъявившей паспорт серии 4312 номер 654789, выданный ОВД по району Коньково 13.05.2008 г.

Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупреждена.

Смирнова

В заявлении Смирнова Наталья Петровна сообщила следующее.

14 мая 2020 г. в 21 ч 15 мин я была около своего дома по адресу: г. Москва. ул. Пятницкая, д. 17, возвращаясь вечером с работы домой. Подойдя к углу дома, я услышала, как какой-то мужчина окликнул меня. Я обернулась, поняла, что он мне не знаком, и поспешила к своему подъезду № 3. Около подъезда № 2 я услышала сзади себя быстрые шаги. Вновь обернулась и поняла, что это тот же мужчина, который звал меня немного раньше. Он подбежал, схватил меня за локоть и пригрозил, что, если я не отдам ему сумку, он меня избьет. Я отказалась и попыталась вырвать свою руку. Он сжал меня сильнее, а другой рукой начал выхватывать у меня сумку и срывать ее с плеча. Я пыталась его оттолкнуть, но он размахнулся и рукой, которой держал меня за локоть, ударил по лицу. Я упала, а он выхватил сумку и убежал.

Я встала и поспешила домой, где меня ждал мой муж. Придя домой, я поняла, что у меня рана на лице – рассечена бровь. По поводу похищенной сумки могу сказать. Что в ней находились телефон «Самсунг» стоимостью 25 000 рублей, кошелек стоимостью 2 000 рублей с деньгами на сумму примерно 4 500 рублей, еще были ключи и книга, сумка стоила 15 000 рублей. Таким образом стоимость сумки и содержимого оцениваю пока примерно в 46 500 рублей.

Дополнительно могу пояснить, что ранее никогда не видела этого мужчину. На вид ему 40–45 лет, высокий рост – около 180 см, среднего телосложения. Одет был в черный свитер, синие джинсы и кепку. Лицо мужчины, нанесшего мне вред, не запомнила.

Прошу установить личность преступника, привлечь его к уголовной ответственности и принять меры к возмещению мне материального ущерба.

Смирнова

Протокол прочитан лично. Заявление с моих слов записано верно. Замечания к протоколу отсутствуют.

Смирнова

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

1. Независимо от формы заявление излагается от первого лица.
2. Заявление может быть подано в устной или письменной форме. Если заявление подается в устной форме, оно оформляется протоколом принятия устного заявления о преступлении.
3. Заявитель обязательно предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ.

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Москва

15 мая 2020 г.

Осмотр начат в 10 ч 00 мин

Осмотр окончен в 11 ч 00 мин

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., получив сообщение от оперативного дежурного отдела ОМВД по Ленинскому району г. Москвы капитана полиции Смирнова А.А. об открытом хищении у гражданки Смирновой Н.В. принадлежащей ей сумки, прибыла на место происшествия по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 17, подъезд № 3, и в присутствии понятых:

1. Пушкарёва Михаила Алексеевича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Липецкая, д. 3, кв. 175. Контактный телефон: +7 (999) 899-99-87.

2. Барановой Ольги Вячеславовны, проживающей по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9, кв. 65. Контактный телефон: +7 (888) 999-88-99

с участием: заявителя – Смирновой Н.В., специалиста – эксперта ЭКЦ по Ленинскому району г. Москвы в ЮЗАО – капитана полиции Щербаковой О.Г., о/у УР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы капитана полиции Кузнецова М.В. в соответствии со ст.ст. 164, 176, чч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвела осмотр участка местности, расположенного напротив д. 17 по ул. Пятницкая г. Москвы.

1. Пушкарёв
(подпись понятого)

2. Баранова
(подпись понятого)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Пушкарёв М.А. Пушкарёв
Баранова О.В. Баранова
Смирнова Н.В. Смирнова
Щербакова О.Г. Щербакова
Кузнецов М.В. Кузнецов

Понятым до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. **Пушкарёв** М.А. Пушкарёв
2. **Баранова** О.В. Баранова

Специалисту Щербаковой Оксане Геннадьевне разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Щербакова О.Г. Щербакова

1. **Пушкарёв**
(подпись понятого)

2. **Баранова**
(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств (фотоаппарат Nikon D-90, специализированный криминалистический чемодан «Криминалист») специалистом Щербаковой О.Г.

Осмотр производился в условиях ясной погоды, естественного освещения.

Осмотром установлено: место происшествия находится на расстоянии 5 м от входа в подъезд № 2 д. 17 по ул. Пятницкая г. Москвы и представляет собой асфальтированный участок местности размером 3х2 м. Напротив указанного подъезда рас-

положена проезжая часть с асфальтированной поверхностью для проезда транспортных средств, далее, в 3 м от асфальтированного участка, расположена площадка со специальным игровым покрытием и установленным кольцом для игры в баскетбол. Справа от игровой площадки – клумба, слева – дорога для движения транспорта. Объектом осмотра является клумба – участок местности с грунтовой поверхностью, местами неровной, пригодной для высаживания растений, размером примерно 20х2 м, круглой формы.

На осматриваемом участке местности на расстоянии 4 м в от установленного оборудования для игры в баскетбол обнаружен вдавленный след протектора обуви, который зафиксирован специалистом Щербаковой О.Г. в гипсовый слепок. Гипсовый слепок со следом протектора обуви упакован в пакет черного цвета, опечатанный отрезками бумаги с пояснительной надписью, скрепленной оттисками печати «ЭКЦ по Ленинскому району г. Москвы в ЮЗАО» и подписями участвующих в ходе осмотра места происшествия лиц.

По окончании осмотра был составлен протокол.

1. Пушкарев
2. Баранова

В ходе осмотра проводилась фотосъемка специалистом Щербаковой О.Г.

При производстве следственного действия изъят: гипсовый слепок со следом протектора обуви, упакованный в полимерный пакет черного цвета, горловина которого завязана нитью с условием недопущения несанкционированного доступа к содержимому, концы которой скреплены отрезком бумаги с пояснительной надписью, оттисками печати «ЭКЦ по Ленинскому району г. Москвы в ЮЗАО» и подписями участвующих в ходе осмотра места происшествия лиц.

1. Пушкарев
(подпись понятого)

2. Баранова
(подпись понятого)

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено понятым и другим участникам следственного действия.

К протоколу прилагается иллюстрационная таблица.

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем оглашения протокола дознавателем, участники следственного действия не сделали каких-либо замечаний о его дополнении и уточнении.

Понятые

1. *Пушкарев*
2. *Баранова*

Специалист

Щербакова

Иные участвующие лица

Кузнецов
Смирнова

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Дознаватель
ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Рекомендации

1. Протокол осмотра должен излагаться в ясных и понятных выражениях с использованием общепринятых терминов и наименований.

2. В протоколе необходимо отразить в хронологической последовательности весь порядок производства осмотра, описать все, что было обнаружено и выявлено ходе производства следственного действия. При этом не следует ограничиваться общей характеристикой обследуемого места, необходимо детальное описание обстановки места происшествия, все предметы, подвергнутые осмотру.

3. Место происшествия и обнаруженные предметы описываются последовательно, от общего к частному. Если в протоколе отражается размер предметов или расстояние между ним, это делается в общепринятых единицах измерения.

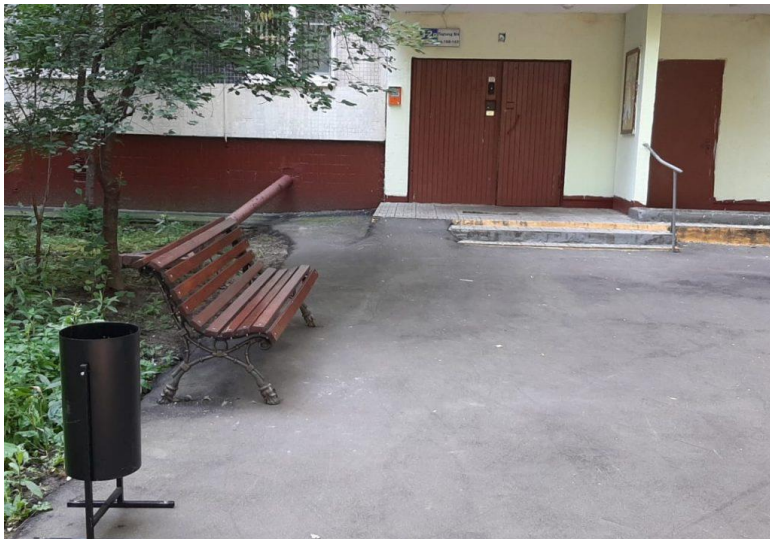
4. При обнаружении следов необходимо отразить место их обнаружения, их количество, характер, форму, индивидуальные признаки, примененные для их выявления средства, средства и приемы изъятия следов, порядок и форму упаковки.

5. Протокол не должен содержать умозаключения следователя, дознавателя или специалиста по поводу процесса образования следов, механизма травм и т. д.



ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы

Фотоснимок № 1



**Участок местности напротив подъезда № 2 д. 17
по ул. Пятницкая г. Москвы**

Понятой ***Пушкарёв***
Понятой ***Баранова***
Специалист ***Щербакова***
Иные участвующие лица ***Смирнова***
Кузнецов

Дознаватель
ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Фотоснимок № 2



Осматриваемый участок местности – клумба с грунтовой поверхностью, местами неровной, пригодной для высаживания растений, размером 20х2 м, круглой формы, где обнаружен вдавленный след протектора обуви, у д. 17 по ул. Пятницкая г. Москвы.

Понятой ***Пушкарёв***

Понятой ***Баранова***

Специалист ***Щербакова***

Иные участвующие лица ***Смирнова***
Кузнецов

Дознаватель

ОД ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Фотоснимок № 3



Осматриваемый участок местности – клумба с грунтовой поверхностью, местами неровной, пригодной для высаживания растений, размером 20х2 м, круглой формы, где обнаружен вдавленный след протектора обуви, у д. 17 по ул. Пятницкая г. Москвы.

Понятой ***Пушкарев***

Понятой ***Баранова***

Специалист ***Щербакова***

Иные участвующие лица ***Смирнова***
Кузнецов

Дознаватель

ОД ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Москва

02 июня 2020 г.

С 15 ч 00 мин
по 15 ч 30 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, лейтенант юстиции Васнецов С.В. в кабинете № 9 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, руководствуясь ч. 1 ст. 86, чч. 1 и 1.1 ст. 144 УПК РФ, а также п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» в связи с проверкой сообщения о преступлении, получил объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество: Сапогова Наталья Дмитриевна.
2. Дата рождения: 17 ноября 1981 г.
3. Место рождения: г. Москва.
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 17, кв. 59. Контактный телефон: 8 (916) 777-88-88.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение: не замужем.
8. Место работы: магазин «Продукты», кассир, тел: 8 (495) 809-99-99.
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная.
10. Наличие судимости (когда, каким судом осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, дата освобождения): не судима.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: паспорт 4545 777666, выдан ОМВД по Ленинскому району 10.11.2005.
12. Иные данные личности: на учете в НД и ПНД не состоит (со слов).

Подпись

Сапогова

Иные участвующие лица: не участвуют.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: технические средства не применялись.

Перед началом опроса мне разъяснено, что я имею право:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;

2) давать объяснение на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отводы участвующим в опросе лицам;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора;

6) являться на опрос с адвокатом;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности.

Подпись

Сапогова

По существу проверки сообщения о преступлении могу пояснить следующее.

В представленном мною заявлении от 31 мая 2020 г., зарегистрированном в КУСП за № 12345, о совершении кражи у меня кошелька и телефона я не сообщила некоторые детали. 31 мая 2020 г. я была на своем рабочем месте в магазине «Продукты» по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 10. Моя утренняя смена закончилась в 13 ч 00 мин и я отправилась на обед, зашла в комнату для персонала и подошла к своей сумке, в которой до моего выхода на смену лежали мои вещи: кошелек, телефон, книга и обед. Взяв сумку в руки, я заметила, что молния на сумке открыта и вещи лежат не так, как я оставляла. Я достала контейнеры с едой и обнаружила, что пропали мой телефон и кошелек. Кошелек красного цвета, без фирмы с по-

тертостями стоимостью 1 000 рублей, в котором находились денежные средства в сумме 3 200 рублей, кредитная карта, номер которой я не помню, оформленная на мое имя, ценности для меня не имеет. Мобильный телефон марки «Самсунг» стоимостью 12 000 рублей в чехле красного цвета стоимостью 500 рублей с сим-картой на номер 777-88-88, зарегистрированной на мое имя. В результате кражи мне причинен материальный ущерб на сумму 16 700 рублей. В совершении кражи подозреваю второго кассира, работающего в этот день – Иванова Андрея Павловича, так как он единственный у кого в этот момент был доступ в эту комнату, которая была закрыта на ключ. Когда я подошла к комнате персонала, она была закрыта, и я открыла ее своим ключом. Признаков взлома замка я не заметила.

Сапогова

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии ст. 306 УК РФ предупреждена.

Сапогова

Объяснение прочитано лично.

Объяснение с моих слов записано верно.

Замечания и дополнения к объяснению отсутствуют.

Сапогова

Объяснение получил
следователь
СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

1. До получения объяснений лицу, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, заявителю в порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, разъясняется право пользоваться помощью адвоката с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих его права и свободы, и обеспечивается возможность осуществления этого права.

2. Участники проверки сообщения о преступлении в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ.

3. Если в ходе получения объяснений сделано устное сообщение о преступлении, заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в объяснении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

4. Объяснение пишется от первого лица.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Москва

07 ноября 2020 г.
10:00–11:00

Я, следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., получил объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество: Гришин Сергей Васильевич.
2. Дата рождения: 25 февраля 1973 г.
3. Место рождения: г. Таганрог Ростовской обл.
4. Адрес регистрации: Московская обл., г. Тула, проезд Макаренко, д. 1, кв. 425.
5. Национальность и гражданство: русский, РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат, один несовершеннолетний ребенок.
8. Паспорт или другие документы: паспорт 4507 0908352, выдан ГУ МВД России по Московской области, дата выдачи: 06.09.2018.
9. Телефон: 8 (919) 955-73-65.
10. Место работы: ООО «РСХБ-Интех», руководитель управления.
11. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный.
12. Наличие судимости: ранее не судим.
13. Иные данные о личности: нет.

Гришин

Участвующие лица: адвокат Альбатросов Роман Викторович, удостоверение № 15055 выдано 24 февраля 2015 г., регистрационный номер 77/10954, ордер № 121/01 от 12 февраля 2020 г.

Мне разъяснено, что согласно ст. 51 Конституции Российской Федерации я имею право не давать показаний против са-

мого себя, близких родственников и супруги, а также имею право давать пояснения на родном языке и пользоваться услугами переводчика. Статья 51 Конституции Российской Федерации мне разъяснена и понятна.

Гришин

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состою, ранее не судим. Фактически проживаю по адресу регистрации.

Вопрос следователя: Расскажите об обстоятельствах трудоустройства в ООО КБ «Жилищекредит».

Ответ: В декабре 2014 г. у них была вакансия. Я выставлял резюме на сайте «ХедХантер», прошел собеседование с начальником кредитного управления – Грибовским Дмитрием Евгеньевичем, который переходил на должность председателя Правления. Меня брали на его должность. Заработная плата на тот момент была около 80 000 рублей. Уволился я из ООО КБ «Жилищекредит» в июле 2019 г., заработная плата на тот момент была около 100 000 рублей.

Гришин

Вопрос следователя: Расскажите о процедуре заключения кредитного договора с юридическими лицами в ООО КБ «Жилищекредит».

Ответ: Клиент обращался с заявлением, начинал сбор документов. Затем заемщик должен предоставить комплект документов в кредитное управление, ему предоставлялся конкретный специалист по работе с юридическими лицами. Конкретный сотрудник кредитного управления анализировал документы, писал заключение, я проверял заключение и визирует его, передавал на заседание кредитного комитета, на котором выдача кредита рассматривалась и принималось решение, все участники кредитного комитета подписывали протокол

и после этого условия сообщались заемщику и начиналось оформление договоров и непосредственная выдача.

В период с 2017 по 2019 г. в состав кредитного комитета входили: я, заместитель Председателя Правления – Борькин Д.Ю., начальник юридического управления – Пчелкина В.В.

Гришин

Вопрос следователя: Вам знаком заемщик Банка ООО «ЛЮБ»?

Ответ: Да. С этим заемщиком была связана группа компаний – точные названия не помню. Этот заемщик кредитовался задолго до моего прихода. Руководителем указанной организации была Ковалева, которая фактически взаимодействовала с Банком.

Гришин

Вопрос следователя: Расскажите об обстоятельствах заключения между Банком и Понариным Ю.Л. договора залога, в соответствии с которым Банк предоставил в залог по кредитному договору между Банком и ООО «ЛЮБ» недвижимое имущество на сумму 2 006 600 рублей.

Ответ: Насколько я помню, необходимо было создать резерв по кредиту, чтобы соблюсти резервы Банка. Если имеется залог, сумма резерва уменьшается. Поэтому их попросили либо погасить кредит, либо найти обеспечение по кредиту. Поскольку Понарин в этой группе был одним из руководителей, он предложил в залог внести какое-то помещение.

Гришин

Вопрос следователя: Как вы можете пояснить, что с момента расторжения договора залога Понарина с Банком заемщик перестал осуществлять выплаты по кредиту?

Ответ: Насколько я помню, Понарин покупал залоговое имущество в кредит или с отсрочкой платежа. В какой-то момент стало понятно, что такое имущество Банк в случае чего не сможет реализовать, поэтому, как мне кажется, Банк расторг

договор залога. Резервы под указанный кредит все равно были созданы. Расторжение договора залога, как мне кажется, принималось кредитным комитетом. Почему заемщик перестал осуществлять платежи, я не знаю. Резерв, как мне кажется, был около 50 %, так как заемщик попадал в 3-ю категорию качества.

Гришин

Объяснение прочитано лично.

Объяснение с моих слов записано правильно.

Замечания и дополнения к объяснению отсутствуют.

Гришин

Объяснение получил

следователь

СО ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

СПРАВКА
о результатах работы по материалу проверки КУСП № 1637
от 04 марта 2020 г. по факту организации
незаконной игорной деятельности

04 марта 2020 г. в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы поступило сообщение (КУСП № 2103 от 04 марта 2020 г.) по факту организации незаконной игорной деятельности по адресу: г. Москва, ул. Кравченко, д. 12А. Для проверки поступившей информации сотрудниками УР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы осуществлен выезд по указанному адресу. В ходе выезда установлено, что по вышеуказанному адресу неустановленными лицами организован незаконный игорный клуб с использованием игорного оборудования вне игорной зоны, в том числе с использованием сети Интернет. Сотрудниками подразделения произведен осмотр места происшествия, в рамках которого обнаружено и изъято 22 системных блока, мобильный телефон и иное оборудование, видеозапись камер наружного наблюдения. На момент проведения проверочных мероприятий в указанном помещении находились четыре гражданина, которые опрошены по существу проводимой проверки. Они пояснили, что в указанном помещении находились в качестве клиентов игорного клуба.

В ходе проверки установлено, что указанное помещение принадлежит на праве собственности ООО «ДОМОЧКА» (генеральный директор – Зыкин Дмитрий Борисович, учредитель – Пахомов Алексей Игоревич). В рамках проводимой проверки получено объяснение от Пахомова А.И., который пояснил, что указанное помещение в конце января 2020 г. (точное время не установлено) было предоставлено им в аренду неустановленному лицу по имени Андрей (в настоящее время личность устанавливается).

Также в рамках проверки 10 февраля 2020 г. в АНО «НИЦЭС» назначено проведение судебной компьютерно-

технической экспертизы, по результатам которой материал проверки будет направлен в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве для рассмотрения и принятия решения в порядке ст.ст. 144 и 145 УПК РФ.

Оперуполномоченный ОУР ОМВД

России по Ленинскому району

г. Москвы

капитан полиции

11 января 2020 г.

Артамонов

А.М. Артамонов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ**

**(Отдел ОМВД России
по Ленинскому району
г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

Начальнику ОД
ОМВД России
по Ленинскому району
г. Москвы

подполковнику полиции
Д.В. Бородину

15.08.2020 № СО-12345

┌ О направлении поручения ┐

ПОРУЧЕНИЕ

**о производстве отдельных следственных и иных действий
(оперативно-разыскных мероприятий,
разыскных мероприятий)**

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы проводится проверка по материалу, зарегистрированному в КУСП ОМВД по Ленинскому району № 13451 от 13 августа 2020 г. по факту тайного хищения имущества магазина «Пятерочка».

Проверкой установлено, что Бычков Анатолий Вазгенович, 13.04.1960 г.р., находясь в магазине «Пятерочка» по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 17, корп. 1, тайно похитил с полок магазина товары на общую сумму 9 000 рублей 70 копеек.

Для полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего необходимо установить свидетелей указанного

преступления, опросить их по обстоятельствам проводимой проверки, а также в целях изучения личности Бычкова А.В. собрать характеризующий материал в отношении последнего.

ПРОШУ:

Поручить вверенным Вам сотрудникам:

1) провести обход торгового зала магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 17, корп. 1, с целью установления возможных свидетелей произошедшего события;

2) собрать характеризующий материал и направить в адрес инициатора поручения справку-характеристику на Бычкова Анатолия Вазгеновича, 13.04.1960 г.р., проживающего по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 15, кв. 17.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

1. При проверке сообщения о преступлении может возникнуть необходимость проведения мероприятий, получения дополнительных сведений, которые могут иметь значение для уголовного дела.

2. Поручение может касаться производства отдельных следственных действий, проведения оперативно-разыскных мероприятий, исполнения постановлений о задержании, приводе, иных форм содействия.

3. В поручении должно быть четко сформулировано, какое действие необходимо провести, какую получить информацию, к какому сроку данное поручение необходимо выполнить.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ**

**(Отдел ОМВД России
по Ленинскому району
г. Москвы)**

Начальнику ЭКЦ
УТ МВД России
по Ленинскому району
г. Москвы

полковнику полиции
А.А. Погорелову

15.08.2020 № СО-12345

Прошу Вас произвести химическое исследование порошкообразного вещества, изъятого 23 июня 2020 г. в ходе производства личного досмотра Смирнова О.А. в помещении дежурной части ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, содержащегося в свертке из полимерного материала, упакованном в пакет из полимерного материала.

Поставить перед специалистом следующие вопросы:

1. Является ли данное вещество, находящееся в свертке, наркотическим средством, психотропным или сильнодействующим веществом?
2. Если да, то к какому виду оно относится?
3. Какова масса представленного вещества?

Приложение: пакет из полимерного материала, в котором содержится свертки из полимерного материала с порошкообразным веществом, обнаруженным и изъятым в ходе личного досмотра у Смирнова О.А. 23 июня 2020 г. в помещении дежурной части ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Разрешаю проведение исследований, которые могут повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств.

Дознаватель
ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Рекомендации

1. Отношение на исследование – документ, направляемый в экспертно-криминалистический центр для получения информации, требующей применения специальных знаний.

2. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации регламентируются приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511.

3. Отношение на исследование направляется в случае, когда отсутствует необходимость назначения и производства судебной экспертизы. Необходимо помнить, что положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ допускают назначение и производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела.

Срок проверки сообщения о преступлении

ПРОДЛИТЬ до 10 суток
т. е. до 24 мая 2020 г.

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы

(должность прокурора
подполковник юстиции С.С. Светлицкий

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

Светлицкий

17 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед руководителем следственного органа
ходатайства о продлении срока проверки
сообщения о преступлении**

г. Москва

17 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материал проверки по заявлению Ванина И.А. (КУСП № 11085 от 15 мая 2020 г.) в отношении генерального директора ООО «Краски» Иванова А.А по факту совершения последним возможных мошеннических действий, связанных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств,

УСТАНОВИЛ:

15 февраля 2020 г. между Ваниным И.А. и ООО «Краски» в лице генерального директора Иванова А.А. заключен договор на выполнение дизайнерских и ремонтных работ. В соответствии с условиями договора Ванин И.А. обязался внести предоплату стоимости работ в размере 1 100 000 рублей, а ООО «Краски» вы-

полнить указанные работы в срок до 15 апреля 2020 г. До настоящего времени ООО «Краски» обязательств по договору не выполнило, а также уклоняется от связи.

Таким образом, в действиях генерального директора ООО «Краски» Иванова А.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, без достаточных данных для возбуждения уголовного дела.

В рамках работы по материалу проверки для принятия законного и обоснованного решения, а также в связи с истечением сроков проведения проверки необходимо провести следующие мероприятия:

1. Установить местонахождение и опросить по существу проводимой проверки сотрудников, а также иных представителей ООО «Краски».

2. Провести оперативно-разыскные мероприятия «наведение справок» в отношении ООО «Краски» в финансово-кредитных учреждениях, в которых обслуживаются расчетные счета ООО «Краски».

3. Провести иные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 144 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед начальником СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 10 суток, т. е. до 25 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Срок проверки сообщения о преступлении

ПРОДЛИТЬ до 10 суток

т. е. до 15 января 2020 г.

Начальник ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы

(должность прокурора

подполковник полиции Д.В. Бородин

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

Бородин

7 января 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед начальником органа дознания
ходатайства о продлении срока проверки
сообщения о преступлении**

г. Москва

7 января 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев материалы проверки сообщения, поступившего 05 января 2020 г. в ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, о краже товарно-материальных ценностей из магазина «Пятерочка»,

УСТАНОВИЛ:

В своем заявлении директор магазина «Пятерочка» Теплякова Б.Б. не указала количество и стоимость похищенного, что имеет значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В связи с этим необходим дополнительный срок для установления указанных обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 144 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед начальником ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Бородиным Д.В. о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток.

Дознаватель
ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая А.В. Левицкая

Рекомендации

1. Первоначальный срок проверки сообщения о преступлении (трое суток) не всегда достаточен для принятия решения в порядке, предусмотренном ст. 145 УПК РФ.

2. Уголовно-процессуальным законом предусмотрена возможность продления данного срока до 10 суток, при этом следователю срок проверки сообщения о преступлении продлевает руководитель следственного органа, дознавателю – начальник органа дознания.

3. При необходимости продления срока должностным лицом составляется мотивированное постановление, где обязательно указываются мероприятия, которые необходимо дополнительно провести, но невозможно ввиду окончания первоначального срока проверки.

Срок проверки сообщения о преступлении

ПРОДЛИТЬ до 30 суток
т. е. до 30 августа 2020 г.

Прокурор Ленинского района г. Москвы

(должность прокурора

старший советник юстиции Н.Н. Николаев

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

Николаев

10 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед прокурором ходатайства
о продлении срока проверки сообщения о преступлении**

г. Москва

10 августа 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев материалы проверки по заявлению Зайцевой А.В. (КУСП № 998 от 01 августа 2020 г.) в отношении неустановленных лиц по факту поджога имущества,

УСТАНОВИЛ:

01 августа 2020 г. в гараже по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 10, принадлежащем Зайцевой А.В., произошел пожар. В результате огнем уничтожены: набор зимней резины для автомобиля «Опель», шкаф из натурального дерева, инструменты, ковер, радиоприемник, палатка, сам гараж и другие принадлежащие заявителю вещи. Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ, без достаточных данных для возбуждения уголовного дела.

В рамках работы по материалу проверки для принятия законного и обоснованного решения, а также в связи с истечением срока проведения проверки, необходимо провести следующие мероприятия:

1. Установить точное количество уничтоженного имущества и его стоимость.
2. Опросить по существу проводимой проверки Зайцеву А.В.
3. Опросить по существу проводимой проверки охранника гаражного комплекса «Гараж» Петрова И.В.
4. Провести мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 144 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед прокурором Ленинского района г. Москвы старшим советником юстиции Николаевым Н.Н. о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток.

Дознаватель
ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Рекомендации

1. Уголовно-процессуальным законом предусмотрена возможность продления срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток, при этом следователю срок проверки продлевает руководитель следственного орган, дознавателю – прокурор.

2. Продление срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток возможно только при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-разыскных мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения о преступлении по подследственности

г. Москва

18 октября 2020 г.

Начальник ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник полиции Бородин Д.В., рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 151 УК РФ, поступившее 18 октября 2020 г. в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы от Васькиной А.А.,

УСТАНОВИЛ:

При проверке сообщения о преступлении выяснилось, что оно подлежит передаче по подследственности, поскольку в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 151 УПК РФ предварительное следствие по уголовным делам о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, предусмотренных ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, производится в форме предварительного следствия следователями Следственного комитета Российской Федерации, в силу которой необходимо осуществить такую передачу.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Передать указанное сообщение о преступлении по подследственности в следственный отдел по Ленинскому району г. Москвы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

2. О принятом решении сообщить заявителю – Васькиной А.А., разъяснив ей право обжаловать данное решение про-

курору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н.

Начальник ОМВД
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник полиции

Бородин

Д.В. Бородин

МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России
по Ленинскому району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

14.07.2020 № 112/34-исх

на № _____ от _____

┌ О направлении материала ┐

Заместителю начальника
СУ СК
по Ленинскому району
г. Москвы

полковнику полиции
А.В. Иванову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Направляю Вам в соответствии с ч. 1 ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации материал проверки по заявлению Афонькина А.А. (КУСП № 1120 от 13 июля 2020 г.) для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

О принятом решении прошу уведомить заявителя в установленный законом срок.

Приложение: по тексту, на 9 л.

Начальник ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник полиции

Бородин

Д.В. Бородин

Исп. И.И. Иванов
тел. (495) 661-21-52, 19-123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения о преступлении по подсудности

г. Москва

18 октября 2020 г.

Дознаватель отделения дознания ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев сообщение о причинении легкого вреда здоровью Ерыгину Е.Е., совершенном Пикориным В.В., поступившее в ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 16 октября 2020 г. от Ерыгина Е.Е.,

УСТАНОВИЛ:

При проверке сообщения о преступлении выяснилось, что оно подлежит передаче в суд, поскольку уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 115 УК РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 318 УПК РФ возбуждается в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в суд, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ч. 1 и ч. 4 ст. 147 УПК РФ.

Основание, предусмотренное ч. 4 ст. 20 УПК РФ, для возбуждения уголовного дела частного обвинения органом, осуществляющим уголовное преследование от имени государства, отсутствует.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Передать сообщение Ерыгина Е.Е. о преступлении в Черемушкинский районный суд г. Москвы.

2. О принятом решении уведомить заявителя Ерыгина Е.Е., разъяснив его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

Дознаватель ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Рекомендации

1. Заявления и сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях принимаются в ОВД вне зависимости от места совершения преступления. При этом место производства расследования определяется правилами предметной, территориальной, персональной или альтернативной подследственности. Иногда возникают ситуации, когда полученное сообщение в соответствии с правилами подследственности необходимо направить для дальнейшей проверки в другое ОВД или иной орган расследования.

2. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения.

3. До направления сообщения по подследственности следователь, дознаватель должны принять меры к сохранению следов преступления, провести процессуальные и иные действия, направленные на фиксацию первичной информации.

4. Сообщение по подсудности передается мировому судье по делам частного уголовного преследования, если отсутствуют основания, предусмотренные ч. 4 ст. 20 УПК РФ.

5. Передавая сообщение о преступлении, следователь, дознаватель прилагают к нему все полученные материалы, составляют сопроводительное письмо.

6. О принятом решении в обязательном порядке уведомляется заявитель. Копия постановления в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Москва

16 февраля 2020 г.
12 ч 00 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы № 1234 от 15 февраля 2020 г. и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

15 февраля 2020 г. в 19 ч 00 мин Смирнов Валерий Александрович, находясь в магазине «Пятерочка» по адресу: Ленинский проспект, д. 17, корп. 1, тайно похитил с прилавков магазина бутылку водки «Журавли» стоимостью 400 рублей, колбасную нарезку «Брауншвейгская» стоимостью 570 рублей, и сыр «Российский» стоимостью 490 рублей, чем причинил магазину имущественный ущерб на сумму 1 460 рублей 00 копеек.

При выходе из торгового зала был задержан сотрудниками охраны.

В действиях Смирнова В.А. содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, однако в ходе проверки установлено, что Смирнов В.А. является несовершеннолетним: 16 февраля 2008 г.р. и не достиг 14-летнего возраста. Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности за совершение кражи (ст. 158 УК РФ) подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.

Таким образом уголовное дело по факту кражи не может быть возбуждено, поскольку совершивший его Смирнов В.А. не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность за кражу.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 27, ст.ст. 41, 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению представителя магазина «Пятерочка» Иванова В.В. о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за отсутствием в деянии Смирнова В.А. признаков состава преступления.

2. Копию постановления направить заявителю – Иванову В.В., законному представителю несовершеннолетнего Смирнова В.А. – Смирнову А.К. и прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Постановление может быть обжаловано прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена 16 февраля 2020 г. в 14 ч 00 мин прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы., заявителю – представителю магазина «Пятерочка» Иванову В.В. и представителю несовершеннолетнего – Смирнову А.К.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносится при отсутствии основания для его возбуждения.

2. Структурно постановление состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

3. Во вводной части содержатся данные о месте, дате составления постановления, лице, его составившем, а также сведения о преступлении, по факту которого проводилась проверка.

4. Описательно-мотивировочная часть постановления содержит результаты проведенной проверки с указанием проведенных проверочных мероприятий, а также основания для отказа в возбуждении уголовного дела, перечень которых предусмотрен ст. 24 УПК РФ.

5. Резолютивная часть постановления содержит формулировку принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Если отказ в возбуждении уголовного дела выносится в отношении конкретного лица, должностным лицом должен быть рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УПК РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления дознавателя об отказе
в возбуждении уголовного дела

г. Москва

18 июня 2020 г.

Прокурор Ленинского района г. Москвы старший советник юстиции Николаев Н.Н., рассмотрев материал проверки сообщения о преступлении, поступивший в ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы (КУСП № 1234/2025),

УСТАНОВИЛ:

10 июня 2020 г. в ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в порядке ст.ст. 140 и 144 УПК РФ поступил материал проверки по заявлению Семенова И.С. о мошеннических действиях со стороны Груздева Е.С.

По результатам проверки дознавателем ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 19 июня 2020 г. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях Груздева Е.С. состава преступления, предусмотренного ст. 159 УПК РФ.

Указанное постановление вынесено преждевременно, так как не выполнены в полном объеме необходимые проверочные мероприятия, в связи с чем является незаконным и подлежит отмене.

Так, в ходе дополнительной проверки необходимо повторно опросить Груздева Е.С., истребовать у него документы, подтверждающие оплату холодильника «Самсон», при необходимости выполнить иные процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки необходимо устранить вышеуказанные нарушения, после чего принять законное и обоснованное процессуальное решение.

На основании изложенного, руководствуясь п. 6 ч. 2 ст. 37, ч. 6 ст. 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 июня 2020 г., вынесенное дознавателем ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом полиции Левицкой А.В. по результатам рассмотрения материала проверки, который зарегистрирован в КУСП ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы КУСП № 1234/2025 от 10 июня 2020 г.

2. Направить материал проверки № 1341/1680 в отдел МВД России по Ленинскому району г. Москвы для организации дополнительной проверки.

3. Установить срок дополнительной проверки по настоящему материалу до 10 суток.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им порядок обжалования принятого решения.

Прокурор Ленинского района г. Москвы
старший советник юстиции

Николаев

Н.Н. Николаев

Рекомендации

1. Прокурор, получив постановление дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, может отменить его, направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения.

2. Решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела принимается в случае, когда, по мнению должностного лица, осуществляющего прокурорский надзор, по делу произведены не все проверочные мероприятия, а установленные факты требуют дополнительной проверки, в связи с чем решение было незаконным и необоснованным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления следователя об отказе
в возбуждении уголовного дела

г. Москва

05 сентября 2020 г.

Руководитель следственного органа – начальник СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник юстиции Светлицкий С.С, рассмотрев материал проверки сообщения о преступлении, поступивший в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы (КУСП № 1341/1680 от 28 сентября 2020 г.),

УСТАНОВИЛ:

28 августа 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы поступил материал проверки по заявлению ГК «АКа» по факту хищения денежных средств ООО КБ «Деньгивдолг».

В ходе проверки установлено, что неустановленные лица, в том числе из числа руководства ООО КБ «Деньгивдолг», с использованием служебного положения расторгли договор залога, чем предоставили возможность заемщику прекратить осуществлять платежи по кредитному договору, тем самым нанеся материальный ущерб ООО КБ «Деньгивдолг» на сумму более 1 000 000 рублей.

До настоящее время лица, заключавшие указанные договоры, не установлены, в связи с чем получить объяснение последних не представляется возможным. Также в настоящий момент не получены справки о месте открытия корреспондентского счета, с которого осуществлялись перечисления по договорам, выписка по счету, справки по местам открытия счетов, с которых велись перечисления за оплаченные работы. Кроме того, до настоящего момента не опрошен залогодатель по кредитному

договору, представитель заемщика и не проведено бухгалтерское исследование.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39, ст. 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 августа 2020 г., вынесенное следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. по результатам рассмотрения материала проверки, который зарегистрирован в КУСП ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы № 1341/1680 от 28 сентября 2020 г.

2. Установить срок дополнительной проверки по настоящему материалу до 1 месяца.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им порядок обжалования принятого решения.

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

Рекомендации

1. Руководитель следственного органа, получив постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, может отменить его, после чего либо сам возбуждает уголовное дело, либо направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения.

2. Решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела принимается в случае, когда по мнению лица, имеющего право осуществлять ведомственный контроль по делу, произведены не все проверочные мероприятия, а установленные факты требуют дополнительной проверки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии
его к производству

г. Москва

23 мая 2020 г.
09 ч 35 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы № 1234 от 21 мая 2020 г., и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

31 июля 2014 г. в период с 09 ч 40 мин до 13 ч 20 мин Пухов М.М. и не установленные следствием лица, имея доступ к информации о вкладах и счетах Дороховой С.В. в системе «Сбербанк ОнЛ@йн», осуществили операции перевода денежных средств в сумме 2 888 554 рубля 25 копеек, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», размещенных на четырех вкладах, открытых на имя Дороховой С.В. на банковскую карту Дороховой С.В. После этого при помощи системы «Сбербанк ОнЛ@йн» тайно перевели вышеуказанную сумму денежных средств с банковской карты Дороховой С.В. на банковскую карту, принадлежащую Пухову М.М., тем самым их тайно похитив, причинив ущерб ПАО «Сбербанк России» в крупном размере на сумму 2 888 554 рубля 25 копеек.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления ПАО «Сбербанк России» и Дороховой С.В.

Основание – наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

2. Возбудить уголовное дело в отношении Пухова Михаила Максимовича, 19.02.1999 г.р., и неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

3. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

О принятом решении уведомлены заявители: ПАО «Сбербанк России», Дорохова С.В. и лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело – Пухов М.М.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии
его к производству

г. Москва

15 февраля 2020 г.
16 ч 30 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы № 1010 от 15 февраля 2020 г., и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

15 февраля 2020 г. в период с 02 ч 00 мин до 04 ч 00 мин неустановленные лица, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «Сберкасса», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 6, имея преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества и во исполнение задуманного, путем взлома принадлежащего ПАО «Сберкасса» банкомата тайно похитили из него денежные средства в сумме не менее 4 500 000 рублей, принадлежащие ПАО «Сберкасса», после чего с места совершения преступления скрылись, причинив ПАО «Сберкасса» ущерб на общую сумму не менее 4 500 000 рублей, т. е. в крупном размере.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении неустановленного лица.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

О принятом решении сообщено 15 февраля 2020 г. заявителю – ПАО «Сберкасса».

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

1. Авторами предложены два варианта составления постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, используемые в различных подразделениях, осуществляющих производство предварительного расследования. Ни один из вариантов не противоречит уголовно-процессуальному закону и допустим в правоприменительной практике, а различия обусловлены, скорее, традицией правоприменения, чем требованиями закона.

2. Постановление о возбуждении уголовного дела структурно состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

3. Вводная часть содержит место и дату составления постановления, должность, звание, фамилию, инициалы лица, составившего постановление, сведения о поступившем сообщении о преступлении. При этом во вводной части указываются именно источник сообщения, дата и номер регистрации в КУСП.

4. Описательно-мотивировочная часть постановления содержит основание для возбуждения уголовного дела. В данной части излагается дата, время, место, что произошло, дается квалификация деяния в соответствии с УК РФ (пункт, часть, статья).

5. Резолютивная часть постановления содержит решение о возбуждении уголовного дела. Если описательно мотивировочная часть решения содержит информацию о совершении деяния конкретным лицом, тогда уголовное дело возбуждается в отношении данного лица. Если лицо, совершившее преступление, на момент вынесения постановления неизвестно, то уголовное дело возбуждается по факту.

6. Если уголовное дело возбуждается по факту, соответствующая графа в постановлении остается незаполненной. В некоторых ОВД при возбуждении уголовного дела по факту

в соответствующей графе необходимо указывать, что уголовное дело возбуждается в отношении неустановленных лиц.

7. Копия постановления о возбуждении уголовного дела направляется прокурору, заявителю, лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Москва

17 июня 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12561466600098714, возбужденного 17 апреля 2020 г. дознавателем ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Левицкой А.В. по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ, а также учитывая, что производство расследования поручено мне руководителем следственного органа начальником СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковником юстиции Светлицким С.С., руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 38 и ч. 2 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 12061466600098714 от 17 апреля 2020 г. принять к своему производству и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 17 июня 2020 г. в 17 ч 00 мин.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

1. Постановление о принятии дела к своему производству выносится в случаях, когда уголовное дело уже возбуждено, но возникла необходимость передать его для дальнейшего расследования другому должностному лицу.

2. В тексте постановления указывается, кем, когда было возбуждено уголовное дело и по какой причине оно передается другому лицу для расследования.

3. Срок предварительного расследования считается с момента возбуждения уголовного дела, а не с момента принятия его к производству.

«Согласовано»

Начальник ОМВД России
по Ленинскому району
г. Москвы
подполковник полиции
Бородин Д.В. Бородин

18 июля 2020 г.

«Утверждаю»

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району
г. Москвы
подполковник юстиции
Светлицкий С.С. Светлицкий

18 июля 2020 г.

ПЛАН

следственных (процессуальных) действий по уголовному делу № 2334567000004

17 июля 2020 г. в 21 ч 35 мин сотрудниками полиции у входа в магазин «Азбука вкуса», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 36, корп. 2, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ был задержан Осталопов Антон Владимирович, который доставлен 17 июля 2020 г. в 23 ч 10 мин в дежурную часть СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, где в ходе личного досмотра в правом наружном кармане куртки, надетой на нем, обнаружены и изъяты два свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом и три свертка из полимерного материала с железообразным веществом, которые согласно справке об исследовании ЭКЦ МВД России по ЮЗАО № 537 от 18 июля 2020 г. являются психотропным веществом – смесью (препаратом), содержащей амфетамин. Массы психотропного вещества составили: 0,64 г; 0,68 г; 0,54 г; 0,55 г; 0,55 г; общая масса – 2,96 г, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 является крупным размером для данного вида психотропного вещества.

По данному факту 18 июля 2020 г. в отношении Осталопова А.В. возбуждено уголовное дело № 2334567000004 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

№	Наименование следственного (процессуального) действия	Срок исполнения	Исполнитель	Отметка об исполнении
1	Допросить в качестве подозреваемого Осталопова А.В. по обстоятельствам совершенного им преступления	19.07.2020	Следователь	
2	Предъявить Осталопову А.В. обвинение, допросить в качестве обвиняемого	19.07.2020	Следователь	
3	Произвести обыск в жилище Осталопова А.В.	19.07.2020	Следователь, ОУР	
4	Провести проверку показаний Осталопова А.В. на месте	20.07.2020	Следователь, ОУР	
5	Вынести постановления о назначении химической и амбулаторной психиатрической судебных экспертиз, ознакомить с ними обвиняемого Осталопова А.В. и его защитника	19.07.2020	Следователь	
6	Допросить в качестве свидетелей по уголовному делу	19.07.2020	Следователь	

	Щенникова В.А., Борисова М.В., Ратникова А.А. и Муравкина А.Н.			
7	Установить лицо, незаконно сбывшее Осталопову А.В. наркотическое средство и психо- тропные вещества	27.07.2020	Следователь, ОУР	
8	Выполнить иные следственные и процессуальные действия, направ- ленные на уста- новление лица, совершившего данное преступле- ние, в которых возникнет необхо- димость.	19.09.2020	Следователь, ОУР	

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

Иванову Ивану
Ивановичу

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

_____ № _____
на _____ от _____

уведомление по уголовному делу
№ 12001459999000003

В соответствии с требованиями ст. 146 УПК РФ уведомляю Вас о том, что 15 марта 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в отношении Вас возбуждено уголовное дело № 12001459999000003 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

С указанной даты Вы являетесь подозреваемым по уголовному делу и обладаете правами, предусмотренными ст. 46 УПК РФ.

Данное решение Вы вправе обжаловать в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

При принятии любого решения, предусмотренного ст. 145 УПК РФ, об этом в обязательном порядке уведомляется заявитель, лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, иные заинтересованные лица.

**РАЗДЕЛ II. Уголовно-процессуальные
документы, оформляющие процессуальное
положение участников
уголовного судопроизводства**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим**

г. Москва

20 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

19 мая 2020 г. в период с 21 ч 00 мин до 23 ч 00 мин Котков Н.М. путем свободного доступа тайно похитил из кв. 4 д. 4 по ул. Новая г. Москвы сотовый телефон «Самсунг» GT C3200 стоимостью 5 500 рублей, принадлежащий Радченко В.В., причинив последнему значительный имущественный вред на общую сумму 5 500 рублей.

20 мая 2020 г. по данному факту в отношении Коткова Н.М. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

На основании изложенного, и учитывая, что Радченко Виталию Владимировичу причинен имущественный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Радченко Виталия Владимировича потерпевшим по уголовному делу № 12001459999000001, о чем ему объявить.

Следователь

Васнецов

Настоящее постановление мне объявлено 20 мая 2020 г. и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные ч. 2 ст. 42 УПК РФ:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае моего последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УПК РФ;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае если в уголовном деле участвуют несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим, об отказе в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций, а также копии иных процессуальных документов, затрагивающих мои интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а также в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать на них замечания;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, прокурора и суда в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ;

21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству, получать информацию о прибытии осужденного к лишению

свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевший

Радченко

Постановление объявил и права разъяснил.

Следователь

Васнецов

Копию настоящего постановления получил 20 мая 2020 г.

Потерпевший

Радченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим и допуске для участия
в уголовном деле представителя потерпевшего

г. Москва

20 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

25 марта 2020 г. в дневное время неустановленное лицо в Московском отделении № 1785 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 14А, осуществило расходную операцию по снятию денежных средств со сберегательной книжки на имя Коновалова Л.Н. в сумме 1 336 758 рублей, тем самым тайно похитив указанные денежные средства, причинив ОАО «Сбербанк России» имущественный вред в размере 1 336 758 рублей.

На основании изложенного и учитывая, что ОАО «Сбербанк России» причинен имущественный вред на сумму 1 366 758 рублей, а на основании доверенности № 01-2/18/Ч584 от 25 апреля 2020 г. интересы ОАО «Сбербанк России» представляет Гусева Марина Юрьевна, руководствуясь ст.ст. 42 и 45 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ОАО «Сбербанк России» потерпевшим по уголовному делу № 12001459999000001.
2. Допустить в качестве представителя потерпевшего ОАО «Сбербанк России» Гусеву Марину Юрьевну.

Следователь

Васнецов

Настоящее постановление мне объявлено 20 мая 2020 г. и одновременно разъяснены права, предусмотренные ч. 2 ст. 42, 45 УПК РФ:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае моего последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УПК РФ;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим, об отказе в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций, а также копии иных процессуальных документов, затрагивающих мои интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а также в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать на них замечания;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, прокурора и суда в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ;

21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству, получать информацию о прибытии осужденного к лишению

свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Представитель потерпевшего

Гусева

Постановление объявил и права разъяснил.

Следователь

Васнецов

Копию настоящего постановления получила 20 мая 2020 г.

Представитель потерпевшего

Гусева

ПРОТОКОЛ задержания

г. Москва

20 мая 2020 г.

Протокол составлен в 12 ч 20 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000015, в присутствии защитника Орлова И.И., предъявившего удостоверение № 3417, выданное 14 августа 2002 г. Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Московской области, а также ордер № 353209 от 20 февраля 2020 г., выданный Адвокатским кабинетом № 1855 АП г. Москвы, в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ задержал в 11 ч 10 мин 20 мая 2020 г. в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество: Петров Владислав Юрьевич
2. Дата рождения: 8 августа 1979 г.
3. Место рождения: г. Москва.
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Севастопольская, д. 15, кв. 88, тел.: 8 (978) 355-18-78.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: среднее.
7. Семейное положение: холост, детей нет.
8. Место работы или учебы: безработный.
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный.
10. Наличие судимости: 15 ноября 2011 г. был осужден Ленинским судом г. Москвы по ч. 2 ст. 158 УК РФ, приговорен к 3 годам лишения свободы, освобожден в 2014 г. по отбытии.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: паспорт РФ серии 4606 номер 123765, выдан УВД по Ленинскому району г. Москвы 15.08.1999.

12. Иные данные о личности подозреваемого: на учете у нарколога, психиатра не состоит.

13. Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания: Петров В.Ю. был застигнут непосредственно после совершения преступления, может скрытия от органов следствия п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ.

Подозреваемый
Защитник

*Петров
Орлов*

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2–3¹ ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

3.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления моих интересов в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые

может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
- 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;
- 11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый

Петров

Мне сообщено, что я подозреваюсь в том, что 20 мая 2020 г. примерно в 01 ч 30 мин возле кафе «Дикая вишня», расположенного в 30 м севернее д. 9 по ул. Новая г. Москвы, нанес Соловьеву И.В. не менее 10 ударов кулаками в голову, чем причинил последнему согласно справки МУЗ «Ленинская районная больница № 1 г. Москвы» от 20 мая 2020 г. черепно-мозговую травму: ушиб головного мозга тяжелой степени, субдуральную гематому справа, т. е. причинил здоровью Соловьева И.В. тяж-

кий вред. То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Подозреваемый

Петров

20 мая 2020 г. в 11 ч 30 мин

по поводу задержания Петров Владислав Юрьевич заявил:
с задержанием согласен.

Подозреваемый

Петров

Защитник

Орлов

В соответствии со ст.ст. 93, 170 и 184 УПК РФ 20 мая 2020 г. с 11 ч 50 мин по 12 ч 10 мин в кабинете № 12 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в присутствии понятых:

1. Сидорова М.М., г. Москва, ул. Новая, д. 74, кв. 15;

2. Попова М.В., г. Москва, ул. Новая, д. 78, кв. 16

с участием защитника Орлова Игоря Ивановича

произведен личный обыск подозреваемого Петрова В.Ю.

До начала производства личного обыска подозреваемому и другим участникам разъяснен порядок его производства, установленный ст.ст. 170 и 184 УПК РФ.

Понятым разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. *Сидоров*

2. *Попов*

Подозреваемый

Петров

Защитник

Орлов

Понятые

1. *Сидоров*

2. *Попов*

При личном обыске у подозреваемого Петрова В.Ю. обнаружено и изъято: наручные часы Casio, упакованные в бумажный конверт, опечатанный оттиском печати ОМВД по Ленинскому району г. Москвы, заверенный подписью следователя, защитника и понятых.

Личный обыск подозреваемого произвел
следователь

Васнецов

По окончании задержания подозреваемого от участвующих лиц: защитника Орлова И.И., понятых Сидорова М.М. и Попова М.В., подозреваемого Петрова В.Ю. заявления не поступали. Содержание заявлений: нет.

Подозреваемый

Петров

Защитник

Орлов

Понятые

1. ***Сидоров***
2. ***Попов***

Протокол прочитан лично.
Замечание к протоколу отсутствуют.

Подозреваемый

Петров

Защитник

Орлов

Понятые

1. ***Сидоров***
2. ***Попов***

Следователь

Васнецов

Подозреваемый Петров В.Ю. направлен для содержания в ИВС ОМВД по Ленинскому району г. Москвы.

Сообщение о задержании Петрова В.Ю. направлено прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы в 12 ч 19 мин 20 мая 2020 г.

Следователь

Васнецов

О задержании Петрова В.Ю. по подозрению в совершении преступления уведомлены мать – Петрова Светлана Ивановна, тел.: 8 (950) 737-65-78.

Право на телефонный звонок подозреваемому Петрову В.Ю. разъяснено, подозреваемый произвел телефонный звонок на абонентский номер 8(965)888-12-34 продолжительность 5 мин 34 с отцу – Петрову Андрею Борисовичу.

Подозреваемый
Защитник

***Петров
Орлов***

Копию протокола получил 20 мая 2020 г.

Подозреваемый
Защитник

***Петров
Орлов***

Копию протокола вручил.
Следователь

Васнецов

Прокурору Ленинского района
г. Москвы

старшему советнику юстиции
Н.Н. Николаеву

СООБЩЕНИЕ о задержании подозреваемого

Сообщаю, что 20 мая 2020 г. в 11 ч 10 мин мною в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, задержан гражданин:

1. Фамилия, имя, отчество: Петров Владислав Юрьевич
2. Дата рождения: 08 августа 1979 г.
3. Место рождения: г. Москва
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Севастопольская, д. 15, кв. 88, тел.: 8 (978) 355-18-78
5. Гражданство: РФ
6. Образование: среднее
7. Семейное положение: холост, детей не имеет
8. Место работы или учебы: не работает
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
10. Наличие судимости: 15 ноября 2011 г. был осужден Ленинским судом г. Москвы по ч. 2 ст. 158 УК РФ, приговорен к 3 годам лишения свободы, освобожден в 2014 г. по отбытии.

Сообщение направлено 20 мая 2020 г. в 12 ч 19 мин.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России
по Ленинскому району
г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009
04.09.2020 № 15/СУ-17

Послу
Республики Узбекистан
в Российской Федерации
Б.С. Суратхаджаеву

Погорельский
пер., д. 12,
г. Москва, 109108

Уважаемый Бахром Сайдакбакович!

Уведомляю Вас о том, что 04 сентября 2020 г. по уголовному делу № 1200145999000017 мною – следователем следственного отдела МВД России по Ленинскому району г. Москвы в порядке ст.ст. 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержан гражданин Республики Узбекистан Мухдаров Алишер Акмалович, 31.03.1990 г.р., уроженец Наманганской области Республики Узбекистан, зарегистрированный на территории Республики Узбекистан по адресу: Республика Узбекистан, Наманганская обл., Папский р-он, ул. Феруза, д. 17, регистрации на территории РФ не имеющий. 04 сентября 2020 г. Мухдарову А.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции
Тел.: 8 (499) 332-15-88

Васнецов

С.В. Васнецов

Лободину Александру Сергеевичу,
г. Москва, ул. Новая, д. 15

СООБЩЕНИЕ
о задержании подозреваемого

Сообщаю, что 17 февраля 2020 г. в 16 ч 30 мин мною в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, задержан гражданин Косарев Иван Александрович, 03.10.2004 г.р., уроженец г. Химки Московской обл., зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 15, учащийся в МПТ № 11 на 2 курсе в группе 207-С.

Сообщение направлено нарочно 17 февраля 2020 г. в 17 ч 00 мин.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о подозрении в совершении преступления

г. Москва

10 сентября 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000015, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, принимая во внимание, что в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать конкретное лицо в совершении преступления, руководствуясь ст. 223¹ УПК РФ, составила настоящее письменное уведомление о подозрении Мальцева Игоря Петровича, 17.10.1995 г.р., в совершении следующего преступления:

30 августа 2020 г. в 14 ч 35 мин, находясь в помещении магазина «Розовый ветер», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 35, в котором продаются товары, принадлежащие ООО «Союз», воспользовавшись тем, что сотрудник магазина отвлекся на клиента магазина и другие покупатели не обращают на него внимание и не видят его преступных действий, действуя тайно по корыстному мотиву в корыстных целях с полки стеллажа № 2 противоправно и безвозмездно изъяс и обратил в свою пользу бутылку коньяка «Фин Шампань Креасьон» стоимостью 4 199 рублей 90 копеек и спрятал данную бутылку себе под футболку, после чего Мальцев И.П. покинул помещение магазина, с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «Союз» материальный ущерб на общую сумму 4 199 рублей 90 копеек.

Своими действиями Мальцев И.П. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, – кража, т. е. тайное хищение чужого имущества.

Дознаватель ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Копия уведомления мне вручена 10 сентября 2020 г.

Подозреваемый *Мальцев* И.П. Мальцев

Копия постановления вручена защитнику подозреваемого
10 сентября 2020 г.

Защитник *Марков* М.М. Марков

Дознаватель ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции *Левицкая* А.В. Левицкая

ПРОТОКОЛ
вручения подозреваемому копии уведомления о подозрении
в совершении преступления и разъяснения
ему прав подозреваемого,
предусмотренных ст. 46 УПК РФ

г. Москва

10 сентября 2020 г.

Начато в 13 ч 15 мин

Окончено в 13 ч 30 мин

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В. в помещении кабинета № 201 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, руководствуясь ч. 1 ст. 223.1 УПК РФ, вручила Мальцеву Игорю Петровичу в присутствии его защитника – адвоката Маркова М.М., предъявившего удостоверение № 1175, выданное Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 7 февраля 2015 г. (регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы № 77/1001), а также ордер № 000260, выданный 10 сентября 2020 г. Первой коллегией адвокатов г. Москвы, уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, составленное 10 сентября 2020 г. по уголовному делу № 12001459999000015, и одновременно разъяснил подозреваемому, его права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ.

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согла-

сии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2–3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

3.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
- 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
- 11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Подозреваемый
Защитник

Мальцев
Марков

И.П. Мальцев
М.М. Марков

Мне сообщено, что я подозреваюсь в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, – кража, т. е. тайное хищение чужого имущества.

Подозреваемый	Мальцев	И.П. Мальцев
---------------	----------------	--------------

От участвующих лиц: подозреваемого Мальцева И.П., защитника Маркова М.М. заявления не поступили.

Содержание заявлений: нет.

Подозреваемый	Мальцев	И.П. Мальцев
Защитник	Марков	М.М. Марков

Протокол прочитан лично подозреваемым Мальцевым И.П. и защитником Марковым М.М.

Замечания к протоколу: не поступили.

Подозреваемый	Мальцев	И.П. Мальцев
Защитник	Марков	М.М. Марков

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь	Васнецов	С.В. Васнецов
-------------	-----------------	---------------

Копию уведомления о подозрении в совершении преступления получил 10 сентября 2020 г.

Подозреваемый	Мальцев	И.П. Мальцев
---------------	----------------	--------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ **о назначении переводчика**

г. Москва

29 декабря 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000027,

УСТАНОВИЛ:

25 декабря 2020 г. около 08 ч 30 мин водитель Белкин М.Н. управлял автомобилем «Тойота», р.г.з. Х882ХХ77, двигался на нем по ул. Новая г. Москвы в направлении г. Химки Московской области.

На перекрестке ул. Новая и ул. Качалова г. Москвы в районе остановки «Школа № 175» водитель Белкин М.Н. не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги на правую обочину, где совершил наезд на стоявшего на обочине пешехода Галимова С.Т.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пешеход Галимов С.Т. получил телесные повреждения, от которых 27 декабря 2020 г. скончался в Московской областной детской клинической больнице.

29 декабря 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

29 декабря 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы поступило ходатайство от потерпевшего Галимова Т.Т., в котором последний просит допустить к участию в вышеуказанном уголовном деле в качестве переводчика с узбекского языка Хайруллина Х.Н., так как значение некоторых юридических терминов на русском языке ему не совсем понятны. Данное ходатайство было следователем удовлетворено, поскольку возникла необходимость в участии по настоящему уголовному делу переводчика.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 59 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить Хайруллина Хуршеда Нуралиевича, 18.11.1986 г.р. переводчиком по уголовному делу № 12001459999000027, о чем ему объявить под расписку в настоящем постановлении.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Мне разъяснены права переводчика, предусмотренные ч. 3 ст. 59 УПК РФ:

1) задавать вопросы участникам следственных действий в целях уточнения перевода;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором я участвовал, а также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности перевода, подлежащие занесению в протокол;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие мои права.

Переводчик

Хайруллин

Х.Н. Хайруллин

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Настоящее постановление мне объявлено 29 декабря 2020 г.

Переводчик

Хайруллин

Х.Н. Хайруллин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого

г. Москва

24 сентября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000117,

УСТАНОВИЛ:

По делу собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения Смольникову Сергею Сергеевичу, 30.03.1993 г.р., уроженцу с. Красный Клин Астраханского района Целиноградской области Республики Казахстан, гражданину Российской Федерации,

в том, что он совершил кражу, т. е. тайное хищение чужого имущества, совершенную с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, а именно:

в период с 23 ч 00 мин 22 сентября 2020 г. до 04 ч 00 мин 05 мая 2015 г., более точное время следствием не установлено, Смольников С.С., имея преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества путем незаконного проникновения в помещение, являясь сотрудником ИП «Горохов И.И.» и достоверно зная о том, где хранится металлический ящик с денежными средствами и ключи от него, подошел к забору, огораживающему д. 5 по ул. Рязанская г. Москвы, в котором расположены складское помещение и офис ИП «Горохов И.И.», работающий в режиме с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин с понедельника по пятницу, и прилегающую к нему территорию. Осуществляя свои преступные намерения, пользуясь темным временем суток и тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, Смольников С.С. перелез через забор, незаконно оказавшись, таким образом, на территории, прилегающей к д. 5

по ул. Рязанская г. Москвы. После этого, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на тайное хищение чужого имущества, Смольников С.С. подошел к окну, расположенному вторым по счету с правой стороны от входа в здание, поднял с земли камень и разбил им стекло в указанном окне.

Далее Смольников С.С., продолжая реализовывать свои преступные действия, пролез через разбитое окно в офис ИП «Горохов И.И.», расположенный по адресу г. Москва, ул. Рязанская, д. 5, совершив, тем самым, незаконное проникновение в помещение офиса.

Находясь в указанном помещении, Смольников С.С., продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на тайное хищение чужого имущества, преследуя корыстную цель, пользуясь тем, что в офисе и складском помещении никого нет и тем самым за его преступными действиями никто не наблюдает, подошел к полке, расположенной за письменным столом, с которой Смольников С.С. взял ключ от ящика, предназначенного для хранения денежных средств, полученных ИП «Горохов И.И.» от осуществления им предпринимательской деятельности.

Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на тайное хищение чужого имущества, Смольников С.С. через помещение офиса проследовал в складское помещение, дверь которого была открыта. Находясь в указанном помещении, Смольников С.С. подошел к полке, расположенной слева от входа, и при помощи ключа, который ранее он взял из помещения офиса, открыл металлический ящик, предназначенный для хранения денежных средств и являющийся таким образом иным хранилищем, находящийся на полке, откуда взял денежные средства в сумме 50 000 рублей, принадлежащие ИП «Горохов И.И.», тем самым тайно их похитив.

С похищенным имуществом Смольников С.С. с места преступления скрылся, обратив похищенное в свое пользование

и распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению, причинив тем самым своими преступными действиями ИП «Горохов И.И.» материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

Таким образом, Смольников С.С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно в совершении кражи, т. е. тайного хищения чужого имущества, совершенной с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 171 и 172 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Смольникова Сергея Сергеевича, 30.03.1993 г.р., уроженца с. Красный Клин Астраханского района Целиноградской области Республики Казахстан, гражданина Российской Федерации в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Настоящее постановление мне объявлено 24 сентября 2020 г. в 14 ч 30 мин, его текст прочитан лично.

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права обвиняемого, предусмотренные ч. 4 ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем я обвиняюсь, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому я привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления я не получил в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ;

2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При моем согласии дать показания я должен быть предупрежден о том, что они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления моих интересов в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству или ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении него меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пп. 1–3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемый
Защитник

Смольников
Ковалева

С.С. Смольников
С.А. Ковалева

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Н.Н. Николаеву.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России
по Ленинскому району
г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

13.06.2020 № 15/СУ-34

Уведомление по уголовному делу
№ 12001459999000077

Подозреваемому
по уголовному делу
№ 12001459999000077

**Ковалеву
Артему Сергеевичу**

ул. Новая, д. 17,
кв. 133,
г. Москва, 133108

В соответствии с ч. 2 ст. 172 УПК РФ уведомляю, что 15 июня 2020 г. Вам будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

При этом разъясняю Вам право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОДПИСКА
о предупреждении переводчика об уголовной
ответственности за заведомо неправильный перевод

г. Москва

29 декабря 2020 г.

Мне, Хайруллину Хуршеду Нуралиевичу, следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. разъяснены обязанности, предусмотренные ст.ст. 59 и 169 УПК РФ.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод при производстве допроса по уголовному делу № 12001459999000027.

Переводчик

Хайруллин

Х.Н. Хайруллин

Подписку взял
следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов



**ГУ МВД России по г. Москве
Отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Ленинскому району
(ОМВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

**Кому: Симоновой
Светлане
Владимировне**
по адресу: г. Москва,
ул. Коммунистическая,
д. 30, кв. 10

ул. Новая, 1, г. Москва, 125009
тел. (495) 525-63-07
_____ 48/сл _____ № _____ 163 _____

**ПОВЕСТКА
о вызове на допрос**

В соответствии со ст.188 УПК РФ Вам надлежит прибыть 16 февраля 2020 г. к 10 ч 00 мин в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, кабинет № 408, к следователю Васнецову С.В. для производства следственного действия, а именно допроса в качестве свидетеля.

При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.

Одновременно сообщая, что при наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по тел. 521-65-05 или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу. В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В.

Васнецов

Повестка направлена посредством: нарочно
 (почтовая, телефонная, факсимильная, электронная, телеграф,
 абонентский номер, электронный или почтовый адрес и иные рек-
 визиты или признаки либо нарочным)

11 февраля 2020 г. в 09 ч 10 мин

(дата и время выписки повестки)



Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю)

Повестка о вызове на допрос

(фамилия, имя, отчество)

в качестве _____

(кого)

«____» _____ Г. К ____ Ч ____ МИН

вручена

(фамилия, инициалы)

«__» _____ Г. ____ Ч ____ МИН

(подпись лица, получившего повестку)

 (фамилия, инициалы и иные сведения о лице, передавшем повестку вызываемому, либо
 отметка об отказе принять повестку)

 (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске законного представителя
несовершеннолетнего подозреваемого

г. Москва

24 сентября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 1200145999000057,

УСТАНОВИЛ:

16 сентября 2020 г. в дневное время Сафин Р.С. по предварительному сговору с Шумиловым Е.А., находясь в подъезде № 4 д. 43 по ул. Новая г. Москвы путем свободного доступа незаконно похитили из пристроя, расположенного в данном подъезде, велосипед «Тексо», принадлежащий Соловьевой Е.А., причинив последней значительный материальный ущерб на общую сумму 8 000 рублей.

В совершении данного преступления подозревается Сафин Руслан Салаватович, 17.04.2006 г.р.

Учитывая, что на момент совершения преступления гр. Сафин Р.С. не достиг возраста 18 лет и не может в полной мере осуществлять свое право на защиту, руководствуясь ст.ст. 48 и 426 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Допустить Ваганову Екатерину Александровну, 19.05.1989 г.р., в качестве законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого Сафина Руслана Салаватовича, 17.04.2006 г.р.

2. О принятом решении объявить Вагановой Е.А. под расписку в настоящем постановлении.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Настоящее постановление мне объявлено 24 сентября 2020 г. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ч. 2 ст. 426 УПК РФ.

Законный представитель ***Ваганова*** Е.А. Ваганова

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции ***Васнецов*** С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о признании гражданским истцом

г. Москва

22 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000017,

УСТАНОВИЛ:

04 августа 2020 г. в 13 ч 13 мин Кукушкин А.Ю., находясь в салоне сотовой связи «Связной», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вишневая, д. 43, тайно похитил с прилавка мобильный телефон Apple iPhone 5 стоимостью 13 037 рублей, принадлежащий Головиной Т.А., чем причинил последней значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

04 августа 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по данному факту возбуждено уголовное дело № 12001459999000017 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

22 августа 2020 г. от Головиной Т.А. поступило исковое заявление в отношении Кукушкина А.Ю. о возмещении причиненного вреда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать гражданским истцом по уголовному делу № 12001459999000017 Головину Татьяну Александровну, 20.08.1980 г.р.

2. О принятом решении уведомить Головину Т.А., разъяснив ей права, предусмотренные ч. 4 ст. 44 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Настоящее постановление мне объявлено 22.08.2020.

Одновременно с этим мне разъяснены права гражданского истца, предусмотренные ч. 4 ст. 44 УПК РФ.

Головина

Т.А. Головина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве гражданского ответчика

г. Москва

22 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000017,

УСТАНОВИЛ:

04 августа 2020 г. в 13 ч 13 мин Кукушкин А.Ю., находясь в салоне сотовой связи «Связной», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вишневая, д. 43, тайно похитил с прилавка мобильный телефон Apple iPhone X стоимостью 39 999 рублей, принадлежащий Головиной Т.А., чем причинил последней значительный имущественный вред на вышеуказанную сумму.

04 августа 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по данному факту возбуждено уголовное дело № 12001459999000017 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Кукушкин А.Ю. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

22 августа 2020 г. от Головиной Т.А. поступило исковое заявление в отношении Кукушкина А.Ю.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 54 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь в качестве гражданского ответчика по уголовному делу № 12001459999000017 Кукушкина Александра Юрьевича, 16.10.1975 г.р.

2. О принятом решении уведомить Кукушкина А.Ю., разъяснив ему права, предусмотренные ч. 2 ст. 54 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Настоящее постановление мне объявлено 22 августа 2020 г.

Одновременно с этим мне разъяснены права гражданского ответчика, предусмотренные ч. 2 ст. 54 УПК РФ.

Кукушкин А.Ю. Кукушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении защитника в порядке ст. 51 УПК РФ

г. Москва

11 марта 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000077,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 12001459999000077, возбужденное 11 марта 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении Дайнеко Н.В.

В совершении данного преступления подозревается Дайнеко Надежда Владимировна, 15.09.1978 г.р., уроженка г. Долгопрудный Московской обл., зарегистрированная и проживающая по адресу: г. Москва, ул. Северная, д. 32, кв. 33.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу возникла необходимость в участии защитника, так как подозреваемая Деева Н.В. не отказалась от участия защитника в порядке ст. 52 УПК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить для осуществления защиты Деевой Н.В., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, адвоката Репнину И.С.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении заявления
об отводе следователя

г. Москва

26 июля 2020 г.

Руководитель следственного органа – начальника СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник юстиции Светлицкий С.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000004, обращение адвоката Ганина С.В. (вх. № 293 от 25.07.2020),

УСТАНОВИЛ:

В производстве старшего следователя СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Васнецова С.В. находится уголовное дело № 12001459999000004.

25 июля 2020 г. в Следственный отдел поступило обращение адвоката Ганина С.В., действующего на основании доверенности и ордера в интересах потерпевшего ООО «Джуниорс Тек», содержащее просьбу об отстранении следователя Васнецова С.В. от расследования уголовного дела и заявление об его отводе. Свои доводы заявитель мотивирует допущенными следователем нарушениями УПК РФ при расследовании уголовного дела.

Проверив доводы, изложенные в обращении, изучив материалы уголовного дела, руководитель следственного органа не нашел оснований для удовлетворения просьбы и заявления адвоката Ганина С.В. в связи с нижеследующим:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает процедуры отстранения следователя от расследования уголовного дела.

2. Главой 9 УПК РФ установлены обстоятельства, исключющие дальнейшее участие следователя в уголовном судопроизводстве и порядок отвода следователя. Основания для отвода следователя Васнецова С.В., предусмотренные гл. 9 УПК РФ, в обращении адвоката Ганина С.В. не приведены. При изучении уголовного дела и рассмотрении доводов обращения адвоката

Ганина С.В. эти основания руководителем следственного органа также не установлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 61 и 67 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В удовлетворении просьбы адвоката Ганина С.В., содержащейся в его обращении № 293 от 25 июля 2020 г. об отстранении следователя Васнецова С.В. от расследования уголовного дела № 12001459999000004, отказать.

2. В удовлетворении заявления адвоката Ганина С.В., содержащегося в его обращении № 293 от 25 июля 2020 г. об отводе следователя Васнецова С.В. от расследования уголовного дела № 12001459999000004, отказать.

3. О принятом решении уведомить адвоката Ганина С.В.

Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему руководителю следственного органа, прокурору либо в суд в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Руководитель следственного органа

начальник СО ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отводе защитника

г. Москва

06 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000027,

УСТАНОВИЛ:

04 августа 2020 г. в период с 13 ч 00 мин до 13 ч 20 мин неустановленное лицо, находясь в салоне сотовой связи «Мегафон», расположенном по адресу: г. Москва, просп. Новаторов, д. 17А, тайно похитило с прилавка мобильный телефон Apple iPhone 5s 16 ГБ Silver стоимостью 29 090 рублей, принадлежащий Сусловой Е.А., чем причинило последней значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

04 августа 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по данному факту возбуждено уголовное дело № 12001459999000027 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

05 августа 2020 г. было установлено, что преступление совершили Кочкин А.Ю. и Саркисян Д.Д. 05 августа 2020 г. оба были опрошены. Полученные от обоих объяснения противоречий не содержали.

06 августа 2020 г. Кочкин А.Ю. и Саркисян Д.Д. были задержаны согласно ст. 91 УПК РФ.

06 августа 2020 г. Кочкину А.Ю. был назначен защитник – адвокат Ковалева О.В. 06 августа 2020 г. Кочкин А.Ю. был допрошен, в ходе допроса подтвердил сведения, которые содержались в его объяснении.

06 августа 2020 г. Саркисяну Д.Д. был назначен защитник – адвокат Ковалева О.В. После допроса Саркисяна Д.Д. было

установлено, что в его показаниях имеются противоречия с показаниями Кочкина А.Ю.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ защитник не может участвовать в производстве по уголовному делу, если она ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого. В связи с этим целесообразно отвести адвоката Ковалеву О.В. от дальнейшей защиты подозреваемого Саркисяна Д.Д.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 38 и 72 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отвести адвоката Ковалеву О.В. от дальнейшей защиты подозреваемого Саркисяна Д.Д.

2. О принятом решении уведомить подозреваемого Саркисяна Д.Д., адвоката Ковалеву О.В., разъяснив им возможность обжалования данного постановления руководителю следственного органа, прокурору либо в суд.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

**РАЗДЕЛ III. Уголовно-процессуальные
документы, составляемые при избрании
и применении мер процессуального
принуждения в стадии предварительного
расследования**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**об избрании меры пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении**

г. Москва

20 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000043,

УСТАНОВИЛ:

Никитин В.В. около 23 ч 00 мин 01 апреля 2020 г., находясь в кв. 3 д. 16 по ул. XXI Партсъезда г. Москвы, тайно похитил ноутбук «Самсунг 900X4C», принадлежащий Класкину В.Ф., стоимостью 19 370 рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб.

22 мая 2020 г. по данному факту было возбуждено уголовное дело № 12001459999000043 по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В совершении вышеуказанного преступления обвиняется Никитин Виталий Владимирович, 24.03.2000 г.р.

Учитывая, тот факт, что обвиняемый Никитин В.В. по повесткам следователя в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы не является, имеются основания полагать, что он может скрыться от органов предварительного следствия. Никитин В.В. проживает по месту регистрации, он совершил преступление средней тяжести, в связи с чем в отношении Ники-

тина В.В. имеется возможность избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–102 (103–105) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении обвиняемого Никитина Виталия Владимировича, 23.04.2000 г.р., меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия постановления мне вручена 20 мая 2020 г.

Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Обвиняемый
Защитник

Никитин
Орлов

В.В. Никитин
О.О. Орлов

ПОДПИСКА
о невыезде и надлежащем поведении

г. Москва

20 мая 2020 г.

Я, Никитин Виталий Владимирович, 23.04.2000 г.р., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Народная, д. 5, даю настоящую расписку следователю СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенанту юстиции Васнецову С.В. в том, что до окончания предварительного расследования уголовного дела по обвинению меня в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, обязуюсь не покидать указанное место жительства без разрешения органов следствия, в назначенный срок являться по вызовам следователя и в суд, а также иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может быть применена более строгая мера пресечения.

Обвиняемый

Никитин

В.В. Никитин

В соответствии со ст. 102 УПК РФ подписку о невыезде и надлежащем поведении у обвиняемого Никитина В.В. получил следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 21.05.2020 № 48сл/ 4541
на № _____ от _____

Начальнику воен-
ного комиссариата
по району Раменки
г. Москвы

143006, г. Москва,
ул. Союзная, д. 5

УВЕДОМЛЕНИЕ

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 12001459999000043, возбужденное 22 мая 2020 г. по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В совершении вышеуказанного преступления обвиняется Никитин Виталий Владимирович, 24.03.2000 г.р., в отношении которого 20 мая 2020 г. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
личного поручительства

г. Москва

12 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000017,

УСТАНОВИЛ:

В период с 17 ч 05 мин 08 мая 2020 г. до 18 ч 14 мин 09 мая 2020 г. Тосканов Г.С., используя принадлежащую Комаровой Е.В. пластиковую карту ООО «Альфа Банк» при расчетах за товары и услуги на предприятиях розничной торговли, расположенные на территории г. Москвы, тайно похитил принадлежащие Комаровой Е.В. денежные средства на общую сумму 29 950 рублей, находившиеся на банковском счете, открытом на имя Комаровой Е.В. в ООО «Альфа Банк», причинив тем самым Комаровой Е.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 29 950 рублей.

По данному факту 11 мая 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в отношении Тосканова Г.С. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000017 по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Учитывая тот факт, что подозреваемый Тосканов Г.С. по повесткам следователя в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы не является, имеются основания полагать, что он может скрыться от органов предварительного следствия.

12 мая 2020 г. от руководителя ООО «Стройинвест» Коробова Н.С., являющегося руководителем предприятия, на котором работает Тосканов Г.С., поступило письменное ходатайство об его участии в качестве личного поручителя Тосканова Г.С.

Принимая во внимание согласие Тосканова Г.С. о личном поручительстве со стороны Коробова Н.С. и учитывая, что Тосканов Г.С. проживает по месту регистрации, совершил преступление средней тяжести, имеется возможность избрать в отношении Тосканова Г.С., 15.08.1995 г.р., меру пресечения в виде личного поручительства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 97–102 (103–105) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении подозреваемого Тосканова Г.С., 15.08.1995 г.р., меру пресечения в виде личного поручительства.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия постановления мне вручена 12 мая 2020 г.

Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Обвиняемый

Тосканов

Г.С. Тосканов

Защитник

Осеев

А.А. Осеев

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о личном поручительстве

Я, Коробов Николай Сергеевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 48, руководитель ООО «Стройинвест», даю настоящее поручительство за Тосканова Григория Сергеевича, подозреваемого по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в том, что я ручаюсь за надлежащее поведение подозреваемого Тосканова Г.С., который в назначенный срок будет являться по вызовам следователя, прокурора и в суд, а также иным путем не будет препятствовать производству по уголовному делу.

Я поставлен в известность о сущности дела, по которому к подозреваемому Тосканову Г.С. избрана данная мера пресечения, и об ответственности в случае совершения подозреваемым действий, для предупреждения которых в соответствии со ст. 103 УПК РФ была применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Поручитель

Коробов

Н.С. Коробов

С возбужденным перед судом
ходатайством об избрании меры
пресечения в виде залога в отношении
обвиняемого по уголовному делу
№ 12001459999030234 Нуадяна Эдгара
Рафиковича, 03.08.1989 г.р.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий
26 марта 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании
меры пресечения в виде залога

г. Москва

26 марта 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990302348,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 18 марта 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

Решение о возбуждении уголовного дела предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлось.

В ходе расследования установлено, что 17 марта 2020 г. в 20 ч 36 мин в ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы поступило сообщение по факту обнаружения со-

трудником охраны ООО «Икеа» по адресу: г. Москва, 21 км Ленинского проспекта, ТРЦ «Мега Теплый Стан», бесхозной мужской сумки, в которой находились предмет, похожий на пистолет, и 15 свертков с неизвестным веществом.

17 марта 2020 г. в период с 21 ч 35 мин до 22 ч 00 мин в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Москва, 21 км Ленинского проспекта, в помещении комнаты охраны ТРЦ «Мега Теплый Стан» была изъята мужская сумка с вышеуказанными предметами.

Согласно справке об исследовании № 12/14-1133 от 18 марта 2020 г. было вскрыто шесть упаковок из представленных 15, в которых обнаружено:

- вещество (объект 1) массой 99,52 г; содержит в своем составе 1-фенил-2-нитропропен. Позиция «1-фенил-2-нитропропен» включена в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Список I Перечня, раздел «Прекурсоры»);

- вещества (объекты 2 и 3) растительного происхождения общей массой 16,7 г; являются наркотическим средством – каннабис (марижуана), включенным в Список I, раздел «Наркотические средства». Общее количество каннабиса (марижуаны), высушенного до постоянной массы, составит более 10,0 г;

- вещества (объекты 4–6) общей массой 3,01 г; содержат в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метил-меткатинон), включенное в Список Перечня, раздел «Наркотические средства».

В ходе расследования данного уголовного дела установлена причастность к его совершению гр. Нунадяна Эдгара Рафиковича, 03.08.1989 г.р., гражданина РФ, уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Советская, д. 14, корп. 1, кв. 5, работающего в ООО «Пиканта» в должности администратора, разведенного, имеющего малолетнего ребенка – сына Нунадяна С.Э., 27.11.2014 г.р.

24 марта 2020 г. в 18 ч 00 мин Нунадян Э.Р. задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

24 марта 2020 г. Нунадяну Э.Р. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Доказательствами, подтверждающими причастность Нунадяна Э.Р. к совершению преступления являются: протокол осмотра места происшествия, протокол осмотра видеозаписи, протокол допроса свидетеля Паничевой О.А., справка об исследовании №12/14-1133 от 18 марта 2020 г., рапорт о задержании Нунадяна Э.Р., показания обвиняемого Нунадяна Э.Р.

Учитывая, что Нунадян Э.Р. обвиняется в совершении тяжкого преступления, имеющего повышенную степень общественной опасности, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, за которое уголовным законом предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, при этом официально трудоустроен, имеет постоянный и легальный источник дохода, ранее не судим, а также учитывая ходатайство Нунадяна Э.Р., у следствия имеются все основания для избрания в отношении обвиняемого Нунадяна Э.Р. меры пресечения в виде залога, принадлежащего ему на правах собственности автомобиля «Киа», г.р.з. T232HT150, стоимость которого согласно оценке от 25 марта 2020 г. составляет не менее 1 500 000 рублей, так как Нунадян Э.Р. может скрыться от органов следствия или суда, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также продолжит заниматься преступной деятельностью. При этом следствие учитывает, что Нунадян Э.Р. вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, постоянно зарегистрирован и проживает на территории Московского региона, изъявил желание содействовать сотрудникам полиции в избощении лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

С учетом изложенного следствие приходит к выводу, что применение иной, более мягкой меры пресечения в отношении обвиняемого Нунадяна Э.Р. не представляется возможным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101 и 106 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде залога в отношении обвиняемого Нунадяна Эдгара Рафиковича, 03.08.1989 г.р., гражданина РФ, уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Советская, д. 14, корп. 1, кв. 5, работающего в ООО «Пиканта» в должности администратора, разведенного, имеющего малолетнего ребенка – сына Нунадяна С.Э., 27.11.2014 г.р., не судимого – принадлежащего ему автомобиля «Киа», г.р.з. Т232НТ150.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 26 марта 2020 г.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

С возбужденным перед судом
ходатайством об избрании меры
пресечения в виде залога в отношении
подозреваемой по уголовному делу
№ 12001459999000117 Араклановой
Фатимы Муфтиевны, 05.09.1991 г.р.

«Согласен»

Прокурор Ленинской
межрайонной прокуратуры г. Москвы
старший советник юстиции

Николаев Н.Н. Николаев
14 сентября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании
меры пресечения в виде залога

г. Москва

14 сентября 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев мате-
риалы уголовного дела № 12001459999000117,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы 14 сентября 2020 г. по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158
УК РФ, в отношении Араклановой Ф.М..

В ходе расследования установлено, что Аракланова Ф.М.
13 сентября 2020 г., находясь в отделе «Верхняя одежда» тор-
гового зале магазина «Ашан» ООО «Ашан», расположенного
по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 121, имея умысел,
направленный на тайное хищение чужого имущества, во ис-
полнение которого, действуя из корыстных побуждений, убе-

дившись, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, с целью личного обогащения взяла со стеллажа товар, принадлежащий гипермаркету ООО «Ашан», а именно: женский пуховик со штрих-кодом 4690314132434, фирмы «Хамелион», размера XXXL, закупочной стоимостью 3 199 рублей 96 копеек, надела вышеуказанный пуховик на себя, предварительно сняв с него противокражные устройства и в 20 ч 37 мин, продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на тайное хищение чужого имущества, прошла линию касс к выходу из магазина, не оплатив при этом стоимости надетого на ней указанного женского пуховика, тем самым причиняя своими действиями ущерб ООО «Ашан» на сумму 3 199 рублей 96 копеек. Однако довести до конца совершение преступления не смогла по обстоятельствам, от нее не зависящим, так как была задержана сотрудником охраны магазина «Ашан» ООО «Ашан» 13 сентября 2019 г. в 20 ч 37 мин.

Решение о возбуждении уголовного дела предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлось.

В ходе расследования данного уголовного дела установлено лицо, совершившее данное преступление – Аракланова Фатима Муфтиевна, 05.09.1991 г.р., гражданка Республики Узбекистан, уроженка Республики Узбекистан, проживающая и имеющая регистрацию по месту пребывания по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Текстильщиков, д. 15, кв. 15, работающая в ООО «Автотехкримспайс» в должности администратора, незамужняя, детей не имеет, не судима.

14 сентября 2020 г. в 02 ч 00 мин Аракланова Ф.М. задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

Доказательствами, подтверждающими причастность Араклановой Ф.М. к совершению преступления, являются: протокол осмотра места происшествия, протокол личного досмотра Араклановой Ф.М., протокол осмотра видеозаписи, протокол допроса свидетеля Бехтерева А.В., накладная № 12/14 от

18 марта 2020 г., рапорт о задержании Араклановой Ф.М., показания подозреваемой Араклановой Ф.М.

14 сентября 2020 г. от подозреваемой Араклановой Ф.М. поступило ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде залога в размере 250 000 рублей.

Учитывая, что Аракланова Ф.М. подозревается в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, имеет постоянное местожительство в г. Москве, официально трудоустроена, имеет постоянный и легальный источник дохода, ранее не судима, а также учитывая ходатайство Араклановой Ф.М. об избрании в отношении нее меры пресечения в виде залога, у дознания имеются основания для ходатайства перед Ленинским районным судом г. Москвы об избрании в отношении подозреваемой Араклановой Ф.М. меры пресечения в виде залога в размере 250 000 рублей, так как Аракланова Ф.М. может скрыться от органов дознания или суда, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.

С учетом изложенного дознание приходит к выводу, что применение иной, более мягкой меры пресечения в отношении подозреваемой Араклановой Ф.М. не представляется возможным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101 и 106 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде залога в размере 250 000 рублей в отношении подозреваемой Араклановой Фатимы Муфтиевны, 05.09.1991 г.р., гражданки и уроженки Республики Узбекистан, имеющей регистрацию по месту пребывания и проживающей по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Текстильщиков, д. 15, кв. 15, работающей в ООО «Автотехкримспайс» в должности администратора, незамужней, не судимой.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Дознаватель ОД

ОМВД России по Ленинскому району

г. Москвы

лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 14 сентября 2020 г.

Дознаватель ОД

ОМВД России по Ленинскому району

г. Москвы

лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

ПРОТОКОЛ о принятии залога

г. Москва

26 марта 2020 г.

Осмотр начат в 10 ч 10 мин

Осмотр окончен в 10 ч 25 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в присутствии понятых:

1 Дубровской Людмилы Дмитриевны

(фамилия, имя, отчество)

2 Рузматова Антона Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

с участием обвиняемого Нунадяна Эдгара Рафиковича и его защитника Такдыбаева Эрика Ваниевича в соответствии с ч. 5 ст. 106 УПК РФ принял от обвиняемого Нунадяна Э.Р. по уголовному делу № 12001459999000217 в качестве залога автомобиль «Киа», г.р.з. Т232НТ150, а также паспорт на данное транспортное средство № 77 ИМ 767845, о чем в соответствии со ст. 166 УПК РФ составлен настоящий протокол.

К настоящему протоколу приобщается акт приема-передачи предмета залога, а также упакованный в конверт паспорт транспортного средства № 77 ИМ 767845; автомобиль «Киа», г.р.з. Т232НТ150, направлен на спецавтостоянку УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем **личного прочтения**
 (личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем))
 участники следственного действия сделали следующие заме-
 чания о его дополнении
 и уточнении **не поступили**
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственно-
 го действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые		<u>Дубровская</u>
	(подпись)	
		<u>Нурматов</u>
	(подпись)	
Иные участвующие лица		<u>Нунадян</u>
	(подпись)	
		<u>Такдыбаев</u>
	(подпись)	

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166
 и 167 УПК РФ.

Следователь		<u>Васнецов</u>
	(подпись)	

ПРОТОКОЛ
о невыполнении обвиняемым обязательств,
связанных с внесенным залогом

г. Москва

24 апреля 2020 г.

Протокол начат в 9 ч 00 мин
Протокол окончен в 9 ч 15 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 13001350239030234 по обвинению

Нунадяна Эдгара Рафиковича, 03.08.1989 г.р., гражданина РФ, уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Советская, д. 14, корп. 1, кв. 5, работающего в ООО «Пиканта» в должности администратора, разведенного, имеющего малолетнего ребенка – сына Нунадяна С.Э., 27.11.2014 г.р., не судимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, составил настоящий протокол в служебном кабинете без участия приглашенных лиц о том, что:

настоящее уголовное дело возбуждено следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 18 марта 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

В ходе расследования установлено, что 17 марта 2020 г. в 20 ч 36 мин в ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы поступило сообщение по факту обнаружения сотрудником охраны ООО «Икеа» по адресу: г. Москва, 21 км Ленинского проспекта, ТРЦ «Мега Теплый Стан», бесхозной

мужской сумки, в которой находились предмет, похожий на пистолет, и 15 свертков с неизвестным веществом.

17 марта 2020 г. в период с 21 ч 35 мин до 22 ч 00 мин в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Москва, 21 км Ленинского проспекта, в помещении комнаты охраны ТРЦ «Мега Теплый Стан» была изъята мужская сумка с вышеуказанными предметами.

Согласно справке об исследовании № 12/14-1133 от 18 марта 2020 г. было вскрыто шесть упаковок из представленных 15, в которых обнаружено:

- вещество (объект 1) массой 99,52 г; содержит в своем составе 1-фенил-2-нитропропен. Позиция «1-фенил-2-нитропропен» включена в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Список I Перечня, раздел «Прекурсоры»);

- вещества (объекты 2 и 3) растительного происхождения общей массой 16,7 г; являются наркотическим средством – каннабис (марижуана), включенным в Список I, раздел «Наркотические средства». Общее количество каннабиса (марижуаны), высушенного до постоянной массы, составит более 10,0 г;

- вещества (объекты 4–6) общей массой 3,01 г; содержат в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), включенное в Список Перечня, раздел «Наркотические средства».

В ходе расследования данного уголовного дела установлена причастность к его совершению Нунадяна Э.Р.

24 марта 2020 г. в 18 ч 00 мин Нунадян Э.Р. задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

24 марта 2020 г. Нунадян Э.Р. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

26 марта 2020 г. Ленинским районным судом г. Москвы в отношении обвиняемого Нунадяна Э.Р. избрана мера пресечения в виде залога.

26 марта 2020 г. Нунадяном Э.Р. внесен залог, который был принят органом предварительного расследования – автомобиль «Киа», г.р.з. Т232НТ150, а также паспорт на данное транспортное средство № 77 ИМ 767845.

26 марта 2020 г. постановлением Ленинского районного суда г. Москвы обвиняемый Нунадян Э.Р. освобожден из-под стражи.

Решения о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлись.

10 апреля 2020 г. Нунадян Э.Р. объявлен в розыск, так как на вызовы следователя по повесткам на 29 и 30 марта 2020 г., а также на 2, 5 и 7 апреля 2020 г. не явился.

23 апреля 2020 г. в 10 ч 00 мин Нунадян Э.Р. фактически задержан в Белгородской области.

23 апреля 2020 г. в 22 ч 00 мин Нунадян Э.Р. доставлен к следователю и в то же время был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 и 210 УПК РФ.

23 апреля 2020 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до трех месяцев, т. е. по 18 июня 2020 г. руководителем следственного органа – начальником СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Таким образом, Нунадян Э.Р. нарушил избранную по его же ходатайству меру пресечения в виде залога – нарушил обязательства, связанные с внесенным залогом, так как он уклонился от явки по вызову следователя, скрылся от следствия, его местонахождение было неизвестно, был объявлен в розыск и задержан в приграничном регионе, тем самым воспрепятствовал производству расследования, при этом Нунадян Э.Р. обви-

няется в совершении тяжкого преступления, имеющего повышенную степень общественной опасности, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, за которое уголовным законом предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. У следствия имеются все основания для изменения в отношении него меры пресечения в виде залога на заключение под стражу и обращение внесенного обвиняемым залога в доход государства, так как Нуадян Э.Р. может и дальше скрыться от органов следствия или суда, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также продолжит заниматься преступной деятельностью.

Настоящий протокол составлен на основании ст.ст. 97–101, 106, 108, 110, 118 и 166 УПК РФ.

Следователь СО

ОМВД России по Ленинскому району

г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 24 апреля 2020 г.

Следователь СО

ОМВД России по Ленинскому району

г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

С возбужденным перед судом ходатайством
об избрании меры пресечения в виде запрета
определенных действий в отношении
обвиняемого по уголовному делу
№ 12001459999000317
Демина Михаила Юрьевича,
28.08.1965 г.р., на 2 месяца,
т. е. по 4 сентября 2020 г.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий
6 июля 2020 г.

С.С. Светлицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
об избрании меры пресечения в виде запрета
определенных действий

г. Москва

06 июля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000317,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 4 июля 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, в отношении гражданина Российской Федерации Демина Михаила Юрьевича.

Проведенным расследованием установлено, что 04 июля 2020 г. примерно в 12 ч 25 мин на проезжей части по адресу:

г. Москва, Боровского шоссе, д. 29, произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств: водитель Демин М.Ю., управляя автобусом марки «НЕФАЗ», г.р.з. K230УМ99, двигаясь в сторону МКАД г. Москвы, нарушил пп. 1.3, 1.5, 8.1 и 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (с посл. доп. и изм.), при перестроении совершил столкновение со специализированным грузовым автомобилем марки «МКДС 4505 КАМАЗ», г.р.з. С440УС799, под управлением водителя Дмитренко М.Н., следовавшего в попутном направлении. В результате происшествия пассажиры автобуса марки «НЕФАЗ», г.р.з. K230УМ199, Выстраном П.П., Кукушкина С.А., Ёралиев Д.Д., Стогнушенко Г.В. получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в медицинские учреждения г. Москвы.

Согласно справке НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ г. Москвы № 4057 от 04 июля 2020 г. пассажиру автобуса Выстраному П.П. причинены следующие телесные повреждения: закрытый перелом грудной клетки, перелом грудины, множественные переломы ребер, ушиб сердца, ушиб стенки живота, что согласно приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» содержит признаки тяжкого вреда здоровью человека.

Решение о возбуждении уголовного дела предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлось.

В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению указанного преступления Демина Михаила Юрьевича.

04 июля 2020 г. в 21 ч 20 мин по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ задержан Демин Михаил Юрьевич, 28.08.1965 г.р., уроженец г. Москвы, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 11,

кв. 11, трудоустроен в ГУП «Мосгортранс» г. Москвы в должности водителя, имеющий среднее образование, женатый, на иждивении никого не имеющий, ранее привлекался к уголовной ответственности в 1982 г. по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР, в 1987 г. по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР, по ч. 2 ст. 191 УК РСФСР.

04 июля 2020 г. Демину М.Ю. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Причастность обвиняемого Демина М.Ю. к совершению указанного преступления подтверждается материалами уголовного дела в полном объеме.

Следствие принимает во внимание, что Демин М.Ю. является гражданином Российской Федерации, имеет возможность фактически постоянно проживать на территории г. Москвы, с учетом этого следствие считает, что последнему целесообразно избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, поскольку Демин М.Ю. обвиняется в совершении преступления по неосторожности, за которое предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, у следствия имеются основания полагать, что обвиняемый Демин М.Ю., находясь на свободе без ограничений, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, может оказать давление на участников уголовного судопроизводства по данному уголовному делу, в том числе на свидетелей, предпринять попытки уничтожения документов и предметов, которые могут иметь доказательственное значение по делу.

Кроме того, у следствия есть основания полагать, что обвиняемый Демин М.Ю. может вновь сесть за руль автомобиля, допустить нарушение требований ПДД РФ и совершить дорожно-транспортное происшествие.

Следствием установлены обстоятельства в части осуществления обвиняемым Деминым М.Ю. поездки на источнике повышенной опасности – автобусе в дневное время по Боровскому шоссе г. Москвы: осуществляя свою деятельность, совершил грубое нарушение ПДД РФ, что особо характеризует пренебрежительное отношение обвиняемого Демина М.Ю. к нормам права, а также его полное безразличие к актуальной и резо-

нансной в настоящее время проблеме травматизма и гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях.

На момент принятия решения об избрании меры пресечения в адрес следствия какой-либо подтвержденной информации о наличии у обвиняемого Демина М.Ю. заболеваний, исключающих возможность содержания последнего под запретом определенных действий, не поступало. Возраст и семейное положение не препятствуют избранию в отношении обвиняемого Демина М.Ю. меры пресечения в виде запрета определенных действий.

С учетом изложенного следствие приходит к выводу, что в целях обеспечения явки обвиняемого Демина М.Ю. и воспрепятствования с его стороны производству по уголовному делу необходимо ходатайствовать перед судом об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде запрета определенных действий.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 105.1 и 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы:

а) об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Демина Михаила Юрьевича, 28.08.1965 г.р., уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 11, кв. 11, трудоустроенного в ГУП «Мосгортранс» г. Москвы в должности водителя, имеющего среднее образование, женатого, на иждивении никого не имеющего, не судимого, сроком на 02 месяца 00 суток, т. е. по 04 сентября 2020 г.;

б) об установлении обвиняемому Демину М.Ю. следующих ограничений:

– выходить за пределы жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 11, кв. 11, в период времени с 18 ч 00 мин до 08 ч 00 мин;

– общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу, за исключением защитника и следователя;

– отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

– использовать без письменного разрешения следователя средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, защитником и контролирующим органом, с обязательным информированием о каждом таком звонке контролирующего органа;

– находиться в местах, где проходят массовые мероприятия и участвовать в них.

– управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

2. Возложить осуществление надзора за соблюдением установленных ограничений на УФСИН России по г. Москве.

3. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 4 июля 2020 г.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

С возбужденным перед судом ходатайством
об избрании меры пресечения в виде запрета
определенных действий в отношении
подозреваемого по уголовному делу
№ 12001459999000337
Ильина Владимира Юрьевича,
28.09.1975 г.р.,
на 01 месяц 30 суток,
т. е. по 21 ноября 2020 г.

«Согласен»

Прокурор Ленинской
межрайонной прокуратуры г. Москвы
старший советник юстиции

Николаев

Н.Н. Николаев

23 сентября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
об избрании меры пресечения в виде запрета
определенных действий

г. Москва

23 сентября 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000317,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено следователем ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 22 сентября 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, в отношении Ильина В.Ю.

23 сентября 2020 г. срок дознания по настоящему уголовном делу Ленинским межрайонным прокурором г. Москвы продлен до 60 суток, т. е. по 21 ноября 2020 г.

Проведенным расследованием установлено, что Ильин Владимир Юрьевич в неустановленное дознанием время, в неустановленном дознанием месте приобрел пистолет без номера (уничтожен), изготовленный самодельным способом путем переделки (замены ствола на нарезной) стандартного заводского изготовления газового пистолета «ИЖ-78» на пистолет, приспособленный для стрельбы стандартными 5,45-мм патронами к ПСМ, являющийся ручным короткоствольным нарезным оружием, пистолет приспособлен к использованию УБСа (глушителя), пригоден для стрельбы, который незаконно хранил и носил при себе до момента задержания сотрудниками ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, а именно до 22 ч 30 мин 21 сентября 2020 г., по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 29, и последующего изъятия в период с 01 ч 00 мин до 01 ч 30 мин 22 сентября 2020 г.

В ходе предварительного расследования установлена причастность к совершению указанного преступления Ильина Владимира Юрьевича.

22 сентября 2020 г. в 09 ч 45 мин по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ задержан Ильин Владимир Юрьевич, 28.10.1965 г.р., гражданин РФ, уроженец г. Москвы, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 15, кв. 1, не работающий, имеющий среднее образование, женатый, на иждивении никого не имеющий, не судимый.

Причастность подозреваемого Ильина В.Ю. к совершению указанного преступления подтверждается материалами уголовного дела в полном объеме, а именно протоколом осмотра места происшествия, протоколом личного досмотра Ильина В.Ю.,

протоколами допросов свидетелей Пехтина В.В., Мурашко С.А., Савостина А.В., справкой об исследовании № 345 от 22 сентября 2020 г.

Дознание принимает во внимание, что Ильин В.Ю. является гражданином Российской Федерации, имеет возможность фактически постоянно проживать на территории г. Москвы, с учетом этого дознание считает, что последнему целесообразно избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, поскольку Ильин В.Ю. подозревается в совершении преступления относящегося к категории средней тяжести, за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, у дознания имеются основания полагать, что подозреваемый Ильин В.Ю., находясь на свободе без ограничений, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, может оказать давление на участников уголовного судопроизводства по данному уголовному делу, в том числе на свидетелей, предпринять попытки уничтожения документов и предметов, которые могут иметь доказательственное значение по делу.

На момент принятия решения об избрании меры пресечения в адрес дознания какой-либо подтвержденной информации о наличии у подозреваемого Ильина В.Ю. заболеваний, исключающих возможность содержания последнего под запретом определенных действий, не поступало. Возраст и семейное положение не препятствуют избранию в отношении подозреваемого Ильина В.Ю. меры пресечения в виде запрета определенных действий.

С учетом изложенного дознание приходит к выводу, что в целях обеспечения явки подозреваемого Ильин В.Ю. и воспрепятствования с его стороны производству по уголовному делу необходимо ходатайствовать перед судом об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде запрета определенных действий.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 105.1 и 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы:

а) об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении подозреваемого Ильина Владимира Юрьевича, 28.10.1965 г.р., гражданина РФ, уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 15, кв. 1, не работающего, имеющего среднее образование, женатого, на иждивении никого не имеющего, не судимого, сроком на 01 месяц 30 суток, т. е. по 21 ноября 2020 г.;

б) об установлении подозреваемому Ильину В.Ю. следующих ограничений:

- выходить за пределы жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 15, кв. 1, в период с 18 ч 00 мин до 08 ч 00 мин;

- общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу, за исключением защитника и следователя;

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

- использовать без письменного разрешения следователя средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, защитником и контролирующим органом, с обязательным информированием о каждом таком звонке контролирующего органа;

- находиться в местах, где проходят массовые мероприятия и участвовать в них.

2. Возложить осуществление надзора за соблюдением установленных ограничений на УФСИН России по г. Москве.

3. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Дознаватель ОД

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 22 сентября 2020 г.

Дознаватель ОД

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

С возбужденным перед судом ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого по уголовному делу № 12001450278000358 Галояна Карика Суменовича, 25.05.1961 г.р., на 01 месяц 28 суток, т. е. по 16 июля 2020 г.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

18 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста

г. Москва

18 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450278000358,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 16 мая 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

17 мая 2020 г. установлена причастность к совершенному преступлению Галояна К.С.

Проведенным расследованием установлено, что 16 мая 2020 г. примерно в 01 ч 30 мин Галоян К.С., находясь на прилегающей территории гостевого дома «Внуково Вилладж» по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 74, в ходе конфликта с Теймуразяном М.А., имея умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью, нанес последнему несколько ударов ножом, используемым в качестве оружия, причинив тем самым Теймуразяну М.А. согласно справке из ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» телесные повреждения: множественные (2) проникающие колото-резаные ранения груди слева, минимальный левосторонний гемоторакс, эмфизему мягких тканей груди, что согласно приложения к приказу Минздрава России от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», содержат признаки тяжкого вреда здоровью человека

К уголовной ответственности привлечен:

Галоян Карик Суменович, 25.05.1961 г.р., уроженец г. Ереван Республики Армения, гражданин Республики Армения, фактически проживающий по адресу зарегистрированного пребывания: г. Москва, ул. Солнечная, д. 1, кв. 69, работающий водителем в ООО «Алена-К», не судимый, со средним образованием, не женатый, не имеющий на иждивении детей.

18 мая 2020 г. в 02 ч 35 мин Галоян К.С. задержан в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

18 мая 2020 г. Галояну К.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Решение о возбуждении уголовного дела и последующем задержании предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлось.

Причастность Галояна К.С. к преступлению подтверждается признательными показаниями подозреваемого/обвиняемого

Галояна К.С., справкой о телесных повреждениях из ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, справкой о телесных повреждениях из ГБУЗ ГКБ № 17 ДЗМ г. Москвы, показаниями свидетелей Миронова А.В., Костенко А.И., протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела.

При решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Галояна К.С. следствие считает, что в отношении последнего необходимо избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку Галоян К.С. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет, находясь на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда, осознавая степень тяжести совершенного преступления, может оказать воздействие на потерпевшего и свидетелей, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, в связи с чем органы предварительного следствия ходатайствуют об избрании в отношении Галояна К.С. меры пресечения в виде домашнего ареста.

С учетом изложенного следствие приходит к выводу, что применение иной, более мягкой меры пресечения в отношении обвиняемого Галояна К.С. не представляется возможным.

Каких-либо данных, объективно свидетельствующих о невозможности содержания обвиняемого Галояна К.С. в условиях домашнего ареста в силу состояния здоровья, семейных обстоятельств или иных причин по уголовному делу, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 107 и 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Галояна Карика Суреновича, 25.05.1961 г.р., уроженца и гражданина Республики Ар-

нения, фактически проживающего по адресу зарегистрированного пребывания: г. Москва, ул. Солнечная, д. 1, кв. 69, работающего водителем в ООО «Алена-К», не судимого, со средним образованием, не женатого, не имеющего на иждивении детей, сроком на 01 месяц 28 суток, т. е. по 16 июля 2020 г.

В соответствии со ст. 107 УПК РФ наложить на Галояна К.С. на период действия меры пресечения следующие ограничения: запрет на покидание вышеуказанного места жительства без письменного разрешения следователя, за исключением случаев необходимости посещения медицинских учреждений при наличии соответствующих оснований; запрет на общение с лицами, являющимися свидетелями, потерпевшими по данному уголовному делу; запрет на ведение телефонных переговоров, в том числе с использованием средств мобильной связи; запрет на пользование сетью Интернет, а также получение почтовой корреспонденции, в том числе электронной.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 18 мая 2020 г.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

С возбужденным перед судом
ходатайством об избрании меры
пресечения в виде домашнего ареста
в отношении подозреваемого
по уголовному делу
№ 12001450278000444 Кожиха Артема
Пургеновича, 25.03.1981 г.р.,
на 01 месяц 27 суток,
т. е. по 15 июля 2020 г.

«Согласен»

Прокурор Ленинской
межрайонной прокуратуры г. Москвы
старший советник юстиции

Николаев

Н.Н. Николаев

18 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста

г. Москва

18 мая 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев мате-
риалы уголовного дела № 12001450278000444,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы 16 мая 2020 г. по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, в отноше-
нии неустановленного лица.

17 мая 2020 г. установлена причастность к совершенному
преступлению Кожиха А.П.

18 мая 2020 г. срок дознания по настоящему уголовному делу продлен Ленинским межрайонным прокурором г. Москвы до 60 суток, т. е. по 15 июля 2020 г.

Проведенным расследованием установлено, что 16 мая 2020 г. примерно в 10 ч 30 мин Кожих А.П. во дворе д. 9 по ул. Астраханская г. Москвы, имея умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, во исполнение которого, действуя из корыстных побуждений, вырвал из рук Ивановой А.С. мобильный телефон «Самсунг», принадлежащий последней, стоимостью 30 000 рублей, после чего с похищенным скрылся.

К уголовной ответственности привлечен:

Кожих Артем Пургенович, 25.03.1981 г.р., уроженец пос. Кокошкино Московской области, гражданин РФ, зарегистрированный и фактически проживающий по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Марушкино, д. 15, кв. 33, не работающий, со средним образованием, не женатый, не имеющий на иждивении детей, ранее судим – в 2016 г. по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

18 мая 2020 г. в 9 ч 00 мин Кожих А.П. задержан в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

Решения о возбуждении уголовного дела и последующем задержании предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлись.

Причастность Кожиха А.П. к преступлению подтверждается признательными показаниями подозреваемого Кожиха А.П., протоколами осмотров предметов, протоколом допроса потерпевшей Ивановой А.С., протоколом очной ставки между Ивановой А.С. и Кожихом А.П. и иными материалами уголовного дела.

При решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Кожиха А.П. дознание считает, что в отношении последнего необходимо избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку Кожих А.П. подозревается

в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет, с учетом того, что он ранее был судим за преступление против собственности, Кожих А.П. на путь исправления не встал и, находясь на свободе, он может скрыться от органов дознания и суда, осознавая степень тяжести совершенного преступления, может оказать воздействие на потерпевшего и свидетелей, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, в связи с чем органы дознания ходатайствуют об избрании в отношении Кожиха А.П. меры пресечения в виде домашнего ареста.

С учетом изложенного дознание приходит к выводу, что применение иной, более мягкой меры пресечения в отношении подозреваемого Кожиха А.П. не представляется возможным.

Каких-либо данных, объективно свидетельствующих о невозможности содержания подозреваемого Кожиха А.П. в условиях домашнего ареста в силу состояния здоровья, семейных обстоятельств или иных причин по уголовному делу, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 107 и 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Кожиха Артема Пургеновича, 25.03.1981 г.р., уроженца пос. Кокошкино Московской области, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Марушкино, д. 15, кв. 33, не работающего, со средним образованием, не женатого, не имеющего на иждивении детей, ранее судимого, сроком на 01 месяц 27 суток, т. е. по 15 июля 2020 г.

В соответствии со ст. 107 УПК РФ наложить на Кожиха А.П. на период действия меры пресечения следующие огра-

ничения: запрет на покидание вышеуказанного места жительства без письменного разрешения следователя, за исключением случаев необходимости посещения медицинских учреждений при наличии соответствующих оснований; запрет на общение с лицами, являющимися свидетелями, потерпевшими по данному уголовному делу; запрет на ведение телефонных переговоров, в том числе с использованием средств мобильной связи; запрет на пользование сетью Интернет, а также получение почтовой корреспонденции, в том числе электронной.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Дознаватель ОД

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 18 мая 2020 г.

Дознаватель ОД

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого по уголовному делу № 12001459999000027 Сорокина Алексея Сергеевича, 15.05.1985 г.р.,

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий
07 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу

г. Москва

07 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000027,

УСТАНОВИЛ:

04 августа 2014 г. в период с 13 ч 00 мин до 13 ч 20 мин неустановленное лицо, находясь в салоне сотовой связи «Мегафон», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 17, тайно похитило с прилавка мобильный телефон Apple iPhone 5s 16 ГБ Silver стоимостью 19 090 рублей, принадлежащий Суровой Е.А., чем причинило последней значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

04 августа 2014 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по данному факту возбуждено уголовное дело № 12001459999000027 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

05 августа 2014г. в ходе расследования уголовного дела было установлено, что данное преступление совершил Сорокин Алексей Сергеевич, 15.05.1985 г.р., уроженец г. Москвы, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 75, кв. 55, гражданин РФ, со средним образованием, женатый, не имеющий детей, со слов работающий в строительной компании г. Москвы без официального трудоустройства, осужденный 17 марта 2010 г. Люберецким городским судом по ч. 3 ст. 162 УК РФ к 10 годам лишения свободы, освобожден 12 января 2020 г. из ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской области.

06 августа 2020 г. в 0 ч 30 мин Сорокин А.С. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

06 августа 2020 г. с 15 ч 41 мин до 16 ч 55 мин Сорокин А.С. допрошен в качестве подозреваемого.

Подозрение Сорокина А.С. в совершении преступления подтверждается показаниями потерпевшей; протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого была изъята видеозапись камер наблюдения, на которой запечатлен момент хищения; признательными показаниями подозреваемого Сорокина А.С., допрошенного с участием его защитника; показаниями Домина Д.Д., подвозившего Сорокина А.С. к месту совершения преступления.

Сорокин А.С. привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления против собственности и совершил новое преступление против собственности средней тяжести, за которое может быть назначено наказание свыше трех лет лишения свободы, имея не погашенную и не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение особо тяжкого умышленного преступления против собственности,

совершил новое преступление в течение четырех месяцев после освобождения из мест лишения свободы, не сделав для себя должных выводов и не встав на путь исправления. Сорокин А.С. не имеет постоянного официального места работы, а значит, и постоянного легального источника дохода. В связи с этим у предварительного следствия имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Сорокин А.С. может продолжить заниматься преступной деятельностью.

Кроме того, учитывая возможность назначения Сорокину А.С. наказания на длительный срок, отсутствие постоянного места работы, отсутствие близких родственников в г. Москве и Московской области, предварительное следствие полагает, что, оставаясь на свободе, Сорокин А.С. может скрыться от органов следствия и суда.

Таким образом, предварительное следствие считает необходимым избрать подозреваемому Сорокину А.С. меру пресечения в виде заключения под стражу ввиду невозможности избрания в отношении последнего иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101 и 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца 00 суток, т. е. до 06 октября 2020 г. включительно в отношении подозреваемого Сорокина Алексея Сергеевича, 16.10.1975 г.р., уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 75, кв. 55, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, не имеющего детей, со слов работающего в строительной компании г. Москвы без официального трудоустройства, осужденного 17 марта 2010 г. Люберецким городским судом по ч. 3 ст. 162

УК РФ к 10 годам лишения свободы, освободившегося 12 января 2020 г. из ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской области по отбытии наказания, назначенного по приговору суда.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

С возбужденным перед судом
ходатайством об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу
в отношении подозреваемого
по уголовному делу № 12001459999001234
Бычинского Сергея Сергеевича,
23.03.1992 г.р., на 01 месяц 27 суток,
т. е. по 15 июля 2020 г.

«Согласен»

Прокурор Ленинской
межрайонной прокуратуры г. Москвы
старший советник юстиции

Николаев

Н.Н. Николаев

18 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу

г. Москва

18 мая 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев мате-
риалы уголовного дела № 12001459999001234,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы 16 мая 2020 г. по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, в отноше-
нии неустановленного лица.

17 мая 2020 г. установлена причастность к совершенному
преступлению Бычинского С.С.

18 мая 2020 г. срок дознания по настоящему уголовном делу продлен Ленинским межрайонным прокурором г. Москвы до 60 суток, т. е. по 15 июля 2020 г.

Проведенным расследованием установлено, что 16 мая 2020 г. примерно в 03 ч 30 мин Бычинский С.С., находясь на остановке общественного транспорта «ул. Новаторов», расположенной около д. 15 по ул. Новаторов г. Москвы, имея умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, во исполнение которого, действуя из корыстных побуждений, вырвал из рук Тавриковой А.С. ее дамскую сумку фирмы «Апшерон» стоимостью 15 000 рублей с находящимися в ней денежными средствами в размере 33 000 рублей, после чего с похищенным скрылся.

К уголовной ответственности привлечен:

Бычинский Сергей Сергеевич (со слов, данные о личности устанавливаются), 23.03.1992 г.р., уроженец г. Ржев Тверской обл., гражданин РФ, проживающий по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 8 Марта, д. 31, не работающий, с высшим образованием, женатый, имеющий на иждивении одного малолетнего ребенка, судимости проверяются.

18 мая 2020 г. в 9 ч 00 мин Бычинский С.С. задержан в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

Решения о возбуждении уголовного дела и последующем задержании предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлись.

Причастность Бычинского С.С. к преступлению подтверждается признательными показаниями подозреваемого Бычинского С.С., протоколами осмотров предметов, протоколом допроса потерпевшей Тавриковой А.С., протоколом очной ставки между Тавриковой А.С. и Бычинским С.С. и иными материалами уголовного дела.

При решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Бычинского С.С. дознание считает,

что в отношении последнего необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, поскольку личность Бычинского С.С. не установлена, а он подозревается в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, постоянного места жительства и регистрации на территории Московского региона не имеет, не имеет постоянной работы, тем самым, не имея постоянного источника дохода, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, в том числе связанной с хищением имущества, а также, находясь на свободе, он может скрыться от органов дознания и суда, осознавая степень тяжести совершенного преступления, может оказать воздействие на потерпевшего и свидетелей, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, в связи с чем органы дознания ходатайствуют об избрании в отношении Бычинского С.С. меры пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом изложенного дознание приходит к выводу, что применение иной, более мягкой меры пресечения в отношении подозреваемого Бычинского С.С. не представляется возможным.

Каких-либо данных, объективно свидетельствующих о невозможности содержания подозреваемого Бычинского С.С. в условиях следственного изолятора в силу состояния здоровья, семейных обстоятельств или иных причин по уголовному делу, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 108 и 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Бычинского Сергея Сергеевича (со слов, данные о личности устанавливаются),

23.03.1992 г.р., уроженца г.Ржев Тверской обл., гражданина РФ, проживающего по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 8 Марта, д. 31, не работающего, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, судимости проверяются, сроком на 01 месяц 27 суток, т. е. по 15 июля 2020 г.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Дознаватель ОД
ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции *Левицкая* А.В. Левицкая

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 18 мая 2020 г.

Дознаватель ОД
ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции *Левицкая* А.В. Левицкая

С ходатайством о продлении срока запрета определенных действий в отношении обвиняемого по уголовному делу № 12001459999000566 Демина Михаила Юрьевича, 28.08.1965 г.р., на один месяц, а всего до трех месяцев, т. е. по 4 октября 2020 г.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

27 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока запрета определенных действий

г. Москва

27 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000566 по обвинению Демина Михаила Юрьевича, 28.08.1965 г.р., уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 11, кв. 11, трудоустроенного в ГУП «Мосгортранс» г. Москвы в должности водителя, имеющего среднее образование, женатого, на иждивении никого не имеющего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности: в 1982 г. по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР, в 1987 г. по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР, по ч. 2 ст. 191 УК РСФСР, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 4 июля 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, в отношении гражданина Российской Федерации Демина Михаила Юрьевича.

Проведенным расследованием установлено, что 04 июля 2020 г. примерно в 12 ч 25 мин на проезжей части по адресу: г. Москва, Боровского шоссе, д. 29, произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств: водитель Демин М.Ю., управляя автобусом марки «НЕФАЗ» г.р.з. K230УМ199, двигаясь в сторону МКАД г. Москвы, нарушил пп. 1.3, 1.5, 8.1 и 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (с посл. доп. и изм.), при перестроении совершил столкновение со специализированным грузовым автомобилем марки «МКДС 4505 КАМАЗ» г.р.з. С440УС799, под управлением водителя Дмитренко М.Н., следовавшим в попутном направлении. В результате происшествия пассажиры автобуса марки «НЕФАЗ», г.р.з. K230УМ199, Выстраном П.П., Кукушкина С.А., Ёралиев Д.Д., Стогнушенко Г.В. получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в медицинские учреждения г. Москвы.

Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что Выстаному П.П. в результате данного ДТП причинен тяжкий вред здоровью.

04 июля 2020 г. в 21 ч 20 мин по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ задержан Демин М.Ю.

04 июля 2020 г. Демину М.Ю. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

06 июля 2020 г. Ленинским районным судом г. Москвы в отношении Демина М.Ю. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком по 4 сентября 2020 г.

27 августа 2020 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 3 месяцев, т. е. по 6 октября 2020 г. руководителем следственного органа – начальником СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Решения о возбуждении уголовного дела и о избрании меры пресечения предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлись.

Причастность обвиняемого Демина М.Ю. к совершению указанного преступления подтверждается приведенными ниже материалами уголовного дела в полном объеме.

В ходе проведенного расследования по уголовному делу было выполнено: допрошены в качестве свидетелей Кукушкина С.А., Ёралиев Д.Д., Стогнушенко Г.В., Панфилов В.Б., Иванов П.А., Концев В.А., проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении Выстранома П.П., Кукушкиной С.А., Ёралиева Д.Д., Стогнушенко Г.В. Назначено производство судебной автотехнической экспертизы. Получены полные характеризующие личность Демина М.Ю. данные.

В настоящее время по делу необходимо получить заключение назначенной 17 июля 2020 г. судебной автотехнической экспертизы и допросить в качестве потерпевшего Выстранома П.П., допросить которого до настоящего времени не представлялось возможным ввиду тяжести состояния его здоровья.

Срок запрета определенных действий в отношении Демина М.Ю. истекает 04 сентября 2020 г., однако окончить расследование к указанному времени не представляется возможным ввиду вышеуказанного.

Для производства перечисленных следственных действий, потребуется дополнительное время, составляющее не менее одного месяца.

В связи с этим следствие считает необходимым ходатайствовать перед судом о продлении в отношении обвиняемого Демина М.Ю. срока меры пресечения в виде запрета определенных действий на один месяц, а всего до трех месяцев, т. е. по 04 октября 2020 г., ввиду того, что оснований для изменения или отмены данной меры пресечения за время расследования уголовного дела не появилось, а именно: Демин М.Ю. является гражданином Российской Федерации, имеет возможность фактически постоянно проживать на территории г. Москвы, Демин М.Ю. обвиняется в совершении преступления по неосторожности, за которое предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, у следствия имеются основания полагать, что обвиняемый Демин М.Ю., находясь на свободе без ограничений, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, может оказать давление на участников уголовного судопроизводства по данному уголовному делу, в том числе на свидетелей, предпринять попытки уничтожения документов и предметов, которые могут иметь доказательственное значение по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 105.1, 109 и 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о продлении срока запрета определенных действий в отношении обвиняемого Демина Михаила Юрьевича, 28.08.1965 г.р., уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 11, кв. 11, трудоустроенного в ГУП «Мосгортранс» г. Москвы в должности водителя, имеющего среднее образование, женатого, на иждивении никого не имеющего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности: в 1982 г. по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР, в 1987 г. по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР, по ч. 2 ст. 191 УК РСФСР,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, сроком на 01 месяц 00 суток, т. е. по 04 октября 2020 г.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 27 августа 2020 г.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

С ходатайством о продлении срока запрета определенных действий в отношении обвиняемого по уголовному делу № 12001459999000554 Ильина Владимира Юрьевича, 28.09.1975 г.р., на один месяц одни сутки, а всего до трех месяцев, т. е. по 22 декабря 2020 г.

«Согласен»

Прокурор Ленинской
межрайонной прокуратуры
г. Москвы
старший советник юстиции

Николаев

Н.Н. Николаев

12 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о продлении срока запрета определенных действий

г. Москва

12 ноября 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000554 по обвинению: Ильина Владимира Юрьевича, 28.10.1965 г.р., гражданина РФ, уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 15, кв. 1, не работающего, имеющего среднее образование, женатого, на иждивении никого не имеющего, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено следователем ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 22 сентября 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, в отношении Ильина В.Ю.

Проведенным расследованием установлено, что Ильин В.Ю. в не установленное дознанием время в не установленном дознанием месте приобрел пистолет без номера (уничтожен), изготовленный самодельным способом путем переделки (замены ствола на нарезной) стандартного заводского изготовления газового пистолета «ИЖ-78» на пистолет, приспособленный для стрельбы стандартными 5,45-мм патронами к ПСМ, являющийся ручным короткоствольным нарезным оружием. Пистолет приспособлен к использованию УБСа (глушителя), который незаконно хранил и носил при себе до момента задержания сотрудниками ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, а именно до 22 ч 30 мин 21 сентября 2020 г., по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 29, и последующего изъятия в период с 01 ч 00 мин до 01 ч 30 мин 22 сентября 2020 г.

В ходе предварительного расследования установлена причастность к совершению указанного преступления Ильина В.Ю.

22 сентября 2020 г. в 09 ч 45 мин по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ задержан Ильин В.Ю.

23 сентября 2020 г. срок дознания по настоящему уголовном делу Ленинским межрайонным прокурором г. Москвы продлен до 60 суток, т. е. по 21 ноября 2020 г.

23 сентября 2020 г. Ленинским районным судом г. Москвы в отношении Ильина В.Ю. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком по 21 ноября 2020 г.

01 октября 2020 г. Ильину В.Ю. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, в тот же день он был допрошен в качестве обвиняемого.

12 ноября 2020 г. срок дознания по уголовному делу продлен Ленинским межрайонным прокурором г. Москвы до 3 месяцев, т. е. по 22 декабря 2020 г.

Решения о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлись.

Причастность подозреваемого Ильина В.Ю. к совершению указанного преступления подтверждается материалами уголовного дела в полном объеме, а именно протоколом осмотра места происшествия, протоколом личного досмотра Ильина В.Ю., протоколами допросов свидетелей Пехтина В.В., Мурашко С.А., Савостина А.В., справкой об исследовании № 345 от 22 сентября 2020 г.

В ходе проведенного расследования по уголовному делу было выполнено: допрошены в качестве свидетелей Брылов С.А., Такдаев Д.Д., Ермоленко Г.В., Гаврилов В.Б., проведены судебные баллистические и дактилоскопические экспертизы. Назначено производство судебной биологической экспертизы. Получены полные характеризующие личность Ильина В.Ю. данные.

В настоящее время по делу необходимо получить заключение назначенной 24 сентября 2020 г. судебной биологической экспертизы.

Срок запрета определенных действий в отношении Ильина В.Ю. истекает 21 ноября 2020 г., однако окончить расследование к указанному времени не представляется возможным ввиду вышеуказанного.

Для производства перечисленных следственных действий, потребуется дополнительное время, составляющее не менее 01 месяца.

В связи с этим следствие считает необходимым ходатайствовать перед судом о продлении в отношении обвиняемого Ильина В.Ю. срока меры пресечения в виде запрета определенных действий на 01 месяц 01 сутки, а всего до 3 месяцев, т. е. по 22 декабря 2020 г., ввиду того, что оснований для изменения или отмены данной меры пресечения за время расследования уголовного дела не появилось, а именно: Ильин В.Ю. является гражданином Российской Федерации, имеет возможность фактически постоянно проживать на территории г. Москвы. Ильин В.Ю. подозревается в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, у дознания имеются основания полагать, что Ильин В.Ю., находясь на свободе без ограничений, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, может оказать давление на участников уголовного судопроизводства по данному уголовному делу, в том числе на свидетелей, предпринять попытки уничтожения документов и предметов, которые могут иметь доказательственное значение по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 105.1, 109 и 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о продлении срока запрета определенных действий в отношении обвиняемого Ильина Владимира Юрьевича, 28.10.1965 г.р., гражданина РФ, уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 15, кв. 1, не работающего, имеющего среднее образование, женатого, на иждивении никого не имеющего, не судимого, сроком на 1 месяц 1 сутки, а всего до 3 месяцев, т. е. по 22 декабря 2020 г.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Дознаватель ОД
ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции *Левицкая* А.В. Левицкая

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 12 ноября 2020 г.

Дознаватель ОД
ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции *Левицкая* А.В. Левицкая

С возбужденным перед судом
ходатайством о продлении срока
домашнего ареста в отношении
обвиняемого по уголовному делу
№ 12001459999000358 Галояна Карика
Суреновича, 25.05.1961 г.р.,
на 01 месяц, а всего на 02 месяца
28 суток, т. е. по 16 августа 2020 г.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

08 июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о продлении срока содержания обвиняемого
под домашним арестом

г. Москва

08 июля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000358 по обвинению Галояна Карика Суреновича, 25.05.1961 г.р., уроженца и гражданина Республики Армения, фактически проживающего по адресу зарегистрированного пребывания: г. Москва, ул. Солнечная, д. 1, кв. 69, работающего водителем в ООО «Алена-К», со средним образованием, не женатого, не имеющего на иждивении детей, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 16 мая 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

17 мая 2020 г. установлена причастность к совершенному преступлению Галояна К.С.

Проведенным расследованием установлено, что 16 мая 2020 г. примерно в 01 ч 30 мин Галоян К.С., находясь на прилегающей территории гостевого дома «Внуково Вилладж» по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 74, в ходе конфликта с Теймуразяном М.А., имея умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью, нанес последнему несколько ударов ножом, используемым в качестве оружия, причинив тем самым Теймуразяну М.А. согласно справке из ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского» телесные повреждения: множественные (2) проникающие колото-резаные ранения груди слева, минимальный левосторонний гемоторакс, эмфизема мягких тканей груди, что согласно приложению к приказу Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», содержит признаки тяжкого вреда здоровью человека.

18 мая 2020 г. в 02 ч 35 мин Галоян К.С. задержан в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

18 мая 2020 г. Галояну К.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

18 мая 2020 г. Ленинским районным судом г. Москвы в отношении Галояна К.С. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком по 16 июля 2020 г.

08 июля 2020 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 3 месяцев, т. е. по 16 августа 2020 г.,

руководителем следственного органа – начальником СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Решения о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлись.

Причастность Галояна К.С. к преступлению подтверждается признательными показаниями подозреваемого/обвиняемого Галояна К.С., справкой о телесных повреждениях из ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского», справкой о телесных повреждениях из ГБУЗ ГКБ № 17 ДЗМ г. Москвы, показаниями свидетелей Миронова А.В., Костенко А.И., протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела.

В ходе проведенного расследования по уголовному делу было выполнено: допрошены в качестве свидетелей Миронова А.В., Костенко А.И., проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении Теймуразяна М.А., согласно заключению которой последнему причинен тяжкий вред здоровью. Проведена судебная экспертиза холодного оружия. 15 июня 2020 г. в компетентные органы Республики Армения направлен международный запрос о предоставлении характеризующих личность Галояна К.С. данных, ответ на запрос к настоящему времени не получен.

В настоящее время по делу необходимо получить ответ на международный запрос о правовой помощи.

Срок домашнего ареста в отношении Галояна К.С. истекает 16 июля 2020 г., однако окончить расследование к указанному времени не представляется возможным ввиду вышеуказанного.

Для производства перечисленных процессуальных действий, потребуется дополнительное время, составляющее не менее одного месяца.

В связи с этим следствие считает необходимым ходатайствовать перед судом о продлении в отношении обвиняемого Галояна К.С. срока меры пресечения в виде домашнего ареста

на 01 месяц, а всего до 02 месяцев 28 суток, т. е. по 16 августа 2020 г., ввиду того, что оснований для изменения или отмены данной меры пресечения за время расследования уголовного дела не появилось, а именно: Галоян К.С. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет; находясь на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда; осознавая степень тяжести совершенного преступления, может оказать воздействие на потерпевшего и свидетелей, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 107, 109 и 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Галояна Карика Суреновича, 25.05.1961 г.р., уроженца и гражданина Республики Армения, фактически проживающего по адресу зарегистрированного пребывания: г. Москва, ул. Солнечная, д. 1, кв. 69, работающего водителем в ООО «Алена-К», со средним образованием, не женатого, не имеющего на иждивении детей, не судимого, сроком на 01 месяц, а всего до 02 месяцев 28 суток, т. е. по 16 августа 2020 г.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Следователь СО
ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 8 июля 2020 г.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

С возбужденным перед судом ходатайством
о продлении срока домашнего ареста
в отношении обвиняемого по уголовному
делу № 12001459999000444 Кожиха Артема
Пургеновича, 25.03.1981 г.р.,
на 01 месяц 01 сутки, а всего
до 02 месяцев 28 суток,
т. е. по 16 августа 2020 г.

«Согласен»

Прокурор Ленинской
межрайонной прокуратуры г. Москвы
старший советник юстиции

Николаев

Н.Н. Николаев

05 июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока домашнего ареста

г. Москва

05 июля 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000444 по обвинению Кожиха Артема Пургеновича, 25.03.1981 г.р., уроженца пос. Кокошкино Московской области, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Марушкино, д. 15, кв. 33, не работающего, со средним образованием, не женатого, не имеющего на иждивении детей, ранее судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 16 мая 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

17 мая 2020 г. установлена причастность к совершенному преступлению Кожиха А.П.

Проведенным расследованием установлено, что 16 мая 2020 г. примерно в 10 ч 30 мин Кожих А.П. во дворе д. 9 по ул. Астраханская г. Москвы, имея умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, во исполнение которого, действуя из корыстных побуждений, вырвал из рук Ивановой А.С. мобильный телефон «Самсунг», принадлежащий последней, стоимостью 30 000 рублей, после чего с похищенным скрылся.

18 мая 2020 г. срок дознания по настоящему уголовному делу продлен Ленинским межрайонным прокурором г. Москвы до 60 суток, т. е. по 15 июля 2020 г.

05 июля 2020 г. срок дознания по настоящему уголовному делу продлен Ленинским межрайонным прокурором г. Москвы до 3 месяцев, т. е. по 16 августа 2020 г.

18 мая 2020 г. в 09 ч 00 мин Кожих А.П. задержан в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

18 мая 2020 г. Ленинским районным судом г. Москвы в отношении подозреваемого Кожиха А.П. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком по 15 июля 2020 г.

27 мая 2020 г. Кожиху А.П. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Решения о возбуждении уголовного дела и последующем задержании предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлись.

Причастность Кожиха А.П. к преступлению подтверждается признательными показаниями подозреваемого Кожиха А.П.,

протоколами осмотров предметов, протоколом допроса потерпевшей Ивановой А.С., протоколом очной ставки между Ивановой А.С. и Кожихом А.П. и иными материалами уголовного дела.

В ходе проведенного расследования по уголовному делу было выполнено: допрошены в качестве свидетелей Игнатов А.В., Орлова А.И., признана потерпевшей и допрошена Иванова А.С., на обвиняемого в полном объеме собраны характеризующие личность данные.

Срок домашнего ареста в отношении Кожиха А.П. истекает 15 июля 2020 г., однако окончить расследование к указанному времени не представляется возможным ввиду того, что по делу необходимо предъявить Кожиху А.П. обвинение в окончательной редакции и выполнить процессуальные действия, направленные на окончание расследования.

Для производства перечисленных процессуальных действий потребуется дополнительное время, составляющее не менее 1 месяца.

В связи с этим следствие считает необходимым ходатайствовать перед судом о продлении в отношении обвиняемого Кожиха А.П. срока меры пресечения в виде домашнего ареста на 01 месяц 01 сутки, а всего до 02 месяцев 28 суток, т. е. по 16 августа 2020 г., ввиду того, что оснований для изменения или отмены данной меры пресечения за время расследования уголовного дела не появилось, а именно: Кожих А.П. обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет, с учетом того, что он ранее был судим за преступление против собственности, следует, что Кожих А.П. на путь исправления не встал и, находясь на свободе, он может скрыться от органов дознания и суда; осознавая степень тяжести совершенного преступления, может оказать воздействие на потерпевшего и сви-

детелей, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 107, 109 и 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Кожиха Артема Пургеновича, 25.03.1981 г.р., уроженца пос. Кокошкино Московской области, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Марушкино, д. 15, кв. 33, не работающего, со средним образованием, не женатого, не имеющего на иждивении детей, ранее судимого, сроком на 01 месяц 01 сутки, а всего до 02 месяцев 28 суток, т. е. по 16 августа 2020 г.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Дознаватель ОД
ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 5 июля 2020 г.

Дознаватель ОД
ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

С ходатайством о об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого по уголовному делу № 12001459999000057 Косарева Владимира Александровича, 14.05.1987 г.р.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

07 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении
срока содержания под стражей обвиняемого
Косарева Владимира Александровича

г. Москва

11 декабря 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000057,

УСТАНОВИЛ:

17 октября 2020 г. в вечернее время Косарев В.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кв. 2 д. 14 по ул. Орджоникидзе г. Москвы, из личных неприязненных отношений нанес потерпевшему Зайцеву А.В. два удара ножом в область грудной клетки и брюшной полости, причинив последнему проникающие ножевые ранения с повреждением легкого и тонкого кишечника, т. е. причинив Зайцеву А.В. тяжкий вред здоровью.

По данному факту 17 октября 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом

юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000057 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

18 октября 2020 г. Косарев В.А. был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого.

19 октября 2020 г. в отношении Косарева Владимира Александровича, 14.05.1987 г.р., избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, т. е. до 18 декабря 2020 г.

22 октября 2020 г. Косареву В.А. было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Срок содержания под стражей обвиняемого Косарева В.А. истекает 18 декабря 2020 г., однако окончить предварительное расследование в указанные сроки не представляется возможным в связи с тем, что по уголовному делу № 12001459999000057 необходимо получить заключение биологической экспертизы, ознакомить с ним обвиняемого, выполнить требования ст.ст. 216 и 217 УПК РФ, составить обвинительное заключение и направить уголовное дело в порядке ст. 220 УПК РФ для утверждения обвинительного заключения за 24 дня до окончания срока содержания под стражей.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2005 г. № 4-П предварительное слушание должно проводиться в срок содержания обвиняемого под стражей.

Учитывая то, что Косарев В.А. ранее неоднократно судим за совершение умышленных преступлений, в том числе тяжкого, однако должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и вновь совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, в период испытательного срока по приговору Люберецкого городского суда от 21 ноября 2019 г. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год. Косарев В.А. нигде не работает, постоянного заработка не имеет, т. е. не имеет легального источника доходов, в связи с чем имеются основания полагать, что, находясь на свободе, Косарев В.А. может продолжить заниматься преступной деятельностью. Косарев В.А. не имеет регистрации, имеет временное ме-

сто жительства на территории г. Москвы, вследствие чего имеются основания полагать, что Косарев В.А. может скрыться от предварительного следствия и суда. В связи с вышеизложенным, а также в целях обеспечения возможности для принятия решения о содержании под стражей обвиняемого на судебной стадии и в целях исполнения приговора суда в дальнейшем, необходим дополнительный срок содержания под стражей обвиняемого Косарева Владимира Александровича, 14.05.1987 г.р., не менее 1 месяца. Оснований для изменения либо отмены меры пресечения ввиду заключения под стражу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 109 УПК РФ, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2005 г. № 4-П,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о продлении срока содержания под стражей по уголовному делу № 1200145999000057 на 1 месяц, а всего до 3 месяцев, т. е. до 18 января 2021 г., в отношении обвиняемого Косарева Владимира Александровича, 14.05.1987 г.р., уроженца г. Москвы, гражданина РФ, не имеющего образования, холостого, военнообязанного, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 16, не имеющего регистрации, не работающего, ранее судимого (21 ноября 2019 г. Люберецким городским судом по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год), сроком на 1 месяц, т. е. до 18 января 2021 г.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

С возбужденным перед судом
ходатайством о продлении срока
содержания под стражей обвиняемому
по уголовному делу № 12001459999001234
Бычинского Сергея Сергеевича,
23.03.1992 г.р., на 01 месяц 01 сутки,
а всего до 02 месяцев 28 суток,
т. е. по 16 августа 2020 г.

«Согласен»

Прокурор Ленинской
межрайонной прокуратуры г. Москвы
старший советник юстиции

Николаев
6 июля 2020 г.

Н.Н. Николаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о продлении срока содержания под стражей

г. Москва

6 июля 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999001234 по обвинению Бычинского Сергея Сергеевича (со слов, данные о личности устанавливаются), 23.03.1992 г.р., уроженца г. Ржев Тверской обл., гражданина РФ, проживающего по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 8 Марта, д. 31, не работающего, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, судимости проверяются, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 16 мая 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

17 мая 2020 г. установлена причастность к совершенному преступлению Бычинского С.С.

Проведенным расследованием установлено, что 16 мая 2020 г. примерно в 03 ч 30 мин Бычинский С.С., находясь на остановке общественного транспорта «ул. Новаторов», расположенной около д. 15 по ул. Новаторов г. Москвы, имея умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, во исполнение которого, действуя из корыстных побуждений, вырвал из рук Тавриковой А.С. ее дамскую сумку фирмы «Апшерон» стоимостью 15 000 рублей с находящимися в ней денежными средствами в размере 33 000 рублей, после чего с похищенным скрылся.

18 мая 2020 г. срок дознания по настоящему уголовному делу продлен Ленинским межрайонным прокурором г. Москвы до 60 суток, т. е. по 15 июля 2020 г.

06 июля 2020 г. срок дознания по настоящему уголовному делу продлен Ленинским межрайонным прокурором г. Москвы до 3 месяцев, т. е. по 16 августа 2020 г.

18 мая 2020 г. в 09 ч 00 мин Бычинский С.С. задержан в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

19 мая 2020 г. Ленинским районным судом г. Москвы в отношении подозреваемого Бычинского С.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 15 июля 2020 г.

27 мая 2020 г. Бычинскому С.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Решения о возбуждении уголовного дела и последующем задержании предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлись.

Причастность Бычинского С.С. к преступлению подтверждается признательными показаниями подозреваемого Бычинского С.С., протоколами осмотров предметов, протоколом до-

проса потерпевшей Тавриковой А.С., протоколом очной ставки между Тавриковой А.С. и Бычинским С.С. и иными материалами уголовного дела.

В ходе проведенного расследования по уголовному делу было выполнено: признана потерпевшей и допрошена Таврикова А.С., допрошены в качестве свидетелей Варламова А.В., Пильзеева А.И., между потерпевшей и обвиняемым проведена очная ставка, проведена судебная дактилоскопическая экспертиза, назначено производство дополнительной судебной дактилоскопической экспертизы, в компетентные органы г. Москвы, Московской области и Забайкальского края направлены запросы на установление личности обвиняемого Бычинского С.С. и получение характеризующих его личность данных.

Срок заключения под стражу в отношении Бычинского С.С. истекает 15 июля 2020 г., однако окончить расследование к указанному времени не представляется возможным ввиду того, что по делу необходимо установить личность обвиняемого Бычинского С.С., получив ответы на направленные запросы в ГУ МВД России по г. Москве, по Московской области и Забайкальскому краю.

Для производства перечисленных процессуальных действий, потребуется дополнительное время, составляющее не менее 1 месяца.

В связи с этим следствие считает необходимым ходатайствовать перед судом о продлении в отношении обвиняемого Бычинского С.С. срока меры пресечения в виде заключения под стражу на 01 месяц 01 сутки, а всего до 02 месяцев 28 суток, т. е. по 16 августа 2020 г., ввиду того, что оснований для изменения или отмены данной меры пресечения за время расследования уголовного дела не появилось, а именно: личность Бычинского С.С. не установлена, а он подозревается в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет; постоянного места жительства и регистрации на территории Московского региона не имеет; не имеет постоянной работы. Тем самым, не имея постоянного источника дохода, находясь на свободе, он может про-

должить заниматься преступной деятельностью, в том числе связанной с хищением имущества, а также, находясь на свободе, он может скрыться от органов дознания и суда; осознавая степень тяжести совершенного преступления, может оказать воздействие на потерпевшего и свидетелей, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 108, 109 и 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Бычинского Сергея Сергеевича (со слов, данные о личности устанавливаются), 23.03.1992 г.р., уроженца г. Ржев Тверской обл., гражданина РФ, проживающего по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 8 Марта, д. 31, не работающего, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, судимости проверяются, сроком на 01 месяц 01 сутки, а всего до 02 месяцев 28 суток, т. е. по 16 августа 2020 г.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Дознаватель ОД

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 6 июля 2020 г.

Дознаватель ОД

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

С возбужденным перед судом
ходатайством об изменении меры
пресечения в виде залога на заключение
под стражу и обращении залога в доход
государства в отношении обвиняемого
по уголовному делу № 12001459999030234
Нунадяна Эдгара Рафиковича,
03.08.1989 г.р., на 01 месяц 25 суток,
а всего до 01 месяца 28 суток,
т. е. по 18 июня 2020 г.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий
24 апреля 2020 г.

С.С. Светлицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры
пресечения в виде залога на заключение под стражу
и обращении залога в доход государства**

г. Москва

24 апреля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев мате-
риалы уголовного дела № 12001459999030234 по обвинению
Нунадяна Эдгара Рафиковича, 03.08.1989 г.р., гражданина РФ,
уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по
адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Советская, д. 14, корп. 1,
кв. 5, работающего в ООО «Пиканта» в должности администрато-
ра, разведенного, имеющего малолетнего ребенка – сына

Нунадяна С.Э., 27.11.2014 г.р., не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г.Москвы 18 марта 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

В ходе расследования установлено, что 17 марта 2020 г. в 20 ч 36 мин в ОМВД России по Ленинскому району г.Москвы поступило сообщение по факту обнаружения сотрудником охраны ООО «Икеа» по адресу: г. Москва, 21 км Ленинского проспекта, ТРЦ «Мега Теплый Стан», бесхозной мужской сумки, в которой находились предмет, похожий на пистолет, и 15 свертков с неизвестным веществом.

17 марта 2020 г. в период с 21 ч 35 мин до 22 ч 00 мин в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Москва, 21 км Ленинского проспекта, в помещении комнаты охраны ТРЦ «Мега Теплый Стан» была изъята мужская сумка с вышеуказанными предметами.

Согласно справке об исследовании № 12/14-1133 от 18 марта 2020 г. было вскрыто 6 упаковок из представленных 15, в которых обнаружено:

- вещество (объект 1) массой 99,52 г; содержит в своем составе 1-фенил-2-нитропропен. Позиция «1-фенил-2-нитропропен» включена в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Список I Перечня, раздел «Прекурсоры»);

- вещества (объекты 2 и 3) растительного происхождения общей массой 16,7 г; являются наркотическим средством – каннабис (марихуана), включенным в Список I, раздел «Наркотические средства». Общее количество каннабиса (марихуаны), высушенного до постоянной массы, составит более 10,0 г;

– вещества (объекты 4–6) общей массой 3,01 г; содержат в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), включенное в Список Перечня, раздел «Наркотические средства».

В ходе расследования данного уголовного дела установлена причастность к его совершению Нунадяна Э.Р.

24 марта 2020 г. в 18 ч 00 мин Нунадян Э.Р. задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

24 марта 2020 г. Нунадян Э.Р. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

26 марта 2020 г. Ленинским районным судом г. Москвы в отношении обвиняемого Нунадяна Э.Р. избрана мера пресечения в виде залога.

26 марта 2020 г. Нунадяном Э.Р. внесен залог, который был принят органом предварительного расследования, – автомобиль «Киа», г.р.з. Т232НТ150, а также паспорт на данное транспортное средство № 77 ИМ 767845.

26 марта 2020 г. постановлением Ленинского районного суда г. Москвы обвиняемый Нунадян Э.Р. освобожден из под стражи.

Решения о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения предметом обжалования в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не являлись.

10 апреля 2020 г. Нунадян Э.Р. объявлен в розыск, так как на вызовы следователя по повесткам на 29 и 30 марта 2020 г., а также на 2, 5 и 7 апреля 2020 г. не явился.

23 апреля 2020 в 10 ч 00 мин Нунадян Э.Р. фактически задержан в Белгородской области.

23 апреля 2020 г. в 22 ч. 00 мин Нунадян Э.Р. доставлен к следователю и задержан в порядке ст.ст. 91, 92 и 210 УПК РФ.

23 апреля 2020 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 3 месяцев, т. е. по 18 июня 2020 г., руководителем следственного органа – начальником СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Доказательствами, подтверждающими причастность Нунадяна Э.Р. к совершению преступления являются: протокол осмотра места происшествия, протокол осмотра видеозаписи, протокол допроса свидетеля Паничевой О.А., справка об исследовании № 12/14-1133 от 18 марта 2020 г., рапорт о задержании Нунадяна Э.Р., показания обвиняемого Нунадяна Э.Р.

Учитывая, что Нунадян Э.Р. нарушил избранную по его же ходатайству меру пресечения в виде залога – нарушил обязательства, связанные с внесенным залогом, так как он уклонился от явки по вызову следователя, скрылся от следствия, его местонахождение было неизвестно, был объявлен в розыск и задержан в приграничном регионе, тем самым воспрепятствовал производству расследования, при этом Нунадян Э.Р. обвиняется в совершении тяжкого преступления, имеющего повышенную степень общественной опасности, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, за которое уголовным законом предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, у следствия имеются все основания для изменения в отношении него меры пресечения в виде залога на заключение под стражу, так как Нунадян Э.Р. может и дальше скрыться от органов следствия или суда, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также продолжит заниматься преступной деятельностью.

С учетом изложенного следствие приходит к выводу, что применение иной, более мягкой меры пресечения в отношении обвиняемого Нунадяна Э.Р. не представляется возможным.

Каких-либо данных, объективно свидетельствующих о возможности содержания обвиняемого Нуадяна Э.Р. в условиях следственного изолятора в силу состояния здоровья, семейных обстоятельств или иных причин по уголовному делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97–101, 106, 108, 110 и 118 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы об изменении меры пресечения в виде залога на заключение под стражу в отношении обвиняемого Нуадяна Эдгара Рафиковича, 03.08.1989 г.р., гражданина РФ, уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Советская, д. 14, корп. 1, кв. 5, работающего в ООО «Пиканта» в должности администратора, разведенного, имеющего малолетнего ребенка – сына Нуадяна С.Э., 27.11.2014 г.р., не судимого, на 01 месяц 25 суток, а всего до 01 месяца 28 суток, т. е. по 18 июня 2020 г.

2. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы об обращении залога (автомобиль «Киа», г.р.з. Т232НТ150, принадлежащий Нуадяну Э.Р.) в доход государства.

3. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Следователь СО
ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору
Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 24 апреля
2020 г.

Следователь СО
ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отмене меры пресечения

г. Москва

17 января 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000008,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 03 января 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

В ходе предварительного расследования установлено, что неустановленное лицо 03 января 2020 г. примерно в 22 ч 40 мин, находясь по адресу: г. Москва, Ленинское шоссе, д. 152, корп. 2, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья Тарновской А.В., открыто похитило принадлежащее последней деньги в сумме 5 300 рублей, после чего с похищенным с места происшествия скрылось.

05 января 2020 г. установлена причастность к совершенному преступлению Иванова А.А.

05 января 2020 г. Иванов А.А. задержан в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

07 января 2020 г. подозреваемый Иванов А.А. освобожден на основании п. 2 ч. 1 ст. 94 УПК РФ, т. е. ввиду отсутствия оснований применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, и в тот же день в отношении Иванова А.А. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До настоящего времени обвинение Иванову А.А. не предъявлялось, а с учетом того, что установленные законом процессуальные сроки с момента избрания меры пресечения истекли, избранную в отношении подозреваемого Иванова А.А. меру пресечения необходимо отменить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подозреваемого Иванова Алексея Алексеевича отменить.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления мне вручена 17 января 2020 г.

Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.

Обвиняемый (подозреваемый)

Иванов

А.А. Иванов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 17 января 2020 г.

Следователь СО

ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о явке

г. Москва

15 июня 2020 г.

Я, Соколов Степан Владимирович, 15.04.1991 г.р., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Зиминая, д. 5, обязуюсь своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.

Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может быть применена более строгая мера принуждения.

Свидетель

Соколов

С.В. Соколов

В соответствии со ст. 112 УПК РФ обязательство о явке у свидетеля Соколова С.В. получил следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о приводе свидетеля

г. Москва

31 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000033,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 12001459999000033, возбужденное 05 мая 2020 г. по ч. 1 ст. 330 УК РФ по факту самовольного повреждения и уничтожения гаражей в ГСК-1 г. Москвы.

Необходимо допросить в качестве свидетеля Борисова Дмитрия Сергеевича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Западная, д. 17, кв. 36.

Борисов Д.С. по врученной ему повестке на допрос не явился.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 113 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Свидетеля Борисова Дмитрия Сергеевича подвергнуть приводу к следователю СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Васнецову С.В. к 18 ч 00 мин 01 июня 2020 г.

2. Постановление для организации его исполнения направить начальнику ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы полковнику полиции Кудрявцеву Е.А.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

25 июня 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о наложении ареста на имущество

г. Москва

25 июня 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000057,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 12001459999000057 возбуждено 14 июня 2019 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. в отношении Скворцовой С.С. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АНО ДО «Полиглот» на общую сумму более 1 000 000 рублей, т. е. в особо крупном размере.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление директора АНО ДО «Полиглот» Сурикова А.В. о совершении хищения денежных средств указанной организации, зарегистрированное в КУСП № 12312 от 16 мая 2019 г.

Основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, содержащихся в материалах проведенной проверки.

10 апреля 2019 г. Скворцовой Светлане Сергеевне, 09.11.1976 г.р., предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что АНО ДО «Полиглот» занимается предоставлением образовательных услуг в сфере изучения иностранных языков. С сентября 2000 г. по 10 мая 2019 г. должность главного бухгалтера АНО ДО «Полиглот» занимала Скворцова С.С. В силу занимаемой должности, а также на основании соответствующей банковской доверенности она обладала доступом к расчетным счетам указанной выше организации.

В апреле 2019 г. посредством почтовой связи в адрес Сурикова А.В., являющегося директором АНО ДО «Полиглот», поступил акт приема-передачи выполненных работ от ООО «Керамика», в соответствии с которым ООО «Керамика» в 2013 г. поставило в адрес АНО ДО «Полиглот» керамическую плитку и гранит на сумму 337 758 рублей, однако Суриковым А.В. договор с ООО «Керамика» не заключался, указанные товарно-материальные ценности не приобретались, подпись от его имени в документах выполнена не им. В ходе дальнейшей проверки финансово-хозяйственной деятельности АНО ДО «Полиглот» Суриковым А.В. установлено, что ООО «Керамика» поставило керамическую плитку и гранит в офисное помещение, расположенное в д. 2 по ул. Парковая г. Москвы, принадлежащее дочери Скворцовой С.С. – Жучкиной Т.В.

В ходе анализа расчетных счетов указанной организации Суриковым А.В. установлено, что помимо приобретения керамической плитки в офисное помещение, принадлежащее Жучкиной Т.В. по указанному выше адресу, за счет денежных

средств АНО ДО «Полиглот» были оплачены приобретение и установка перегородок, а также приобретение путевок за границей и в г. Москве для Жучкиной Т.В. и ее семьи.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период трудоустройства обвиняемой Сковрцовой С.С. в должности главного бухгалтера с 2000 по 2019 г. в ее собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права № 33 АЕ 353833 от 22 января 2015 г. находилась квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Соколовского, д. 27, кв. 131, однако, после того как представитель потерпевшего Суриков А.В. обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Сковрцовой С.С. к уголовной ответственности, Сковрцова С.С. 27 мая 2019 г. согласно договору дарения безвозмездно передала своей дочери Жучкиной Т.В. квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, которой она принадлежит в настоящее время.

В указанный период Сковрцова С.С. не располагала иным источником дохода, имущество в дар и по наследству не получала.

В связи с этим органы предварительного следствия полагают необходимым наложить арест на имущество дочери обвиняемой Сковрцовой С.С. – Жучкиной Т.В., а именно: квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Соколовского, д. 27, кв. 131.

Исходя из принципов уголовного судопроизводства, назначением которого является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь, являясь должностным лицом, преследуя своей целью исполнение в полном объеме принципов уголовного судопроизводства в части ст. 6 УПК РФ, обязан принять меры к соблюдению возложенных на него УПК РФ обязанностей по возмещению причиненного в результате преступных

действий ущерба потерпевшим. Сковрцова С.С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, санкция которой предусматривает в качестве дополнительного вида наказания штраф в размере до 1 000 000 рублей.

Преступными действиями Сковрцовой С.С. потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму более 20 000 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен, в связи с чем от представителя потерпевшего Сурикова А.В. поступил иск на сумму 69 231 404 рубля, органы предварительного следствия полагают необходимым наложить арест на имущество дочери Сковрцовой С.С. – Жучкиной Т.В. с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 42, п. 9 ч. 2 ст. 29, ст. 115 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед судом Ленинского района г. Москвы о наложении ареста на следующее имущество: квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Соколовского, д. 27, кв. 131, в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, а также для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, установить ограничения, связанные с распоряжением указанным имуществом.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий
25 марта 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении денежных средств, изъятых
в ходе предварительного следствия

г. Москва

25 марта 2021 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000037,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дела № 12001459999000037 возбуждено 26 февраля 2019 г. дознавателем отдела дознания ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом полиции Левицкой А.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, по факту того, что в неустановленный период до 26 января 2019 г. неустановленное лицо, находясь на рынке «Октябрьский», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 68, осуществляло реализацию без маркировки специальными акцизными марками алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенного в крупном размере на общую сумму 128 552 рубля 80 копеек.

Поводом для возбуждения уголовного дела явился рапорт ИАЗ УМВД Росси по г. Москве лейтенанта полиции Иванова Н.Ю. (КУСП № 6022 от 26 февраля 2019 г.).

Основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, объяснения участников проверки, справки об исследовании, иные проверочные материалы.

В период с 26 февраля 2019 г. по 06 сентября 2020 г. в одно производство с уголовным делом № 12001459999000037 соединено уголовное дело № 12001459999000095, возбужденное по аналогичному факту, а также уголовные дела № 12001459999000098 и № 12001459999000099, возбужденные по фактам использования товарных знаков – «ГСХ Трейдмаркс Маркс».

К совершению указанного преступления установлена причастность Турбина Евгения Валерьевича, 14.09.1985 г.р., и Сурикова Михаила Юрьевича, 15.05.1985 г.р.

18 декабря 2019 г. в ходе производства обыска в жилище Сурикова М.Ю. по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 115, кв. 98, были обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 1 611 350 рублей. 21 декабря 2019 г. постановлением Ленинского районного суда г. Москвы на указанные денежные средства наложен арест.

20 марта 2021 г. Ленинским районным судом г. Москвы вынесено решение об освобождении от ареста денежных средств, изъятых в ходе обыска в месте постоянного проживания Сурикова М.Ю. по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 115, кв. 98, в размере 805 675 рублей.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Таким образом, во исполнение судебного решения от 20 марта 2021 г. арест с денежных средств в сумме 805 675 рублей, наложенный 21 декабря 2019 г. в ходе рассле-

дования уголовного дела № 12001459999000037, отменить. Денежные средства перечислить на расчетный счет Суриковой Ольги Петровны, 20.09.1989 г.р., № 40817810072000265821, открытый в Московском отделении № 8537 ПАО «Сбербанк» г. Москвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 115 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить арест на денежные средства в сумме 805 675 рублей, изъятые в ходе обыска по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 115, кв. 98.

2. Перечислить денежные средства в сумме 805 675 рублей на расчетный счет Суриковой Ольги Петровны, 20.09.1989 г.р., № 40817810072000265821, открытый в Московском отделении № 8537 ПАО «Сбербанк» г. Москвы.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПРОТОКОЛ наложения ареста на имущество

г. Москва

25 мая 2021 г.

Наложение ареста на имущество начато в 15 ч 30 мин

Наложение ареста на имущество окончено в 16 ч 40 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000055, в присутствии понятых: в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ понятые в следственном действии не участвовали, и с участием подозреваемого Мишина В.Я. и его защитника Левченко А.М., на основании постановления о разрешении ареста на имущество от 20 мая 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество: транспортное средство – легковой автомобиль «Инфинити М37», 2017 г.в., цвет черный, г.р.з. Т787ОК177, VIN JN1BBNY51U0570032; ½ доли квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 20, кв. 18, кадастровый номер 74:36:0509598:937, принадлежащее Мишину Владимиру Яковлевичу, о чем, руководствуясь ст.ст. 115 и 166 УПК РФ, составил настоящий протокол.

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление о разрешении наложения ареста на имущество, разъяснены их права, обязанности, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств: фотоаппарата Canon следователем.

Участвующие лица

***Мишин
Левченко***

Арест наложен на следующее имущество:

№ п /п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Индивидуальные особенности и оценка
1	Транспортное средство – легковой автомобиль «Инфинити М37», 2017 г.в., цвет черный, г.р.з. Т787ОК177, VIN JN1BBNY51U0570032	1	
2	½ доли квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 20, кв. 18, кадастровый номер 74:36:0509598:937	1	

Имущество, на которое наложен арест, транспортное средство – легковой автомобиль «Инфинити М37», 2017 г.в., цвет черный, г.р.з. Т787ОК177, VIN JN1BBNY51U0570032; ½ доли квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 20, кв. 18, кадастровый номер 74:36:0509598:937, переданы на хранение собственнику Мишину Владимиру Яковлевичу, проживающему по адресу: г. Москва, ул. Скворцова, д. 6, кв. 113, который в соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении данного имущества.

Мишин

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются: фототаблица на 5 л.

Протокол прочитан вслух следователем.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Участвующие лица

***Мишин
Левченко***

Следователь

Васнецов

**РАЗДЕЛ IV. Уголовно-процессуальные
документы, составляемые при производстве
следственных действий, а также иных
процессуальных действий, направленных
на установление обстоятельств
совершенного преступления**

**ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого**

г. Москва 24 октября 20 20 г.

Допрос начат в	<u>12</u>	ч	<u>40</u>	мин
Допрос окончен в	<u>16</u>	ч	<u>30</u>	мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции Васнецов С.В.

в помещении служебного кабинета № 311

в соответствии с ч. 2 ст. 46, ст.ст. 189 и 190 (ч. 1 ст. 223¹)
УПК РФ допросил по уголовному делу № 12001450000000125
в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество: Романов Андрей Игоревич.
2. Дата рождения: 13 февраля 1992 г.
3. Место рождения: Московская обл., Дмитровский
р-н, г. Яхрома.
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован
и проживает по адресу: Московская обл., Дмитровский
р-н, г. Яхрома, ул. Кротова, д. 13, кв. 45.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: среднее.
7. Семейное положение, состав семьи: холост, детей нет.

Подозреваемый

(подпись)

Романов

8. Место работы или учебы: студент очного отделения 3 курса Дмитровского государственного профессионального колледжа, работает в «Строительное управление № 336», должность – бригадир

9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на учете в Дмитровском межрайонном военном комиссариате Московской области

10. Наличие судимости: в 2009 г. судим Дмитровским городским судом Московской области по ч. 1 ст. 162 УК РФ, наказание в виде 9 месяцев лишения свободы.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: паспорт гражданина РФ серии 11 11 № 111111, выданный ТП № 1 ОУФМС России по Московской области 01.09.2010.

12. Иные данные о личности подозреваемого: на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Подозреваемый

Романов

(подпись)

с участием защитника Кротова О.А., ордер № 123 от 24
 (процессуальное положение, фамилия, имя, отчество
 каждого лица, участвовавшего в следственном
 декабря 2020 г., удостоверение № 1234 от 16 января 2008 г.
 действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Участвующим лицам объявлено о применении технических
 средств **не применялись.**
 (каких именно, кем именно)

Подозреваемый

Романов

(подпись)

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо

копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2–31 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

3.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
- 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника

органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый

Романов

(подпись)

Подозреваемому Романову А.И. объявлено, что он
(фамилия, инициалы)

подозревается в совершении грабежа, т. е. открытом хищении чужого имущества, совершенным группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья

т. е. в совершении преступления, пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ

Подозреваемый

Романов

(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее: Я зарегистрирован по адресу: Московская обл., Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Кротова, д. 13, кв. 45. Дом, в котором я проживаю, принадлежит благотворительной организации «Доверие». Помимо меня в данном доме проживают около 70 человек, часть из которых работают со мной в «Строительном управлении № 336», другие в больнице на ул. Арбат г. Москвы. Сфера деятельности «Строительного управления № 336» – строитель-

ство различных объектов, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации. Вместе с тем, я являюсь студентом 3 курса группы Дмитровского государственного профессионального колледжа, по специальности программирование. Однако в настоящее время учебные занятия не посещаю по причине отсутствия желания.

В период с 2018 по 2020 г. я проходил срочную службу в воинской части, расположенной в г. Костроме, в парашютно-десантном полку. 23 мая 2020 г. я уволился со срочной службы и с сентября 2020 г. начал обучение в Дмитровском государственном профессиональном колледже.

Подозреваемый

(подпись)

Романов

На учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состою, за медицинской помощью в указанные учреждения не обращался. Хочу пояснить, что при обучении в начальных классах мне на голову упал кирпич, в связи с чем у меня возникло сотрясение мозга.

У меня имеется татуировка на тыльной стороне ладони в виде надписи: «За ВДВ...», а также знаки «решетка», «плюс», «минус» на пальцах левой руки.

В 2009 г. я привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение, в связи с чем Дмитровским городским судом Московской области мне было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК-1 г. Рязани.

У меня есть знакомый – Колчин Владимир Александрович, с которым мы проживали в одном доме (д. 8 по ул. Пролетариев г. Яхромы Дмитровского р-на Московской обл.). С ним мы поддерживаем дружеские отношения.

15 октября 2020 г. примерно в 18 ч 00 мин я с Колчиным В.А. находились у парка 850-летия Москвы, где мы встретили своего знакомого – Солдатову Николая. С Солдатовым Н. я познакомился примерно два года назад при посещении футбольных

матчей клуба «Спартак», за который я и Солдатов Н. болеем. В тот день (15 октября 2020 г.) я был одет в белую шапку, куртку серого (либо черного) цвета, красно-белый шарф, спортивные штаны черного цвета; Колчин В.А. был одет в куртку синего цвета, спортивные штаны комбинированного цвета (черные с синими полосками), возможно, была шапка черного цвета; Солдатов Н. был одет в пальто темно-синего цвета, на котором имелась нашивка в виде креста, джинсы синего цвета. Хочу пояснить, что Солдатов Н. имел прическу в виде «ирокеза».

Встретившись с Солдатовым Н., мы решили приобрести алкогольную продукцию и распить ее. В этой связи мы купили две бутылки пива объемом по 2 литра каждая и направились в ближайший парк распить его.

Подозреваемый

(подпись)

Романов

Выпив алкогольную продукцию, мы направились гулять по городу, после чего вернулись обратно к парку 850-летия Москвы, где увидели сидящего на скамейке, расположенной у центрального входа в парк, неизвестного молодого человека славянской внешности, после чего подошли к нему. Солдатов Н. поинтересовался у молодого человека, за какой футбольный клуб он болеет. Однако молодой человек пояснил мне, что ни за какой футбольный клуб не болеет. Я не поверил ему и сказал, что такого быть не может, после чего из хулиганских побуждений захотел вывести молодого человека на конфликт, в связи с чем нанес молодому человеку правой рукой один удар кулаком в область головы, после чего Колчин В.А. нанес примерно два-три удара руками в область головы и туловища, а Солдатов Н. встал на скамейку и нанес два-три удара носком ноги в область туловища молодого человека. От полученных ударов у молодого человека пошла кровь из носа. В дальнейшем Колчин В.А. или Солдатов Н., в настоящее время точно сказать не могу, так как не помню, попросил у молодого человека телефон, чтобы

позвонить, после чего молодой человек достал из кармана наде-
тых на него джинсовых брюк мобильный телефон марки Nokia
в корпусе серебристого цвета. Данный телефон забрал я себе
и положил в свой карман. Я осознавал, что мы совершаем хи-
щение чужого имущества. С похищенным имуществом я, Сол-
датов Н. и Колчин В.А. направились в сторону Театральной
площади г. Москвы. В настоящее время я пользуюсь похищен-
ным мобильным телефоном, готов предоставить его сотрудни-
кам органов внутренних дел.

С моих слов напечатано верно, мною прочитано.

Подозреваемый

(подпись)

Романов

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозрева-
емого от участвующих лиц
подозреваемого Романова А.И., его защитника Кротова О.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления **не поступили.** Содержание заявлений: **нет.**

Подозреваемый

Романов

(подпись)

Защитник

Кротов

(подпись)

Протокол прочитан

вслух следователем.

(лично или вслух следователем
(дознавателем))

Замечания к протоколу

отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание
на их отсутствие)

Подозреваемый

Романов

(подпись)

Защитник

Кротов

(подпись)

Следователь

Васнецов

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

г. Москва

02 июня 2020 г.

Допрос начат в 21 ч 35 мин

Допрос окончен в 22 ч 10 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении служебного кабинета № 311 (г. Москва, ул. Новая, д. 1) в соответствии со ст.ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12001450000000125 в качестве обвиняемого:

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Стариков Валерий Романович |
| 2 | Дата рождения | 23 декабря 1992 г. |
| 3 | Место рождения | г. Москва |
| 4 | Место жительства и регистрации | г. Москва, ул. Павлова, д. 1, кв. 4 |
| 5 | Гражданство | РФ |
| 6 | Образование | Среднее специальное |
| 7 | Семейное положение | Холост, детей на иждивении не имеет |
| 8 | Место работы или учебы | Временно безработный |
| 9 | Отношение к воинской обязанности | Невоеннообязанный |
| 10 | Наличие судимости | В 2013 г. Дмитровским городским судом Московской области по ч. 2 ст. 161 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ, к 1 году 3 месяцам лишения свободы, освобожден 06 сентября 2017 г. |
| 11 | Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) | Анкетные данные отражены со слов обвиняемого, личность устанавливается |

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 12 | Иные данные о личности обвиняемого | Со слов состоит на учете у врача-нарколога (диагноз «наркозависимость»), у врача-психиатра не состоит |
|----|------------------------------------|---|

Иные участвующие лица: защитник – адвокат Скворцов Сергей Алексеевич, предъявивший удостоверение № 2217 от 27 февраля 2003 г., выданное Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве, и ордер № 73/15 от 02 июня 2020 г.

Участвующим лицам объявлено, что в ходе следственного действия следователем применяются технические средства – компьютер и принтер.

Обвиняемый

Стариков

В.Р. Стариков

Перед началом допроса обвиняемому Старикову В.Р. разъяснены права, предусмотренные ст.ст. 47 и 317.1 УПК РФ, а именно:

1) я вправе защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите;

2) знать, в чем я обвиняюсь, получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому привлечен в качестве обвиняемого;

3) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

4) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказываться от дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

5) представлять доказательства;

- 6) заявлять ходатайства и отводы;
- 7) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым я владею;
- 8) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 9) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 10) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
 - 10.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 11) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 12) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 13) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
- 14) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 15) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 16) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 27 УПК РФ;

17) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пп. 1–3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;

18) знакомиться с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания подавать на них замечания;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

20) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

21) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

22) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

23) я вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия в порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ;

24) при согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.

Обвиняемый

Стариков

В.Р. Стариков

Права обвиняемого, а также предусмотренный гл. 40.1 УПК РФ порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве разъяснены.

Обвиняемый

Стариков

В.Р. Стариков

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Обвиняемый

Стариков

В.Р. Стариков

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, **признаю**.

Давать показания **желаю** на **русском** языке.

Обвиняемый

Стариков

В.Р. Стариков

По существу предъявленного обвинения обвиняемый Стариков В.Р. показал следующее: я зарегистрирован и проживаю по вышеуказанному адресу совместно с матерью – Стариковой Натальей Петровной и отцом – Стариковым Владимиром Васильевичем.

На учете в психоневрологическом диспансере я не состою, однако примерно с 2009 г. я состою на учете у врача-нарколога с диагнозом «наркозависимость». Ранее я судим в 2013 г. Дмитровским городским судом Московской области по ч. 2 ст. 161 и ч. 1 ст. 228 УК РФ, к 1 году и 3 месяцам лишения свободы. Наказание – в ИК-2, расположенной в г. Липецке, освободился 06 сентября 2020 г. в настоящее время нигде не работаю, занимаюсь попрошайничеством.

Обвиняемый

Стариков

В.Р. Стариков

01 июня 2020 г. на протяжении всего дня я распивал алкоголизирующие напитки и прогуливался по г. Москве. Примерно в 23 ч 40 мин 01 июня 2020 г. я находился на привокзальной площади Красноармейского вокзала г. Москвы, где распивал спиртные напитки, и увидел молодого человека, разговаривающего по телефону. Я подошел к нему и попросил закурить, на

что молодой человек оскорбил меня нецензурной бранью. Это возмутило меня, и я нанес данному молодому человеку кулаком правой руки не менее одного удара в область левой челюсти, не менее одного удара в область переносицы. Во время нанесения ударов с целью личной наживы я вырвал из рук молодого человека две сумки черного и синего цветов, которые находились при нем. В дальнейшем молодой человек побежал от меня, однако куда именно, я не помню, поскольку я находился в состоянии опьянения. Я решил воспрепятствовать данному молодому человеку, в связи с чем догоняя его, нанес ему один удар ладонью по затылку, после чего я приостановил свое движение, а молодой человек убежал.

В дальнейшем я направился к автостоянке, расположенной вблизи станции Дмитров, где осмотрел содержимое первой сумки, черного цвета. В ней находились: мобильный телефон марки Nokia оранжевого цвета с сим-картой оператора «Мегафон», наушники черного цвета, денежные средства в сумме 1 300 рублей (1 купюра достоинством 1000 рублей и 3 купюры достоинством 300 рублей), во второй сумке, синего цвета находились: рубашка красного цвета, рубашка коричневого цвета, рубашка голубого цвета, джинсовые брюки синего цвета и полотенце. Осмотрев содержимое сумок, я достал из сумки синего цвета: рубашку красного цвета и джинсовые брюки синего цвета, которые я надел. После чего я пошел на берег реки Москвы, где остался до утра.

Обвиняемый

Стариков

В.Р. Стариков

Примерно в 07 ч 00 мин 02 июня 2020 г. я вернулся в здание Красноармейского вокзала г. Москвы, где оставил похищенную сумку синего цвета. После чего я вышел из здания вокзала на привокзальную площадь г. Москвы, где стал распивать спиртные напитки. Через некоторое время ко мне подошли трое молодых людей, среди которых был молодой человек, которому 01 июня 2020 г. примерно в 23 ч 40 мин на привокзальной площади г. Москвы я нанес удары в область головы и похитил две сумки. Молодые люди потребовали от меня, чтобы я вернул

вещи, на что я сказал, что не отдам их, после чего молодые люди сказали, чтобы я прошел с ними в отделение полиции. Я согласился и проследовал совместно с молодыми людьми в ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, где перед проведением личного досмотра мне было предложено выдать вещи и предметы, запрещенные в гражданском обороте на территории РФ, на что я пояснил, что при себе таковых не имею. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у меня в руках была обнаружена и изъята сумка черного цвета, внутри которой находились: мобильный телефон марки Nokia оранжевого цвета с сим-картой оператора «Мегафон», наушники черного цвета, денежные средства в сумме 1 300 рублей (1 купюра достоинством 1000 рублей и 3 купюры достоинством 100 рублей). Также в ходе личного досмотра в присутствии понятых была обнаружена и изъята надетая на мне рубашка красного цвета и джинсы синего цвета. При этом я пояснил, что обнаруженную и изъятую у меня сумку я открыто похитил 01 июня 2020 г. у неизвестного мне молодого человека на привокзальной площади г. Москвы. Изъятые у меня рубашку и джинсы я взял из похищенной мною сумки, принадлежащей вышеуказанному молодому человеку. По факту произведенного личного досмотра был составлен соответствующий протокол, где я и двое понятых поставили свои подписи.

Обвиняемый

Стариков

В.Р. Стариков

Обнаруженная и изъятая сумка черного цвета, внутри которой находится мобильный телефон марки Nokia оранжевого цвета с сим-картой оператора «Мегафон», наушники черного цвета, денежные средства в сумме 1 300 рублей (1 купюра достоинством 1000 рублей и 3 купюры достоинством 100 рублей), а также рубашка красного цвета и джинсы синего цвета, была упакована в пакет из полимерного материала черного цвета, который был опечатан печатями ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, на котором я и двое понятых поставили свои подписи. Хочу пояснить, что похищенным имуществом я хотел распорядиться по своему смотрению.

Я признаю свою вину в том, что открыто похитил чужое имущество, применив при этом насилие, раскаиваюсь в этом.

С моих слов напечатано верно, мною прочитано.

Обвиняемый	<i>Стариков</i>	В.Р. Стариков
------------	------------------------	---------------

Защитник	<i>Скворцов</i>	С.А. Скворцов
----------	------------------------	---------------

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Старикова В.Р., его защитника Скворцова С.А. заявления не поступили.

Обвиняемый	<i>Стариков</i>	В.Р. Стариков
------------	------------------------	---------------

Защитник	<i>Скворцов</i>	С.А. Скворцов
----------	------------------------	---------------

Протокол прочитан ***вслух следователем.***

Замечания к протоколу ***отсутствуют.***

Обвиняемый	<i>Стариков</i>	В.Р. Стариков
------------	------------------------	---------------

Защитник	<i>Скворцов</i>	С.А. Скворцов
----------	------------------------	---------------

Следователь	<i>Васнецов</i>	В.В. Васнецов
-------------	------------------------	---------------

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

г. Москва

28 марта 2020 г.

Допрос начат в 10 ч 30 мин
Допрос окончен в 12 с 25 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району

г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В.

в помещении служебного кабинета № 311 по адресу:
г. Москва, ул. Новая, д. 1
(каком именно)

В соответствии со ст.ст. 189 и 190 (191)

УПК РФ допросил по уголовному делу

№ 1200145000000125

в качестве представителя потерпевшего:

1. Фамилия, имя, отчество Монахов Александр Сергеевич

2. Дата рождения 31 января 1983 г.

3. Место рождения г. Москва

4. Место жительства и (или) регистрации	Зарегистрирован и проживает по адресу:
--	---

г. Москва, ул. Новаторов, д. 7, кв. 314

телефон 8 (910) 910-10-10

5. Гражданство РФ

6. Образование	Среднее
----------------	---------

7. Семейное положение, состав семьи	Холост
-------------------------------------	--------

Потерпевший *Монахов*

8. Место работы или учебы	Не работает
---------------------------	-------------

9. Отношение к воинской обязанности Невоеннообязанный

10. Наличие судимости Со слов не судим

11. Паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
представителя потерпевшего Паспорт гражданина РФ

серии 10 00 № 100000, выдан ОМВД России по Ленинскому
району г. Москвы 01.02.2020 г.

12. Иные данные
о личности потерпевшего На учете в НД и ПНД не состоит

Иные участвующие
лица С участием переводчика жестового

языка Петровой Виктории Николаевны (доверенность,
выданная ИП «Бокарев В.В.» от 01 января 2020 г.)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее
предупреждены о применении при производстве следствен-
ного действия технических средств: не применялись

Потерпевший Монахов
Переводчик Петрова

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанно-
сти потерпевшего, предусмотренные ч. 2 ст. 42 УПК РФ. Со-
гласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания
на родном языке или на том языке, которым я владею, а также
пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Потерпевший Монахов

Переводчик Петрова

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Кон-
ституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать

против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае моего последующего отказа от этих показаний.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Потерпевший

Монахов

Поскольку потерпевший Монахов С.А. заявил, что является глухонемым, он и нуждается в услугах переводчика жестового языка. Переводчиком жестового языка по уголовному делу была назначена Петрова В.Н.

Потерпевший

Монахов

Переводчик

Петрова

Потерпевшему сообщены данные о переводчике и разъяснено его право на отвод переводчика по основаниям, предусмотренным ст. 69 УПК РФ, которая ему прочитана вслух, и предоставлена возможность ознакомиться с текстом данной статьи путем ее перевода на жестовый язык.

После разъяснения права на отвод переводчика потерпевший не заявил об отводе переводчика.

Потерпевший

Монахов

Переводчик

Петрова

Переводчику Петровой В.Н. разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 59 УПК РФ. Одновременно она преду-

преждена об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод.

Переводчик

Петрова

По существу уголовного дела могу показать следующее: На учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состою. Являюсь глухонемым (инвалидом 3-й группы с детства), в связи с чем получаю пенсию. Проживаю по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7, кв. 314. Официально нигде на работаю. Осуществляю продажу брелоков, сувениров, журналов в электропоездах Рижского направления Московской железной дороги.

18 марта 2020 г. в период с 16 ч 00 мин по 17 ч 00 мин на платформе Истра я осуществил посадку в электропоезд, который двигался в сторону г. Москвы, где продавал сувенирную продукцию и носки в электропоезде, при этом держал данную продукцию в хозяйственной сумке и на руках. Кроме того, при мне находился мобильный телефон марки «Sony Experia T» (сенсорного типа, в корпусе черного цвета), который я приобрел в магазине в 2020 г. за 10 000 рублей. Указанный телефон находился в зарядном устройстве розового цвета.

Во втором вагоне с головы состава 18 марта 2020 г. в период с 16 ч 00 мин по 17 ч 00 мин (точного времени я не помню) ко мне подошел мужчина, который также осуществляет продажу в данном электропоезде, и начал предъявлять мне претензии. Для того чтобы понять суть его претензий, я передал ему свой телефон,

Потерпевший

Монахов

Переводчик

Петрова

чтобы в смс-сообщении он изложил суть своих претензий. Мужчина написал на моем мобильном телефоне, что мне запрещено осуществлять продажу в электропоездах, после чего начал предъявлять мне претензии, что-то агрессивно высказывая. Когда электропоезд остановился на платформе Ждамирово Рижского направления Московской железной дороги, я и вышеуказанный мужчина вышли на платформу. Находясь на платформе, я поставил вышеуказанную сумку на скамью и передал данному мужчине свой мобильный телефон, с использованием которого мужчина написал сообщение, содержащее вопрос о том, почему я осуществляю продажу в электропоезде, и кто мне это разрешил.

Я же написал, что ни у кого не спрашивал разрешения и осуществляю продажу, поскольку этим зарабатываю на еду. Прочитав это, мужчина нанес мне в правую часть лица один удар кулаком правой руки, после чего забрал со скамьи вышеуказанную сумку и ушел с платформы в сторону поселка Ждамирово Истринского района Московской области, я же, спустившись с платформы, обратился к мужчине, автомобиль которого стоял у платформы, с просьбой подвезти меня в отделение полиции. Мужчина принял данное предложение за вознаграждение в виде 200 рублей, после чего я присел в автомобиль, и мы начали движение в сторону отделения полиции. По пути следования я увидел, что по дороге идет вышеуказанный мужчина, который нес в руке принадлежащую мне сумку. Я попросил водителя остановиться и помочь забрать принадлежащую сумку. Водитель остановил свой автомобиль у вышеуказанного мужчины, после чего начал общаться с

Потерпевший

Монахов

Переводчик

Петрова

мужчиной. Находясь в автомобиле, я, показывая жестами, поинтересовался у мужчины, будет ли он меня бить, на что мужчина покачал головой и улыбнулся мне, исходя из чего я понял, что он избивать меня больше не будет и вернет мне сумку. Расплатившись с водителем, я вышел из автомобиля и, показывая жестами скрещенные пальцы, подразумевая под этим «решетку» («тюрьму»), я предложил мужчине пройти со мной в отделение полиции. Мужчина принял данное предложение, после чего мы направились в отделение полиции, при этом принадлежащая мне сумка находилась при вышеуказанном мужчине. Находясь на участке местности, расположенном на расстоянии примерно 70 м от д. 8 по ул. Станционной поселка Ждамирово Истринского района Московской области и 100 м от платформы Ждамирово мужчина начал указывать мне на мой рюкзак. Посчитав, что его интересует содержимое моего рюкзака, я снял его и открыл, продемонстрировав его содержимое. Мужчине это не понравилось, однако я не понял причин его недовольства, в связи с чем достал свой телефон, для того чтобы он написал мне содержание своего вопроса, однако мужчина выхватил из моей руки принадлежащий мне телефон, после чего положил его в находящийся при нем пакет и начал наносить мне удары кулаком своей правой руки в область моего лица. После того, как мужчина нанес мне первый удар в область лица, мужчина схватил меня за куртку двумя руками и толкнул, отчего я упал на четвереньки, после чего начал наносить мне удары в область моего лица кулаком своей правой руки и у меня

Потерпевший

Монахов

Переводчик

Петрова

пошла кровь из рта и носа. После того, как мужчина нанес мне удары, он с принадлежащей мне сумкой и телефоном спокойно пошел по дороге в сторону, противоположную платформе Ждамирово. Поднявшись с земли, я остановил проезжающий мимо автомобиль и написал на отрезке бумаги слово «полиция». Водитель автомобиля указал мне примерный путь движения до отделения полиции, куда я в этот же день прибыл и сообщил о произошедшем. В отделении полиции меня опросили и направили в больницу, где мне оказали первую медицинскую помощь.

Мужчину, который похитил принадлежащее мне имущество, могу описать следующим образом: на вид 25–30 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, рост –175–180 см, имеет короткую стрижку.

Таким образом, вышеуказанный мужчина похитил принадлежащую мне хозяйственную сумку с надписью BILLA с изображением вишни, имеющую одно отделение, две ручки, которую я приобретал в феврале 2020 г. за 200 рублей. В настоящее время оцениваю ее в ту же сумму. В данной сумке находились 4 военные пилотки защитного цвета, которые я приобретал за 150 рублей, на общую сумму 600 рублей (в настоящее время оцениваю в ту же сумму), 35 календарей стоимостью 40 рублей каждый на общую сумму 1 400 рублей (в настоящее время оцениваю в ту же сумму), 100 брелоков в виде животных стоимостью 30 рублей каждый на общую сумму 3 000 рублей (в настоящее время оцениваю в ту же сумму), 70 наушников стоимостью 40 рублей каждые на общую сумму 2 800 рублей (в настоящее время оцениваю в ту же сумму), 20 браслетов с изображением икон стоимостью 20 рублей каждая на общую сумму 400 рублей, 2 пары носков стоимостью 15 рублей за каждую пару, на общую сумму 30 рублей.

Потерпевший

Монахов

Переводчик

Петрова

Похищенный у меня телефон марки Sony Experia T (сенсорного типа, в корпусе черного цвета) я приобрел в магазине в 2020 г. за 10 000 рублей. Указанный телефон находился в зарядном устройстве розового цвета. В телефоне располагалась сим-карта с абонентским номером +7 (999) 215-38-59. Телефон был оборудован зарядным устройством с надписью МІ в корпусе розового цвета стоимостью 2 000 рублей. В настоящее время мобильный телефон я оцениваю в 10 000 рублей, а зарядное устройство к нему в 2 000 рублей.

Таким образом, вышеуказанный мужчина похитил принадлежащее мне имущество на общую сумму 20 400 рублей.

Потерпевший

Монахов

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц: потерпевшего по уголовному делу Монахова А.С., переводчика Петровой В.Н.

заявления не поступили.

Содержание заявлений

нет.

Потерпевший

Монахов

Переводчик

Петрова

Протокол прочитан

*лично Монаховым А.С.
и Петровой В.Н.*

Замечания к протоколу *отсутствуют.*

Потерпевший

Монахов

Переводчик

Петрова

Следователь

Васнецов

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Москва

12 февраля 2020 г.

Допрос начат в 19 ч 50 мин

Допрос окончен в 21 ч 00 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении служебного кабинета № 39 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, в соответствии со ст.ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12001450000000125 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество: Саврасов Андрей Анатольевич.
2. Дата рождения: 18 августа 2005 г.
3. Место рождения: г. Москва.
4. Место жительства и регистрации, телефон: г. Москва, ул. Красноармейская, д. 6, кв. 1; 8 (953) 111-11-11.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: ученик 9-го класса.
7. Семейное положение, состав семьи: холост.
8. Место учебы, телефон: средняя общеобразовательная школа № 28 г. Москвы.
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанный.
10. Наличие судимости: со слов не судим.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт серии 29 12 № 111111, выдан ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 13.09.2019.

Свидетель

Саврасов

12. Иные данные о личности свидетеля: со слов на учете в НД, ПНД не состоит, травм головы не было.

с участием: педагога Михеевой Эльвиры Наильевны

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: не применялись.

Свидетель

Саврасов

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

Свидетель

Саврасов

Педагогу Михеевой Э.Н. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Педагог

Михеева

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Проживаю по вышеуказанному адресу совместно с мамой – Саврасовой Светланой Владимировной, тетей. Обучаюсь в 9 классе средней общеобразовательной школы № 28, в основном имею оценки «3» и «4», проявляю интерес к гуманитарным предметам. Считаю, что мое поведение в школе удовлетворительное. Конфликтов в семье и в школе не имею. Занимаюсь около 2 месяцев боксом в спортзале, расположенном в районе «ДОСААФ», точного адреса не помню.

В 2012 г. я познакомился с Белоусовым Женей, который перевелся в нашу школу из школы № 1044 г. Москвы. Причиной перевода являлась его неуспеваемость. При каких конкретных обстоятельствах я с ним познакомился, не помню. С конца июня 2013 г. я стал с ним тесно общаться, поскольку у нас появились общие знакомые.

18 июня 2013 г. примерно в 11 ч 00 мин за мной зашел Белоусов Женя, который предложил мне пойти прогуляться, я согласился.

Примерно в 12 ч 00 мин мы пришли в гости к моей однокласснице Анне домой, а именно по адресу: г. Москва, ул. Маяковского, д. 49, кв. 101.

На момент нашего прихода Аня была одна. Она пригласила нас пройти внутрь, после чего мы направились в зал (комнату Ани), в котором располагался компьютер. Аня удивилась, когда увидела, что со мной пришел Женя. С ним она не была знакома, однако знала о нем, поскольку мы с ним тесно общались.

Свидетель
Педагог

*Саврасов
Михеева*

Через некоторое время Женья попросил налить ему чай, после чего мы с Аней направились на кухню, а Женья в этот момент оставался в комнате и играл на компьютере. Примерно через 20 мин я и Аня принесли в зал для Жени чай и бутерброды, после чего направились обратно на кухню.

Примерно через 15 минут на кухню зашел Женья, который принес кружку с едва отпительным чаем и бутерброд, который даже не съел. Женья сказал, что нам надо идти. Я не понимал в чем дело, однако согласился с ним, после чего мы вышли из квартиры, а Аня осталась в ней.

Выйдя из подъезда, примерно через 20 м, двигаясь по тропинке, ведущей к остановке, расположенной перед конечной в районе «Строгино», Женья достал из кармана полимерный пакет, в котором лежали, как мне показалось золотые изделия (одна цепочка желтого цвета и две сережки). Он сказал мне, что эти золотые изделия он взял у Ани. Я понимал, что Женья украл их, очень удивился этому, предложил вернуть их Ане, однако Женья ответил категоричным отказом и потащил меня к остановке, ведущей в сторону центра города, при этом пригрозив мне физическим воздействием в случае, если я расскажу кому-либо о совершенной им краже.

На маршрутном автобусе мы доехали до станции метро Строгино, где Женья направился в сторону ломбарда, расположенного со стороны ул. Ракова, попросил меня подождать. Примерно через 5 мин Женья вышел из ломбарда. Получил ли он там деньги я не знаю, мне об этом он не говорил.

Женья предложил мне пойти с ним в кафе «Бургер Кинг», где мы за его счет покушали примерно на 500 рублей, после чего он вернул мне ранее данные мной ему в долг 500 рублей.

Свидетель
Педагог

*Саврасов
Михеева*

Насколько я помню, при оплате приобретенных продуктов в кафе «Бургер Кинг» у него в наличии было около 3 000 рублей.

О том, что Женя украл золотые изделия, я никому не говорил, так как опасался физического воздействия с его стороны. Являлись ли денежные средства, потраченные Женей в кафе «Бургер Кинг», результатом сделки по продаже золотых изделий в ломбарде, я не знаю.

После кафе мы направились в сторону школы № 1114 г. Москвы к знакомым Жени. Подойдя к школе № 1114, мы разошлись. Женя направился в сторону школы № 1117, а я на автобусную остановку, откуда поехал домой.

19 июня 2020 г. я встретился с Аней. В ходе прогулки ей позвонила бабушка – Нина Александровна, которая сообщила ей, что из квартиры пропали золотые изделия. Аня подумала, что кражу мог совершить Женя, поскольку иных посторонних людей у нее дома больше не было.

После произошедшего я с Женей не созванивался и тесно не общался, пару раз видел его на автобусной остановке, где просто здоровались.

Женю я могу охарактеризовать негативно, поскольку он часто вступал в драки, курит, неоднократно приходил домой в ночное время суток, неоднократно выезжал в г. Санкт-Петербург на футбольные матчи в качестве болельщика ФК «Спартак».

С моих слов записано верно, мною прочитано.

Свидетель
Педагог

*Саврасов
Михеева*

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля Саврасова А.А. от участвующих лиц: свидетеля Саврасова А.А., педагога Михеевой Э.Н. заявления не поступили.

Свидетель
Педагог

*Саврасов
Михеева*

Протокол прочитан *вслух следователем*.
Замечания к протоколу *отсутствуют*.

Свидетель

Саврасов

Педагог

Михеева

Следователь

Васнецов

ПРОТОКОЛ очной ставки

г. Москва

04 марта 2020 г.

Очная ставка начата в 17 ч 30 мин

Очная ставка окончена в 19 ч 00 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении служебного кабинета № 311 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, в соответствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку по уголовному делу № 12001450000000125 между потерпевшим Волком Казимиром Викторовичем и подозреваемым Зайцевым Виталием Никитовичем, с участием защитника подозреваемого Зайцева В.Н. – адвоката Смирнова Анатолия Антоновича.

Перед началом очной ставки участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок проведения очной ставки.

Участвующие лица

<u>Волк</u> (подпись)	<u>К.В. Волк</u> (инициалы, фамилия)
<u>Зайцев</u> (подпись)	<u>В.Н. Зайцев</u> (инициалы, фамилия)
<u>Смирнов</u> (подпись)	<u>А.А. Смирнов</u> (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: компьютера и принтера следователем.

Перед началом очной ставки потерпевшему Волку К.В. разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ. Ему также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан сви-

детельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания он предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден¹.

Допрашиваемые лица

Волк
(подпись)

К.В. Волк
(инициалы, фамилия)

Перед началом очной ставки подозреваемому Зайцеву В.Н. разъяснены права подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ².

Допрашиваемые лица

Зайцев
(подпись)

В.Н. Зайцев
(инициалы, фамилия)

¹ Данная графа заполняется в случае, если в проведении очной ставки участвует (участвуют) свидетель (свидетели) и (или) потерпевший (потерпевшие).

² Данная графа заполняется в случае, если в проведении очной ставки участвует (участвуют) подозреваемый (подозреваемые) и (или) обвиняемый (обвиняемые).

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

1. Волк К.В.: Сидящего передо мной мужчину 04 марта 2020 г. примерно в 12 ч 20 мин я видел на платформе № 3А Гагаринского вокзала г. Москвы. В настоящее время мне известно, что сидящего передо мной мужчину зовут Зайцев Виталий Никитович. Неприязненных чувств к нему не испытываю. Причин для оговора не имею.

Волк

(подпись)

К.В. Волк

(инициалы, фамилия)

2. Зайцев В.Н.: Сидящего передо мной мужчин 04 марта 2020 г. примерно в 12 ч 20 мин я видел на платформе № 3А Гагаринского вокзала г. Москвы. В указанное время я похитил принадлежащие ему сумки, при этом нанес телесные повреждения. В настоящее время мне известно, что сидящего передо мной мужчину зовут Волк Казимир Викторович. Неприязненных чувств к нему не испытываю.

Зайцев

(подпись)

В.Н. Зайцев

(инициалы, фамилия)

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее:

Вопрос Волку К.В.: Что Вы можете показать об обстоятельствах Вашего нахождения на платформе № 3А Гагаринского вокзала г. Москвы 04 марта 2020 г.?

Ответ Волка К.В.: 04 марта 2020 г. примерно в 12 ч 20 мин я прибыл на Гагаринский вокзал г. Москвы для того, чтобы на электропоезде добраться до ст. Берлин Гагаринского направления Московской железной дороги. При себе у меня были две сумки, в одной из которых находилась собака, в другой – подсолнечное масло и моющее средство. Ожидая на платформе № 3А прибытия электропоезда, осуществляющего движение до ст. Берлин, я извлек из сумки собаку, после чего направился прогуливаться с ней по платформе, при этом две вышеуказанные сумки оставил на одной из скамеек, расположенных на

платформе 3А. Находясь на расстоянии примерно 20 м от скамейки, на которой располагались принадлежащие мне сумки, я увидел, как к ней подошел неизвестный мне мужчина, который наклонился над сумками, начал их поворачивать. Я крикнул данному мужчине, чтобы он оставил мои сумки, однако мужчина, обернувшись в мою сторону, взял их и направился в сторону подземного перехода. Я крикнул данному мужчине, чтобы он вернул принадлежащие мне сумки, однако он вновь обернулся и ускоренным шагом направился к подземному переходу. Я уверен, что данный мужчина услышал мое требование о возврате моих сумок, поскольку на платформе, помимо меня и данного мужчины, никого не было, между мной и мужчиной было расстояние не более 10 м, а также, поскольку мужчина отреагировал на мое требование о возврате принадлежащих мне сумок, обернувшись в мою сторону. Я направился за данным мужчиной и, находясь на ступеньках подземного перехода, ведущего от платформы № 3А к площади Гагаринского вокзала г. Москвы, догнал его, после чего схватил его за рукав надетой на него куртки, потребовал, чтобы он оставил сумки, так как они принадлежат мне. Мужчина, услышав мои слова, повернулся ко мне и ударил кулаком правой руки в левую часть моей челюсти. После того, как мужчина нанес мне удар, он спросил у меня, что находится в сумках, на что я ответил, что это не его дело и содержимое сумок не должно его интересовать. Сразу после этого мужчина нанес мне два удара кулаком правой руки в область лица и головы. От указанных ударов я упал на ступеньки подземного перехода, после чего мужчина продолжил наносить мне удары ногами в область паха (не менее одного удара), в брюшную полость (не менее одного удара) и в область челюсти (не менее одного удара). После получения удара в область челюсти у меня пошла кровь изо рта и носа, а мужчина, нанеший мне телесные повреждения,

Допрашиваемые лица

Волк

(подпись)

К.В. Волк

(инициалы, фамилия)

Допрашиваемые лица

Зайцев

(подпись)

В.Н. Зайцев

(инициалы, фамилия)

взяв обе мои сумки, направился вверх по ступенькам, поднялся обратно на платформу № 3А и пошел по платформе в сторону Московской области. Я сразу же поднялся по ступенькам за ним и стал звать на помощь сотрудников полиции, которых я увидел на соседней платформе. Услышав это и увидев, что к нему с двух сторон направляются сотрудники полиции, мужчина, который забрал принадлежащие мне сумки, положил их на платформу и ускоренным шагом направился вдоль платформы, где в последующем был задержан сотрудниками полиции.

Волк

Вопрос Зайцеву В.Н.: Что Вы можете показать об обстоятельствах Вашего нахождения на платформе № 3А Гагаринского вокзала г. Москвы 04 марта 2020 г.?

Ответ Зайцева В.Н.: Мне понятны показания Зайцева В.Н., я подтверждаю их в части нанесения ему удара в область головы, однако данный удар я наносил один раз ногой. Кроме того, я подтверждаю показания Волка К.В. в части хищения принадлежащего Волку К.В. имущества. В остальной части с показаниями Волка К.В. я не согласен и хочу изложить свои показания следующим образом: примерно в 12 ч 00 мин я прибыл на Гагаринский вокзал г. Москвы, где ожидал прибытия сына. Прогуливаясь вдоль платформы, примерно в 12 ч 20 мин я увидел, что на скамье, расположенной на платформе № 3А Гагаринского вокзала г. Москвы, находятся две сумки, при этом рядом с указанными сумками я никого не видел. Я решил присвоить указанные сумки и забрать их с собой, в связи с чем направился к платформе № 3А Гагаринского вокзала г. Москвы, для чего спустился по подземному переходу и прибыл на платформу № 3А.

Допрашиваемые лица

Волк

(подпись)

К.В. Волк

(инициалы, фамилия)

Допрашиваемые лица

Зайцев

(подпись)

В.Н. Зайцев

(инициалы, фамилия)

Подойдя к скамье, я взял сумки в руки, после чего направился в сторону подземного перехода, при этом я не осматривал прилегающую к скамье территорию на предмет нахождения в непосредственной близости возможного собственника. Спускаясь по ступенькам подземного перехода, я услышал шаги, после чего обернулся и увидел мужчину, который взял меня за лацкан надетой на мне куртки и пояснил мне, что является собственником данных сумок, и потребовал от меня их возврата. Я заинтересовался у данного мужчины о содержании вышеуказанных сумок, на что мужчина мне ответил, что это не мое дело. Посчитав, что данный мужчина не является собственником данных сумок, я продолжил движение вниз по ступенькам, однако в связи с тем, что мужчина продолжал держать меня за куртку, я решил освободиться от него и толкнул его от себя двумя руками, после чего правой ногой нанес ему удар в область челюсти, в результате чего у него вылетел зуб, и он упал на ступеньки. Поднявшись со ступенек, данный мужчина вышел на улицу и начал звать сотрудников полиции. Опасаясь прибытия сотрудников полиции, я направился к вышеуказанной скамье и положил на прежнее место сумки. На противоположной платформе я увидел сотрудников полиции, которые впоследствии подошли ко мне и доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Москва-Гагаринская.

Зайцев

Вопрос Волку К.В.: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Волка К.В.: Да, я настаиваю на своих показаниях.

Волк

Вопрос Зайцеву В.Н.: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Зайцева В.Н.: Да, я настаиваю на своих показаниях.

Зайцев

Допрашиваемые лица

Волк

(подпись)

К.В. Волк

(инициалы, фамилия)

Допрашиваемые лица

Зайцев

(подпись)

В.Н. Зайцев

(инициалы, фамилия)

На вопросы, заданные с разрешения следователя друг другу, допрашиваемые лица ответили:

Вопрос защитника Смирнова А.А. потерпевшему Волку К.В.: Задавал ли Вам вопрос Зайцев В.Н. о том, что содержится в сумках?

Ответ потерпевшего: Да. Зайцев В.Н. задавал мне данный вопрос, однако я на него не стал отвечать, поскольку считаю, что это не его дело.

Волк

О наличии иных вопросов друг к другу участники следственного действия заявили, что вопросов друг к другу не имеют.

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от потерпевшего Волка К.В., подозреваемого Зайцева В.Н., его защитника Смирнова А.А. заявления не поступили.

Допрашиваемые лица	<i>Волк</i> (подпись)	<u>К.В. Волк</u> (инициалы, фамилия)
--------------------	---------------------------------	---

Допрашиваемые лица	<i>Зайцев</i> (подпись)	<u>В.Н. Зайцев</u> (инициалы, фамилия)
--------------------	-----------------------------------	---

Иные участвующие лица	<i>Смирнов</i> (подпись)	<u>А.А. Смирнов</u> (инициалы, фамилия)
-----------------------	------------------------------------	--

По окончании очной ставки протокол предъявлен для ознакомления потерпевшему Волку К.В., подозреваемому Зайцеву В.Н., его защитнику Смирнову А.А. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения вышеуказанные лица замечания о его дополнении и уточнении не сделали.

Допрашиваемые лица	<i>Волк</i> (подпись)	<u>К.В. Волк</u> (инициалы, фамилия)
--------------------	---------------------------------	---

Допрашиваемые лица	<i>Зайцев</i> (подпись)	<u>В.Н. Зайцев</u> (инициалы, фамилия)
--------------------	-----------------------------------	---

Иные участвующие лица	<i>Смирнов</i> (подпись)	<u>А.А. Смирнов</u> (инициалы, фамилия)
-----------------------	------------------------------------	--

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 (167), 190 и 192 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

ПРОТОКОЛ осмотра предметов

г. Москва

01 августа 2020 г.

Осмотр начат в 20 ч 25 мин

Осмотр окончен в 21 ч 30 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в присутствии понятых:

1. Абрамова Михаила Владимировича, проживающего по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Гагарина, д. 3, корп. 1, кв. 91.

2. Токарева Семена Валентиновича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. К. Маркса, д. 70, кв. 14 –

в соответствии со ст.ст. 164, 170, ч. 1 ст. 176, чч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ в помещении служебного кабинета № 311 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, произвел осмотр пакета и конверта, изъятых в ходе производства выемки у подозреваемого Коблова А.С. в помещении служебного кабинета СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, по уголовному делу № 12001450000000125.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов.

Понятым до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. Абрамов

2. Токарев

Участвующим лицам также объявлено, что при производстве осмотра применялись технические средства: масштабная линейка длиной 200 мм (цена деления – 1 мм) следователем Васнецовым С.В.

Осмотр производился в условиях: смешанного достаточного освещения.

Осмотром установлено следующее:

1. Бумажный конверт светло-коричневого цвета, верхняя часть которого заклеена и дополнительно оклеена двумя отрезками бумаги белого цвета с оттисками печати с текстом: «ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы». На одной из сторон конверта располагается рукописная пояснительная надпись следующего содержания: «В данном конверте упакованы и опечатаны печатью № 1 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы обнаруженные и изъятые в ходе выемки в присутствии понятых 01 августа 2020 г. у Коблова А.С. мобильный телефон марки Philips Xenium черного цвета с сим-картой оператора «Билайн», а также нож типа «бабочка» из металла белого цвета». Пояснительная надпись скреплена подписями понятых, а также сотрудника, проводившего выемку.

1. *Абрамов*

2. *Токарев*

На момент осмотра видимых повреждений упаковки не обнаружено.

При вскрытии упаковки внутри конверта обнаружены следующие предметы:

– нож общей длиной в разложенном виде (рабочем) 225 мм, в сложенном состоянии – 131 мм, состоящий из клинка и рукояти. Клинок ножа соединен с рукоятью шарнирным способом. Длина клинка составляет 119 мм, наибольшая ширина – 20 мм, наибольшая толщина – 2 мм. Клинок изготовлен из металла

1. *Абрамов*

2. *Токарев*

светло-серого цвета, обладающего магнитными свойствами и имеет одно лезвие с двухсторонней заточкой. На левой голомении клинка имеются две углубленные параллельные линии длиной 40 и 25 мм, шириной 1 мм каждая. Лезвие клинка закругляясь, сходится со скосом обуха, образуя колющее острие, расположенное на средней условной осевой линии клинка. Также на левой голомении клинка имеется рельефное буквенное маркировочное обозначение, выполненное в виде текста STAINLESS. Рукоять ножа фигурной формы, состоит из двух металлических рамок, которые образованы путем скрепления двух цельнометаллических плашек заклепками между собой. Длина рукояти – 122 мм, ширина рукояти в средней части – 25 мм, толщина – 10 мм. На левой рамке шарнирно с помощью одной заклепки закреплен металлический Т-образный фиксатор, запирающий рамки рукояти в рабочем и походном положениях;

– мобильный телефон марки Philips (IMEI 860091017665462), прямоугольной формы, кнопочного типа, корпус которого изготовлен из полимерного материала черного цвета. Размеры сторон телефона – 107 мм (длина), 44,8 мм (ширина), 14,3 мм (толщина). На лицевой стороне осматриваемого телефона располагается дисплей, а также кнопки с цифрами и кнопки управления функциями телефона. Над дисплеем располагается динамик. С правой боковой стороны корпуса телефона располагается кнопка управления звуком. Кнопка отключения (сброса) вызова является также и кнопкой включения/выключения телефона. На оборотной стороне телефона располагается крышка панели телефона. При снятии крышки обнаружена аккумуляторная батарея. При удалении батареи обнаружена наклейка с надписями следующего содержания: Xenium XI560 Black. IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460. Над наклейкой обнаружено устройство с сим-картой белого цвета, на которой имеется надпись следующего содержания: «Билайн».

1. *Абрамов*

2. *Токарев*

В дальнейшем сим-карта, аккумуляторная батарея и крышка задней панели устанавливаются в первоначальное положение.

По окончании осмотра нож и мобильный телефон упаковываются в бумажный конверт белого цвета, стороны которого оклеиваются с условием недопущения несанкционированного доступа к содержимому. На одну из сторон конверта наносится следующая пояснительная надпись: «Уголовное дело № 12001450000000125».

1. *Абрамов*

2. *Токарев*

Нож и мобильный телефон изъяты 01 августа 2020 г. в ходе выемки у Коблова А.С. в помещении ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы. Пояснительная надпись скрепляется подписями понятых, следователя, а также оттиском печати с текстом: «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы».

В ходе осмотра фото-, аудио-, видеосъемка не производилась.

К протоколу ничего не прилагается.

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем оглашения протокола следователем, участники следственного действия не сделали каких-либо замечаний о его дополнении и уточнении.

1. *Абрамов*

2. *Токарев*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Москва

01 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000125,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 01 августа 2020 г. в отношении Сашина В.А., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 01 августа 2020 г. примерно в 00 ч 10 мин Сашин В.А. из корыстных побуждений с целью тайного хищения чужого имущества, находясь в помещении ООО «Пятерочка» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 12, воспользовавшись тем, что находившийся в этом же помещении Кротов А.А. уснул и не наблюдает за своим имуществом, с использованием находившегося при нем (Сашине В.А.) ножа осуществил надрез джинсовой ткани в области левого переднего кармана джинсовых брюк, надетых на Кротове А.А., откуда тайно похитил принадлежащий последнему мобильный телефон марки Philips стоимостью 12 800 рублей с установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи «Билайн» стоимостью 200 рублей. С похищенным имуществом Сашин В.А. с места совершения преступления скрылся, причинив Кротову А.А. значительный ущерб на общую сумму 13 000 рублей.

01 августа 2020 г. в ходе производства выемки у подозреваемого Сашина С.А. в помещении служебного кабинета № 311 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по адре-

су: г. Москва, ул. Новая, д. 1, изъяты следующие предметы: мобильный телефон марки Philips (модели Xenium XI560 Black, IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», нож марки STAINNLESS.

01 августа 2020 г. указанные предметы осмотрены в установленном законом порядке.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ мобильный телефон марки Philips (модели Xenium XI560 Black, IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн» являются предметами, на которые были направлены преступные действия.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ нож марки STAINNLESS – предмет, который является средством для обнаружения следов преступления.

В этой связи вышеуказанные предметы надлежит признать и приобщить к настоящему уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81 и 82 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: мобильный телефон марки Philips (модели Xenium XI560 Black, IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», нож марки STAINNLESS, изъятые 01 августа 2020 г. в ходе производства выемки у подозреваемого Сашина В.А. в помещении СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

2. Вещественные доказательства: мобильный телефон марки Philips (модели Xenium XI560 Black, IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) с сим-картой опе-

ратора мобильной связи «Билайн», вернуть их владельцу – Кротову Алексею Алексеевичу.

3. Вещественное доказательство – нож марки STAINNLESS сдать на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении вещественных доказательств
законному владельцу

г. Москва

01 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000125,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 01 августа 2020 г. в отношении Сашина В.А., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 01 августа 2020 г. примерно в 00 ч 10 мин Сашин В.А. из корыстных побуждений с целью тайного хищения чужого имущества, находясь в помещении ООО «Пятерочка» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 12, воспользовавшись тем, что находившийся в этом же помещении Кротов А.А. уснул и не наблюдает за своим имуществом, с использованием находившегося при нем (Сашине В.А.) ножа осуществил надрез джинсовой ткани в области левого переднего кармана джинсовых брюк, надетых на Кротове А.А., откуда тайно похитил принадлежащие последнему мобильный телефон марки Philips стоимостью 12 800 рублей с установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи «Билайн» стоимостью 200 рублей. С похищенным имуществом Сашин В.А. с места совершения преступления скрылся, причинив Кротову А.А. значительный ущерб на общую сумму 13 000 рублей.

01 августа 2020 г. в ходе производства выемки у подозреваемого Сашина С.А. в помещении служебного кабинета № 311 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по адресу:

г. Москва, ул. Новая, д. 1, изъяты следующие предметы: мобильный телефон марки Philips (модели Xenium XI560 Black, IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн».

01 августа 2020 г. указанные предметы осмотрены в установленном законом порядке.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ мобильный телефон марки Philips (модели Xenium XI560 Black, IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн» являются предметами, на которые были направлены преступные действия.

В этой связи вышеуказанные предметы признаны и приобщены к настоящему уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время имеется возможность для возврата вещественных доказательств – мобильного телефона марки Philips (модели Xenium XI560 Black, IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», законному владельцу – потерпевшему Кротову А.А. без ущерба для доказывания.

На основании изложенного и руководствуясь подп. «б» п. 1 чч. 2 и 4 ст. 82 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Вещественные доказательства: мобильный телефон марки Philips (модели Xenium XI560 Black IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», вернуть их владельцу – потерпевшему Кротову А.А.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Постановление мне объявлено 01 августа 2020 г.

Вещественные доказательства: *телефон марки Philips (модели «Xenium XI560 Black», IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн» получил. Обязуюсь сохранить вещественные доказательства до вступления в силу решения суда по уголовному делу № 12001450000000125.*

Потерпевший

Кротов

А.А. Кротов

Рекомендации

Лицу, в производстве которого находится уголовное дело, рекомендуется брать расписку участника уголовного судопроизводства, которому возвращается вещественное доказательство. Расписка может выглядеть следующим образом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче вещественных доказательств в камеру хранения

г. Москва

01 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000125,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы 01 августа 2020 г. в отношении Сашина В.А., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 01 августа 2020 г. примерно в 00 ч 10 мин Сашин В.А. из корыстных побуждений с целью тайного хищения чужого имущества, находясь в помещении ООО «Пятерочка» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 12, воспользовавшись тем, что находившейся в этом же помещении Кротов А.А. уснул и не наблюдает за своим имуществом, с использованием находившегося при нем (Сашине В.А.) ножа осуществил надрез джинсовой ткани в области левого переднего кармана джинсовых брюк, надетых на Кротове А.А., откуда тайно похитил принадлежащие последнему мобильный телефон марки Philips стоимостью 12 800 рублей с установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи «Билайн» стоимостью 200 рублей. С похищенным имуществом Сашин В.А. с места совершения преступления скрылся, причинив Кротову А.А. значительный ущерб на общую сумму 13 000 рублей.

01 августа 2020 г. в ходе производства выемки у подозреваемого Сашина С.А. в помещении служебного кабинета № 311 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, изъят нож марки STAINNLESS.

01 августа 2020 г. указанный предмет осмотрен в установленном законом порядке.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ нож марки STAINNLESS – предмет, который является средством для обнаружения следов преступления.

В этой связи вышеуказанный предмет признан и приобщен к настоящему уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81 и 82 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Вещественное доказательство: нож марки STAINNLESS, изъятый 01 августа 2020 г. в ходе производства выемки у подозреваемого Сашина С.А. в помещении служебного кабинета № 311 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, передать в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы и хранить в ней.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Вопросы хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам».

Ответственное лицо при приеме на хранение вещественных доказательств обязано проверить целостность упаковки (если она имеется), соответствие оттисков штампов и печатей описанию в сопроводительных документах (копиях постановления о признании предметов вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу, заключениях эксперта или иных процессуальных документах, в которых отражены сведения об упаковке).

Выдача вещественных доказательств из камеры хранения вещественных доказательств (специального хранилища) производится по запросу следователя (дознателя), осуществляющего предварительное расследование по уголовному делу, либо по решению (запросу) суда (судьи), рассматривающего уголовное дело, а также прокурора, рассматривающего уголовное дело, поступившее с обвинительным актом или с обвинительным заключением.

При приеме на хранение (или возврате) вещественных доказательств в камеру хранения вещественных доказательств (специальное хранилище) ответственное лицо оформляет и выдает лицу, представившему вещественные доказательства, квитанцию (расписку).

КВИТАНЦИЯ (РАСПИСКА) № 726
о приеме вещественных доказательств в камеру хранения

г. Москва

01 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. передал 01 августа 2020 г. инспектору отдела тылового обеспечения ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенанту полиции Котову А.А. на хранение в камеру хранения ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы нож марки STAINNLESS, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу № 12001450000000125.

Нож упакован в бумажный конверт белого цвета, стороны которого оклеены с условием недопущения несанкционированного доступа к содержимому. На одной из сторон конверта имеется следующая пояснительная надпись: «Уголовное дело № 12001450000000125. Нож, изъятый 01 августа 2020 г. в ходе выемки у Коблова А.С. в помещении ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы». Пояснительная надпись скреплена подписями понятых, следователя, а также оттиском печати с текстом: «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы».

Принятое на хранение вещественное доказательство зарегистрировано под номером 726 в книге учета вещественных доказательств, принятых на хранение.

Передал

следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

01 августа 2020 г.

Принял

инспектор отдела тылового обеспечения
ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы
лейтенант полиции

Котов

А.А. Котов

01 августа 2020 г.

ПРОТОКОЛ
проверки показаний на месте

г. Москва

24 октября 2020 г.

Проверка показаний на месте начата в 14 ч 00 мин

Проверка показаний на месте окончена в 19 ч 30 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. с участием обвиняемого Краева Павла Владимировича, его защитника Тимофеева А.А. в соответствии со ст.ст. 164, 170 и 194 УПК РФ произвел проверку на месте показаний обвиняемого Краева П.В. по уголовному делу № 12001450000000125.

Перед началом проверки показаний на месте участвующим лицам разъяснены права, ответственность, а также порядок производства проверки показаний на месте.

Обвиняемый
Защитник

Краев
Тимофеев

П.В. Краев
А.А. Тимофеев

Перед началом проверки показаний на месте обвиняемому Краеву Павлу Владимировичу разъяснены права и обязанности обвиняемого, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Обвиняемый

Краев

П.В. Краев

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: фотоаппарата марки CANON SX500 IS со встроенным цифровым магнитным носителем, применяемого следователем Васнецовым С.В.

Проверка показаний на месте производилась в условиях сухой ясной погоды, при естественном освещении.

Следователь Васнецов С.В. предлагает обвиняемому Краеву П.В. показать то место, где будут проверяться его показания.

Обвиняемый Краев П.В. показал, что необходимо проследовать к станции Турин Павелецкого направления Московской железной дороги, где 22 октября 2020 г. в период с 17 ч 00 мин по 21 ч 36 мин его знакомый по имени Иван сбыв ему (Краеву П.В.) свертки, с находящимися в них наркотическим средством – смесью, содержащей каннабис, и психотропным веществом – смесью, содержащей амфетамин.

Проверкой показаний на месте установлено:

Следственная группа пешком выдвигается из помещения СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, к станции метро Сталинская, где на электропоезде Московского метрополитена добирается до станции метро Литературная. При выходе из подземного перехода станции метро Литературная следственная группа направляется к железнодорожной станции Нижние котлы Павелецкого направления Московской железной дороги, откуда на электропоезде направляется до станции Турин Павелецкого направления Московской железной дороги.

По прибытии на станцию Турин Краев П.В. показал, что 22 октября 2020 г. в период с 17 ч 00 мин по 17 ч 30 мин он (Краев П.В.) приехал на данную железнодорожную станцию. Выйдя из вагона электропоезда, он увидел на лестнице, веду-

щей к вокзалу станции Турин, своего знакомого по имени Иван, который его (Краева П.В.) ожидал.

Поднявшись по лестнице, они проследовали на территорию, расположенную за вокзалом станции Турин, после чего перешли проезжую часть и направились, со слов Ивана, к нему (Ивану) домой. Повернув налево и двигаясь прямо по ул. Ильича г. Турина Московской обл., они (Краев П.В. и Иван) дошли до первого перекрестка, на котором повернули направо, после чего продолжили движение прямо. Проходя мимо знака «ограничение движения, не более 20 км/ч», расположенного слева (по ходу движения к железнодорожному вокзалу станции Турин) от детского сада, расположенного по адресу: Московская обл., г. Турин, ул. Ильича, д. 65, Иван просунул ему (Краеву П.В.) в правый карман надетой на него (Краева П.В.) куртки пачку из-под сигарет марки «Русский стиль». Он (Краев П.В.) в этот момент понял, что в пачке из-под сигарет содержатся наркотические средства либо психотропные вещества, и поблагодарил Ивана, при этом Иван у него не просил предоставления ему какого-либо вознаграждения. Далее они продолжили движение. В период примерно с 19 ч 00 мин по 19 ч 30 мин около д. № 42 по ул. Комсомольской г. Турина Московской обл. ему (Краеву П.В.) позвонила его девушка – Цветкова М.В. и попросила его встретить ее 23 октября 2020 г. После разговора с девушкой Краев П.В. сообщил Ивану, что поедет обратно в г. Лобню и поиски работы отложит на неопределенный срок, после чего они (Краев П.В. и Иван) направились обратно в сторону железнодорожной станции Турин.

Обвиняемый

Краев

П.В. Краев

Защитник

Тимофеев

А.А. Тимофеев

По пути к вокзалу г. Турина, расположенного на станции Турин Павелецкого направления Московской железной дороги,

проходя мимо д. № 1 по ул. Воровского и д. № 1 по ул. Луначарского г. Турина Московской обл., Иван предложил ему (Краеву П.В.) покурить марихуану, он согласился. Иван достал из наружного кармана своей куртки сигарету, которая по внешнему виду была похожа на сигарету «Беломорканал». Двигаясь по ул. Воровского г. Турина Московской обл., они курили данную сигарету и передавали ее друг другу по очереди. Откуда у него появилась данная сигарета, он (Иван) ему не сказал. Проходя мимо знака «ограничение движения, не более 40 км/ч», расположенного слева (по ходу движения к железнодорожному вокзалу станции Турин) от детского сада, расположенного по адресу: Московская обл., г. Турин, ул. Ильича, д. 65, Иван дал ему (Краеву П.В.) четыре свертка, при этом сказал, что это от него подарок. Он (Краев П.В.) понимал, что в данных свертках находятся наркотические средства или психотропные вещества. Откуда у Ивана появились данные вещества он (Краев П.В.) не знает, Иван об этом ничего не говорил, какого-либо вознаграждения за предоставленные вещества не просил. Один сверток он (Краев П.В.) положил в наружный передний карман своих брюк, два свертка – в правый наружный карман своей куртки, а один сверток – в левый наружный карман своей куртки, после чего, проследовав к станции Турин, он (Краев П.В.) сел в электропоезд и убыл в Москву. Вышеуказанные свертки, в том числе содержащиеся в пачке из-под сигарет, были у него (Краева П.В.) в дальнейшем изъяты в ходе личного досмотра 23 октября 2020 г. в дежурной части ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы. После проверки показаний обвиняемого Краева П.В. на месте следственная группа в том же составе на электропоезде от станции Турин Павелецкого направления Московской железной дороги проследовала до станции Нижние Котлы Павелецкого направления Московской железной дороги, откуда переходит на станцию метро Литературная и на электропоезде Московского метрополитена добира-

ется до станции метро Сталинская, откуда пешком доходит до СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, кабинет № 311, для составления настоящего протокола.

В ходе проверки показаний на месте проводилась фотосъемка.

К протоколу прилагается фототаблица.

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. при этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения участники следственного действия не сделали никаких замечаний о его дополнении и уточнении.

Обвиняемый

Краев

П.В. Краев

Защитник

Тимофеев

А.А. Тимофеев

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска в жилище
в случаях, не терпящих отлагательства

г. Москва

20 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000097,

УСТАНОВИЛ:

15 августа 2020 г. в период с 10 ч 30 мин до 10 ч 50 мин оперуполномоченным ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы капитаном полиции Волковым А.А. в ходе личного досмотра у Клыкова Андрея Андреевича, 15.05.1995 г.р., проведенного возле д. 56 по ул. Новая г. Москвы, в левом наружном кармане спортивной куртки, которая была надета на последнем, была обнаружена и изъята пачка из-под сигарет Chesterfield, внутри которой находился бумажный сверток с веществом белого цвета, которое согласно справке об исследовании № 1530 от 15 августа 2020 г. является психотропным веществом – смесью, содержащей амфетамин, общей массой 1,27 г, которое Клыков А.А. незаконно хранил при себе до 10 ч 50 мин 15 августа 2020 г., т. е. до момента изъятия.

Смесь, содержащая амфетамин, включена в Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (Список № 1), Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 1140).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значитель-

ного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 576), смесь, содержащая амфетамин массой 1,27 г, является крупным размером для данного вида психотропного вещества.

По данному факту 15 августа 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001450000000125 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В совершении указанного преступления обвиняется Клыков Андрей Андреевич, 15.05.1995 г.р., зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 7, кв. 45.

В ходе допроса Клыков А.А. пояснил, что примерно раз в неделю приобретает наркотические средства и психотропные вещества для личного потребления.

Согласно сведениям о судимости, Клыков А.А. ранее судим: 10 ноября 2018 г. Алексинским судебным участком № 356 мирового суда Ленинского района г. Москвы по ч. 1 ст. 158 УК РФ (4 эпизода) к 1 году лишения свободы, судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена,

У следствия имеются основания полагать, что в жилище Клыкова А.А. могут находиться наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а также имущество, добытое преступным путем, иные предметы, запрещенные к гражданскому обороту на территории РФ.

Совместно с Клыковым А.А. проживает его мать – Клыкова М.М., а также к нему домой периодически приходит его девушка – Бузова А.А. Учитывая, что указанные лица были уведомлены о задержании Клыкова А.А., у них имеется возможность уничтожить наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, имущество, добытое преступным путем, а также иные предметы, запрещенные к гражданскому

обороту на территории РФ, находящиеся в жилище у Клыкова А.А. Учитывая позднее время суток, получить разрешение суда на производство обыска не представляется возможным.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 165, чч. 1–3 ст. 182 РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск (выемку) в жилище Клыкова А.А. по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 7, кв. 45, с целью отыскания наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, имущества, добытого преступным путем, а также иных предметов, запрещенных к гражданскому обороту на территории Российской Федерации.

2. О принятом решении уведомить прокурора Ленинского района г. Москвы и Ленинский районный суд г. Москвы.

Настоящее постановление может быть обжаловано начальнику СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковнику юстиции Светлицкому С.С. или прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы либо в Ленинский районный суд г. Москвы в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Следователь

(подпись)

Васнецов

Настоящее постановление мне объявлено
«15» августа 2020 г.

Клыков

(подпись лица, в жилище которого производится обыск)

Постановление объявил:
оперуполномоченный ОУР
ОМВД России по Ленинскому
району капитан полиции
Голиков А.А.

Голиков

А.А. Голиков

Рекомендации

1. При составлении данного процессуального документа необходимо помнить, что производство обыска в жилище без судебного решения возможно только в исключительных случаях, когда производство следственного действия не терпит отлагательства. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)» к исключительным случаям, в которых производство следственного действия не может быть отложено, относятся, например, ситуации, когда необходимо реализовать меры по предотвращению или пресечению преступления, промедление с производством следственного действия позволит подозреваемому скрыться, возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия предметов или орудий преступления, имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится какое-либо следственное действие, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Следователю, дознавателю необходимо учитывать указанное требование и в описательно-мотивировочной части постановления указывать конкретные обстоятельства, свидетельствующие о таких исключительных случаях.

2. Производство обыска в случаях не терпящих отлагательства, может быть поручено лицом, ведущим расследование, органу дознания. При этом постановление объявляется тем сотрудником органа дознания, которое выступает исполнителем поручения следователя.

3. На указанном процессуальном документе не требуется ставить печать органа внутренних дел, достаточно подписи должностного лица.

4. УПК РФ не предусматривает отличий между следователем и дознавателем при составлении указанного процессуального документа.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России
по Ленинскому району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

16.08.2020 № 233
на № _____ от _____

Прокурору Ленинской
межрайонной
прокуратуры г. Москвы
старшему советнику
юстиции
Н.Н. Николаеву

Председателю
Ленинского районного
суда г. Москвы
С.С. Серегину

Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ

о производстве обыска в жилище
(осмотра жилища, обыска в жилище)

В соответствии с ч. 5 ст. 165, ст.ст. 176 и 177 (182, 183) УПК РФ мною, следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. по уголовному делу № 12001450000000125, возбужденному 15 августа 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, было дано поручение ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы о производстве обыска в жилище обвиняемого Клыкова Андрея Андреевича, 15.05.1995 г.р., зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 7, кв. 45, согласно которому оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы капитаном полиции Голиковым А.А. 15 августа 2020 г. в 23 ч 00 мин был произведен обыск в жилище в случаях, не терпящих

отлагательства по месту проживания обвиняемого Клыкова А.А. по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 7, кв. 45, без судебного решения в связи с поздним временем суток, когда получить судебное решение не представлялось возможным, в то время как было необходимо отыскать и изъять наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, имущество, добытое преступным путем, а также иные предметы, запрещенные к гражданскому обороту на территории РФ.

К настоящему уведомлению прилагаются копии постановления о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, и его протокола на 30 листах.

Следователь

Васнецов

Рекомендации

Должностному лицу, осуществляющему расследование, необходимо помнить, что при производстве обыска в жилище без судебного решения в случаях, которые не терпят отлагательства, необходимо не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомить суд и прокурора о производстве данного следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия, а также материалы, подтверждающие обоснованность его проведения. Судья районного суда должен проверить законность производства следственного действия и вынести постановление о его законности или незаконности в срок не позднее 24 часов с момента поступления материалов в суд. В случае, если суд признает проведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе следственного действия, признаются недопустимыми и не могут быть использованы в доказывании по уголовному делу.

*Председателю
Ленинского районного суда
г. Москвы
С.С. Серегину*

Заявление

Мне разъяснены права, обязанности, ответственность и порядок проведения обыска по месту моего жительства. Также мне разъяснено право участвовать в судебном заседании при рассмотрении ходатайства о законности производства обыска по месту жительства по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 7, кв. 45, в Ленинском районном суде г. Москвы.

Участвовать в судебном заседании при рассмотрении ходатайства о законности обыска, проведенного в случаях, не терпящих отлагательства, не желаю.

15 августа 2020 г.

Клыков А.А.
(Ф. И. О)

Клыков
(подпись)

Рекомендации

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2008 г. № 1076-О-П, УПК РФ предусматривает сжатый срок рассмотрения уведомления лица, осуществляющего производство по делу, в целях оперативного судебного контроля ограничения конституционных прав граждан в ходе предварительного расследования. По этой причине, как обращает внимание Конституционный Суд Российской Федерации, участие самих граждан в судебном заседании законом не предусматривается, они не извещаются судом о времени и месте рассмотрения дела и их неявка в судебное заседание не препятствует рассмотрению уведомления следователя по существу. Вместе с тем, не предусматриваются и какие-либо ограничения права лица, подвергнутого обыску, довести до суда свою позицию относительно законности проведенного обыска. Для обеспечения данного права, предполагающего возможность участвовать в судебном заседании, заявлять отводы и ходатайства, знакомиться с позициями других участников судебного заседания, давать объяснения по рассматриваемым судом вопросам, следователь (дознатель, лицо, которому поручено проведение обыска) в силу требований ч. 1 ст. 11 УПК РФ обязан при производстве обыска разъяснить заинтересованным лицам их права, в том числе право заявить ходатайство об участии в судебном заседании по проверке законности проведенного обыска, обеспечить возможность их осуществления и указать суд, в котором будет проводиться судебное заседание.

Кроме того, в том же решении Конституционный Суд выразил следующую правовую позицию: чч. 3 и 5 ст. 165 УПК РФ не предоставляют суду возможность отказать в удовлетворении ходатайства лица, в отношении которого проводился обыск, и его защитника об участии в судебном заседании по проверке законности проведенного обыска и не освобождают суд от обя-

занности направить им копию судебного решения для обеспечения права на его обжалование.

Аналогичная позиция изложена и в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)».

Учитывая указанное выше решение Конституционного Суда Российской Федерации, при вынесении постановления о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, а также при производстве обыска у подозреваемого (обвиняемого) и лиц, проживающих совместно с ним, участвующих в ходе обыска, права которых так или иначе затронуты обыском (изъяты предметы, находящиеся в совместном пользовании, в ходе обыска поврежден тот или иной предмет, находящийся в их пользовании), имеют право на участие в судебном заседании по вопросу его законности, которое следователь (дознаватель) должен обеспечить. Указанное заявление содержит информацию о том, разъяснены ли лицу его права в этой части, а также желает ли лицо участвовать в судебном заседании по вопросу законности следственного действия.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции
Светлицкий С.С. Светлицкий
«25» июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о производстве обыска в жилище

г. Москва

25 июля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000104,

УСТАНОВИЛ:

23 июля 2020 г. в период с 03 ч 00 мин до 04 ч 00 мин, более точное время следствием не установлено, Михеев О.М., находясь у д. 20 по ул. Ленина г. Москвы, применив к Омарову Х.Э. насилие, опасное для жизни и здоровья, используя при этом в качестве оружия кухонный топор, завладел принадлежащим Омарову Х.Э. имуществом на общую сумму 30 500 рублей, причинив тем самым последнему телесные повреждения и имущественный вред на указанную сумму.

По данному факту 23 июля 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001450000000104 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

24 июля 2020 г. по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ был задер-

жан Михеев Осман Миратович, 30.03.1988 г.р., в тот же день Михееву О.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Обвиняемый Михеев О.М. до задержания проживал по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 21, кв. 55, совместно с зарегистрированной по указанному адресу Слепокуровой Светланой Генриховной.

В ходе предварительного расследования было установлено, что после совершения преступления обвиняемый Михеев О.М. находился один по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 21, кв. 55, в связи с чем мог скрыть по указанному адресу имущество, похищенное у потерпевшего Омарова Х.Э.

Таким образом, у следствия имеются основания полагать, что в жилище у Михеева О.М. может находиться имущество, добытое преступным путем, а именно: мобильный телефон марки Fly черного цвета, записная книжка Омарова Х.Э. и денежные средства в сумме 10 500 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 165 и ч. 3 ст. 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о разрешении производства обыска в жилище, находящемся по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 21, кв. 55, с целью отыскания и изъятия имущества, добытого преступным путем, а именно: мобильного телефона марки «Fly» черного цвета, записной книжки Омарова Х.Э. и денежных средств в сумме 10 500 рублей.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н.

Следователь

Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору
Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы

(наименование органа прокуратуры)

25 июля 2020 г.

Следователь

Васнецов

Рекомендации

1. Лицу, которое возбуждает ходатайство перед судом, необходимо помнить, что к нему должны быть приобщены материалы, требующиеся для его рассмотрения и подтверждающие те обстоятельства, которые изложены в описательно-мотивировочной части (копии постановлений о возбуждении уголовного дела и принятии уголовного дела к производству, о продлении срока предварительного расследования, о возобновлении производства по уголовному делу, материалы, подтверждающие наличие оснований для производства следственного действия, и т. д.). Копии материалов вместе с ходатайством направляются в суд и в прокуратуру.

2. Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 33-П, производство санкционированного судом обыска предполагает необходимость конкретизации в соответствующем судебном решении отыскиваемого объекта (предмета, документа), что позволяет исключить необоснованное исследование (обследование), изъятие (копирование) предметов, документов, материалов, не указанных в судебном решении. В связи с этим ходатайство о производстве обыска должно содержать информацию о конкретных объектах, подлежащих изъятию. Формулировка «и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела» является недопустимой.

3. Следователю (дознавателю) при составлении указанного процессуального документа также следует уделить внимание требованиям, предусмотренным ч. 4 ст. 7 УПК РФ о том, что постановления должны быть законными, обоснованными и мотивированными. При этом необходимо различать понятия обоснованности и мотивированности. Если обоснованность – это приведение оснований, фактических обстоятельств в тексте постановления, то мотивированность – это приведение пути формирования внутреннего убеждения, т. е. почему должностное лицо приходит к выводу о том, что в конкретном месте могут находиться те или иные предметы.

Согласен

Прокурор Ленинского района

г. Москвы

ст. советник юстиции

Николаев

Н.Н. Николаев

«05» августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о производстве обыска в жилище

г. Москва

05 августа 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000104,

УСТАНОВИЛ:

В период с 09 ч 00 мин до 09 ч 30 мин 01 августа 2020 г. неустановленное лицо, находясь в помещении Николо-Владимирского храма, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Самойлова, д. 17, путем свободного доступа похитило сумку, принадлежащую Гарашко Н.М., с находящимися в ней денежными средствами в сумме 5 000 рублей и документами на имя Гарашко Н.М.

По данному факту 02 августа 2020 г. отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001450000000104 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

В совершении указанного преступления подозревается Сушко Алексей Сергеевич, 31.05.1980 г.р., который до помещения его 27 ноября 2015 г. на стационарное лечение в ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им Н.А. Алексеева» проживал по адресу: г. Москва, пер. Гайдара, д. 3, кв. 1.

В ходе предварительного расследования принятыми дознанием мерами установить местонахождение похищенного имущества не представилось возможным, в связи с чем имеются основания полагать, что в жилище подозреваемого Сушко А.С. по адресу: г. Москва, пер. Гайдара, д. 3, кв. 1, может находиться имущество, добытое преступными путем, а именно: денежные средства, документы (паспорт, заграничный паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС, сберегательная книжка Сбербанка России на имя Гарашко Н.М.), сумка-клатч черного цвета.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 3 ст. 41, ст. 165, ч. 3 ст. 182 (чч. 2 и 3 ст. 183) и ч. 1 ст. 223 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о разрешении производства обыска в жилище, находящемся по адресу: г. Москва, пер. Гайдара, д. 3, кв. 1, с целью отыскания и изъятия имущества, похищенного у Гарашко Н.М.

Дознаватель

Левицкая

Рекомендации

Рекомендации по составлению и работе с данным процессуальным документом аналогичны рекомендациям к постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище от имени следователя.

ПРОТОКОЛ обыска

г. Москва

26 июля 2020 г.

Обыск начат в	<u>13</u>	ч	<u>00</u>	мин
Обыск окончен в	<u>14</u>	ч	<u>00</u>	мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В.

в присутствии понятых:

1. Исаева Таймураза Зафаровича, г. Москва,
(фамилия, имя, отчество)
ул. Ивановская, д. 6, кв. 5;
и место жительства понятного)
 2. Короля Матвея Эдуардовича, Московская обл.,
(фамилия, имя, отчество)
г. Подольск, ул. И. Голубца, д. 34, кв. 30,
и место жительства понятного)
- с участием свидетеля Слепокуровой С.Г., специалиста
Сукачева Г.А.

на основании постановления от «26» июля 2020 г.

и в соответствии с чч. 4–16 ст. 182 УПК РФ произвел обыск

по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 21, кв. 55,
в целях отыскания и изъятия имущества, добытого пре-
ступным путем, а именно: мобильного телефона марки
«Fly» черного цвета, записной книжки Омарова Х.Э. и де-
нежных средств в сумме 10 500 рублей.

1. Исаев

(подпись понятного)

2. Король

(подпись понятного)

Перед началом обыска участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска.

Участвующие лица

(подпись)

Исаев

(подпись)

Король

(подпись)

Слепокурова

(подпись)

Сукачев

Понятым, кроме того, до начала выемки разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

1. Исаев

(подпись понятого)

2. Король

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: **фотоаппарат Canon FX400, s/n FTY874v456 специалистом.**

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление о производстве обыска от **26 июля 2020 г.**, после чего

свидетелю Слепокуровой С.Г.

(кому именно)

было предложено выдать

имущество, добытое

(указать, какие именно предметы, документы,

преступным путем, а именно: мобильный телефон марки Fly черного цвета, записную книжку

ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Омарова Х.Э. и денежных средств в сумме 10 500 рублей.

1. Исаев

(подпись понятого)

2. Король

(подпись понятого)

Указанные предметы, документы и ценности **изъяты**
принудительно.

(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска изъято: **из верхнего ящика письменного**
стола,

(излагаются обстоятельства производства обыска

расположенного справа от входа в гостиную комнату

(выемки), предусмотренные частями десятой,

кв. 55 д. 21 по ул. Ленина г. Москвы мобильный

тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ,

телефон марки «Fly» черного цвета с царапиной от левого

перечень и индивидуальные признаки

верхнего до правого нижнего угла дисплея, IMEI:

изъятых предметов, их упаковка)

17946765467808, который был упакован в картонную

коробку, снабженную бумажной биркой с оттиском

печати «40/CY», пояснительной надписью, подписями всех

участствующих лиц.

В ходе обыска проводилась **фотосъемка**

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

1. Исаев

(подпись понятого)

2. Король

(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственно-
го действия от участвующих лиц:

понятых Исева Т.З., Короля М.Э.,

свидетеля Слепокуровой С.Г., специалиста Сукачева Г.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления **не поступили** . Содержание заявлений: **нет.**

Понятые

(подпись)

1. Исаев

2. Король

(подпись)

Иные участвующие лица

(подпись)

Слепокурова

Сукачев

(подпись)

К протоколу прилагаются **фототаблица на 3 л.**

(фотографические негативы и снимки, носители компьютерной информации, чертежи, схемы)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем **личного прочтения**, участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении:

замечаний, дополнений и уточнений от участников

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия)

следственного действия не поступило.

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

<u>1. Понятой</u> (процессуальное положение)	<u>Исаев</u> (подпись)	<u>Исаев Т.З.</u> (фамилия, инициалы)
<u>2. Понятой</u> (процессуальное положение)	<u>Король</u> (подпись)	<u>Король М.Э.</u> (фамилия, инициалы)
<u>Свидетель</u> (процессуальное положение)	<u>Слепокурова</u> (подпись)	<u>Слепокурова С.Г.</u> (фамилия, инициалы)
<u>Специалист</u> (процессуальное положение)	<u>Сукачев</u> (подпись)	<u>Сукачев Г.А.</u> (фамилия, инициалы)

Следователь

(подпись) **Васнецов**

Копию протокола получил:

Светлана Генриховна
(фамилия, имя, отчество лица,

Слепокурова

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

« **26** » **июля** **20 20** г.

Рекомендации

1. В соответствии с ч. 11 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвует лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

2. Юридическим основанием для проведения обыска является наличие постановления суда, которое выносится не позднее 24 часов с момента поступления постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище вместе с материалами уголовного дела в суд.

3. Лицу, составляющему протокол, необходимо строго следить за заполнением каждой его строчки, а также за наличием подписей участников следственного действия.

4. В описательной части протокола следует подробно изложить индивидуальные характеристики изымаемых объектов, место изъятия объекта и их упаковку.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции
Светлицкий С.С. Светлицкий
«01» сентября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
выемки заложенной в ломбард вещи**

г. Москва

01 сентября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев мате-
риалы уголовного дела № 12001450000000108,

УСТАНОВИЛ:

31 июля 2020 г. в период с 09 ч 40 мин до 13 ч 20 мин Су-
хов С.С. и не установленные следствием лица, имея доступ
к информации о вкладах и счетах Санникова А.А. в системе
«Сбербанк ОнЛ@йн», осуществили операции перевода денеж-
ных средств в сумме 1 887 494 рубля 25 копеек, принадлежа-
щих ОАО «Сбербанк России», размещенных на 4 вкладах, от-
крытых на имя Санникова А.А., на банковскую карту
Санникова А.А. После этого при помощи системы «Сбербанк
ОнЛ@йн» тайно перевели вышеуказанную сумму денежных
средств с банковской карты Санникова А.А. на банковскую
карту, принадлежащую Сухову С.С., тем самым их тайно похи-
тив, причинив ущерб ОАО «Сбербанк России» в крупном раз-
мере на сумму 1 887 494 рубля 25 копеек.

По данному факту 25 августа 2020 г. СО ОМВД России по
Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное де-

ло № 12001450000000108 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Сухов С.С. в период с 14 ч 19 мин до 14 ч 31 мин 31 июля 2020 г. в магазине «ЯШМА-золото», расположенном в ТЦ «Самолет» по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 87, осуществил покупку золотого креста и золотой цепочки по банковской карте ОАО «Сбербанк России» № 676196000223546677, на которой находились похищенные Суховым С.С. денежные средства. 08 августа 2020 г. Сухов С.С. заложил, вышеуказанное имущество в ООО «Народный ломбард», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Семеновская, д. 125. В соответствии с залоговым билетом № 159308, изъятым у Сухова С.С. в ходе выемки 30 августа 2020 г., окончание льготного срока, до которого золотая цепочка и золотой крест не могут быть реализованы ломбардом, приходится на 09 января 2020 г.

Принимая во внимание, что в ООО «Народный ломбард», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Семеновская, д. 125, находятся вещи, которые были приобретены Суховым С.С. на похищенные денежные средства, а выемка вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, с учетом изложенного, руководствуясь п. 5.1 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, ч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о разрешении производства выемки: золотой цепочки и золотого креста в соответствии с залоговым билетом № 159308 от 08 августа 2020 г. в ООО «Народный ломбард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Семеновская, д. 125.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н.

Следователь

(подпись)

Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору

Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы

(наименование органа прокуратуры)

Следователь

(подпись)

Васнецов

01 сентября 2020 г.

Рекомендации

1. См. рекомендации к постановлению о производстве обыска в жилище.

2. Составление процессуального документа от имени дознавателя не имеет существенных процессуальных особенностей. Описательно-мотивировочная часть постановления идентична постановлению от имени следователя, во вдной части постановления субъект согласования изменяется (с руководителя следственного органа на прокурора), резолютивная часть не содержит пункта о направлении копии прокурору, поскольку он является субъектом, который согласует постановление.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции
Светлицкий С.С. Светлицкий
«15» августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
выемки предметов и документов, содержащих
государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну

г. Москва

15 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000097,

УСТАНОВИЛ:

В период с апреля 2020 г. по март 2020 г. неустановленные лица из числа руководителей ООО «Континент» совершили путем присвоения хищение вверенных им денежных средств в сумме 800 682 рубля 04 копейки, принадлежащих ЗАО «Теплосеть», которые были перечислены ООО «СИГМА» на счет ООО «Континент», открытый в ООО КБ «Строй-БАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Светлая, д. 69, по договору № 78 от 01 сентября 2019 г., заключенному между ООО «Континент» и ООО «СИГМА», предназначавшихся в соответствии с п. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления комму-

нальных услуг» для оплаты тепловой энергии, предоставленной ЗАО «Теплосеть» по договору № 32А от 12 ноября 2019 г., заключенному с ООО «Континент», чем причинили ЗАО «Теплосеть» материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере.

По данному факту 10 августа 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001450000000226 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В ходе предварительного расследования было установлено, что ООО «Континент», ОГРН 1099154012777, ИНН 7106510666, является клиентом ООО КБ «Строй-БАНК» и производил расчеты с ЗАО «Теплосеть» и ООО «СИГМА» посредством счетов, открытых в Филиале ООО КБ «Строй-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Светлая, д. 69.

В настоящее время в ООО КБ «Строй-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Светлая, д. 69, имеется юридическое дело ООО «Континент», ОГРН 1099154012777, ИНН 7106510666, обналиченные денежные чеки за весь период 2019 г. и за период с января по март 2020 г., копии договоров, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Континент», доверенности на операции с денежными средствами от имени руководителей ООО «Континент», карточки с образцами подписи и оттисков печати должностных лиц, имеющих право подписывать финансовые и нефинансовые документы, договора дистанционного банковского обслуживания, копии договоров по деятельности платежного агента, выписка из системы дистанционного банковского обслуживания, содержащая сведения обо всех входящих документах, полученных от ООО «Континент» по системе Банк-клиент; в картотеке ООО КБ «Строй-БАНК» документы, свидетельствующие о задолженности ООО «Квартал» перед юридическими лицами.

Принимая во внимание, что в ООО КБ «Строй-БАНК» находятся документы, которые имеют значение для уголовного

дела, и согласно законодательству Российской Федерации, а именно ч. 3 ст. 183 УПК РФ, выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения. На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, ч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о разрешении производства выемки юридического дела ООО «Континент», ОГРН 1099154012777, ИНН 7106510666, наличенных денежных чеков, копий договоров, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Континент», доверенностей на операции с денежными средствами от имени руководителей ООО «Континент», карточек с образцами подписи и оттисков печати должностных лиц, имеющих право подписывать финансовые и нефинансовые документы, договоров дистанционного банковского обслуживания, копии договоров по деятельности платежного агента, выписок из системы дистанционного банковского обслуживания, содержащей сведения обо всех входящих документах полученных от ООО «Континент» по системе Банк – Клиент; документов, свидетельствующих о задолженности ООО «Континент» перед юридическими лицами в картотеке ООО КБ «Строй-БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Светлая, д. 69.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н.

Следователь

(подпись)

Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору
Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

(наименование органа прокуратуры)

Следователь

(подпись)

Васнецов

15 августа 2020 г.

Следователь

(подпись)

Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

г. Москва

20 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000097,

УСТАНОВИЛ:

Около 18 ч 30 мин 27 июля 2020 г. Смирнова С.М., являясь директором торговой точки ООО «Евросеть-Ритейл», расположенной по адресу: г. Москва, пр. Микояна, д. 12, используя служебное положение, совершила хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств в сумме 56 233 рублей 54 копейки, принадлежащих ООО «Евросеть-Ритейл», чем причинила ООО «Евросеть-Ритейл» материальный ущерб на указанную сумму.

По данному факту 10 августа 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001450000000333 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что препроводительная ведомость к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, препроводительная ведомость к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, опись сдаваемых наличных денег к препроводительной ведомости сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, опись сдаваемых наличных денег к препроводительной ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег от 28 июля 2020 г. к препроводительной ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, акт вскрытия сумки

и пересчета вложенных наличных денег от 28 июля 2020 г. к препроводительной ведомости к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, журнал учета принятых сумок и порожних сумок от 28 июля 2020 г. находятся в ООО «Ленинский» г. Москвы АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 25, которые имеют значение для уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь чч. 2 и 3 ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку в ООО «Ленинский» г. Москвы АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 25: препроводительной ведомости к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, препроводительной ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, описи сдаваемых наличных денег к препроводительной ведомости к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, описи сдаваемых наличных денег к препроводительной ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, акта вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег от 28 июля 2020 г. к препроводительной ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, акта вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег от 28 июля 2020 г. к препроводительной ведомости к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, журнала учета принятых сумок и порожних сумок от 28 июля 2020 г. как имеющих значение для уголовного дела.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н.

Следователь

(подпись)

Васнецов

ПРОТОКОЛ ВЫЕМКИ

г. Москва

20 августа 2020 г.

Выемка начата в	<u>14</u>	ч	<u>00</u>	мин
Выемка окончена в	<u>14</u>	ч	<u>30</u>	мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району

(должность следователя (дознателя), классный чин или

г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В.

звания, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. **Александрова Сергея Валерьевича, г. Москва,**

(фамилия, имя, отчество

ул. Большая Якиманка, д. 34, кв. 30,

и место жительства понятного)

2. **Соколова Андрея Викторовича, г. Москва,**

(фамилия, имя, отчество

ул. Верхняя Масловка, д. 5, кв. 1

и место жительства понятного)

с участием **свидетеля Абрамова Алексея Алексеевича**

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица)

на основании постановления от **«20» августа 2020 г.**

и в соответствии с чч. 1–3 ст. 183 УПК РФ произвел выемку:
в ОО «Ленинский» г. Москва АО «Альфа-Банк» по адресу:
г. Москва, ул. Лесная, д. 25, в целях отыскания и изъятия
препроводительной ведомости к сумке № 777/5555 от
27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, препроводительной
ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму
1 585 рублей 24 копейки, описи сдаваемых наличных денег
к препроводительной ведомости к сумке № 777/5555 от
27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, описи сдаваемых
наличных денег к препроводительной ведомости к сумке
№ 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 ко-

нейки, акта вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег от 28 июля 2020 г. к препроводительной ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, акта вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег от 28 июля 2020 г. к препроводительной ведомости к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, журнала учета принятых сумок и порожних сумок от 28 июля 2020 г.

Перед началом выемки участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства выемки.

Участвующие лица

Александров
(подпись)

Соколов
(подпись)

Абрамов
(подпись)

Понятым до начала выемки разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. Александров
(подпись)

2. Соколов
(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: технические средства не применялись.

1. Александров
(подпись понятого)

2. Соколов
(подпись понятого)

Перед началом выемки следователем было предъявлено постановление о производстве выемки от 20 августа 2020 г., по-

сле чего свидетелю Абрамову А.А. было предложено выдать: препроводительную ведомости к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, препроводительную ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, опись сдаваемых наличных денег к препроводительной ведомости к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, опись сдаваемых наличных денег к препроводительной ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег от 28 июля 2020 г. к препроводительной ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег от 28 июля 2020 г. к препроводительной ведомости к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, журнал учета принятых сумок и порожних сумок от 28 июля 2020 г.

Указанные предметы, документы и ценности _____ выданы
добровольно.

(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе выемки изъято: с поверхности письменного стола, расположенного в зале для посетителей ООО «Ленинский» г. Москвы АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 25, были изъяты препроводительная ведомость к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, препроводительная ведомость к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, опись сдаваемых наличных денег к препроводительной ведомости

1. Александров

(подпись понятого)

2. Соколов

(подпись понятого)

к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, опись сдаваемых наличных денег к препроводительной ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег от 28 июля 2020 г. к препроводительной ведомости к сумке № 777/5556 от 27 июля 2020 г. на сумму 1 585 рублей 24 копейки, акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег от 28 июля 2020 г. к препроводительной ведомости к сумке № 777/5555 от 27 июля 2020 г. на сумму 100 000 рублей, журнал учета принятых сумок и порожних сумок от 28 июля 2020 г. Указанные документы не упаковывались.

1. Александров

(подпись понятого)

2. Соколов

(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц.

свидетеля Абрамова А.А., а также понятых

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Александрова С.В., Соколова А.В.

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.

Приложение к протоколу: отсутствует.

Понятые

1. Александров

(подпись)

2. Соколов

(подпись)

Участвующие лица

Абрамов

(подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении не поступило.

<u>1. Понятой</u>	<u>Александров</u>	<u>Александров С.В.</u>
(процессуальное положение)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

<u>2. Понятой</u>	<u>Соколов</u>	<u>Соколов А.В.</u>
(процессуальное положение)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

<u>Свидетель</u>	<u>Абрамов</u>	<u>Абрамов А.А.</u>
(процессуальное положение)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

Следователь	<u>Васнецов</u>
(подпись)	

Копию протокола получил: Алексей Алексеевич Абрамов
(фамилия, имя, отчество лица,

старший администратор ООО «Ленинский» г. Москвы АО
в помещении которого произведена выемка, или представителя

«Альфа-Банк»
администрации организации)

« 20 » августа 20 20 г.

Абрамов
(подпись лица, получившего протокол)

Рекомендации

См. пп. 3 и 4 рекомендаций к протоколу обыска.

Согласен

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции
Светлицкий С.С. Светлицкий
«01» сентября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
контроля и записи телефонных и иных переговоров

г. Москва

05 сентября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000478,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 01 сентября 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

30 августа 2020 г. примерно в 20 ч 08 мин неустановленное лицо, находясь по адресу г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 4, в ходе возникшего конфликта, неустановленным предметом нанесло Пушкину А.А. ранение, причинив ему следующие телесные повреждения: проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки, гемоперитонеум, ранение большого сальника, проникающее ранение большой кривизны желудка, гематома стенки поперечно-ободочной кишки, после чего скрылось с места совершения преступления.

В настоящее время в ходе предварительного следствия проверяется возможная причастность к совершению преступления Сурикова Сергей Сергеевича, в ходе производства лич-

ного досмотра которого 31 августа 2020 г. обнаружены и изъяты следующие предметы: мобильный телефон марки Nokia (IMEI 357381047696666) с сим-картой оператора мобильной связи «Вымпелком» с абонентским номером 8 (968) 666-66-78; мобильный телефон марки Nokia (IMEI 1: 3571370629996666», IMEI 2: 3571370629996666) с сим-картой оператора мобильной связи «Вымпелком» с абонентским номером 8 (969) 777-77-23; мобильный телефон марки Samsung (IMEI: 358014064105777).

В целях установления причастности Сурикова С.С. к совершенному преступлению, а также учитывая возможность согласования его действий с действиями возможных сообщников посредством сотовой связи, в настоящее время по уголовному делу необходимо производство контроля и записи телефонных переговоров, осуществленных с использованием мобильного устройства, имеющего IMEI 357381047696666, сроком с 05 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г.

Интересующие органы предварительного следствия сведения содержат тайну переписки и телефонных переговоров, гарантированную каждому ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации, согласно которой ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается на основании судебного решения. Информацией, составляющей охраняемую Конституцией Российской Федерации и действующим на территории Российской Федерации законами тайну телефонных переговоров, считаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи, а также информация о местонахождении абонента.

При таких обстоятельствах необходимо ходатайствовать перед Останкинским районным судом г. Москвы о разрешении производства контроля и записи телефонных переговоров.

На основании изложенного, руководствуясь пп. 11 и 12 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 186¹ УПК РФ и ст. 64 Федерального закона «О связи»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о разрешении производства контроля и записи телефонных переговоров, осуществленных с использованием мобильного устройства, имеющего IMEI 357381047696666, сроком с 05 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г.

2. Техническое осуществление контроля и записи поручить БСТМ ГУ МВД России по г. Москве, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Леснорядская, д. 11/13.

3. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н.

Следователь

(подпись)

Васнецов

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции
Светлицкий С.С. Светлицкий
«01» сентября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста
на почтово-телеграфные отправления и производстве
их осмотра и выемки**

г. Москва

05 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000167,

УСТАНОВИЛ:

01 октября 2020 г. в период с 07 ч 40 мин до 07 ч 45 мин Иванов А.В., находясь в маршрутном автобусе № 18, следовавшем от остановки «Останкинская» до остановки «Звездная» г. Москвы, тайно похитил из сумки, находящейся при Матвеевой Т.Л., принадлежащий ей кошелек стоимостью 10 500 рублей с находящимися в нем денежными средствами в сумме 30 000 рублей, а также мобильный телефон Nokia стоимостью 7 500 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на общую сумму 48 000 рублей.

02 октября 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001450000000104 по признакам преступления, предусмотренного пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе допроса в качестве потерпевшей Матвеева Т.Л. пояснила, что 01 октября 2020 г. примерно в 07 ч 45 мин в маршрутном автобусе № 18 из сумки, находящейся при ней, был похищен мобильный телефон Nokia с IMEI-кодом 352421056680483.

02 октября 2020 г. по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ был задержан Иванов Алексей Викторович, 22.01.1986 г.р.

02 октября 2020 г. Иванову А.В. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В тот же день Иванов А.В. был допрошен в качестве обвиняемого.

В ходе допроса в качестве обвиняемого Иванов А.В. пояснил, что в социальной сети «ВКонтакте» он познакомился с Исайкиным Андреем Сергеевичем, который занимается ремонтом мобильных телефонов, и продал ему похищенный мобильный телефон Nokia с IMEI-кодом 352421056680483. 01 октября 2020 г. он отправил от своего имени на имя Исайкина Андрея Сергеевича мобильный телефон ценной посылкой с трек-номером 35005145009747 по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул. Южная, д. 9, кв. 7.

В ходе выемки у обвиняемого Иванова А.В. был изъят чек АО «Почта России» от 01 октября 2020 г. об отправке посылки с трек-номером 35005145009747.

Согласно ответу на запрос Управления по вопросам миграции Новосибирской области Исайкин Андрей Сергеевич, 14.04.1998 г.р., в период с 2005 г. по настоящее время зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Южная, д. 9, кв. 7.

04 октября 2020 г. от АО «Почта России» был получен ответ на запрос, в соответствии с которым жилой дом по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул. Южная, д. 9, кв. 7, обслуживает почтовое отделение № 630083, расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 153.

Учитывая, что похищенный мобильный телефон может содержаться в почтовом отправлении, которое направлено по адресу: г. Новосибирск, ул. Южная, д. 9, кв. 7, находящемуся в зоне обслуживания учреждения связи – почтового отделения № 630083, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 153, в целях установления местонахождения и изъятия предмета, на который было направлено преступное посягательство, возникла необходимость в наложении ареста, производстве осмотра и выемки почтового отправления, т. е. в совершение действий, которые ограничивают тайну связи, охраняемую Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи».

В соответствии с ч. 1 ст. 185 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться соответственно в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах, на них может быть наложен арест.

Согласно ч. 2 ст. 185 УПК РФ наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи производятся на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решение о наложении ареста на корреспонденцию, давать разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи. На основании изложенного, руководствуясь п. 8 ч. 2 ст. 29, ст. ст. 165, 185 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления: ценную посылку с трек-номером 35005145009747, отправ-

ленную от имени Иванова Алексея Викторович на имя Исайкина Андрея Сергеевича по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул. Южная, д. 9, кв. 7, а также о производстве ее осмотра и выемки.

2. Возложить на руководителя учреждения связи – почтовое отделение № 630083 АО «Почта России», расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 153, обязанность задержать указанное почтовое отправление, о чем немедленно уведомить следователя.

3. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н.

Следователь

Васнецов

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

Ленинской Межрайонной прокуратуры г. Москвы

(наименование органа прокуратуры)

05 октября 2020 г.

Следователь

Васнецов

(подпись)

Рекомендации

Составление процессуального документа дознавателем не имеет никаких процессуальных особенностей для описательно-мотивировочной и резолютивной части. Во вводной части процессуального документа субъект согласования с руководителя следственного органа меняется на прокурора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене ареста на почтово-телеграфные отправления

г. Москва

20 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000167,

УСТАНОВИЛ:

01 октября 2020 г. в период с 07 ч 40 мин до 07 ч 45 мин Иванов А.В., находясь в маршрутном автобусе № 18, следовавшем от остановки «Останкинская» до остановки «Звездная» г. Москвы, тайно похитил из сумки, находящейся при Матвеевой Т. Л., принадлежащий ей кошелек стоимостью 10 500 рублей с находящимися в нем денежными средствами в сумме 30 000 рублей, а также мобильный телефон Nokia стоимостью 7 500 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на общую сумму 48 000 рублей.

02 октября 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001450000000104 по признакам преступления, предусмотренного пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе допроса в качестве потерпевшей Матвеева Т.Л. пояснила, что 01 октября 2014 г. примерно в 07 ч 45 мин в маршрутном автобусе № 18 из сумки, находящейся при ней, был похищен мобильный телефон Nokia с IMEI-кодом 352421056680483.

02 октября 2020 г. по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ был задержан Иванов Алексей Викторович, 22.01.1986 г.р.

02 октября 2020 г. Иванову А.В. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в» и «г» ч. 2

ст. 158 УК РФ. В тот же день Иванов А.В. был допрошен в качестве обвиняемого.

В ходе допроса в качестве обвиняемого Иванов А.В. пояснил, что в социальной сети «ВКонтакте» он познакомился с Исайкиным Андреем Сергеевичем, который занимается ремонтом мобильных телефонов, и продал ему похищенный мобильный телефон Nokia с IMEI-кодом 352421056680483. 01 октября 2020 г. он отправил от своего имени на имя Исайкина Андрея Сергеевича мобильный телефон ценной посылкой с трек-номером 35005145009747 по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул. Южная, д. 9, кв. 7.

06 октября 2020 г. Ленинским районным судом г. Москвы был наложен арест на почтово-телеграфные отправления: ценную посылку с трек-номером 35005145009747, отправленную от имени Иванова Алексея Викторович на имя Исайкина Андрея Сергеевича по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул. Южная, д. 9, кв. 7, а также разрешены ее осмотр и выемка.

10 октября 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было получено уведомление от руководителя учреждения связи – почтового отделения № 630083 АО «Почта России», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 153, о поступлении в отделение посылки с трек-номером 35005145009747 и ее задержании.

11 октября 2020 г. на основании отдельного поручения о производстве следственных и иных процессуальных действий следователем СО ОМВД России по Южному району г. Новосибирска были произведены осмотр и выемка посылки с трек-номером 35005145009747, в которой находился мобильный телефон Nokia с IMEI-кодом 352421056680483.

18 октября 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы мобильный телефон Nokia с IMEI-кодом 352421056680483 был осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Принимая во внимание, что мобильный телефон Nokia с IMEI-кодом 352421056680483, похищенный у Матвеевой Т.Л., для осмотра и выемки которого был наложен арест на почтово-телеграфные отправления от имени Иванова Алексея Викторович на имя Исайкина Андрея Сергеевича по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул. Южная, д. 9, кв. 7, был изъят и приобщен к материалам уголовного дела, необходимость применения указанной меры в дальнейшем отпала,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить арест на почтово-телеграфные отправления: ценную посылку с трек-номером 35005145009747, отправленную от имени Иванова Алексея Викторович на имя Исайкина Андрея Сергеевича по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул. Южная, д. 9, кв. 7.

2. Настоящее постановление направить для исполнения руководителю учреждения связи — почтовое отделение № 630083 АО «Почта России», расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 153.

3. Копии постановления направить в Ленинский районный суд г. Москвы и прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н.

Следователь

Васнецов
(подпись)

Согласен

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции
Светлицкий С.С. Светлицкий
«01» **сентября** 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед судом ходатайства о получении
информации о соединениях между абонентами
и(или) абонентскими устройствами**

г. Москва

15 сентября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000555,

УСТАНОВИЛ:

04 сентября 2020 г. в период с 03 ч 00 мин до 04 ч 00 мин неустановленное лицо, находясь у д. 119 по просп. Ленина г. Тулы, применив к Османову Х.Э. насилие, опасное для жизни и здоровья, используя при этом в качестве оружия кухонный топор, завладело принадлежащим Османову Х.Э. имуществом на общую сумму 32 600 рублей, причинив тем самым Османову Х.Э. телесные повреждения и имущественный вред на указанную сумму.

По данному факту 04 сентября 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001450000000555 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

В ходе допроса в качестве потерпевшего Османов Х.Э. пояснил, что в результате совершенного преступления у него был похищен мобильный телефон фирмы «Fly» в корпусе черного цвета, IMEI-код он не знает, а документы на похищенный телефон не сохранились, который он использовал с SIM-картой ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером 8(953)187-56-78.

Учитывая, что с момента похищения указанные телефон мог использоваться иными лицами, в целях установления его местонахождения и обстоятельств, которые могут иметь значение для расследования настоящего уголовного дела, возникла необходимость в получении у оператора сотовой связи документов, содержащих сведения, охраняемые Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 156-ФЗ «О связи», а именно: установить IMEI-код мобильного аппарата, работавшего с абонентским номером 89531875678 в период с 01 сентября по 04 сентября 2020 г. в сети ООО «Т2 Мобайл», по установленному IMEI-коду получить сведения о владельцах абонентских номеров, с которыми работал телефон с установленным IMEI-кодом за период с 04 сентября 2020 г. по настоящее время, а также данные базовых станций, в зоне обслуживания которых находился абонент в вышеуказанный период времени при каждом соединении, с указанием анкетных данных и места регистрации владельцев абонентских номеров, на которые осуществлялись входящие и исходящие соединения за период с 04 сентября 2020 г. по настоящее время.

В соответствии со ст. 186.1 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать

решение о получении информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, на основании изложенного, руководствуясь п. 12 ч. 2 ст. 29, ст.ст. 165, 183, 186.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом Ленинского района г. Москвы о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами у оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл»: IMEI-кода мобильного аппарата, работавшего с абонентским номером 8 (953) 187-56-78 в период с 01 сентября по 04 сентября 2020 г. в сети ООО «Т2 Мобайл», по установленному IMEI-коду получить сведения о владельцах абонентских номеров, с которыми работал телефон с установленным IMEI-кодом за период времени с 04 сентября 2020 г. по настоящее время, а также данные базовых станций, в зоне обслуживания которых находился абонент в вышеуказанный период времени при каждом соединении, с указанием анкетных данных и места регистрации владельцев абонентских номеров, на которые осуществлялись входящие и исходящие соединения за период с 04 сентября 2020 г. по настоящее время.

2. Техническое обслуживание поручить ООО «Т2 Мобайл».

Следователь

Васнецов

(подпись)

Рекомендации

Составление процессуального документа дознавателем не имеет никаких процессуальных особенностей для описательно-мотивировочной и резолютивной частей. Во вводной части процессуального документа субъект согласования с руководителем следственного органа меняется на прокурора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве освидетельствования

г. Москва

14 февраля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000555,

УСТАНОВИЛ:

В период с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин 12 февраля 2020 г. неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Москва ул. Станкевича, д. 5, корп. 2, кв. 15, похитило серебряную цепочку с серебряным крестиком общей стоимостью 5 000 рублей, серебряную печатку стоимостью 1500 рублей, серебряный браслет стоимостью 2 000 рублей, часы марки Massimo Dutti стоимостью 29 000 рублей, принадлежащие Стаханову А.В., причинив ему своими преступными действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 37 500 рублей.

По данному факту 14 февраля 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001450000000023 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе допроса потерпевший Стаханов А.В. пояснил, что у него на внутренней стороне предплечья и на локтевом сгибе обеих рук на коже имеются следы от укусов шприцом. При этом Стаханов А.В. не помнит, при каких обстоятельствах на теле образовались эти следы.

Учитывая, что на руках потерпевшего могут иметься телесные повреждения, необходимо проведение освидетельствования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 179 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести освидетельствование потерпевшего Стаханова
Александра Васильевича.

Следователь

Васнецов
(подпись)

Постановление мне объявлено

« **14** » **февраля** **2020** г.

Стаханов
(подпись)

ПРОТОКОЛ освидетельствования

г. Москва

14 февраля 2020 г.

Освидетельствование начато в	<u>13</u>	ч	<u>00</u>	мин
Освидетельствование окончено в	<u>14</u>	ч	<u>00</u>	мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району

(должность следователя (дознателя), классный чин или

г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В.

звания, фамилия, инициалы)

в помещении **каб. № 310 СО ОМВД России**
по Ленинскому району г. Москвы
 (каком именно)

при **естественном** освещении в присутствии понятых:
 (естественном, искусственном)

1. **Маркова Матвея Денисовича, г. Москва, ул. Мира,**
д. 16, кв. 15,
 (фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. **Фомина Андрея Юрьевича, Московская обл.,**
 (фамилия, имя, отчество)

г. Лобня, ул. Первомайская, д. 34, кв. 30
 и место жительства понятого)

с участием врача ~~(специалиста)~~ **врача-нарколога ГКУЗ**
 (фамилия, имя, отчество, место работы, а при необходимости

МНПЦН Филиал № 2 ДЗМ (НД № 2) Купидмана Генриха
Иосифовича,

его место жительства)

а также иных лиц **не участвовали**

на основании постановления от «14» февраля 2020 г. по уголовному делу № **12001450000000556** в соответствии со ст.ст. 164 и 179 УПК РФ произвел освидетельствование **потерпевшего Стаханова Александра Васильевича.**

Перед началом освидетельствования участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства освидетельствования.

Освидетельствуемый

Стаханов

(подпись)

Понятым до начала освидетельствования разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. Марков

(подпись понятого)

2. Фомин

(подпись понятого)

Врачу (~~специалисту~~) Купидману Г.И. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Специалист

Купидман

(подпись специалиста)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: технические средства не применялись.

Освидетельствованием установлено: на внутренней стороне предплечья и на локтевом сгибе правой руки имеются следы повреждений кожного покрова в виде точечных ранок от уколов тонким острым предметом. Ранки визуализируются в количестве двух на расстоянии 1,5 см друг от друга, диаметром 0,1 см, длина и ширина от 0,1х0,1 см до 0,2х0,2 см. На ранках имеются корочки (струны) красно-коричневого цвета. На ранке ближе к локтевому сгибу (локтевой ямке) имеется уплотнение подкожных вен, а также гипермия вокруг ранки. Вокруг обеих ранок имеются множественные кровоподтеки от 1х1 см до 3х2,25 см. На левой руке в области лучезапястных суставов

1. Марков

(подпись понятого)

2. Фомин

(подпись понятого)

имеются множественные рубцы овальной формы, которые имеют вид «дорожки», размерами от 1,0х0,8 см до 1,0х0,3 см, расположенные по ходу вен, рубцы имеют неровные края. По уровню рубцы на одном уровне с кожей, консистенция рубцов мягкая. Рубцы имеют белесый и розовый оттенок.

1. Марков

(подпись понятого)

2. Фомин

(подпись понятого)

В ходе освидетельствования проводилась нет.
(фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т. п.)

К протоколу освидетельствования прилагаются нет.
(фототаблицы и т. п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц

потерпевшего Стаханова А.В., врача Купидмана Г.И.,

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

понятых Маркова М.Д. и Фомина А.Ю.

заявления не поступили. Содержание заявлений нет.

Освидетельствуемый

Стаханов

(подпись)

Понятые

1. Марков

(подпись)

2. Фомин

(подпись)

Врач (специалист)

Купидман

(подпись)

Протокол прочитан **лично каждым участником.**
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу **нет.**
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Освидетельствуемый **Стаханов**
(подпись)

Понятые **1. Марков**
(подпись)

2. Фомин
(подпись)

Врач (~~специалист~~) **Купидман**
(подпись)

Протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166, 167 и 180
УПК РФ.

Следователь **Васнецов**
(подпись)

Рекомендации

1. Необходимо помнить, что в соответствии со ст. 170 УПК РФ решение об участии понятых в данном следственном действии принимает следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе.

2. В соответствии с чч. 4 и 5 ст. 179 УПК РФ следователь при освидетельствовании лица другого пола не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. Фотографирование, видеозапись и киносъемка в этом случае проводятся с согласия освидетельствуемого лица.

3. При проведении освидетельствования предпочтительно участие врача или иного специалиста в зависимости от обстоятельств, которые планируется установить. Данный участник обеспечит более полное отражение результатов освидетельствования в протоколе следственного действия.

ПРОТОКОЛ предъявления лица для опознания

г. Москва
(место составления)

«**20**» сентября **20** 20 г.
(дата составления)

Опознание начато в 14 ч 00 мин

Опознание окончено в 14 ч 30 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В.

в помещении каб. № 310 СО ОМВД России
(каком именно)
по Ленинскому району г. Москвы

при искусственном освещении в присутствии понятых:

1. Солдатовой Тамары Сергеевны,
(фамилия, имя, отчество)
г. Москва, ул. Смоленская, д. 47, корп. 1, кв. 5,
и место жительства понятного)
2. Земляковой Светланы Аркадьевны,
(фамилия, имя, отчество)
г. Москва, ул. Рабочая, д. 16, кв. 7,
и место жительства понятного)

с участием потерпевшей Гончаровой Нины Михайловны,
(процессуальное положение,
подозреваемого Свиридова Андрея Алексеевича, его опекуна
фамилии, имени, отчества, в необходимых случаях - адреса участвующих лиц)
(законного представителя) Смирновой Светланы
Ивановны, защитника Парамонова Андрея Сергеевича

в соответствии с чч. 1, 2, 4, 7 и 9 ст. 193 УПК РФ
предъявил потерпевшей Гончаровой Нине Максимовне
(фамилия, имя, отчество потерпевшего, свидетеля, обвиняемого или подозреваемого)
по уголовному делу № **12001450000000778**

для опознания Свиридова Андрея Алексеевича,

«31 » мая 19 79 г.р. вместе с другими лицами:

1. Тарасовым Андреем Алексеевичем,

(фамилия, имя, отчество)

«02 » мая 19 87 г.р., проживающим

г. Москва, ул. Семенова, д. 4, кв. 55,

2. Пуховым Максимом Михайловичем,

(фамилия, имя, отчество)

«01 » июня 19 88 г.р., проживающим

г. Москва, ул. Васильева, д. 5, кв. 56.

Перед началом опознания опознаваемому Свиридову А.С. было предложено занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц. Он по собственному желанию занял: место № 2 (среднее), Тарасов А.А. занял место № 3 (ближнее к окну), Пухов М.М. место № 1 (ближнее к двери).

Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились предъявляемые для опознания лица.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания лица.

Опознающий

Гончарова

(подпись)

Опознаваемый

Свиридов

(подпись)

Понятые

1. Солдатова

(подпись)

2. Землякова

(подпись)

Иные участвующие лица

Смирнова

(подпись)

Тарасов

(подпись)

Пухов

(подпись)

Защитник

Пономарев

(подпись)

Понятым до начала опознания разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. Солдатова

(подпись понятого)

2. Землякова

(подпись понятого)

Перед началом опознания опознающий потерпевшая

Гончарова Нина Михайловна

(фамилия, имя, отчество)

предупреждена об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему (ей) также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупрежден о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае последующего отказа от этих показаний.

Потерпевший

(подпись)

Гончарова

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: технические средства не применялись.

На вопрос, не видел ли ранее опознающий кого-либо из предъявляемых для опознания лиц, и если видел, то когда, где и при каких

обстоятельствах

потерпевшая Гончарова Н.М.

осмотрела предъявляемых для опознания лиц и заявила, что в лице, находящемся

на месте № 2, она узнала

мужчину, который заходил в Николо-Владимирский храм, расположенный по адресу: г. Москва ул. Пионерская, д. 17, 16 сентября 2020 г. утром, когда она там находилась с батюшкой данного храма, и представился по имени Сергей.

1. Солдатова

(подпись понятого)

2. Землякова

(подпись понятого)

Данный мужчина долго разговаривал с ней, ставил свечки к иконам, разговаривал с ней о ремонте храма. Когда через некоторое время батюшка храма ушел, данный мужчина интересовался у нее, когда вернется батюшка, но она ему сказала, что не знает. Через некоторое время, когда они находились одни в храме, она не заметила, как мужчина пошел к выходу. Она оглянулась и увидела данного мужчину у дверей храма. Она увидела у него в руке ручки от сумки, решив, что это ручки от ее сумки. Она пошла к месту, где оставила сумку у входа в храм, и не нашла своей сумки. Она вышла на улицу, но данного мужчину она не увидела. В похищенной сумке были документы на ее имя и денежные средства в сумме 62 150 рублей, которые она копила на похороны 5 лет. Потерпевшая Гончарова Н.М. пояснила, что мужчины под № 1 и 3 ей не знакомы и она их никогда ранее не видела. Мужчине под № 2 было предложено представиться, и он назвался Свиридовым Андреем Алексеевичем. Свиридов А.А. подтвердил, что дату он не помнит, но в утреннее время, он заходил в указанный храм, где поставил свечку к иконе и помолился, а потом разговаривал с данной женщиной о ремонте данного храма. Сумки у нее не похищал. В руках у него была его барсетка. Из храма он ушел, так как ему позвонил знакомый Одинокоев Сергей, который предложил ему встретиться на Центральном рынке г. Москвы и договориться насчет работы, по этой причине он ушел из храма. Мужчину она опознала уверенно по круглому лицу с густыми черными бровями, широкому рту, глубоко посаженным глазам, носу с горбинкой, оттопыренным ушам.

Опознающий

Гончарова

(фамилия, имя, отчество опознанного)

Опознаваемый

Свиридов

Результат опознания:

Свиридов Андрей Сергеевич1. Солдатова

(подпись понятого)

2. Землякова

(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц заявления **не поступили.**

Протокол прочитан **вслух следователем.**

Опознающий

Гончарова

(подпись)

Опознаваемый

Свиридов

(подпись)

Понятые

1. Солдатова

(подпись)

2. Землякова

(подпись)

Иные участвующие лица

Смирнова

(подпись)

Тарасов

(подпись)

Пухов

(подпись)

Защитник

Пономарев

(подпись)

Следователь

Васнецов

(подпись)

АКТ
о вклейке фотографий

г. Москва

14 февраля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000555, при проведении следственного действия «предъявление для опознания по фотографии» в присутствии понятых:

1. Неяскина Андрея Семеновича,
г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 103, кв. 51.
2. Петриканта Александра Львовича,
г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 10, кв. 2,

произвел вклейку фотографий в протокол предъявления для опознания по фотографии:

Под № 1 вклеена фотография Петренко Татьяны Анатольевны, 11.08.1984 г.р., зарегистрированной по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Молодежная, д. 2.

Под № 2 вклеена фотография Беляевой Анжелы Петровны, 16.08.1981 г.р., зарегистрированной по адресу: г. Москва, пер. Ясный, д. 23, кв. 2.

Под № 3 вклеена фотография Федоренко Тамары Семеновны, 10.03.1981 г.р., зарегистрированной по адресу: г. Рязань, ул. Горная, д. 111, кв. 3.

1. **Неяскин**
2. **Петрикант**

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Составление данного процессуального документа не предусмотрено УПК РФ при проведении следственного действия «предъявление для опознания по фотографии». Однако необходимость его составления выработана практикой, чтобы исключить нарушения следователя при проведении опознания по фотографии, повысить объективность данного следственного действия. Данный акт составляется до проведения самого следственного действия и в отсутствие опознающего лица, но обязательно в присутствии понятых.

ПРОТОКОЛ предъявления лица для опознания по фотографии

г. Москва

«14» февраля 2020 г.

Опознание начато в 14 ч 00 минОпознание окончено в 14 ч 30 минСледователь СО ОМВД России по Ленинскому районуг. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В.

(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. № 310 СО ОМВД Россиипо Ленинскому району г. Москвы

(каком именно)

при искусственном освещении в присутствии понятых:(естественном,
искусственном)1. Неяскина Андрея Семеновича,

(фамилия, имя, отчество)

г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 103, кв. 51;

и место жительства понятного)

2. Петриканта Александра Львовича,

(фамилия, имя, отчество)

г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 10, кв. 2,

и место жительства понятного)

с участием потерпевшей Зайцевой Анны Семеновны,

(процессуальное положение,

специалиста Иванцова Эдуарда Эдуардовича

фамилии, имени, отчества, в необходимых случаях - адреса участвующих лиц)

в соответствии с чч. 1, 2, 5, 7 и 9 ст. 193 УПК РФ

предъявил потерпевшей Зайцевой Анне Семеновне(фамилия, имя, отчество потерпевшего, свидетеля, обвиняемого
или подозреваемого)по уголовному делу № 12001450000000556для опознания фотографию Беляевой Анжелы Петровны
одновременно с фотографиями других лиц.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания лица по фотографии.

Опознающий	<u>Зайцева</u> (подпись)
Понятые	<u>1. Неяскин</u> (подпись)
	<u>2. Петрикант</u> (подпись)
Иные участвующие лица	<u>Иванцов</u> (подпись)

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

<u>1. Неяскин</u> (подпись понятого)	<u>2. Петрикант</u> (подпись понятого)
--	--

Фотографии наклеены на фототаблицу
и имеют порядковые номера

1, 2, 3

(не менее трех)

скреплены печатью **ОМВД России по Ленинскому району.**
(какого органа или должностного лица)



№ 1

№ 2

№ 3

Перед началом опознания опознающий потерпевшая Зайцева

Анна Семеновна

(фамилия, имя, отчество)

предупреждена об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ей также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации она не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупреждена о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае последующего отказа от этих показаний.

Потерпевший

Зайцева

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: видеокамеры Canon LEGRIA HF R806, s/n 456CF6732020E специалистом Иванцовым Э.Э.

Специалисту Иванцову Э.Э. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

На вопрос, не видела ли ранее опознающая кого-либо из представленных на фотографиях лиц, и если видел, то когда, где и при каких обстоятельствах,

Зайцева Анна Семеновна

осмотрела предъявленные для опознания фотографии и заявила, что в лице, изображенном на фотографии, размещенной под № 2 (два) она опознает:

женщину, которая 25 января 2020 года зашла за ее мужем к ним домой по адресу: г. Москва, ул. Кауля, д. 6, кв. 15.

1. Неяскин

(подпись понятого)

2. Петрикант

(подпись понятого)

Женищина с фото № 2 пришла к ним домой с другой ранее не знакомой ей молодой женщиной, которая представила женщину с фото № 2 «Галина Николаевна», обе женщины представились сотрудниками пенсионного фонда. После ухода женщины с фото № 2 и молодой женщины она обнаружила в квартире пропажу денежных средств и ювелирных изделий. Она опознала женщину на фотографии № 2 по худощавому телосложению, темным глазам, темным волосам, скуластому лицу, вытянутому носу, выдающимся вперед лобным долям, смуглому цвету лица, а также общим чертам лица и признакам внешности.

Опознающий

Зайцева

Результат опознания: Беляева Анжела Петровна.

(фамилия, имя, отчество опознанного)

К протоколу прилагаются: видеозапись следственного действия на оптическом носителе DVD-R, упакованная в бумажный конверт, снабженный бумажной биркой с подписями участников следственного действия, пояснительной надписью и печатью СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц заявления не поступили.

Опознающий

Зайцева

(подпись)

Понятые

1. Неяскин

(подпись)

2. Петрикант

(подпись)

Иные участвующие лица

Иванцов

(подпись)

Протокол прочитан **вслух следователем.**

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу **замечаний нет.**

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Опознающий

Зайцева

(подпись)

Понятые

1. Неякин

(подпись)

2. Петрикант

(подпись)

Иные участвующие лица

Иванцов

(подпись)

Следователь

Васнецов

(подпись)

ПРОТОКОЛ предъявления предмета для опознания

г. Москва
(место составления)

01марта 2020 г.
(дата составления)

Опознание начато в 17 ч 00 мин

Опознание окончено в 17 ч 30 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В.

в помещении каб. № 310 СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы

при искусственном освещении в присутствии понятых:

1. Семеновой Анны Сулимановны,

(фамилия, имя, отчество)

г. Москва, ул. Первомайская, д. 47, корп. 4, кв. 134;

и место жительства понятного)

2. Парамоновой Анжелы Денисовны,

(фамилия, имя, отчество)

г. Москва, ул. Семеновская, д. 55, кв. 66,

и место жительства понятного)

с участием потерпевшей Сунцовой Ирины

Анатольевны, специалиста Исаева Виктора Викторовича

в соответствии со ст. 193 УПК РФ предъявил потерпевшей
Сунцовой И.А.

по уголовному делу № 12001450000000888

для опознания предмет кошелек черного цвета,
отделение для монет закрывается на защелку, отделение
для купюр закрывается на застежку «кнопка». На лицевой
стороне кошелька имеется украшение в виде круга из ме-
талла желтого цвета со стразами, расположенными по
кругу, упакованный в прозрачный пакет из полимерного ма-
териала и опечатанный бумажной биркой, снабженной

оттиском круглой печати синих чернил «28/5», пояснительной надписью о содержимом пакета, подписями представителей общественности и оперуполномоченного. В присутствии понятых пакет был вскрыт.

В группе однородных предметов:

1. Кошелек черного цвета, небольшого размера, отделение для монет закрывается на защелку, отделение для купюр закрывается на застежку «кнопка». На лицевой стороне кошелька имеется украшение в виде круга из металла желтого цвета со стразами, расположенными по кругу.

2. Кошелек черного цвета, небольшого размера, отделение для монет закрывается на защелку, отделение для купюр закрывается на застежку «кнопка». На лицевой стороне кошелька имеется украшение в виде круга из металла желтого цвета со стразами, расположенными по кругу и в центре.

Предметы расположены на письменном столе кабинета № 310 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы и имеют бирки с № 1 и 2. Опознаваемый предмет имеет бирку с № 1.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания предмета.

Опознающий

Сунцова

(подпись)

Иные участвующие лица

Исаев

(подпись)

Понятым до начала опознания разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. Семенова

(подпись понятого)

2. Парамонова

(подпись понятого)

Перед началом опознания опознающий потерпевшая

Сунцова Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

предупреждена об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ей также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации она не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупреждена о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае последующего отказа от этих показаний.

Потерпевший

Сунцова

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: **видеокамеры Canon LEGRIA HF R806, s/n 56879650E специалистом Исаевым В.В.**

Специалисту **Исаеву В.В.** разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Специалист

Исаев

(подпись специалиста)

Опознающий

Сунцова Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

осмотрела предъявленные для опознания предметы
два кошелька

(какие именно)

и заявила, что в предмете **№ 1**, она опознает: **кошелек черного цвета, небольшого размера, отделение для монет закрывается на защелку, отделение для купюр**

1. Семенова

(подпись понятого)

2. Парамонова

(подпись понятого)

закрывается на застежку «кнопка». На лицевой стороне кошелька имеется украшение в виде круга из металла желтого цвета со стразами, расположенными по кругу, который был у нее похищен 03 декабря 2019 г. примерно в 16 ч 40 мин из сумки, в то время когда она ехала в автобусе № 28 около остановки «Ул. Дзержинского». После окончания опознания кошелек упакован в первоначальную упаковку и опечатана бумажной биркой, снабженной оттиском круглой печати синих чернил «28/СУ-5», пояснительной надписью о содержимом пакета, подписями понятых, потерпевшей и следователя.

Опознающий

(подпись)

Сунцова

Результат опознания: кошелек черного цвета, небольшого размера, отделение для монет закрывается на защелку, отделение для купюр закрывается на застежку «кнопка». На лицевой стороне кошелька имеется украшение в виде круга из металла желтого цвета со стразами, расположенными по кругу.

К протоколу прилагаются: видеозапись следственного действия на оптическом носителе DVD-R, упакованная в бумажный конверт, снабженный бумажной биркой с подписями участников следственного действия, пояснительной надписью и печатью СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц заявления *не поступили*.

Опознающий

Сунцова
(подпись)

Понятые

1. Семенова
(подпись)

2. Парамонова
(подпись)

Иные участвующие лица _____ **Исаев**
(подпись)

Протокол прочитан _____ **вслух следователем.**
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____ **замечаний нет.**
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Опознающий _____ **Сунцова**
(подпись)

Понятые _____ **1. Семенова**
(подпись)

_____ **2. Парамонова**
(подпись)

Иные участвующие лица _____ **Исаев**
(подпись)

Следователь _____ **Васнецов**
(подпись)

**МВД России**

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

Директору ООО
«Т2 Мобайл»
А.А. Милославскому

Ленинградское шоссе,
д. 39А, стр. 1, г. Москва,
125212

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

15.09.2020 № 234

на № _____ от _____

Запрос на предоставление документов

Уважаемый Андрей Андреевич!

Направляю Вам постановление суда Ленинского района г. Москвы от 15 сентября 2020 г. о производстве выемки документов, содержащих сведения, охраняемые Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», по уголовному делу № 12001450000000555, а именно в получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами у оператора сотовой связи ООО «Т2-Мобайл»: IMEI-кода мобильного аппарата, работавшего с абонентским номером 89531875678 в период с 01 сентября 2020 г. по 04 сентября 2020 г. в сети ООО «Т2 Мобайл», по установленному IMEI-коду сведений о владельцах абонентских номеров, с которыми работал телефон за период с 04 сентября 2020 г. по настоящее время, а также данных базовых станций, в зоне обслуживания которых находился абонент в вышеуказанный период при каждом соединении, с указанием анкетных данных и места регистрации владельцев абонентских номеров, на которые осу-

ществлялись входящие и исходящие соединения за период с 04 сентября 2020 г. по настоящее время.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

10.07.2020 № 127
на № _____ от _____

Директору
Столичного филиала
ПАО «Мегафон»
С.С. Сухорукову

Оружейный пер.,
д. 41, оф. 517,
г. Москва, 127006

Запрос на предоставление информации

Уважаемый Сергей Сергеевич!

В связи с расследованием уголовного дела № 12001450000000445 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, прошу Вас сообщить работал ли (регистрировался) телефонный аппарат с IMEI-кодом 35464005410527 за период с 19 апреля 2020 г. по настоящее время в сети ПАО «Мегафон».

В случае, если телефонный аппарат с вышеуказанным IMEI-кодом работал в сети ПАО «Мегафон», прошу предоставить установочные данные абонентских номеров, которые за период с 19 апреля 2020 г. по настоящее время пользовались телефонным аппаратом с IMEI-кодом 35464005410527.

Дознаватель ОД ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

**Подраздел 1. Запросы, направленные
на установление обстоятельств уголовного дела
и личности лица, совершившего преступление**



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 12.09.2020 № 48сл/ 4411

на № _____ от _____

Генеральному директору
Акционерного общества
Московский городской
комбинат ломбардов
«Мосгорломбард»
(АО МГКЛ
«Мосгорломбард»)

111033, г. Москва,
ул. Золоторожский вал,
д. 32, стр. 2

ЗАПРОС

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 10001460001001286, возбужденное 17 ноября 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ, с связи с причинением имущественного ущерба Понкратовой В.С.

В ходе предварительного расследования установлено, что похищенное у Понкратовой В.С. имущество (ювелирные изделия) сданы по договору залога в ломбард сети АО МГКЛ «Мосгорломбард», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 2.

В целях установления данных лица, сдавшего на хранение ювелирные изделия, похищенные у потерпевшей Понкратовой В.С., прошу Вас выдать предъявителю запроса залоговый билет серии АН №375127 от 20 ноября 2020 г.

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции **Светлицкий** С.С. Светлицкий

Инициатор – следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции **Васнецов** С.В. Васнецов

Рекомендации

При сдаче имущества между ломбардом (заимодавцем) и гражданином (заемщиком) составляется договор займа.

Существенным условием является то, что договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового билета, второй экземпляр которого остается в ломбарде. Залоговый билет является бланком строгой отчетности и содержит следующую информацию:

1) наименование, адрес (место нахождения) ломбарда, адрес (место нахождения) территориально обособленного подразделения (в случае, если он не совпадает с адресом (местом нахождения) ломбарда);

2) фамилия, имя, а также отчество заемщика, если иное не вытекает из федерального закона или национального обычая, дата его рождения, гражданство (для лица, не являющегося гражданином Российской Федерации), данные паспорта или иного удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации документа;

3) наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4) сумма оценки заложенной вещи;

5) сумма предоставленного займа;

6) дата и срок предоставления займа с указанием даты его возврата;

7) процентная ставка по займу (с обязательным указанием процентной ставки по займу, исчисляемой из расчета на один календарный год);

8) возможность и порядок досрочного (в том числе по частям) погашения займа или отсутствие такой возможности;

9) согласие или несогласие заемщика на то, что в случае неисполнения им обязательства, предусмотренного договором

займа, обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса.

В случае необходимости получения информации о лице, заложившем имущество в ломбард, данные сведения можно получить из залогового билета, который можно изъять по запросу. Однако следует помнить, что в соответствии с п. 5.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд правомочен принимать решения о производстве выемки заложенной или сданной на хранение вещи в ломбард.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ**

**(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 12.09.2020 № 48сл/ 4411
на № _____ от _____

Руководителю
Инспекции Федеральной
налоговой службы № 13
по г. Москве

105064, г. Москва,
ул. Земляной вал, д. 9

ЗАПРОС

В связи с расследованием уголовного дела № 12001460001001028, возбужденного 10 сентября 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, находящегося в производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, прошу Вас предоставить в наш адрес следующую информацию в отношении ООО «СПОРТ» (ОГРН 5147746868741, ИНН 7745987590):

- расширенную выписку из ЕГРЮЛ;
- сведения об открытых и закрытых расчетных счетах;
- выписки о движении денежных средств по данным счетам (при наличии);
- данные о начисленных и уплаченных налогах (платежах во внебюджетные фонды) (при наличии).

В связи с ограниченными сроками предварительного следствия ответ прошу направить в СО ОМВД России по Ленин-

скому району г. Москвы, по адресу: 125009, г. Москва, ул. Новая, д. 1, для следователя Васнецова С.В. (8 (903) 133-13-98) либо выдать на руки предъявителю сего запроса.

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции **Светлицкий** С.С. Светлицкий

Инициатор – следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции **Васнецов** С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 20.10.2020 № 48сл/ 5611
на № _____ от _____

Руководителю
Межрегионального
управления Федеральной
службы по финансовому
мониторингу по ЦФО
Е.Ю. Легостаеву

108713, г. Москва,
Б. Трехсвятительский
пер., д. 2/1, стр. 1

Уважаемый Евгений Юрьевич!

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 12001459999000001, возбужденное 03 сентября 2020 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК РФ.

Расследованием установлено, что Комаров И.А 29 августа 2020 г. (точное время следствием не установлено), находясь по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 29, при неустановленных обстоятельствах из корыстной заинтересованности с целью сбыта и получения материальных благ в денежных средствах умышленно приобрел у неустановленного лица не менее 40 заведомо поддельных простых векселей, эмитированных ООО «ИФК Аполлон», ИНН 7702974265, на сумму 500 000 000 рублей каждый, содержащих недостоверные сведения об авалировании их ПАО (ранее ОАО) «Сбербанк России» г. Москвы.

В совершении преступления по данному уголовному делу обвиняются Комаров Игорь Андреевич, 17.09.1978 г.р., уроженец г. Владивостока, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Коновалова, д. 3, кв. 99.

Также было установлено, что Комаров Игорь Андреевич является генеральным директором ООО «МебельПро», ИНН 7721874632 / КПП 77880100.

В связи с расследованием уголовного дела возникла необходимость в получении информации в отношении ООО «МебельПро», ИНН 7721874632 / КПП 77880100; ООО «ИФК Аполлон», ИНН 7702974265 / КПП 8603127964; ООО «Промстрой», ИНН 1837033333 / КПП 860301001.

В рамках расследуемого уголовного дела, руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ), прошу предоставить по вышеуказанным организациям, имеющиеся в Вашем распоряжении сведения:

- о сомнительных финансовых операциях с денежными средствами или иным имуществом за период с момента регистрации вышеперечисленных юридических и физических лиц по настоящее время, а также информацию о фактах приобретения вышеуказанными фигурантами движимого и недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации;

- о наличии признаков аффилированности ООО «МебельПро», ИНН 7721874632 / КПП 77880100; ООО «ИФК Аполлон», ИНН 7702974265 / КПП 8603127964; ООО «Промстрой», ИНН 1837033333 / КПП 860301001;

- схемы движения денежных средств по расчетным счетам ООО «МебельПро», ИНН 7721874632 / КПП 77880100;

ООО «ИФК Аполлон», ИНН 7702974265 / КПП 8603127964;
ООО «Промстрой», ИНН 1837033333 / КПП 860301001.

Заранее благодарю за сотрудничество!

С уважением,

начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы

подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

Инициатор – следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

При расследовании уголовных дел экономической направленности важную информацию можно получить посредством направления запроса в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, в качестве национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым их клиентами.

При расследовании уголовных дел экономической направленности посредством направления запроса в Росфинмониторинг можно получить существенную информацию, которая способствует установлению истины по уголовному делу.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 12.09.2020 № 48сл/ 4411
на №_____ от_____

ПАО «Мобильные Теле
Системы»

105456, г. Москва,
ул. Марксистская, д. 4

ЗАПРОС

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 10001450000000001, возбужденное 03 сентября 2020 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий, совершенных Овсянниковым К.А.

В ходе предварительного расследования местонахождение Овсянникова К.А. не установлено, ввиду чего возникла необходимость в установлении наличия зарегистрированных на Овсянникова Константина Анатольевича, 22.10.1984 г.р., гражданина РФ, ранее зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Городецкая, д. 29, кв. 12, паспорт 4814 117192, выдан УФМС Ленинского района г. Москвы 19.08.2011 г., номеров телефонов за период с 01 января 2015 г. по настоящее время.

Данные сведения необходимы для приобщения к материалам уголовного дела.

В связи с ограниченными сроками предварительного следствия ответ прошу направить в СО ОМВД России по Ленин-

скому району г.Москвы по адресу: 125009, г.Москва,
ул.Новая, д. 1, для следователя Васнецова С.В., либо выдать
предъявителю запроса.

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!

С уважением,

Следователь СО
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

В ходе расследования уголовного дела посредством направления запроса оператору сотовой связи можно получить информацию, имеющую значение для расследования, например сведения о номерах телефонов, зарегистрированных на конкретное лицо. Существенной информацией, которую можно получить, направляя запрос оператору сотовой связи, являются сведения о том, в мобильном устройстве с каким номером IMEI установлена SIM-карта с конкретным абонентским номером.

В случае необходимости получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами следователю (дознавателю) необходимо обратиться в суд с постановлением о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства. Данное требование обусловлено исключительным полномочием суда принимать такое решение (п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

№ 48/сл от _____
на № _____ от _____

Главному врачу
ГБУЗ ПКБ № 4
Психоневрологического
диспансера № 9

107545, г. Москва,
8-я улица Соколиной
горы, д. 28

В связи с расследованием уголовного дела № 11901450000000001, возбужденного 25 сентября 2019 г. по признакам преступления, предусмотренного пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, прошу Вас сообщить, состоит ли на учете у врача психиатра Антонов Станислав Игоревич, 1986 г.р., зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Городецкая, д. 28, кв. 79. Если состоит, то прошу указать диагноз и период, с которого он состоит на учете.

Ответ прошу направить посредством факсимильной связи по номеру 8(495)528-02-02 либо на адрес электронной почты: sledovatel@mvd.ru.

С уважением,

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

В ходе расследования уголовного дела довольно часто возникает необходимость в направлении запросов в психоневрологический диспансер (ПНД). Во-первых, данный запрос в обязательном порядке направляется в отношении лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Это обусловлено тем, что п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, включены обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Помимо этого обязательным признаком субъекта преступления является его вменяемость, в связи с чем необходимо исключить все факторы, которые могут свидетельствовать о невменяемости лица.

Во-вторых, в зависимости от конкретной следственной ситуации может возникнуть необходимость в направлении запроса в ПНД в отношении потерпевшего или свидетеля.

В ходе расследования уголовного дела не стоит затягивать с направлением данного запроса, его необходимо направлять сразу же, как только становятся известны данные проверяемого лица. Это связано с тем, что в случае получения информации о том, что лицо состоит на учете в ПНД, возникнет необходимость в изъятии медицинских документов и назначении судебно-психиатрической экспертизы, что может занять длительное время.

При проведении проверки сообщения о преступлении в отношении конкретного лица необходимо собрать характеризующий материал.

К числу истребуемых материалов могут относиться:

- требования в ГИАЦ МВД России, ЗИЦ, ИЦ по субъекту, в котором проживает лицо, о судимости;
- запрос в суд для получения копии приговора, если лицо было ранее судимо;
- запрос в военный комиссариат о привлечении лица на военную службу;

– запросы в ПНД и НД о том, не состоит ли лицо на учете в данном учреждении, если да, то с какого времени и с каким диагнозом;

- запрос характеристики в организации ЖКХ;
- запрос характеристики по месту работы;
- запрос в поликлинику с целью выявления у лица хронических заболеваний.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ**

**(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009
от 20.01.2020 № 82

на № _____ от _____

Главному врачу
Наркологического
диспансера № 4
по ВАО г. Москвы

108734, г. Москва,
ул. Щербаковская,
д. 57, стр. 20

В связи с расследованием уголовного дела № 11901450000000001, возбужденного 25 сентября 2019 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и «г» ч. 2 ст. 161, прошу Вас сообщить, состоит ли на учете у врача-нарколога Антонов Станислав Игоревич, 1986 г.р., зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Городецкая, д. 28, кв. 79. Если состоит, то прошу указать диагноз и период, с которого он состоит на учете.

Ответ прошу направить посредством факсимильной связи по номеру 8 (495) 528-02-02 либо на адрес электронной почты: sledovatel@mvd.ru.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Направление запроса в наркологический диспансер (НД) является обязательным действием при установлении лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по уголовному делу. Информация, полученная из НД, является частью сведений, характеризующих личность обвиняемого, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ входит в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию. В том случае, если подозреваемый (обвиняемый) состоит на учете в НД, необходимо назначение судебно-психиатрической экспертизы.

ТРЕБОВАНИЕ
в ФКУ ГИАЦ МВД России

- 1. Фамилия:** Горячев
- 2. Имя и отчество:** Андрей Викторович
- 3. Родился:** 03 июля 1968 г.
- 4. Уроженец:** г. Заволжск Ивановской обл.
- 5. Адрес регистрации:** Московская обл.,
г. Щелково, ул. Полевая, д. 2, кв. 16
- 6. Чем вызвана проверка:** уголовное дело
№ 1200145999000001
- 7. Гражданство:** РФ
- 8. Какая нужна справка:** о судимости

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы,
подполковник юстиции
10 сентября 2020 г.

Светлицкий

С.С. Светлицкий

Адрес отправителя: 125009, г. Москва, ул. Новая, д. 1
Наименование населенного пункта: г. Москва
Наименование органа: СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы

Рекомендации

ФКУ «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» в установленном порядке обеспечивает подразделения МВД России оперативно-справочными, оперативными, розыскными, криминалистическими, дактилоскопическими, статистическими, архивными сведениями, сведениями, содержащимися в информационных системах и банках данных в сфере миграции.

При расследовании каждого уголовного дела направление запроса в ФКУ ГИАЦ МВД России является обязательным действием, так как способствует получению информации, входящей в предмет доказывания. В случае получения сведений из ФКУ ГИАЦ МВД России о том, что проверяемое лицо ранее привлекалось судом к уголовной ответственности, в обязательном порядке необходимо запросить соответствующие копии приговоров судов.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ**

**(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009
от 20.01.2020 № 82

на № _____ от _____

Председателю
Басманного
районного суда

108567, г. Москва,
ул. Каланчёвская,
д. 11, стр. 1

ЗАПРОС

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 12001459999000358, возбужденное 03 сентября 2020 г. по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, для приобщения к материалам уголовного дела прошу Вас предоставить копию приговора суда, вынесенного в отношении Гринева Сергея Петровича, 10.07.1983 г.р., уроженца г. Москвы, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Волгина, д. 17, кв. 127, осужденного судьей Басманного районного суда 15 августа 2017 г. по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Ответ на запрос прошу предоставить по адресу: 125009, г. Москва, ул. Новая, д. 1 либо выдать предъявителю запроса.

С уважением,

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

В случае получения информации о том, что подозреваемый (обвиняемый) ранее привлекался к уголовной ответственности, в обязательном порядке необходимо получение копии приговора судов. Данная копия приобщается к материалам уголовного дела, служит источником информации, характеризующей подозреваемого (обвиняемого), и необходима для последующего назначения наказания судом, в случае если суд признает лицо виновным по уголовному делу.

Для наиболее быстрого получения копии приговора запрос должен содержать все сведения, необходимые для поиска сотрудниками суда соответствующего судебного решения (дату вынесения приговора, квалификацию деяния, данные о личности осужденного).



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009
от 20.01.2020 № 82
на № _____ от _____

Начальнику
Исправительной колонии
№ 4 Управления
Федеральной службы
исполнения наказаний
по Республике Марий Эл

424930, Медведевский
р-н, пос. Лесной,
ул. Лесная, д. 1,
e-mail: IK4@12.fsin.su

В связи с расследованием уголовного дела № 12001459999000004, возбужденного 10 сентября 2018 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и находящегося в производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, прошу Вас предоставить в наш адрес справку об освобождении и характеристику на Федорина Ивана Антоновича, 1982 г.р., осужденного 22 апреля 2015 г. Ленинским городским судом г. Москвы по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и отбывавшего наказание в Вашем учреждении, освобожденный 20 апреля 2018 г. по отбытии наказания.

Справка об освобождении и характеристика необходимы для приобщения к материалам уголовного дела.

В связи с ограниченными сроками предварительного следствия ответ прошу направить в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы посредством электронной почты: sledstvie@mvd.ru, а также по адресу: 125009, г. Москва, ул. Новая, д. 1, для следователя СО ОМВД России по Ленин-

скому району г. Москвы лейтенанта юстиции Васнецова С.В.
(8 (965) 100-19-97).

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!

С уважением,

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 04.10.2020 № 48сл/ 4541
на № _____ от _____

Начальнику военного
комиссариата
г. Одинцово
Московской обл.

143006, Московская
обл., г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 1

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 1200145999000737, возбужденное 16 сентября 2018 г. по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Руководствуясь ч. 4 ст. 21, для приобщения к материалам уголовного дела прошу Вас сообщить, состоит ли на воинском учете Гагарин Виктор Сергеевич, 07.09.1974 г.р., уроженец г. Москвы, зарегистрированный по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Союзная, д. 6, корп. 1, кв. 93.

Ответ на запрос прошу предоставить по адресу: 125009, г. Москва, ул. Новая, д. 1, либо выдать предъявителю запроса.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы,
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

Начальнику отдела
МВД России
по Фрунзенскому району
г. Иваново

полковнику полиции
Б.Г. Полозову

от 15.04.2018 № 5456
на № _____ от _____

ЗАПРОС

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 12001459999000125, возбужденное 17 марта 2018 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

10 апреля 2018 г. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по уголовному делу Беловой Анны Михайловны, 20.05.1982 г.р., зарегистрированной по адресу: г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6, кв. 146. Со слов Беловой А.М. установлено, что последняя работает в должности продавца-кассира в магазине «Магнит», расположенном по адресу: г. Иваново, ул. Некрасова, д. 29.

Для приобщения к материалам уголовного дела прошу Вас предоставить характеристику по месту жительства и характеристику по месту работы на Белову Анну Михайловну.

Ответ прошу по направить посредством факсимильной связи по номеру 8(495)528-02-02 либо на адрес электронной почты: sledovatel@mail.ru.

С уважением,

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Подраздел 2. Процессуальные документы, связанные с производством судебной экспертизы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении дактилоскопической судебной экспертизы

г. Москва

20 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

17 мая 2020 г. в вечернее время Соболев В.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кв. 2 д. 14 по ул. Орджоникидзе г. Москвы, из личных неприязненных отношений нанес потерпевшему Зубареву А.В. два удара ножом в область грудной клетки и брюшной полости, причинив последнему проникающие ножевые ранения с повреждением легкого и тонкого кишечника, т. е. причинив Зубареву А.В. тяжкий вред здоровью.

По данному факту 17 мая 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

При осмотре места происшествия 17 мая 2020 г. был обнаружен и изъят нож кухонный с деревянной рукояткой, который был упакован в бумажный конверт, опечатанный печатью «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», заверенный подписями понятых и следователя.

В ходе предварительного расследования у подозреваемого Соболева В.А. были получены на дактокарту образцы отпечатков пальцев рук.

Для установления наличия следов пальцев рук, пригодных для идентификации личности, на поверхности представленного на исследование ножа, а также для установления, не оставлены ли следы рук Соболевым В.А., необходимы специальные познания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить дактилоскопическую судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) имеются ли на представленном на исследования предмете следы пальцев рук, пригодные для идентификации?

2) не оставлены ли данные следы рук Соболевым В.А. или иным лицом?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) нож кухонный с деревянной рукояткой, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», заверенный подписями понятых и следователя;

3) дактокарту с образцами отпечатков пальцев рук Соболева В.А.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении трасологической судебной экспертизы

г. Москва

20 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

17 мая 2020 г. в вечернее время Соболев В.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кв. 2 д. 14 по ул. Орджоникидзе г. Москвы, из личных неприязненных отношений нанес потерпевшему Зубареву А.В. два удара ножом в область грудной клетки и брюшной полости, причинив последнему проникающие ножевые ранения с повреждением легкого и тонкого кишечника, т. е. причинив Зубареву А.В. тяжкий вред здоровью.

По данному факту 17 мая 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

В момент нанесения ударов Зубарев А.В. был одет в ветровку, свитер и футболку, которые были изъяты в МЛПУЗ ГБ № 1 г. Москвы. Вещи были упакованы в отдельные бумажные пакеты, опечатаны печатью «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», и заверены подписями следователя и понятых.

Для установления механизма повреждений, имеющих на представленной одежде, необходимы специальные познания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить трасологическую судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) каков механизм повреждений, имеющих на представленной одежде? Не являются ли эти повреждения разрезом или разрывом?

2) какими особенностями обладают орудия, которыми оставлены следы разрыва или разреза на представленной одежде?

3) не нанесены ли повреждения представленным на экспертизу ножом?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) три бумажных пакета с ветровкой, свитером и футболкой, опечатанные фрагментами листа бумаги с оттиском печати «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», заверенным подписями следователя и понятых, с пояснительными надписями;

3) нож кухонный с деревянной рукояткой, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», заверенный подписями понятых и следователя.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении баллистической судебной экспертизы

г. Москва

28 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

25 мая 2020 г. около 10 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, Стрельцов М.Н., Соловьев К.С., находясь по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 16, путем разбития окна с целью тайного хищения чужого имущества незаконно проникли в дом по вышеуказанному адресу. Однако в момент совершения преступления были застигнуты на месте Ивановой М.А. Реализуя свой преступный умысел, завладев фотоаппаратом стоимостью 5 000 рублей, принадлежащим Ивановой М.А. Стрельцов М.Н., Соловьев К.С. с целью хищения чужого имущества напали на Иванову М.С., угрожая пистолетом и используя отвертку и разводной гаечный ключ, применили в отношении последней насилие, опасное для жизни и здоровья, после чего с похищенным имуществом скрылись с места преступления.

По данному факту 25 мая 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ.

25 мая 2020 г. в ходе осмотра места происшествия, проводимого по адресу г. Москва, ул. Новая, д. 16, обнаружен и изъят пистолет МР-353К, серия № ТО5110070.

На основании изложенного, принимая во внимание, что для установления принадлежности изъятых с места происшествия

пистолета к огнестрельному оружию необходимы специальные познания, и руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить баллистическую судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) является ли предмет, направленный на экспертизу, огнестрельным оружием?

2) исправен ли представленный на экспертизу предмет, пригоден ли к стрельбе?

3) каков способ изготовления представленного на экспертизу предмета?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) пистолет МР-353К, серия № ТО5110070, изъятый 25 мая 2020 г. в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 16, упакованный в полимерный прозрачный пакет, опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском печати «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», заверенным подписями следователя и понятых, с пояснительной надписью.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебной экспертизы холодного оружия

г. Москва

03 мая 2020 г.

Дознаватель ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант полиции Левицкая А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

01 мая 2020 г. в 10 ч 00 мин Николаев М.С., находясь на территории склада пиломатериалов № 3 оптово-строительного рынка ООО «Айрос» по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 18, на почве личных неприязненных отношений высказал угрозу убийством в адрес Мантурова Д.С., приставив лезвие ножа в область живота последнего.

Мантуров Д.С. происходящее воспринял как реальную угрозу для своей жизни и у него имелись основания опасаться осуществления данной угрозы.

По данному факту 02 мая 2020 г. дознавателем ОД ОМВД России по г. Копейску лейтенантом юстиции Левицкой А.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ.

02 мая 2020 г. в ходе осмотра места происшествия на территории указанного склада обнаружен и изъят нож, состоящий из клинка длиной 150 мм, шириной 30 мм и рукоятки длиной 110 мм, шириной 30 мм.

Со слов Николаева М.С. данный нож он изготовил самостоятельно для личного использования.

На основании изложенного, принимая во внимание, что для установления принадлежности изъятых с места происшествия ножа к холодному оружию необходимы специальные познания, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить судебную экспертизу холодного оружия, производство которой поручить ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) является ли предмет, направленный на экспертизу, холодным оружием?

2) к какому виду, типу, образцу относится предмет, установленный как холодное оружие?

3) каков способ изготовления: промышленный, кустарный, самодельный?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) нож, изъятый 02 мая 2020 г. в ходе осмотра места происшествия территории склада пиломатериалов № 3 оптово-строительного рынка ООО «Айрос» по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 18, упакованный в полимерный прозрачный пакет, опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском печати «ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», заверенным подписями дознавателя и понятых, с пояснительной надписью.

Дознаватель СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант полиции

Левицкая

А.В. Левицкая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении биологической судебной экспертизы

г. Москва

18 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

В период с 20 ч 30 мин до 22 ч 30 мин 17 мая 2020 г., точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь на обочине проезжей части, расположенной напротив д. 15 по ул. Новая г. Москвы, тайно похитило автомобиль марки «Шкода Октавия», 2013 г.в., г.р.з. А115МС77РУС, стоимостью 450 000 рублей, принадлежащий Косареву С.С., после чего, завладев похищенным, с места происшествия скрылось, причинив тем самым Косареву С.С. крупный материальный ущерб на сумму 450 000 рублей.

В ходе осмотра места происшествия 18 мая 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 15, был обнаружен и изъят один окурок сигареты, выкуренный лицом, которое может быть причастно к совершению данного преступления. Окурок упакован в бумажный конверт, опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском печати «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», заверенным подписями следователя и понятых, с пояснительной надписью.

По данному факту 18 мая 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Необходимо установить, имеются ли на изъятом предмете следы биологического происхождения, для чего нужны специальные познания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить биологическую судебную экспертизу, производство которой ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) имеются ли на представленном предмете следы слюны либо иные следы биологического происхождения?

2) какова их видовая и групповая принадлежность?

3) пригодны ли данные следы для идентификации?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) один окурок сигареты, упакованный в бумажный конверт, опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском печати «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», заверенным подписями следователя и понятых, с пояснительной надписью.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении физико-химической судебной экспертизы

г. Москва

23 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

23 мая 2020 г. на территории Ленинского района г. Москвы сотрудниками ОУР Ленинского района г. Москвы проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изобличение лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств.

23 мая 2020 г. примерно в 16 ч 30 мин Коршунов М.С., находясь на автобусной остановке «Аптека», расположенной около д. 5 по ул. Новая г. Москвы, незаконно сбыл Комарову А.А., принимавшему участие в ОРМ «проверочная закупка» в качестве покупателя наркотических средств, один бумажный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета, которое согласно справке об исследовании № 5/1-3255 от 23 мая 2020 г. содержит в своем составе героин (диацетилморфин), внесенный в список наркотических средств» (Список № 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681) массой 0,29 г. После этого Коршунов М.С. был задержан сотрудниками полиции.

В ходе личного досмотра, проведенного в тот же день, 23 мая 2020, в период с 16 ч 40 мин до 17 ч 10 мин в служебном кабинете № 22 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по ул. Новая, д. 1, сотрудниками полиции у Коршунова М.С. были обнаружены и изъяты 5 денежных купюр достоинством 100 рублей каждая и 1 денежная купюра достоинством 500 рублей, используемые в ОРМ «проверочная закупка».

По данному факту 23 мая 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Для определения, является ли вещество, представленное на экспертизу, наркотическим и его массы, необходимы специальные познания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить физико-химическую судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) является ли вещество, добровольно выданное Комаровым А.А., наркотическим средством? Если да, то каким именно?

2) какова его масса?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) один бумажный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета массой 0,29 г, на котором присутствуют два оттиска круглой печати «№ 38 Экспертно-криминалистический центр * Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве» и рукописная надпись: «112-С от 23.02.2020 Карташов (подпись)», после проведения первоначального исследования.

Разрешаю эксперту проводить исследование, могущее повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении криминалистической экспертизы материалов,
веществ и изделий

г. Москва

03 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

01 мая 2020 г. в 10 ч 00 мин неустановленное лицо от д. 17 по ул. Новая г. Москвы тайно похитило автомобиль «Тойота Авенсис», г.р.з. М353ПВ77, стоимостью 260 000 рублей, причинив тем самым Белкину С.В. крупный материальный ущерб.

По данному факту 02 мая 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москву лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

05 сентября 2018 г. указанная автомашина найдена. В ходе ее осмотра в салоне на чехлах сидений обнаружены и изъяты волокна-наслоения, изъятые на 4 фрагмента дактопленки.

В совершении данного преступления подозреваются Юрченко С.П. и Жучкин Д.К., у которых сразу после задержания изъяты футболки, предположительно, носимые ими во время совершения преступления.

На основании изложенного, принимая во внимание, что для установления принадлежности изъятых в салоне на чехлах сидений волокон-наслоений с места происшествия предметам одежды подозреваемых необходимы специальные познания, и руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий, производство которой поручить ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) имеются ли на представленных для исследования фрагментах дактопленки волокна-наслоения?

2) если да, то сходны ли они с волокнами, входящими в состав представленных предметов одежды подозреваемых Жучкина Д.К. и Юрченко С.П.?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) 4 фрагмента дактопленки с волокнами-наслоениями, обнаруженными на левом переднем сидении машины (фр. № 1), на правом переднем сидении (фр. № 2), на левой половине заднего сидения (фр. № 3), на правой половине заднего сидения (фр. № 4);

3) футболку, изъятую у подозреваемого Юрченко С.П., упакованную в целлофановый пакет желтого цвета, перевязанный веревкой, снабженный биркой с пояснительной надписью «Футболка, изъятая у Юрченко С.П. по уголовному делу № 12001459999000001», опечатанный печатью «ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», подписанный понятыми и дознавателем;

4) футболку, изъятую у подозреваемого Жучкина Д.К., упакованную в целлофановый пакет белого цвета, перевязанный веревкой, снабженный биркой с пояснительной надписью «Футболка, изъятая в ходе обыска жилища Жучкина Д.К., по уголовному делу № 12001459999000001», опечатанный печатью «ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», подписанный понятыми и дознавателем.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении амбулаторной психиатрической судебной
экспертизы (с привлечением врача-нарколога)

г. Москва

05 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000111,

УСТАНОВИЛ:

В период с 19 ч 00 мин 01 мая 2020 г. до 16 ч 00 мин 02 мая 2020 г. неустановленное лицо, находясь в подъезде д. № 105-а по ул. Староникитской г. Москвы, перерезав велосипедный замок, тайно похитило велосипед марки «GT», принадлежащий Шарову В.А., стоимостью 15 000 рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

04 мая 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москву лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000111 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В совершении указанного преступления обвиняется Мишин Евгений Николаевич, 26.01.1990 г.р.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Мишин Е.Н. является потребителем наркотических средств, в связи с чем возникла необходимость в назначении Мишину Е.Н. амбулаторной психиатрической судебной экспертизы с привлечением врача-нарколога.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 195, 196, 200, 201 и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить амбулаторную психиатрическую судебную экспертизу с привлечением врача-нарколога, производство которой поручить ГБУЗ КПБ № 1 им. Н.А. Алексеева.

Поставить перед экспертом вопросы:

1) страдал ли Мишин Е.Н. в период совершения указанного преступления каким-либо психическим заболеванием, если да, то каким именно?

2) мог ли Мишин Е.Н. в момент совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, т. е. следует ли считать его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния?

3) страдает ли Мишин Е.Н. в настоящее время каким-либо психическим заболеванием?

4) может ли Мишин Е.Н. осознавать фактический характер своих действий и руководить ими?

5) нуждается ли Мишин Е.Н. в применении к нему принудительных мер медицинского характера, если да, то каких?

6) страдал (-ет) ли Мишин Е.Н. наркоманией?

7) если страдал (-ет), то нуждается ли Мишин Е.Н. в лечении от наркомании?

8) имеются ли противопоказания для лечения от наркомании (в случае, если Мишин Е.Н. страдает наркоманией и нуждается в лечении от наркомании)?

9) имеет ли Мишин Е.Н. противопоказания для содержания в местах лишения свободы, связанные с употреблением наркотических средств?

Предоставить в распоряжение эксперта:

1) настоящее постановление;

2) уголовное дело № 1200145999000111, 1-й том;

3) Мишина Е. Н.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении почерковедческой судебной экспертизы

г. Москва

22 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

17 мая 2020 г. в дневное время неустановленное лицо в Московском отделении № 1738 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 15, осуществил расходную операцию по снятию денежных средств со сберегательной книжки на имя Сорокина С.В. в сумме 1 118 758 рублей, тем самым тайно похитив указанные денежные средства, причинив Сорокину С.В. материальный ущерб в особо крупном размере.

По данному факту 20 мая 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

На основании запроса № 61/5-13170 от 21 мая 2020 г. ОАО «Сбербанк России» в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы был предоставлен расходный кассовый ордер № 132 от 17 мая 2020 г., подписанный от имени Сорокина С.В.

22 мая 2012 г. у потерпевшего Сорокина С.В. были получены образцы подписи для сравнительного исследования.

На основании изложенного, принимая во внимание, что для установления, выполнена ли подпись в вышеуказанном документе в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» Сорокиным С.В. либо другим лицом, необходимы специальные

познания в области судебной графологии, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить судебную почерковедческую экспертизу, производство которой ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

2. Поставить перед экспертом вопрос:
кем, Сидоровым С.В. или другим лицом, выполнена подпись в расходном кассовом ордере № 132 от 17 мая 2020 г. в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил»?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

- 1) настоящее постановление;
- 2) расходный кассовый ордер № 132 от 17 мая 2020 г., на 1 л.;
- 3) образцы подписи Сидорова С.В., на 6 л.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении медицинской судебной экспертизы

г. Москва

22 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

17 июня 2020 г. в вечернее время неустановленное лицо, находясь в помещении кв. 2 д. 14 по ул. Новая г. Москвы, из личных неприязненных отношений нанес Зайкину А.В. два удара ножом в область грудной клетки и брюшной полости, причинив последнему проникающие ножевые ранения с повреждением легкого и тонкого кишечника, т. е. причинив Зайкину А.В. тяжкий вред здоровью.

По данному факту 18 июня 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

На основании запроса № 31/5-13150 от 20 мая 2020 г. МЛПУЗ ГБ № 1 г. Москвы в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы была предоставлена стационарная медицинская карта Зайкина А.В.

Для установления характера и степени тяжести причиненного здоровью Зайкина А.В. вреда и имеющих значение для уголовного дела других вопросов необходимы специальные познания в области судебной медицины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить медицинскую судебную экспертизу, производство которой поручить эксперту ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы».

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) имеются ли на теле Зайкина А.В. телесные повреждения?
2) какова давность повреждений, локализация и механизм нанесения телесных повреждений?

3) какова степень тяжести телесных повреждений?

4) возможно ли получение Зайкиным А.В. данных телесных повреждений при обстоятельствах, изложенных им в ходе допроса?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) стационарную медицинскую карту Зуева А.В.;

3) копию протокола допроса потерпевшего Зайкина А.В.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении психиатрической судебной экспертизы

г. Москва

22 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

20 мая 2020 г. в 13 ч 45 мин Соколов В.А., находясь в помещении ТК «Тройка», расположенном в д. 13а по ул. Новая г. Москвы, демонстрируя нож, напал на Комарову Я.А. и, угрожая последней применением насилия, опасного для жизни и здоровья, открыто похитил сотовый телефон «Самсунг», принадлежащий индивидуальному предпринимателю Монову О.В., чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 4 490 рублей.

По данному факту 20 мая 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ.

На основании запроса № 35/15-1770 от 21 мая 2020 г. ГУЗ ОПНБ № 6 г. Москвы в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы была предоставлена справка о том, что Соколов В.А. состоит на учете врача-психиатра вышеуказанного учреждения с диагнозом «шизофрения».

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что для разрешения сомнения во вменяемости обвиняемого Соколова В.А. необходимы специальные познания в области судебной психиатрии, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить психиатрическую судебную экспертизу, производство которой поручить Московской психиатрической клинической больнице № 1.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) страдал ли Соколов В.А. каким-либо хроническим либо временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики на момент совершения преступления, если да, то каким именно?

2) лишало ли психическое расстройство Соколова В.А. способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения преступления?

3) страдает ли Соколов В.А. каким-либо хроническим либо временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики в настоящее время, если да, то каким именно?

4) является ли психическое расстройство Соколова В.А. лишающим его в настоящее время способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими?

5) связано ли психическое расстройство Соколова В.А. с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда?

6) нуждается ли Соколов В.А. в применении мер медицинского характера?

7) может ли Соколов В.А. с учетом характера и степени психического расстройства лично осуществлять свои процессуальные права?

3. Предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы:

1) настоящее постановление;

2) копии материалов уголовного дела № 12001459999000001;

3) амбулаторную карту на имя Соколова В.А. из ГУЗ ОПНБ
№ 6 г. Москвы.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении ольфакторной судебной экспертизы

г. Москва

18 марта 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

17 марта 2020 г. около 22 ч 30 мин, точное время следствием не установлено, неустановленные лица путем свободного доступа незаконно проникли в дом, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 15, где, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении Сковрцова М.М., открыто похитили денежные средства в сумме 105 000 рублей, принадлежащие последнему, после чего с места совершения преступления скрылись, причинив Сковрцову М.М. материальный ущерб в сумме 105 000 рублей.

По данному факту 18 марта 2020 г. следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

В ходе осмотра места происшествия 18 мая 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 15, изъята перчатка, упакованная в фольгу, затем в полимерный прозрачный пакет, опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском печати «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», заверенным подписями следователя и понятых, с пояснительной надписью.

На основании изложенного, принимая во внимание, что для установления наличия на изъятом предмете запаховых следов

человека необходимы специальные познания, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить судебную ольфакторную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) имеются ли на представленном предмете запаховые следы человека?

2) оставлены ли данные следы одним человеком или несколькими лицами?

3) лицом какого пола оставлены запаховые следы?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) перчатку, изъятую 18 марта 2020 г. в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 15, упакованный в фольгу, затем в полимерный прозрачный пакет, опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском печати «СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы», заверенным подписями следователя и понятых, с пояснительной надписью.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении автотехнической судебной экспертизы

г. Москва

20 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 1200145999000001,

УСТАНОВИЛ:

09 июня 2020 г. около 08 ч 00 мин водитель Черненко А.Ю., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ТОЙОТА ВИСТА», г.р.з. А535КТ50, двигаясь по пр. Ленина г. Москвы в направлении от центральной части г. Москвы в сторону г. Красногорска. В это же время по вышеуказанной автодороге в направлении от г. Красногорска в сторону центральной части г. Москвы двигался автомобиль ВАЗ-21102, г.р.з. А275ВВ77, под управлением водителя Свивко А.С. Черненко А.Ю. в силу алкогольного опьянения, отвлекаясь от управления транспортным средством, в результате чего не справился с управлением автомобилем, допустил занос транспортного средства влево, где на левой полосе попутного направления совершил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ОПЕЛЬ КОРСА», г.р.з. А088МК177, после чего выехал на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21102, г.р.з. А275ВВ77, под управлением Свивко А.С. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21102, г.р.з. А275ВВ77, Свивко А.С. получил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.

По данному факту 19 июня 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 1200145999000001 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1. Автомобиль «ТОЙОТА ВИСТА», г.р.з. А535КТ50, исправен, загруженность – 1 водитель и 1 пассажир. Автомобиль ВАЗ-21102, г.р.з. А275ВВ77, исправен, загруженность – 1 водитель, без пассажиров. Автомобиль «ОПЕЛЬ КОРСА», г.р.з. А088МК177, исправен, загруженность – 1 водитель и 1 пассажир.

2. Проезжая часть в направлении движения автомашин – сухой асфальт, профиль горизонтальный, ширина – 16,6 м, количество полос для движения – по 2 в каждом направлении.

3. Столкновение произошло в светлое время суток в условиях неограниченной видимости.

4. Скорость движения автомашины «ТОЙОТА ВИСТА», г.р.з. А535КТ50, перед касательным столкновением с автомобилем «ОПЕЛЬ КОРСА», г.р.з. А088МК177, а затем столкновением с автомобилем ВАЗ-21102, г.р.з. А275ВВ77, со слов водителя Черненко А.Ю., составляла около 90 км/ч; скорость движения автомобиля «ОПЕЛЬ КОРСА», г.р.з. А088МК177, перед касательным столкновением, со слов водителя Лукиной И.И. и пассажира Степановой Е.Е., составляла около 50 км/ч; скорость движения автомобиля ВАЗ-21102, г.р.з. А275ВВ177, перед столкновением, со слов водителя Свивко А.С., составляла около 60 км/ч.

5. Место ДТП дорожными знаками не регулируется.

6. Разрешенная скорость движения на данном участке дороги – 60 км/ч.

7. На месте ДТП зафиксированы спаренные следы бокового заноса передних колес автомобиля «ТОЙОТА ВИСТА», г.р.з. А535КТ50, начинающиеся в момент изменения траектории движения данного автомобиля, протяженностью переднего левого колеса 27,6 м, переднего правого колеса – 27,4 м, которые оканчиваются в точке столкновения автомобилей «ТОЙОТА ВИСТА», г.р.з. А535КТ50, и ВАЗ-21102, г.р.з. А275ВВ77. Также зафиксированы спаренные следы торможения колес автомобиля ВАЗ-21102, г.р.з. А275ВВ77, протяженностью правых колес – 8,9 м, левых колес – 9,3 м. Зафиксирован след сноса ко-

лес автомобиля ВАЗ-21102, г.р.з. А275ВВ77, протяженностью 2,3 м.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить автотехническую судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) находится ли в исправном состоянии рулевое управление, тормозная система и ходовая часть автомобиля «ТОЙОТА ВИСТА», г.р.з. А535КТ50? Если имеются неисправности рулевого управления, тормозной системы, ходовой части, то в какой момент они возникли: в процессе эксплуатации или в момент ДТП? Мог ли водитель вышеуказанного автомобиля обнаружить данные неисправности в момент эксплуатации?

2) каково было взаимное расположение транспортных средств относительно друг друга и элементов дороги в момент ДТП?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) материалы уголовного дела на 20 л.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов для сравнительного исследования

г. Москва

06 мая 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000001,

УСТАНОВИЛ:

В период с 23 ч 00 мин 16 февраля 2020 г. до 02 ч 00 мин 17 февраля 2020 г. Кобзев Д.И. совместно с Тесленко Р.О. у д. 22 по ул. 8 Марта г. Копейска из автомобиля ВАЗ-21061, г.р.з. В442КН177, тайно похитили имущество, принадлежащее Цыганкову А.А., тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на сумму 4 490 рублей.

По данному факту 17 февраля 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 12001459999000001 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты следы пальцев рук. В целях проведения дактилоскопической экспертизы по настоящему уголовному делу для установления, не оставлены ли данные следы Кобзовым Д.И., необходимо получить у подозреваемого Кобзева Д.И. образцы следов пальцев рук.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Получить образцы отпечатков пальцев рук и оттисков ладоней рук для сравнительного исследования у подозреваемого Кобзева Д.И. на листы бумаги белого цвета формата А4.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Настоящее постановление мне объявлено 06 марта 2020 г. в 15 ч 30 мин, одновременно с этим мне разъяснен порядок его обжалования.

(подпись лица, у которого должны быть получены образцы)

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с постановлением
о назначении судебной экспертизы

г. Москва

06 мая 2020 г.

Ознакомление начато в 13 ч 15 мин

Ознакомление окончено в 13 ч 30 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении кабинета № 15 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил потерпевшего Соколова Дмитрия Петровича с постановлением от 05 мая 2020 г. о назначении дактилоскопической судебной экспертизы по уголовному делу №12001459999000001.

Потерпевшему разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, а именно:

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Потерпевший

Соколов

Д.П. Соколов

Перед началом, в ходе либо по окончании ознакомления от потерпевшего Соколова Д.П. заявления не поступили.

Потерпевший ***Соколов*** Д.П. Соколов

Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу отсутствуют.

Потерпевший ***Соколов*** Д.П. Соколов

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции ***Васнецов*** С.В. Васнецов

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и его защитника
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Москва

06 мая 2020 г.

Ознакомление начато в 14 ч 45 мин

Ознакомление окончено в 15 ч 15 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении кабинета № 15 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил обвиняемого Скрябина Антона Вячеславовича и защитника Петрова Василия Николаевича с постановлением от 05 мая 2020 г. о назначении дактилоскопической судебной экспертизы по уголовному делу № 1200145999000001.

Обвиняемому и защитнику разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, а именно:

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Обвиняемый
Защитник

Скрябин
Петров

А.В. Скрябин
В.Н. Петров

Перед началом, в ходе либо по окончании ознакомления от участвующих лиц – обвиняемого Скрыбина А.В. и защитника Петрова В.Н. заявления не поступили.

Обвиняемый	<i>Скрыбин</i>	А.В. Скрыбин
Защитник	<i>Петров</i>	В.Н. Петров

Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу отсутствуют.

Обвиняемый	<i>Скрыбин</i>	А.В. Скрыбин
Защитник	<i>Петров</i>	В.Н. Петров

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь	<i>Васнецов</i>	С.В. Васнецов
-------------	------------------------	---------------

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с заключением эксперта

г. Москва

10 мая 2020 г.

Ознакомление начато в 13 ч 25 мин

Ознакомление окончено в 13 ч 40 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении кабинета № 15 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил потерпевшего Соколова Дмитрия Петровича с заключением эксперта № 232 от 09 мая 2020 г. по уголовному делу № 12001459999000001.

Потерпевшему разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 206 УПК РФ.

Потерпевший

Соколов

Д.П. Соколов

Перед началом, в ходе либо по окончании ознакомления от потерпевшего Соколова Д.П. заявления не поступили.

Потерпевший

Соколов

Д.П. Соколов

Протокол прочитан лично.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Потерпевший

Соколов

Д.П. Соколов

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и его защитника
с заключением эксперта

г. Москва

10 мая 2020 г.

Ознакомление начато в 14 ч 30 мин

Ознакомление окончено в 15 ч 00 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении кабинета № 15 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил обвиняемого Скрябина Антона Вячеславовича и защитника Петрова Василия Николаевича с заключением эксперта № 232 от 09 мая 2020 г. по уголовному делу № 1200145999000001.

Обвиняемому и защитнику разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 206 УПК РФ.

Обвиняемый	<i>Скрябин</i>	А.В. Скрябин
Защитник	<i>Петров</i>	В.Н. Петров

Перед началом, в ходе либо по окончании ознакомления от участвующих лиц – обвиняемого Скрябина А.В. и защитника Петрова В.Н. заявления не поступили.

Обвиняемый	<i>Скрябин</i>	А.В. Скрябин
Защитник	<i>Петров</i>	В.Н. Петров

Протокол прочитан лично.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Обвиняемый	<i>Скрябин</i>	А.В. Скрябин
Защитник	<i>Петров</i>	В.Н. Петров

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с протоколом допроса эксперта

г. Москва

12 мая 2020 г.

Ознакомление начато в 13 ч 00 мин

Ознакомление окончено в 13 ч 20 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении кабинета № 15 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил потерпевшего Соколова Дмитрия Петровича с протоколом допроса эксперта Конохова Л.Д. от 11 мая 2020 г. по уголовному делу № 12001459999000001.

Потерпевший

Соколов

Д.П. Соколов

Перед началом, в ходе либо по окончании ознакомления от участвующих лиц потерпевшего Соколова Д.П. заявления не поступили.

Потерпевший

Соколов

Д.П. Соколов

Протокол прочитан лично.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Потерпевший

Соколов

Д.П. Соколов

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и его защитника
с протоколом допроса эксперта

г. Москва

15 мая 2020 г.

Ознакомление начато в 14 ч 30 мин

Ознакомление окончено в 15 ч 00 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении кабинета № 15 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил обвиняемого Скрыбина Антона Вячеславовича и защитника Петрова Василия Николаевича с протоколом допроса эксперта Конюхова Л.Д. от 11 мая 2020 г. по уголовному делу № 12001459999000001.

Обвиняемый

Скрыбин

А.В. Скрыбин

Защитник

Петров

В.Н. Петров

Перед началом, в ходе либо по окончании ознакомления от участвующих лиц обвиняемого Скрыбина А.В., защитника Петрова В.Н. заявления не поступили

Обвиняемый

Скрыбин

А.В. Скрыбин

Защитник

Петров

В.Н. Петров

Протокол прочитан лично.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Обвиняемый

Скрыбин

А.В. Скрыбин

Защитник

Петров

В.Н. Петров

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

**РАЗДЕЛ V. Уголовно-процессуальные
документы, составляемые
при приостановлении и возобновлении
предварительного расследования, движении
уголовного дела и продлении сроков
предварительного расследования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия
в связи с не установлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого
(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)**

г. Москва

20 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 1200145999900022,

УСТАНОВИЛ:

10 января 2020 г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленные лица из числа руководителей и учредителей АО «ЗАВОД» нарушили требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на банковские счета АО «ЗАВОД», открытые в АО «ТрансГазБанк», в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных АО «ЗАВОД» на счета Demax Products Ltd (Маршалловы Острова), на сумму 2 985 000 долларов, что составляет по состоянию на 10 января 2020 г. 182 682 000 рублей и является особо крупным размером за не ввезенный на территорию Российской Федерации производственный комплекс 2015 года выпуска.

По данному факту 12 июня 2020 г. Московской таможней было возбуждено уголовное дело № 1200145999900022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

20 июня 2020 г. уголовное дело было направлено Московской таможней, в соответствии с ч. 3 ст. 157 УПК РФ для производства предварительного расследования в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

В ходе расследования данного уголовного дела были допрошены сотрудники АО «ЗАВОД»: главный бухгалтер Семенова Т.И., заместитель генерального директора Лоханкина И.Ф., финансовый директор Сидорова Е.С., заместитель генерального директора Дежнев С.К., генеральный директор Дежнев Р.В.; сотрудники Московской таможни: оперуполномоченный Никалюк С.В., главный таможенный инспектор Шманева М.Н.; сотрудники АО «ТрансГазБанк» Роденков Р.В., Гошаева Н.В., Просвирина Ю.А.; временный управляющий АО «ЗАВОД» Прохоров Г.Ю.; представитель ООО «Землеторг» Демидов Д.Б.; проведена выемка документов в АО «ТрансГазБанк» и обыск в АО «ЗАВОД», проведены выемки документов у генерального директора АО «ЗАВОД» Дежнева Р.В., собран в полном объеме характеризующий материал на Дежнева Р.В., а также материал, отражающий его имущественное состояние, получены образцы почерка и подписи у Дежнева Р.В., назначена почерковедческая судебная экспертиза, направлены запросы и получены ответы от Московской таможни, ГУ Банка России по ЦФО, Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по г. Москве, Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации, АО «Мосспецпроектагро», НЦБ Интерпола, получены учредительные документы АО «ЗАВОД», проведены иные следственные и процессуальные действия, приняты все исчерпывающие меры для установления виновных лиц, но положительного результата получено не было.

Принимая во внимание, что по данному уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых

возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 12001459999000225 приостановить.

2. Поручить сотрудникам ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы розыск виновных лиц.

Следователь

Васнецов
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 12 августа 2020 г.

Следователь

Васнецов
(подпись)

Рекомендации

1. Составление процессуального документа – постановления о приостановлении дознания в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), никаких процессуальных особенностей не содержит. Документ составляется от имени дознавателя и имеет идентичную структуру.

2. При наличии по уголовному делу потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей в постановлении после графы, в которой содержится информация об уведомлении прокурора, должна содержаться графа об уведомлении указанных участников.

3. Обращаем внимание на то, что в п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ использована следующая формулировка: «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено», однако в п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ, регламентирующей действия следователя (дознавателя) после приостановления, использована формулировка: «в случае, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 208 настоящего Кодекса, принимает меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого». Таким образом, приостановление возможно как в отношении подозреваемого (в случае, если производство по уголовному делу осуществляется в форме дознания), так и в отношении обвиняемого. Указание в п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ только на обвиняемого является несовершенством законодательной техники.

ПРОТОКОЛ
совместного совещания по итогам расследования
уголовного дела

Дата: 12 августа 2020 г.

Время: 10 час 00 мин

Место: кабинет № 302 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы

Присутствовали: начальник СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник юстиции Светлицкий С.С., начальник ОЭБ и ПК ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы майор полиции Чумаченко Н.С., следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы старший лейтенант полиции Сорокин М.А.

Заслушивание по итогам расследования уголовного дела № 12001459999000225 и обоснованности приостановления предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Следователь Васнецов С.В. доложил о том, что уголовное дело № 12001459999000225 было возбуждено 12 июня 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, а именно: 10 января 2020 г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленные лица из числа руководителей и учредителей АО «ЗАВОД» нарушили требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на банковские счета АО «ЗАВОД», открытые в АО «ТрансГазБанк», в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных АО «ЗАВОД» на счета Demax Products Ltd (Маршалловы Острова), на сумму 2 985 000 долларов, что составляет по состоянию на 10 января 2020 г. 182 682 000 рублей и является особо крупным размером за не ввезенный на территорию

Российской Федерации производственный комплекс 2015 г. выпуска.

В ходе расследования уголовного дела были выполнены все следственные и процессуальные действия, которые возможно сделать в отсутствие подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу. Однако лицо, совершившее данное преступление, установить не представилось возможным.

13 сентября 2020 г. срок предварительного следствия по указанному уголовному делу истек, и предварительное следствие было приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В порядке ст. 209 УПК РФ в адрес начальника отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Туле направлено поручение о продолжении розыска лиц, совершивших указанное преступление.

Оперуполномоченный Сорокин М.А. доложил о том, что по уголовному делу № 12001459999000225 проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление. Однако оперативно значимой информации получено не было.

Начальник ОЭБ и ПК Чумаченко Н.С. доложил о том, что по уголовному делу № 12001459999000225 проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление. Однако оперативно значимой информации получено не было. В настоящее время продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данное преступление.

Начальник СО Светлицкий С.С. доложил о том, что 12 июня 2020 г. Московской таможней было возбуждено уголовное дело № 12001459999000225 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, которое 20 июня 2020 г. поступило в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по факту невозвращения денежных средств в иностранной валюте на счета АО «ЗАВОД». 12 августа 2020 г. предварительное следствие по уголовному делу № 1200145999900022 было приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Материалы уголовного дела были изучены лично. По уголовному делу были выполнены все следственные и процессуальные действия, которые возможно сделать в отсутствие подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу. Лицо, совершившее преступление, не установлено.

Однако, несмотря на то, что предварительное следствие по уголовному делу приостановлено, следователю необходимо в порядке ст. 209 УПК РФ в адрес начальника ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы направить поручение о продолжении розыска лиц, совершивших указанное преступление.

Начальнику ОЭБ и ПК необходимо проконтролировать исполнение поручения, данного следователем, и при получении информации, имеющей значение для уголовного дела, незамедлительно об этом сообщить.

По итогам совещания принято решение:

– в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ следователю, после приостановления предварительного следствия по уголовному делу № 12001459999000225 принять все исчерпывающие меры, направленные на установление лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого);

– ОЭБ и ПК продолжить работу по установлению лиц, совершивших преступление.

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий

Начальник ОЭБ и ПК ОМВД России
по Ленинскому району
г. Москвы

Чумаченко

Н.С. Чумаченко

Рекомендации

Составление данного процессуального документа не предусмотрено УПК РФ. Однако на практике данный документ составляется в трех экземплярах, один из которых помещается в дело, другой – в контрольное производство руководителя следственного органа, третий – направляется органу дознания, который осуществляет оперативное сопровождение по уголовному делу.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

Начальнику ОМВД
России
по Ленинскому району
г. Москвы

подполковнику полиции
Д.В. Бородину

12.08.2020 № 334

ПОРУЧЕНИЕ

**о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-разыскных, розыскных мероприятий)**

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 12001459999000225, возбужденное в отношении неустановленного лица, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

В ходе предварительного расследования было установлено: 10 января 2020 г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленные лица из числа руководителей и учредителей АО «ЗАВОД» нарушили требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на банковские счета АО «ЗАВОД», открытые в АО «ТрансГазБанк», в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных АО «ЗАВОД» на счета «Demax Products Ltd» (Маршалловы Острова), на сумму 2 985 000 долларов, что составляет по состоянию на 10 января 2020 г. 182 682 000 рублей и является особо крупным

размером за не ввезенный на территорию Российской Федерации производственный комплекс 2015 года выпуска.

В ходе расследования данного уголовного дела были допрошены сотрудники АО «ЗАВОД»: главный бухгалтер Семенова Т.И., заместитель генерального директора Лоханкина И.Ф., финансовый директор Сидорова Е.С., заместитель генерального директора Дежнев С.К., генеральный директор Дежнев Р.В.; сотрудники Московской таможни: оперуполномоченный Никалюк С.В., главный таможенный инспектор Шманева М.Н.; сотрудники АО «ТрансГазБанк» Роденков Р.В., Гошаева Н.В., Просвирина Ю.А.; временный управляющий АО «ЗАВОД» Прохоров Г.Ю.; представитель ООО «Землеторг» Демидов Д.Б.; проведена выемка документов в АО «ТрансГазБанк» и обыск в АО «ЗАВОД», проведены выемки документов у генерального директора АО «ЗАВОД» Дежнева Р.В., собран в полном объеме характеризующий материал на Дежнева Р.В., а также материал, отражающий его имущественное состояние, получены образцы почерка и подписи у Дежнева Р.В., назначена почерковедческая судебная экспертиза, направлены запросы и получены ответы от Московской таможни, ГУ Банка России по ЦФО, Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по г. Москве, Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации, АО «Мосспецпроектагро», НЦБ Интерпола, получены учредительные документы АО «ЗАВОД», проведены иные следственные и процессуальные действия, приняты все исчерпывающие меры для установления виновных лиц, но положительного результата получено не было.

Несмотря на то, что предварительное следствие по уголовному делу приостановлено, необходимо продолжить розыск лиц, совершивших указанное преступление, а также производственного комплекса.

На основании изложенного, руководствуясь пп. 4 и 5 ч. 2 ст. 38 и (или) ч. 1 ст. 152, п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить подчиненным ВАМ сотрудникам:

- провести ОРМ, направленные на установление лица, совершившего преступление, и доставить его в кабинет № 302 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы для проведения следственных действий;
- принять меры к установлению местонахождения производственного комплекса 2015 года выпуска;
- провести ОРМ, направленные на установление дополнительных свидетелей совершения вышеуказанного преступлений, и доставить их в кабинет № 302 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы для проведения следственных действий;
- отработать на причастность к совершению преступления лиц из числа руководства АО «ЗАВОД».

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о розыске обвиняемого

г. Москва

20 сентября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000367,

УСТАНОВИЛ:

13 августа 2019 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело № 12001459999000367 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту тайного хищения неустановленным лицом имущества, принадлежащего Гусевой И.М. на общую сумму 120 000 рублей.

26 мая 2020 г. деяние неустановленного лица было переквалифицировано с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ на п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Предварительное следствие по данному уголовному делу неоднократно приостанавливалось на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Последний раз предварительное следствие приостанавливалось 16 августа 2019 г. на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

28 августа 2020 г. за совершение данного преступления была установлена Самсонова Маргарита Филипповна, 11.04.1985 г.р. В тот же день Самсонова М.Ф. была допрошена в качестве подозреваемой.

30 августа 2020 г. Самсоновой М.Ф. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Самсонова М.Ф. обвиняется в том, что она совершила кражу, т. е. тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, а именно: 13 августа 2019 г. в период с 10 ч 20 мин до 10 ч 35 мин под видом продавца меда незаконно проникла в квартиру Гусевой И. М., расположенную по адресу: г. Москва, ул. Севастопольская, д. 103, кв. 46, где тайно похитила денежные средства в размере 120 000 рублей, принадлежащие Гусевой И.М., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

30 августа 2020 г. обвиняемой Самсоновой М.Ф. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по адресу: г. Москва, ул. Покрышкина, д. 9, кв. 7.

В настоящее время обвиняемая Самсонова М.Ф. не является на неоднократные вызовы следователя для дачи показаний по уголовному делу в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Постановление о приводе обвиняемой Самсоновой М.Ф. сотрудниками ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы исполнено не было в связи с отсутствием обвиняемой по месту жительства.

В ходе допроса брата Самсоновой М.Ф. – Самсонова А.Ф. – тот пояснил, что Самсонова М.Ф. 19 сентября 2020 г. ушла из дома с дорожной сумкой, пояснив, что срочно уезжает, поскольку боится привлечения к уголовной ответственности. В каком направлении выехала Самсонова М.Ф. ему неизвестно.

В ходе предварительного следствия местонахождение обвиняемой Самсоновой М.Ф. не установлено, сведений о ее месте нахождения отсутствуют, таким образом, имеются основания полагать, что обвиняемая скрылась от органов предварительного следствия.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 210 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить розыск обвиняемой Самсоновой Маргариты Филипповны, 11.04.1985 г.р., зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Покрышкина, д. 9, кв. 7, по уголовному делу № 12001459999000367.

2. Поручить ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы розыск и задержание обвиняемой Самсоновой Маргариты Филипповны.

Следователь

Васнецов

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия
в связи с розыском обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

г. Москва

12 июля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001459999000345,

УСТАНОВИЛ:

12 октября 2019 г. ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело № 12001459999000345 в отношении Кравченко А.Ю. по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, по факту того, что Кравченко А.Ю., 14.01.1990 г.р., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Мира, д. 1, кв. 117, являясь лицом, ранее привлеченным к административной ответственности за невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения по постановлению мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского судебного района г. Москвы от 17 января 2019 г. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, вступившим в законную силу 31 января 2019 г., 11 апреля 2019 г. около 17 ч 35 мин, находясь на участке автодороги около д. 60 по ул. 50 лет Октября г. Москвы, обнаруживая признаки опьянения, управлял автомашиной марки «Reno Logan», г.р.з. В001АН77, при этом в нарушение п. 2.3.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, в соответствии с которым водитель обязан по требованию должностных лиц, которым предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от

прохождения освидетельствования отказался, что приравнивается к нахождению в состоянии опьянения.

Срок дознания неоднократно продлевался, последний раз 10 марта 2020 г. продлен на 22 суток, а всего до 05 месяцев 22 суток, т. е. до 01 апреля 2019 г.

01 апреля 2020 г. вынесено постановление о прекращении уголовного дела № 12001780026002194 на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

13 мая 2020 г. прокурором Ленинского района г. Москвы старшим советником юстиции Николаевым Н.Н. вынесено постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела № 12001459999000345, срок дознания возобновлен на 8 суток, а всего до 6 месяцев с момента принятия уголовного дела № 12001459999000345 к производству дознавателем, т. е. до 01 июня 2020 г.

18 июня 2020 г. уголовное дело с обвинительным актом направлено в прокуратуру Ленинского района г. Москвы.

19 июня 2020 г. прокурором Ленинского района г. Москвы, старшим советником юстиции Николаевым Н.Н. вынесено постановление о направлении уголовного дела, поступившего с обвинительным актом, для производства предварительного следствия в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

24 июня 2020 г. уголовное дело № 12001459999000345 поступило в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

В совершении данного преступления обвиняется Кравченко Алексей Юрьевич, 14.01.1990 г.р., уроженец г. Москвы, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Мира, д. 1, кв. 117, со средним образованием, разведен, на иждивении малолетняя дочь, не судим, не работает.

25 июня 2020 г. в отношении обвиняемого Кравченко А.Ю. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

01 июля, 03 июля, 05 июля 2020 г. обвиняемый Кравченко А.Ю. по вызовам следователя не явился.

Постановление о приводе обвиняемого Кравченко А.Ю. сотрудниками ОУР ОМВД России по Ленинскому райо-

ну г. Москвы исполнено не было в связи с отсутствием обвиняемого по месту жительства.

Допрошенная в качестве свидетеля мать Кравченко А.Ю. – Кравченко М.А. – пояснила, что ее сын уехал 10 июля 2020 г., но куда, она не знает, ничего не сообщал, сказал, что вернется через несколько месяцев.

В ходе предварительного следствия местонахождение обвиняемого Кравченко А.Ю. не установлено, сведений о его месте нахождения отсутствуют, таким образом, имеются основания полагать, что обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия.

Принимая во внимание, что срок предварительного расследования по данному уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого Кравченко А.Ю., выполнены, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст.208 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 12001459999000345 приостановить.

2. Поручить сотрудникам ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы розыск обвиняемого Кравченко Алексея Юрьевича, 14.01.1990 г.р., уроженца г. Москвы, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Мира, д. 1, кв. 117.

Следователь

Васнецов

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 12 июля 2020 г.

Следователь

Васнецов

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия
в связи с отсутствием реальной возможности участия
обвиняемого в уголовном деле (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

г. Москва

14 ноября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990000567,

УСТАНОВИЛ:

10 октября 2020 г. примерно в 16 ч 30 мин Варламов О.И., находясь в ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, заявил о совершенном в отношении него преступлении, а именно открытом хищении принадлежащего ему имущества, заведомо зная для себя, что сообщает ложные сведения, тем самым совершил ложный донос о совершенном преступлении.

По данному факту 12 октября 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 120014599990000567 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ.

В совершении данного преступления обвиняется Варламов Олег Игоревич, 01.10.1990 г.р.

Учитывая, что Варламов О.И. имеет место жительства и регистрации на территории г. Москвы, положительно характеризуется по месту жительства и работы, ему была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

10 ноября и 12 ноября 2020 г. обвиняемый Варламов О.И. по вызовам следователя не явился.

Согласно ответу на запрос с места работы Варламова О.И. – АО «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» – в период с 10 ноября 2020 г. по 10 апреля 2021 г. Варламов Олег Игоревич, 01.10.1990 г.р., направлен для проведения полевых аэрогеофизических работ в Восточной Антарктиде,

предусмотренных программой 66-й Российской антарктической экспедиции, и будет находиться на станции Мирный, Антарктида.

Таким образом, реальная возможность участия Варламова О.И. в уголовном деле отсутствует, однако его местонахождение известно.

Принимая во внимание, что по данному уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Предварительное следствие по уголовному делу № 120014599990000567 приостановить по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, до появления реальной возможности обвиняемого Варламова Олега Игоревича, 01.10.1990 г.р., участвовать в уголовном деле, а именно до 10 апреля 2021 г.

Следователь

Васнецов

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 14 ноября 2020 г.

Следователь

Васнецов

(подпись)

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомил 14 ноября 2020 г. о приостановлении предварительного следствия обвиняемого Варламова Олега Игоревича, 01.10.1990 г.р., через работодателя – АО «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» – и разъяснил порядок обжалования данного решения.

Следователь

Васнецов

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия
в связи с временным тяжелым заболеванием
подозреваемого, удостоверенным
медицинским заключением
(п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

г. Москва

29 ноября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990000127,

УСТАНОВИЛ:

В период с 16 ч 00 мин 23 ноября 2020 г. до 11 ч 00 мин 24 ноября 2020 г. путем выставления оконного стекла окна Васечкин М.О. незаконно проник в помещение офиса ООО «Олимп», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Союзная, д. 21, откуда тайно похитил имущество, принадлежащее ООО «Олимп» на общую сумму 25 000 рублей, причинив своими преступными действиями ООО «Олимп» материальный ущерб на указанную сумму.

По данному факту 25 ноября 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 120014599990000127 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в отношении Васечкина Михаила Олеговича, 30.10.1994 г.р. В тот же день в отношении Васечкина М.О. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно медицинскому заключению ГБУЗ «Московская городская больница № 5 Департамента здравоохранения г. Москвы» 27 ноября 2020 г. Васечкин М.О. был госпитализирован с диагнозом «острый инфаркт миокарда», не уточненный, и в настоящее время его состояние оценивается как

крайне тяжелое. Участвовать в следственных и процессуальных действиях Васечкин М.О. не может.

Принимая во внимание, что временное тяжелое заболевание обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство предварительного следствия по уголовному делу № 120014599990000127 в отношении подозреваемого Васечкина М.О. по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, приостановить в связи с тем, что временное тяжелое заболевание обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

Следователь

Васнецов

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 12 июля 2020 г.

Следователь

Васнецов

(подпись)

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомил **«29» ноября 2020 г.**
о приостановлении предварительного
следствия

обвиняемого

(процессуальное

Васечкина М.О., представителя потерпевшего ООО

положение, фамилия, инициалы)

«Олимп» Волкова А.А.

и разъяснил порядок обжалования данного решения.

Следователь

Васнецов

(подпись)

Срок дополнительного следствия
по уголовному делу № 120014599990000111
устанавливаю на 01 месяц 00 суток,
т. е. до « 16 » марта 2020 г.

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России по
Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции
Светлицкий С.С. Светлицкий
«16» февраля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия,
принятии уголовного дела к производству
и истребовании срока дополнительного следствия

г. Москва

16 февраля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990000111,

УСТАНОВИЛ:

28 октября 2019 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело № 120014599990000111 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту тайного хищения имущества на общую сумму 71 739 рублей 31 копейка, принадлежащего Шухову Е.В., из кв. 8 д. 2 по ул. Минская г. Москвы неустановленным лицом.

Предварительное следствие по данному уголовному делу 28 декабря 2019 г. было приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Общий срок предварительного следствия по уголовному делу № 120014599990000111 на 28 декабря 2019 г. составил 02 месяца 00 суток.

09 февраля 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы поступила явка с повинной, написанная Емельяновым Дмитрием Владимировичем, 15.04.1988 г.р., в которой Емельянов Д. В. признает себя виновным в совершении тайного хищения имущества у Шухова Е. В.

11 февраля 2020 г. руководителем следственного органа – начальником СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковником юстиции Светлицким С.С. в связи с необходимостью проведения дополнительных следственных действий возобновление предварительного следствия и его производство поручено мне.

В ходе дополнительного следствия по уголовному делу необходимо:

- допросить Емельянова Д. В. в качестве подозреваемого;
- провести очную ставку между потерпевшим Шуховым Е.В. и Емельяновым Д.В.;
- направить поручение органу дознания об установлении местонахождения похищенного, установления лиц, купивших похищенное имущество;
- провести следственные действия, необходимость в проведении которых возникнет.

Для проведения следственных действий необходим срок дополнительного следствия не менее 1 месяца.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 162, п. 1 ч. 1 ст. 211 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 120014599990000111 возобновить.

2. Уголовное дело № 120014599990000111 принять к своему производству.

3. Ходатайствовать перед руководителем следственного органа – начальником СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы полковником юстиции Светлицким С.С. об установлении срока дополнительного следствия по уголовному делу № 120014599990000111 на 1 месяц, т. е. до 16 марта 2020 г.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 16 февраля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

В соответствии с ч. 3 ст. 211 УПК РФ о возобновлении предварительного следствия уведомить потерпевшего Шухова Е. В.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о соединении уголовных дел

г. Москва

29 декабря 2020 г.

Руководитель следственного органа – начальник СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник юстиции Светлицкий С.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990000431 о совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, материалы уголовного дела № 120014599990000571 о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с 23 ч 00 мин 22 октября 2020 г. до 07 ч 00 мин 23 октября 2020 г., более точное время не установлено, несовершеннолетний Тумаков П.Н., находясь возле д. 40 по ул. Покрышкина г. Москвы, тайно похитил автомобиль KIA SEPHIA LEO, г.р.з. K005TC99, принадлежащий Хрустову О.А., причинив своими преступными действиями Хрустову О.А. значительный материальный ущерб на сумму 102 800 рублей.

По данному факту 23 октября 2015 г. было возбуждено уголовное дело № 120014599990000431 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В период с 13 ч 30 мин 22 октября 2020 г. до 08 ч 45 мин 23 октября 2020 г., более точное время следствием не установлено, несовершеннолетний Тумаков П.Н., находясь по адресу: г. Москва, ул. Рязанская, д. 38, тайно от окружающих путем свободного доступа неправомерно завладел автомобилем марки ВАЗ-21113, г.р.з. P919EC77, стоимостью 70 000 рублей, принадлежащим Самойловой А.И., чем причинил ей материальный ущерб на указанную сумму, который является для нее значительным.

По данному факту 01 ноября 2020 г. было возбуждено уголовное дело № 120014599990000461 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.

02 ноября 2020 г. уголовное дело № 120014599990000461 и уголовное дело № 120014599990000431 были соединены в одно производство и присвоен № 120014599990000431.

11 ноября 2020 г. действия несовершеннолетнего Тумакова П.Н. по факту неправомерного завладения автомобилем марки ВАЗ-21113, г.р.з. Р919ЕС77, стоимостью 70 000 рублей, принадлежащим Самойловой А.И., были переквалифицированы с ч. 1 ст. 166 УК РФ на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В период с 19 ч 00 мин 05 октября 2020 г. до 12 ч 45 мин 06 октября 2020 г. несовершеннолетний Тумаков П.Н. тайно от окружающих путем свободного доступа похитил от д. 56 по ул. Калужская г. Москвы автомобиль марки ВАЗ-2107, г.р.з. Х999ХХ99, принадлежащий Исаеву А.Н., стоимостью 45 000 рублей, причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

По данному факту 06 ноября 2020 г. было возбуждено уголовное дело № 120014599990000469 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

09 ноября 2020 г. уголовное дело № 120014599990000469 и уголовное дело № 120014599990000431 прокурором Ленинского района г. Москвы были соединены в одно производство и соединенным уголовным делам был присвоен № 120014599990000431.

23 декабря 2020 г. руководителем следственного органа – СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы срок предварительного расследования по уголовному делу № 120014599990000431 был продлен до 3 месяцев, а всего до 23 января 2021 г.

14 декабря 2020 г. в период с 12 ч 30 мин до 12 ч 37 мин, более точное время дознанием не установлено, несовершеннолетний Тумаков П.Н., находясь в помещении магазина «М.Видео Менеджмент», расположенном в ТЦ «Сигма» по адресу: г. Москва, ул. Советская, д. 7, путем свободного доступа тайно от окружающих похитил с полки витрины смартфон «Apple iPhone XR» стоимостью 51 999 рублей, тем самым при-

чинив своими преступными действиями ООО «М.Видео Менеджмент» материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Однако Тумаков Н.П. не довел свои преступные действия до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как был задержан с похищенными сотрудниками магазина.

22 декабря 2020 г. отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по данному факту было возбуждено уголовное дело № 120014599990000571, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, в отношении Тумакова П.Н., 01.04.2005 г.р.

23 декабря 2020 г. уголовное дело № 120014599990000571 прокурором Ленинского района г. Москвы было изъято из производства отдела дознания ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы и передано в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы для производства дальнейшего расследования.

Принимая во внимание, что вышеуказанные преступления совершены одним и тем же лицом, а именно Тумаковым Павлом Николаевичем, 01.04.2005 г.р., на основании изложенного, руководствуясь пп. 1 и 12 ч. 1 ст. 39, п. 2 ч. 1 ст. 153 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 120014599990000571 соединить в одно производство с уголовным делом № 120014599990000431, присвоив соединенному уголовному делу № 120014599990000431.

2. Производство предварительного следствия по уголовному делу № 120014599990000431 поручить следователю СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенанту юстиции Васнецову С.В.

3. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы

подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении в отдельное производство материалов
уголовного дела

г. Москва

09 декабря 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990000541,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело было возбуждено 11 ноября 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ, по факту разбойного нападения на Казанцева Д.А.

За совершение указанного преступления был установлен Матвеев Роман Алексеевич, 11.02.1993 г.р.

В ходе предварительного расследования уголовного дела № 120014599990000541 у обвиняемого Матвеева Р.А. при проведении личного досмотра был обнаружен и изъят мобильный телефон Nokia в корпусе желтого цвета в чехле черного цвета с IMEI1: 357160064805911 и IMEI2: 357160064805921. В ходе допроса в качестве обвиняемого Матвеев Р.А. воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации и отказался пояснять, кому принадлежит указанный мобильный телефон. Принимая во внимание то, что Матвеев Р.А. неоднократно судим за преступления против собственности, а также то, что собственник указанного мобильного телефона не установлен, следствие приходит к выводу о том, что указанный мобильный телефон может быть добыт преступным путем.

Таким образом, в ходе расследования настоящего уголовного дела был выявлен факт иного преступления, совершенного Матвеевым Р.А., который был выявлен на территории, об-

служиваемой ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы. Действия Матвеева Р.А. подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 155 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из уголовного дела № 120014599990000541 в отдельное производство материалы, содержащие сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, и мобильный телефон Nokia в корпусе желтого цвета в чехле черного цвета с IMEI1: 357160064805911» и IMEI2: 357160064805921.

2. Выделенные материалы направить руководителю следственного органа – начальнику СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковнику юстиции Светлицкому С.С. для принятия решения в соответствии со ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении и возбуждении уголовного дела

г. Москва

21 января 2020 г.
18 ч 00 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990000466,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело было возбуждено 14 ноября 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту тайного хищения имущества Гончаровой Е.М.

За совершение данного преступления были установлены Рылова Ангелина Дмитриевна, 29.08.1990 г.р., и Парамонова Светлана Александровна, 19.11.1994 г.р.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с 01 октября 2020 г. до 07 ноября 2020 г., более точное время в ходе следствия не установлено, Парамонова Светлана Александровна, находясь в кв. 21 д. 1, по ул. Академика Обручева г. Москвы, путем свободного доступа тайно похитила ювелирные изделия, принадлежащие Гончаровой Е.М., на сумму 72 500 рублей, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в действиях Парамоновой Светланы Александровны усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Учитывая, что выделение уголовного дела в отношении Парамоновой С.А. не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешении уголовного дела, руководствуясь ст.ст. 146, 154 и 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из уголовного дела № 120014599990000466 уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в копиях: постановление о возбуждении уголовного дела № 120014599990000466, уведомление, постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия, уведомление, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, уведомление, постановление об изъятии и о передаче уголовного дела, постановление о принятии уголовного дела к своему производству, постановление об изъятии и о передаче уголовного дела, постановление о принятии уголовного дела к производству, сопроводительное письмо, постановление о направлении сообщения по подследственности, рапорт, заявление Гончаровой Е.М., рапорт, постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении, рапорт, протокол осмотра места происшествия от 07 ноября 2020 г., объяснение Гончаровой Л.А., объяснение Гончаровой Е.М., объяснение Бобовой А.Е., отношение на исследование, справка об исследовании № 186 от 10 ноября 2020 г., запрос в ООО «Ломбард», ответ на запрос из ООО «Ломбард», запрос в ООО «Ломбард Золото», запрос в ООО «Ломбард Вектор», две справки из ООО «Ломбард Вектор», ответ на запрос из ООО «Шик», объяснение Чувальниковой Л.В., объяснение Гончаровой Е.М., постановление о признании потерпевшим Гончарову Е.М., расписка Гончаровой Е.М., протокол допроса потерпевшей Гончаровой Е.М. от 27 ноября 2020 г., справка о доходах потерпевшей Гончаровой Е.М., копия паспорта Гончаровой Е.М., протокол допроса свидетеля Гончаровой Л.А. от 30 ноября 2020 г., копия паспорта Гончаровой Л.А., протокол дополнительного допроса Гончаровой Л.А. от 18 января 2020 г., постановление о назначении дактилоскопической судебной экспертизы, протокол ознакомления потерпевшей с постановлением о назначении судебной экспертизы, протокол ознакомления Рыловой А.Д. и ее защитника с постановлением о назна-

чении судебной экспертизы, заключение эксперта № 595 от 15 декабря 2020 г., протокол ознакомления потерпевшего с заключением эксперта, протокол ознакомления подозреваемой Рыловой А. Д. и ее защитника с заключением эксперта, запрос в ГУ ЦБ РФ по ЦФО, ответ на запрос из ГУ ЦБ РФ по ЦФО, поручение ОУР, справка, запрос в Пенсионный фонд, ответ из Пенсионного фонда; подлинниках: ответ на запрос из ООО «Ломбард Золото», справка из ООО «Ломбард Конкурс», постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, протокол ознакомления подозреваемой Парамоновой С.А. и ее защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы, протокол ознакомления подозреваемой Парамоновой С.А. и ее защитника с заключением эксперта, протокол явки с повинной Парамоновой С.А., рапорт, объяснение Парамоновой С.А., протокол разъяснения права на защиту, ордер адвоката, постановление об избрании меры пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении, протокол допроса подозреваемой Парамоновой С.А., протокол дополнительного допроса подозреваемой Парамоновой С.А., постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище, поручение, постановление Ленинского районного суда, протокол обыска, копия паспорта Парамоновой С.А., копия свидетельства о заключении брака, справка ОСК, справка по лицу, запрос и ответ из ГУЗ «Родильный дом № 1», протокол допроса свидетеля Парамонова Н.Н. от 21 декабря 2020 г., протокол выемки от 08 декабря 2020 г. в ООО «Ломбард Золото», два протокола предъявления предмета для опознания, протокол дополнительного допроса потерпевшей Гончаровой Е.М. от 18 января 2020 г., постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, квитанция для приема вторичного сырья и продажи товаров серия АБ 172318, залоговый билет № 227861, серия АШ, постановление о возвращении вещественных доказательств, расписка Гончаровой Е.М.

2. Возбудить уголовное дело в отношении Парамоновой Светланы Александровны, 19.11.1994 г.р., в деяниях которой

усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

3. Выделенному уголовному делу присвоить № 120014599990000026.

4. Принять уголовное дело № 120014599990000026 к своему производству.

5. Копию постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н. 21 января 2020 г.

О принятом решении сообщено 21 января 2020 г. потерпевшей Гончаровой Е.М., подозреваемой Парамоновой С.А. и ее защитнику.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

В соответствии с ч. 3 ст. 154 УК РФ, если уголовное дело выделено в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ. Исходя из этого требования закона необходимо, чтобы в резолютивной части постановления содержалось решение о возбуждении уголовного дела. Кроме того, название постановления должно соответствовать принятым решениям, а значит, содержать в себе решение о возбуждении уголовного дела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче уголовного дела руководителю следственного
органа для направления по подследственности

г. Москва
2020 г.

25 февраля

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990000083,

УСТАНОВИЛ:

В период с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин 12 февраля 2020 г., более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Москва, ул. К. Маркса, д. 5, корп. 2, кв. 15, похитило серебряную цепочку с серебряным нательным крестиком общей стоимостью 5 000 рублей, серебряное кольцо стоимостью 1500 рублей, серебряный браслет стоимостью 2 000 рублей, часы марки Massimo Dutti стоимостью 5 000 рублей, принадлежащие Семенову А.В., причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму 13 500 рублей.

15 февраля 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 120014599990000083 по признакам преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного расследования в совершении указанного преступления был установлен Рыбаков Андрей Геннадиевич, 29.08.1987 г.р.

25 февраля 2020 г. уголовное преследование в отношении Рыбакова А.Г. в части квалифицирующего признака, а именно п. «в» (с причинением значительного ущерба гражданину) ч. 2 ст. 158 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24

УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии данного квалифицирующего признака было прекращено и уголовное преследование было продолжено по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Учитывая, что расследование данной категории преступлений согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ производится в форме дознания, уголовное дело № 120014599990000083 подлежит направлению руководителю следственного органа – начальнику СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковнику юстиции Светлицкому С.С. для принятия решения о направлении по подследственности начальнику ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, майору полиции Латыниной Л.С.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 38, ст.ст. 151 и 152 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 120014599990000083 передать руководителю следственного органа – начальнику СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковнику юстиции Светлицкому С.С. для направления по подследственности начальнику ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы майору полиции Латыниной Л.С.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н. 25 февраля 2020 г.

О принятом решении сообщено потерпевшему Семенову А.В., подозреваемому Рыбакову А.Г. и его защитнику 25 февраля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела по подследственности

г. Москва

25 февраля 2020 г.

Руководитель следственного органа – начальник СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник юстиции Светлицкий С.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990000083,

УСТАНОВИЛ:

В период с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин 12 февраля 2020 г., более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Москва, ул. К. Маркса, д. 5, корп. 2, кв. 15, похитило серебряную цепочку с серебряным нательным крестиком общей стоимостью 5 000 рублей, серебряное кольцо стоимостью 1500 рублей, серебряный браслет стоимостью 2 000 рублей, часы марки Massimo Dutti стоимостью 5 000 рублей, принадлежащие Семенову А.В., причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму 13 500 рублей.

15 февраля 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 120014599990000083 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного расследования в совершении указанного преступления был установлен Рыбаков Андрей Геннадиевич, 29.08.1987 г.р.

25 февраля 2020 г. уголовное преследование в отношении Рыбакова А.Г. в части квалифицирующего признака, а именно п. «в» (с причинением значительного ущерба гражданину) ч. 2 ст. 158 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии данного квалифици-

рующего признака было прекращено и уголовное преследование было продолжено по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В тот же день уголовное дело было передано мне для направления по подследственности.

Учитывая, что расследование данной категории преступлений согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ производится в форме дознания, уголовное дело № 120014599990000083 подлежит направлению по подследственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 151 и ст. 152 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Направить уголовное дело № 120014599990000083 начальнику ОД ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы майору полиции Латыниной Л.С. по подследственности.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н.

Руководитель следственного органа –
начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изъятии и о передаче уголовного дела

г. Москва

31 июля 2020 г.

Прокурор Ленинского района г. Москвы старший советник юстиции Николаев Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990000331,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 22 июля 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, по факту причинения Аликановым Ю.В. 21 июля 2020 г. в период с 10 ч 00 мин до 17 ч 00 мин, более точное время в ходе следствия не установлено, по адресу: г. Москва, ул. Новопетровская, д. 13, кв. 81, телесных повреждений, а именно проникающего ранения задней поверхности левой грудной клетки с повреждением легкого и межреберных сосудов, которые имеют признаки тяжкого вреда здоровью.

22 июля 2020 г. в качестве подозреваемой по настоящему уголовному делу допрошена Мастерова Е.Б., в отношении которой в тот же день избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно медицинскому свидетельству о смерти, серия 7040120, № 28246 от 30 июля 2020 г., Аликанов Ю.В. умер 29 июля 2020 г. в 07 ч 20 мин в стационарном отделении ГУЗ ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина. Смерть произошла в результате убийства.

Таким образом, в действиях Мастеровой Е.Б. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 151 УПК РФ данная ка-

тегория дел подследственна СО СК РФ по Ленинскому району г. Москвы.

В связи с вышеизложенным уголовное дело № 120014599990000331 подлежит направлению в СО СК РФ по Ленинскому району г. Москвы для организации дальнейшего расследования.

На основании изложенного, руководствуясь п. 12 ч. 2 ст. 37 и ст. 153 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 120014599990000331 изъять из производства СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы и передать для организации дальнейшего расследования в СО СК РФ по Ленинскому району г. Москвы.

Прокурор

Николаев

Н.Н. Николаев

Срок предварительного следствия
по уголовному делу № 55-1-0168-2015
до 01 месяца 00 суток, т. е. до
« 10 » июля 2020 г.

продлеваю

(продлеваю, не продлеваю)

Руководитель следственного органа –
начальник Главного следственного
управления ГУМВД России по г. Москве
генерал-лейтенант юстиции

Петрова С.А. Петрова

« 05 » июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед руководителем следственного органа
ходатайства о продлении срока
предварительного следствия**

г. Москва

05 июня 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 120014599990000168,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 120014599990000168 было возбуждено 10 апреля 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, по факту мошеннических действий Горохова А.В. в отношении САО «АВТОСТРАХ».

14 апреля 2020 г. уголовное дело было принято мной к производству.

28 мая 2020 г. по подозрению в совершении указанного преступления был допрошен Горохов Алексей Викторович,

14.03.1985 г.р. В тот же день Горохову А.В. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Избранная мера пресечения Гороховым А.В. не обжаловалась.

Предварительным следствием установлено:

19 июня 2019 г., более точное время в ходе следствия не установлено, Горохов А.В., имея преступный умысел, направленный на получение страховой выплаты путем обмана относительно наступления страхового случая, совместно с не установленными в ходе следствия лицами, находясь по адресу: г. Москва, Московское шоссе, д. 6, произвел разбор автомобиля BMW X7, г.р.з. P0010077, VIN: WBAFH01010L555056, а именно снял с вышеуказанного автомобиля следующие элементы: переднюю левую дверь, переднюю правую дверь, левое зеркало, правое зеркало, заднюю левую дверь, заднюю правую дверь, левую накладку порога, правую накладку порога, подлокотник центральной консоли, сиденье водителя, сиденье пассажира, заднее сиденье пассажира, правую и левую облицовку центральной консоли, верхнюю и заднюю облицовку центральной консоли, коврики салона, монитор на центральной консоли, после чего, позвонил по абонентскому номеру службы эвакуации: 8(910)700-37-77 и вызвал по вышеуказанному адресу автомобиль-эвакуатор, на котором автомобиль BMW X7, г.р.з. P0010077, VIN: WBAFH01010L555056, по поручению Горохова А.В. был транспортирован по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 3, корп. 3.

20 июня 2019 г. около 08 ч 00 мин Горохов А.В., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на получение страховой выплаты путем обмана относительно наступления страхового случая, позвонил по телефону: 02 в ОМВД России по району Пушкинское г. Москвы и сообщил о том, что неизвестными лицами в период с 01 ч 30 мин до 08 ч 00 мин 20 июня 2019 г. с принадлежащего ему автомобиля BMW X7, г.р.з. P0010077, были похищены: четыре двери, накладка порога с левой и правой стороны кузова автомобиля, монитор, два

передних сидений, заднее сиденье, подлокотник центральной консоли и денежные средства в сумме 200 000 рублей.

24 июня 2019 г., точное время следствием не установлено, Горохов А.В., имея преступный умысел, направленный на получение страховой выплаты путем обмана относительно наступления страхового случая, обратился в САО «АВТОСТРАХ», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 31, с заявлением-извещением о повреждении транспортного средства автомобиля BMW X7, г.р.з. Р001ОО 77.

04 декабря 2019 г. Царева Ю.А., представляющая интересы Горохова А.В. по доверенности по распоряжению Горохова А.В. подала в САО «АВТОСТРАХ», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Советская, д. 31, претензионное требование о выплате страхового возмещения и неустойки в пользу Горохова А.В.

В удовлетворении требований Горохова А.В. САО «АВТОСТРАХ» было отказано.

09 января 2020 г. Царевой Ю.А., представляющей интересы Горохова А. В. по доверенности, по распоряжению Горохова А.В. было подано в Советский районный суд г. Москвы исковое заявление о взыскании с САО «АВТОСТРАХ» страхового возмещения, убытков, неустойки, морального вреда на сумму 3 114 850 рублей.

18 февраля 2020 г. по решению Советского районного суда г. Москвы Горохову А.В. в удовлетворении иска к САО «АВТОСТРАХ» было отказано за необоснованностью.

Таким образом, Горохов А.В. подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, а именно в совершении покушения на мошенничество в сфере страхования, т. е. хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, совершенного в крупном размере.

По уголовному делу была проведена следующая работа:

- признан и допрошен в качестве потерпевшего представитель САО «АВТОСТРАХ» Комов О.С.;
- допрошены в качестве свидетелей Фоменко А.А., Царева Ю.А., Ануфриенко А.Ю., Авдониная А.В., Кузнецов А.А., Лепехин М.С., Поздняков А.А., Константинов А.С., Тишкина А.В., Сидоров А.В., Трацевский А.О.;
- в МРЭО УГИБДД УМВД России по Ленинскому району г. Москвы была произведена выемка документов о постановке Гороховым А.В. автомобиля BMW X7, г.р.з. P0010077, на учет, которые были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;
- получен ответ на поручение из ОБЭПиПК ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы о местонахождении автомобиля BMW X7, г.р.з. P0010077, VIN: WBAFN01010L555056, и гражданина Трацевского В.О.;
- получены копии решения и определения Советского районного суда г. Москвы;
- в СО ОМВД России по району Пушкинское г. Москвы была произведена выемка уголовного дела, возбужденного 20 июня 2019 г., которое было изъято, осмотрено, признано и приобщено в качестве вещественного доказательства;
- у представителя САО «АВТОСТРАХ» Комова О.С. в ходе выемки было изъято выплатное дело № 4582236, которое было осмотрено, признано и приобщено в качестве вещественного доказательства;
- допрошен в качестве подозреваемого Горохов А.В.;
- у подозреваемого Горохова А.В. получены образцы почерка и подписи;
- назначена почерковедческая судебная экспертиза, с постановлением о назначении которой был ознакомлен подозреваемый Горохов А.В. и его защитник;
- в полном объеме собран характеризующий материал на Горохова А.В.

По уголовному делу необходимо выполнить:

- получить заключение почерковедческой судебной экспертизы;
- ознакомить Горохова А.В. с заключением эксперта;
- предъявить Горохову А.В. обвинение в порядке ст.ст. 171 и 172 УПК РФ и допросить его в качестве обвиняемого;
- направить уголовное дело в порядке ст. 220 УПК РФ;
- выполнить требования ст.ст. 215–217 УПК РФ;
- выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость в которых возникнет;
- принять законное и обоснованное решение по уголовному делу.

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 120014599990000168 истекает 10 июня 2020 г., однако для проведения вышеуказанных следственных и процессуальных действий необходимо дополнительное время – не менее 01 (одного) месяца 00 суток.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа – начальником ГСУ ГУМВД России по г. Москве генерал-майором юстиции Петровой С.А. о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 120014599990000168 на 01 (один) месяц 00 суток, а всего до 03 (трех) месяцев 00 суток, т. е. до 10 июля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

На основании ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомил о продлении срока предварительного следствия потерпевшего САО «АВТОСТРАХ» в лице его представителя Комова О. С.

Одновременно уведомил о продлении срока предварительного следствия подозреваемого Горохова А.В. и его защитника.

Порядок обжалования настоящего постановления разъяснен.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы старшему советнику юстиции Николаеву Н.Н. 05 июня 2020 г.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПРОТОКОЛ
совещания при начальнике ГСУ ГУМВД России
по г. Москве от 05 июня 2020 г.

Присутствовали: начальник ГСУ ГУМВД России по г. Москве Петрова С.А., заместитель начальника ГСУ ГУМВД России по г. Москве Игнатьева С.В., начальник СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Светлицкий С.С., следователь Васнецов С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос об истребовании срока следствия по уголовному делу № 120014599990000168.

СЛУШАЛИ:

Следователя СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенанта юстиции Васнецова С.В., который пояснил, что у него в производстве находится уголовное дело № 120014599990000168, возбужденное 10 апреля 2020 г. по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ. В ходе предварительного расследования по данному уголовному делу были выполнены следующие следственные действия:

– признан и допрошен в качестве потерпевшего представитель САО «АВТОСТРАХ» Комов О.С.;

– допрошены в качестве свидетелей Фоменко А.А., Царева Ю.А., Ануфриенко А.Ю., Авдониная А.В., Кузнецов А.А., Лепехин М.С., Поздняков А.А., Константинов А.С., Тишкина А.В., Сидоров А.В., Трацевский А.О.;

– в МРЭО УГИБДД УМВД России по Ленинскому району г. Москвы была произведена выемка документов о постановке Гороховым А.В. автомобиля BMW X7, г.р.з. Р001О077, на учет, которые были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- получен ответ на поручение из ОБЭПиПК ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы о местонахождении автомобиля BMW X7, г.р.з. P0010077, VIN: WBAFH01010L555056, и гражданина Трацевского В. О.;

- получены копии решения и определения Советского районного суда г. Москвы;

- в СО ОМВД России по району Пушкинское г. Москвы была произведена выемка уголовного дела, возбужденного 20 июня 2019 г., которое было изъято, осмотрено, признано и приобщено в качестве вещественного доказательства;

- у представителя САО «АВТОСТРАХ» Комова О.С. в ходе выемки было изъято выплатное дело №4582236, которое было осмотрено, признано и приобщено в качестве вещественного доказательства;

- допрошен в качестве подозреваемого Горохов А.В.;

- у подозреваемого Горохова А.В. получены образцы почерка и подписи;

- назначена почерковедческая судебная экспертиза, с постановлением о назначении которой был ознакомлен подозреваемый Горохов А.В. и его защитник;

- в полном объеме собран характеризующий материал на Горохова А.В.

По уголовному делу срок предварительного расследования истекает 10 июня 2020 г., однако в связи с тем, что по данному уголовному делу необходимо выполнить ряд следственных действий, а именно: получить заключение почерковедческой судебной экспертизы; ознакомить Горохова А.В. с заключением эксперта; предъявить Горохову А.В. обвинение в порядке ст.ст. 171 и 172 УПК РФ и допросить его в качестве обвиняемого; направить уголовное дело в порядке ст. 220 УПК РФ; выполнить требования ст.ст. 215–217 УПК РФ; выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость в которых возникнет; принять законное и обоснованное решение по уголовному делу.

В связи с этим возникает необходимость в продлении срока следствия по данному уголовному делу на 01 (один) месяц 00 суток.

Выступил руководитель следственного органа – начальник СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Светлицкий С.С., который пояснил, что в ходе изучения материалов уголовного дела № 120014599990000168 не было выявлено каких-либо нарушений норм УПК РФ, расследование по делу требует проведения большого объема следственных действий, вследствие чего вопрос об истребовании срока следствия по данному уголовному поставлен обоснованно.

Выступил руководитель следственного органа – заместитель начальника ГСУ ГУМВД России по г. Москве Игнатьева С.В., которая пояснила, что доводы следователя Васнецова С.В. и начальника СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Светлицкого С.С. о необходимости продления срока расследования уголовного дела № 120014599990000168 обоснованны, вследствие чего считает целесообразным продление срока следствия до трех месяцев.

Выступил руководитель следственного органа – начальник ГСУ ГУМВД России по г. Москве Петрова С.А., которая пояснила, что недопустимо нарушение сроков предварительного расследования, установленных УПК РФ, необходимо соблюдать законность при проведении предварительного расследования, считает возможным продление процессуального срока по уголовному делу до 3 месяцев по причине необходимости проведения дополнительных следственных действий, однако уголовное дело № 120014599990000168 должно быть направлено в суд с обвинительным заключением в срок не позднее 10 июля 2020 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Возбудить ходатайство о продлении срока следствия по уголовному делу № 120014599990000168 на 01 (один) месяц 00 суток, т. е. до 10 июля 2020 г.

Руководитель следственного органа –
начальник ГСУ ГУМВД России по г. Москве
генерал-майор юстиции

Петрова

С.А. Петрова

Рекомендации

Составление данного процессуального документа обусловлено пп. 2.2 и 2.5 приказа Следственного департамента МВД России от 29 июля 2020 г. № 27 «Об утверждении Инструкции по организации процессуального и ведомственного контроля при возбуждении ходатайств о продлении сроков предварительного следствия, содержания обвиняемых под стражей, домашнего ареста и запрета определенных действий по уголовным делам, находящимся в производстве следователей органов внутренних дел». На оперативном совещании с участием следователя и руководителя следственного органа, инициирующего ходатайство проверяются: обоснованность возбуждения данного ходатайства, причины невыполнения ранее запланированных следственных и процессуальных действий, причины, по которым расследование невозможно закончить в настоящее время, эффективность контроля за расследованием и соразмерность принятых мер реагирования, вопросы отсутствия оснований для прекращения уголовного дела.

ХРОНОМЕТРАЖ

проведенных следственных действий по уголовному делу
№ 120014599990000168

№ п/п	Дата	Время	Наименование следственного действия
1	10.04.2020	16:40	Возбуждение уголовного дела
2	14.04.2020	09:00	Постановление о признании потерпевшим
3	24.04.2020	14:15–15:40	Допрос потерпевшего Комова О.С.
4	24.04.2020	16:00–16:25	Выемка у Комова О.С. выплатного дела
5	30.04.2020	13:00–13:45	Допрос свидетеля Фоменко А.А.
6	05.05.2020	09:00	Запрос в Советский районный суд г. Москвы
7	06.05.2020	14:30–14:40	Выемка документов в МРЭО ГИБДД
8	13.05.2020	14:00–15:00	Допрос свидетеля Авдониной А.В.
9	13.05.2020	15:30	Запрос в наркодиспансер, запрос в военкомат, запрос в психдиспансер, запрос в СИЗО
10	14.05.2020	09:00–09:50	Допрос свидетеля Кузнецова А.А.
11	14.05.2020	14:00–14:35	Допрос свидетеля Константинова А.С.
12	15.05.2020	14:10–14:45	Допрос свидетеля Ануфриенко А.Ю.
13	15.05.2020	15:00–15:45	Допрос свидетеля Царева Ю.А.
14	15.05.2020	17:40–18:20	Допрос свидетеля Лепехина А.С.
15	15.05.2020	18:30	Поручение в ОБЭПиПК

16	18.05.2020	14:10– 14:45	Допрос свидетеля Ушакова А.С.
17	20.05.2020	16:30– 17:20	Допрос свидетеля Трацевского А.О.
18	20.05.2020	18:00– 18:20	Допрос свидетеля Позднякова А.А.
19	25.05.2020	11:00– 11:50	Допрос свидетеля Сидорова А.В.
20	25.05.2020	15:00– 15:25	Допрос свидетеля Тишкиной А.В.
21	25.05.2020	17:00– 17:25	Доп. допрос потерпевшего Комова О.С.
22	25.05.2020	17:30	Поручение в ОБЭПиПК
23	25.05.2020	17:40	Снятие копий с материалов уголовного дела в Советском районном суде г. Москвы
24	26.05.2020	11:40– 12:30	Осмотр документов, изъятых в МРЭО ГИБДД, признание и приобщение их в качестве вещественных доказательств
25	26.05.2020	10:00– 11:30	Осмотр выплатного дела, при- знание и приобщение выплат- ного дела в качестве веще- ственного доказательства
26	27.05.2020	10:50– 11:15	Выемка уголовного дела в ОМВД Пушкинское
27	27.05.2020	11:20– 11:45	Осмотр уголовного дела, изъ- ятого в ОМВД Пушкинское, признание и приобщение его в качестве вещественного до- казательства, возвращение на ответственное хранение
28	28.05.2020	14:50– 15:05	Разъяснение права на защиту, допрос подозреваемого Горо- хова А.В., избрание меры пре- сечения Горохову А.В.

29	02.06.2020	14:30– 17:00	Получение образцов почерка и подписи у Горохова А.В.
30	02.06.2020	17:05	Назначение почерковедческой судебной экспертизы
31	02.06.2020	17:05– 17:10	Ознакомление подозреваемого и его защитника с постанов- лением о назначении судебной экспертизы

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

СПРАВКА
по уголовному делу № 120014599990000168

В ходе предварительного следствия по уголовному делу выполнено следующее:

- признан и допрошен в качестве потерпевшего представитель САО «АВТОСТРАХ» Комов О.С.;
- допрошены в качестве свидетелей Фоменко А.А., Царева Ю.А., Ануфриенко А.Ю., Авдониная А.В., Кузнецов А.А., Лепехин М.С., Поздняков А.А., Константинов А.С., Тишкина А.В., Сидоров А.В., Трацевский А.О.;
- в МРЭО УГИБДД УМВД России по Ленинскому району г. Москвы была произведена выемка документов о постановке Гороховым А.В. автомобиля BMW X7, г.р.з. P0010077, на учет, которые были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;
- получен ответ на поручение из ОБЭПиПК ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы о местонахождении автомобиля BMW X7, г.р.з. P0010077, VIN: WBAFH01010L555056 и гражданина Трацевского В.О.;
- получены копии решения и определения Советского районного суда г. Москвы;
- в СО ОМВД России по району Пушкинское г. Москвы была произведена выемка уголовного дела, возбужденного 20 июня 2019 г., которое было изъято, осмотрено, признано и приобщено в качестве вещественного доказательства;
- у представителя САО «АВТОСТРАХ» Комова О.С. в ходе выемки было изъято выплатное дело № 4582236, которое было осмотрено, признано и приобщено в качестве вещественного доказательства;
- допрошен в качестве подозреваемого Горохов А.В.;
- у подозреваемого Горохова А.В. получены образцы почерка и подписи;

- назначена почерковедческая судебная экспертиза, с постановлением о назначении которой были ознакомлены подозреваемый Горохов А.В. и его защитник;

- в полном объеме собран характеризующий материал на Горохова А.В.

По уголовному делу необходимо выполнить:

- получить заключение почерковедческой судебной экспертизы;

- ознакомить Горохова А.В. с заключением эксперта;

- предъявить Горохову А.В. обвинение в порядке ст.ст. 171 и 172 УПК РФ и допросить его в качестве обвиняемого;

- направить уголовное дело в порядке ст. 220 УПК РФ;

- выполнить требования ст.ст. 215–217 УПК РФ;

- выполнить иные следственные и процессуальные действия необходимость в которых возникнет;

- принять законное и обоснованное решение по уголовному делу.

Руководитель следственного органа –

начальник СО ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

**РАЗДЕЛ VI. Уголовно-процессуальные
документы, составляемые при окончании
предварительного расследования**



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

Потерпевшему
по уголовному делу
№ 12001450000000001
О.И. Дубовицкому

ул. Садовая, д. 32, стр. 1,
г. Москва, 109180

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 15.04.2018 № 5456
на № _____ от _____

Уведомление об окончании
следственных действий
по уголовному делу

Уважаемый Олег Иванович!

В соответствии с ч. 2 ст. 215 УПК РФ уведомляю Вас о том, что 09 сентября 2020 г. все следственные действия по уголовному делу № 12001450000000001 по обвинению Мишина Виктора Андреевича в совершении преступления, предусмотренно-го п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, окончены. Собранные в ходе предварительного следствия по уголовному делу доказательства достаточны для составления обвинительного заключения.

Разъясняю, что на основании ч. 1 ст. 216 УПК РФ Вы по ходатайству имеете право ознакомиться с материалами уголовного дела полностью или частично.

С материалами уголовного дела Вы можете ознакомиться в следственном отделе ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, ежедневно с 09:00 до 18:00, предварительно согласовав со следователем по тел. 8 (495) 123-45-67 дату и время прибытия.

Следователь следственного отдела **Васнецов** С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

**ФКУ СИЗО-2 УФСИН
России по г. Москве**

для обвиняемого
по уголовному делу
№ 12001450000000001
Мишина В.А.

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

ул. Новослободская,
д. 45, г. Москва, 127055

от 15.04.2018 № 5456

на № _____ от _____

Уведомление об окончании следствен-
ных действий по уголовному делу

В соответствии с ч. 2 ст. 215 УПК РФ уведомляю Вас о том, что 09 сентября 2020 г. все следственные действия по уголовному делу № 12001450000000001 по обвинению Вас в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, окончены. Собранные в ходе предварительного следствия по уголовному делу доказательства достаточны для составления обвинительного заключения.

Разъясняю, что на основании ст. 217 УПК РФ Вы имеете право ознакомиться с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами в полном объеме как лично, так и с помощью защитника.

С материалами уголовного дела Вы можете ознакомиться в помещении ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, ежедневно с 14:00 до 18:00.

Следователь
следственного отдела

Васнецов

С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 15.04.2018 № 5456

на № _____ от _____

Защитнику обвиняемого
по уголовному делу
№ 12001450000000001
Мишина В.А. –
адвокату
Семенову И.А.

Бескудниковский бульвар,
д. 6, корп. 3, г. Москва,
125009

Уведомление об окончании следственных
действий по уголовному делу

В соответствии с ч. 2 ст. 215 УПК РФ уведомляю Вас о том, что 09 сентября 2020 г. все следственные действия по уголовному делу № 12001450000000001 по обвинению Мишина Виктора Андреевича в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, окончены. Собранные в ходе предварительного следствия по уголовному делу доказательства достаточны для составления обвинительного заключения.

Разъясняю, что на основании ст. 217 УПК РФ Вы имеете право ознакомиться с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами в полном объеме.

С материалами уголовного дела Вы можете ознакомиться в помещении ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, ежедневно с 14:00 до 18:00.

Следователь
следственного отдела

Васнецов

С.В. Васнецов

ПРОТОКОЛ
уведомления потерпевшего об окончании
следственных действий

г. Москва

09 сентября 2020 г.

Протокол начат в 14 ч 50 мин

Протокол окончен в 16 ч 10 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, в соответствии со ст. 215 УПК РФ уведомил потерпевшего по уголовному делу № 12001450000000001 Дубовицкого Олега Ивановича о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 12001450000000001 окончено, и одновременно разъяснил потерпевшему Дубовицкому О.И., что на основании ч. 1 ст. 216 УПК РФ он по ходатайству имеет право ознакомиться с материалами уголовного дела полностью или частично.

От потерпевшего Дубовицкого О.И. заявления *поступили*.

Содержание заявлений: *с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами желаю ознакомиться в полном объеме*

Потерпевший

Дубовицкий

Протокол прочитан *лично потерпевшим Дубовицким О.И.*

Замечания к протоколу: *отсутствуют.*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

ПРОТОКОЛ
уведомления обвиняемого и его защитника
об окончании следственных действий

г. Москва

10 сентября 2021 г.

Уведомление начато в 12 ч 30 мин

Уведомление окончено в 13 ч 00 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении следственного кабинета № 20 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, в соответствии со ст. 215 УПК РФ уведомил обвиняемого по уголовному делу № 12001450000000001 Мишина Виктора Андреевича, а также его защитника – адвоката Семенова Ивана Александровича, предъявившего удостоверение № 1000, выданное Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 21 февраля 2000 г. (регистрационный номер в реестре адвокатов города Москвы 77/1000), а также ордер № 261, выданный 01 сентября 2020 г. адвокатским кабинетом адвоката Семенова И.А., о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 12001450000000001 окончено, и одновременно разъяснил обвиняемому Мишину В.А., что в соответствии со ст. 217 УПК РФ он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника.

От участвующих лиц: обвиняемого Мишина В.А. и его защитника Семенова И.А. заявления *поступили.*

Содержание заявлений:

Обвиняемый Мишин В.А.: *с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами желаю ознакомиться в полном объеме совместно с защитником Семеновым И.А.*
Мишин

Защитник Семенов И.А.: с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами желаю ознакомиться в полном объеме совместно с обвиняемым Мишиным В.А.

Семенов

Протокол прочитан *лично обвиняемым Мишиным В.А. и защитником Семеновым И.А.*

Замечания к протоколу: *отсутствуют.*

Обвиняемый
Защитник

Мишин
Семенов

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

1. От участников процессуального действия могут поступить ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела как совместно, так и отдельно. В случае, если лицо содержится под стражей, целесообразно предложить защитнику раздельное ознакомление, позволив ознакомиться с материалами уголовного дела не только в помещении следственного изолятора, но и в кабинете следователя, ином помещении.

2. Любое ходатайство участников следственных и процессуальных действий должно быть своевременно разрешено в порядке, предусмотренном гл. 15 УПК РФ.

3. Протокол может быть прочитан каждым участником процессуального действия как лично, так и вслух следователем.

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с материалами
уголовного дела

г. Москва

11 сентября 2020 г.

Ознакомление начато в 09 ч 20 мин

Ознакомление окончено в 13 ч 10 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, на основании ходатайства потерпевшего Дубовицкого О.И. об ознакомлении с материалами уголовного дела, руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил потерпевшему Дубовицкому О.И. материалы уголовного дела № 12001450000000001.

Потерпевший Дубовицкий О.И. был ознакомлен с материалами уголовного дела, содержащимися в двух томах (т. № 1 на 250 л., т. № 2 на 120 л.) в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами: мобильным телефоном марки Philips (модели Xenium X1560 Black, IMEI: 860091017665462), путем личного ознакомления.

Ознакомление с материалами уголовного дела начато 11 сентября 2020 г. в 9 ч 20 мин, окончено в 13 ч 00 мин.

После ознакомления с материалами уголовного дела от потерпевшего Дубовицкого О.И. ходатайства или иные заявления: ***поступили.***

Содержание ходатайств или иных заявлений: ***с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами ознакомлен в полном объеме без ограничения во времени. Иных заявлений и ходатайств не имею.***

Потерпевший

Дубовицкий

Протокол прочитан *лично потерпевшим Дубовицким О.И.*

Замечания к протоколу: *отсутствуют.*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

1. Ознакомление с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами может осуществляться путем как личного ознакомления участниками процессуального действия, так и оглашения следователем, иными участниками процессуального действия.

2. В ходе ознакомления с материалами уголовного дела по ходатайству участников процессуального действия могут производиться аудио-, видеозаписи, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.

ПРОТОКОЛ
разъяснения потерпевшему особенностей рассмотрения
уголовного дела в особом порядке
судебного разбирательства

г. Москва

20 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, разъяснил потерпевшему по уголовному делу № 12001450000000001 Дубовицкому О.И. особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением проводится в порядке, установленном гл. 35, 36, 38 и 39 УПК РФ.

Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника.

Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, по уголовным делам частного обвинения – с изложения обвинения частным обвинителем.

Судья спрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. При участии в судебном заседании потерпевшего судья разъясняет ему порядок и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и выясняет у него отношение к ходатайству подсудимого.

Судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу. При этом могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

При возражении подсудимого, государственного или частного обвинителя, потерпевшего против постановления приговора без проведения судебного разбирательства либо по собственной инициативе судья выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке.

Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не отражаются.

После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право и порядок его обжалования, предусмотренные гл. 45.1 УПК РФ.

Судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 25.1, 28.1 и 239 УПК РФ.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

Потерпевший

Дубовицкий

По окончании процессуального действия от потерпевшего Дубовицкого О.И. заявления *поступили*.

Содержание заявления: *с особенностями рассмотрения уголовного дела в суде с применением особого порядка судебного разбирательства я ознакомлен и согласен на рассмотрение уголовного дела в суде в особом порядке судопроизводства.*

Потерпевший

Дубовицкий

Протокол прочитан *лично потерпевшим Дубовицким О.И.*

Замечания к протоколу: *отсутствуют.*

Потерпевший

Дубовицкий

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и его защитника
с материалами уголовного дела

г. Москва

12 сентября 2021 г.

Начат в 14 ч 00 мин

Окончен в 17 ч 50 мин

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении следственного кабинета № 14 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, на основании ходатайств обвиняемого по уголовному делу № 12001450000000001 Мишина Виктора Андреевича и его защитника – адвоката Семенова Ивана Александровича об ознакомлении с материалами уголовного дела совместно, руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил обвиняемому Мишину Виктору Андреевичу и его защитнику – адвокату Семенову Ивану Александровичу материалы уголовного дела № 12001450000000001.

Обвиняемый Мишин Виктор Андреевич и его защитник – адвокат Семенов Иван Александрович были ознакомлены с материалами уголовного дела, содержащимися в двух томах (т. № 1 на 250 л., т. № 2 на 120 л.) в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами: мобильным телефоном марки Philips (модели Xenium XI560 Black, IMEI: 860091017665462), путем личного ознакомления.

Ознакомление с материалами уголовного дела начато 12 сентября 2020 г. в 14 ч 00 мин, окончено в 17 ч 30 мин.

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого Мишина Виктора Андреевича и его защитника – адвоката Семенова Ивана Александровича ходатайства или иные заявления: *поступили.*

Содержание ходатайств или иных заявлений: обвиняемый Мишин В.А.: *с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами ознакомлен в полном объеме без ограничения во времени совместно с защитником Семеновым И.А. Иных заявлений и ходатайств не имею.*

Обвиняемый

Мишин

Защитник Семенов И.А.: *с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами ознакомлен в полном объеме без ограничения во времени совместно с обвиняемым Мишиным В.А. Иных заявлений и ходатайств не имею.*

Защитник

Семенов

В ходе выяснения у обвиняемого и его защитника, какие лица подлежат вызову в судебное заседание со стороны защиты, они заявили: для допроса и подтверждения позиции стороны защиты ходатайствуем о вызове в судебное заседание допрошенного по уголовному делу свидетеля Полякова Аркадия Александровича, эксперта ЭКЦ МВД России Кривова Семена Алексеевича.

Обвиняемый

Мишин

Защитник

Семенов

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемому Мишину В.А. разъяснены права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ:

1) ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ;

1¹) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2. ст. 30 УПК РФ;

2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

При этом обвиняемому Мишину В.А. разъяснены особенности рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения.

Правом, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, воспользоваться *желаю*.

Правом, предусмотренным пп. 1, 1¹, 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, воспользоваться *не желаю*.

Обвиняемый
Защитник

*Мишин
Семенов*

Протокол прочитан *лично обвиняемым Мишиным В.А. и его защитником Семеновым И.А.*

Замечания к протоколу: *отсутствуют*.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166, 167 и 218 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

1. Ознакомление с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами может осуществляться путем как личного ознакомления участниками процессуального действия, так и оглашения следователем, иными участниками процессуального действия.

2. В ходе ознакомления с материалами уголовного дела по ходатайству участников процессуального действия могут воспроизводиться аудио-, видеозаписи, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.

ПРОТОКОЛ
разъяснения обвиняемому и его защитнику особенностей
рассмотрения уголовного дела в особом порядке
судебного разбирательства

г. Москва

20 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. в помещении следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, разъяснил обвиняемому по уголовному делу № 12001450000000001 Мишину В.А. в присутствии его защитника – адвоката Семенова И.А. особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением проводится в порядке, установленном гл. 35, 36, 38 и 39 УПК РФ.

Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника.

Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, по уголовным делам частного обвинения – с изложения обвинения частным обвинителем.

Судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. При участии в судебном заседании потерпевшего судья разъясняет ему порядок и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и выясняет у него отношение к ходатайству подсудимого.

Судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу. При этом могут

быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

При возражении подсудимого, государственного или частного обвинителя, потерпевшего против постановления приговора без проведения судебного разбирательства либо по собственной инициативе судья выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке.

Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не отражаются.

После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право и порядок его обжалования, предусмотренные гл. 45.1 УПК РФ.

Судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 25.1, 28.1 и 239 УПК РФ.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

Обвиняемый
Защитник

*Мишин
Семенов*

По окончании процессуального действия от потерпевшего обвиняемого Мишина В.А. заявления *поступили*.

Содержание заявления: *с особенностями рассмотрения уголовного дела в суде с применением особого порядка судебного разбирательства я ознакомлен и согласен на рассмотрение уголовного дела в суде в особом порядке судопроизводства.*

Обвиняемый
Защитник

*Мишин
Семенов*

Протокол прочитан *лично обвиняемым Мишиным В.А. и его защитником Семеновым И.А.*

Замечания к протоколу: *отсутствуют.*

Обвиняемый
Защитник

*Мишин
Семенов*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

«Утверждаю»
Прокурор Ленинского района
г. Москвы

старший советник юстиции
Николаев Н.Н. Николаев
«16» сентября 2020 г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению Мишина Виктора Андреевича в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество: Мишин Виктор Андреевич (л.д. 162).
2. Дата рождения: 01 сентября 1965 г. (л.д. 162).
3. Место рождения: г. Москва (л.д. 162).
4. Место жительства и регистрации: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 5, кв. 17 (л.д. 157, 163).
5. Гражданство: Российская Федерация (л.д. 162).
6. Образование: среднее специальное (л.д. 157).
7. Семейное положение, состав семьи: холост (л.д. 157, 165).
8. Место работы или учебы: не работает (л.д. 157).
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на учете в ОВК Черемушкинского района г. Москвы (л.д. 157, 164).
10. Наличие судимости: судим:
14 сентября 2017 г. Останкинским районным судом г. Москвы по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. (л.д. 203–206). Освобожден 30 мая

2019 г. из ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области по отбытии наказания (л.д. 207).

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт гражданина РФ серии 45 00 № 100000, выданный ОВД района Люблино г. Москвы 10.03.2018 (л.д. 162).

12. Иные данные о личности обвиняемого:

– привлекался к уголовной ответственности:

08 октября 2004 г. Дорогомиловским районным судом г. Москвы по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (л.д. 183–185). Освобожден 24 октября 2005 г. условно-досрочно на основании постановления Сафоновского городского суда Смоленской области от 13 октября 2005 г. на основании ст. 79 УК РФ на неотбытый срок 8 месяцев 17 дней. Судимость погашена (л.д. 193).

18 апреля 2007 г. осужден Мировым судом судебного участка № 256 Талдомского района Московской области по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима (л.д. 187–191). Освобожден 18 мая 2007 г. по отбытии срока наказания. Судимость погашена (л.д. 193);

– на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (л.д. 228);

– по последнему месту отбытия наказания в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Республике Мордовия характеризовался отрицательно (л.д. 222, 223);

– по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве характеризуется удовлетворительно (л.д. 226).

Мишин Виктор Андреевич обвиняется в том, что совершил кражу, т. е. тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшем, при следующих обстоятельствах:

01 августа 2020 г. в период с 00 ч 08 мин до 00 ч 10 мин Мишин В.А., находясь в третьем вагоне электропоезда № 6324 сообщением Москва-Савеловская (Савеловский вокзал) – Савелово, при следовании по перегону Икша – Морозки Савеловского направления Московской железной дороги, расположенном в Дмитровском районе Московской области, заметил, что следовавший с ним в том же вагоне Дубовицкий И.О. уснул. В это же время у Мишина В.А. возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, находившегося при Дубовицком И.О. Во исполнение своего преступного умысла Мишин В.А. примерно в 00 ч 10 мин текущих суток подошел к Дубовицкому И.О. и увидел, что в левом кармане брюк, надетых на Дубовицком И.О., находится принадлежащее последнему имущество. В целях личного обогащения, воспользовавшись отсутствием пассажиров внутри вагона электропоезда, а также тем, что Дубовицкий И.О. уснул и не наблюдает за своим имуществом, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, примерно в 00 ч 10 мин 01 августа 2020 г., находясь в третьем вагоне электропоезда № 6324 сообщением Москва-Савеловская (Савеловский вокзал) – Савелово, при следовании по перегону Икша – Морозки Савеловского направления Московской железной дороги, Мишин В.А. с использованием находившегося при нем (Мишине В.А.) ножа осуществил надрез джинсовой ткани в области левого переднего кармана джинсовых брюк, надетых на Дубовицком И.О., откуда тайно похитил принадлежащие последнему: мобильный телефон марки Philips (модели «Xenium XI560 Black», IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) стоимостью 2 800 рублей, с установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи «Билайн» стоимостью 200 рублей, а также денежные средства в сумме 1 100 рублей, располагавшиеся под крышкой данного телефона. С похищенным имуществом Мишин В.А. с места совершения преступления скрылся, причинив Дубовицкому И.О. значительный ущерб на общую сумму 4 100 рублей.

Таким образом, Мишин Виктор Андреевич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, т. е. совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Доказательства, подтверждающие обвинение Мишина В.А. в совершении им преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, подтверждаются следующими материалами уголовного дела:

– показаниями потерпевшего Дубовицкого И.О. от 01 августа 2020 г. и от 08 сентября 2020 г., согласно которым 31 июля 2020 г. в 23 ч 12 мин на Савеловском вокзале г. Москвы он (Дубовицкий И.О.) осуществил посадку в электропоезд № 6324 сообщением Москва – Савелово в третий вагон с головы электропоезда во второе купе слева по ходу движения, чтобы поехать в г. Дмитров. Перед выездом он (Дубовицкий И.О.) употребил две бутылки пива. При себе он (Дубовицкий И.О.) имел мобильный телефон марки Philips, под крышкой которого находились денежные средства в сумме 1 100 рублей (1 купюра достоинством 100 рублей и 1 купюра достоинством 1000 рублей). Данные денежные средства он (Дубовицкий И.О.) убрал под крышку телефона, так как боялся их потерять. Мобильный телефон с денежными средствами находился у него (Дубовицкого И.О.) в левом переднем кармане надетых на нем джинсовых брюк. В вагоне помимо него (Дубовицкого И.О.) находился мужчина В настоящее время Дубовицкому И.О. известно, что данным мужчиной является Мишин Виктор Андреевич. В пути следования электропоезда он (Дубовицкий И.О.) со своего мобильного телефона созвонился с супругой и сказал, что едет в электропоезде и проезжает станцию Лобня. После непродолжительного разговора с супругой он (Дубовицкий И.О.) убрал мобильный телефон обратно в левый передний карман джинсовых брюк, при этом обратил внимание, что сидящий в купе сзади него Мишин В.А. сидит на своем месте и не спит. При подъезде к станции Катуар он (Дубовицкий И.О.) уснул. Когда электропоезд подъехал

к платформе Турист он (Дубовицкий И.О.) проснулся и обнаружил, что у него (Дубовицкого И.О.) разрезан левый карман джинсовых брюк, надетых на нем (Дубовицком И.О.), и отсутствует принадлежащий ему (Дубовицкому И.О.) мобильный телефон марки Philips модели Xenium. При этом, оглянувшись по сторонам, он (Дубовицкий И.О.) не увидел Мишина В.А., сидевшего позади него (Дубовицкого И.О.). В поисках мобильного телефона он (Дубовицкий И.О.) осмотрел место, где сидел, но телефона не обнаружил. В связи с тем, что помимо него (Дубовицкого И.О.) и Мишина В.А. в вагоне электропоезда больше никого не было, он (Дубовицкий И.О.) посчитал, что хищение телефона и денежных средств мог совершить только Мишин В.А. По составу электропоезда он (Дубовицкий И.О.) не пошел, так как решил доехать до станции Дмитров и там обратиться в отделение полиции. Прибыв на станцию Дмитров он (Дубовицкий И.О.) обратился к сотрудникам полиции и пояснил, что у него (Дубовицкого И.О.) похитили мобильный телефон и денежные средства, при этом описал сотрудникам полиции приметы мужчины, который может быть причастен к хищению принадлежащего ему (Дубовицкому И.О.) имущества. С одним из сотрудников полиции он (Дубовицкий И.О.) направился в ЛОП на станции Дмитров, где написал заявление по данному факту.

Через некоторое время в помещение ЛОП на ж.д.ст. Дмитров сотрудниками полиции был доставлен Мишин В.А., которого он уверенно опознал по следующим приметам: на вид 55–60 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на пальцах левой руки татуировки в виде рисунков, одет в классический костюм серого цвета и куртку коричневого цвета. Позже от сотрудника полиции ему (Дубовицкому И.О.) стало известно, что в ходе личного досмотра Мишина В.А. был обнаружен и изъят мобильный телефон марки Philips с сим-картой оператора «Билайн», денежные средства в сумме 1 100 рублей и нож.

Похищенный телефон марки Philips модели Xenium в корпусе черного цвета он (Дубовицкий И.О.) приобретал в 2013 г. за 2 800 рублей. В настоящее время оценивает его в ту же сумму. В телефоне располагалась сим-карта оператора «Би-

лайн», приобретенная им (Дубовицким И.О.) в 2007 г. за 200 рублей, с абонентским номером 8 (965) 430-56-96. В настоящее время оценивает ее в ту же сумму. На балансе похищенной сим-карты денежные средства отсутствовали. Под крышкой телефона располагались денежные средства на общую сумму 1 100 рублей (1 купюра достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 100 рублей.)

Таким образом, в результате преступления ему (Дубовицкому И.О.) был причинен материальный ущерб на общую сумму 4 100 рублей, что является для него (Дубовицкого И.О.) значительным, так как он (Дубовицкий И.О.) является единственным кормильцем в его (Дубовицкого И.О.) многодетной семье, супруга находится в отпуске по уходу за ребенком. Иных источников дохода его (Дубовицкого И.О.) семья не имеет (л.д. 28–30, 137–139);

– показаниями подозреваемого и обвиняемого **Мишина В.А. от 01 августа 2020 г.**, согласно которым в хищении мобильного телефона с сим-картой, под крышкой которого находились денежные средства в сумме 1 100 рублей, он признал полностью и показал, что 31 июля 2020 г. примерно в 23 ч 12 мин на Савеловском вокзале г. Москвы он (Мишин В.А.) осуществил посадку в третий вагон с головы состава электропоезда сообщением Москва-Савеловская – Савелово, чтобы доехать до г. Дубны Московской области и переночевать у своего знакомого. Присев в купе, расположенное слева по ходу движения электропоезда, он (Мишин В.А.) увидел, что впереди него (Мишина В.А.) в соседнем купе сидит мужчина в очках (в настоящее время Мишину В.А. известно, что данным мужчиной является Семенов Алексей Алексеевич). Кроме него (Мишина В.А.) и Дубовицкого И.О. в вагоне электропоезда больше никого не было. По ходу движения электропоезда он (Мишин В.А.) периодически выходил покурить в тамбур и после того, как электропоезд проехал станцию Икша, примерно в 00 ч 10 мин 01 августа 2020 г. он (Мишин В.А.) обратил внимание на то, что Дубовицкий И.О. уснул. В этот момент у него (Мишина В.А.) возникла мысль воспользоваться тем, что Дубо-

вицкий И.О. уснул и не наблюдает за своим имуществом, и похитить что-либо из имущественных ценностей, находящихся при нем (Дубовицком И.О.). С этой целью он (Мишин В.А.) сразу же подсел к Дубовицкому И.О. и обратил внимание, что в области переднего левого кармана брюк, надетых на нем (Дубовицком И.О.), имеется выпуклость. Он (Мишин В.А.) предположил, что, скорее всего, в указанном кармане находится мобильный телефон. Он (Мишин В.А.) решил его (телефон) похитить. С этой целью он (Мишин В.А.) достал находившийся при нем (Мишине В.А.) нож типа «бабочка» и с помощью лезвия данного ножа аккуратно осуществил надрез левого переднего кармана брюк, надетых на спящем Дубовицком И.О., после чего извлек из указанного кармана мобильный телефон марки Philips. Похищенный телефон он (Мишин В.А.) положил в правый верхний наружный карман куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), после чего направился в тамбур вагона, откуда прошел в направлении головы электропоезда примерно три вагона.

Прибыв на станцию Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги 01 августа 2020 г. примерно в 00 ч 28 мин, он (Мишин В.А.) вышел из электропоезда на платформу и стал дожидаться электропоезда направлением в г. Дубну Московской области. Через некоторое время к нему (Мишину В.А.) подошли двое сотрудников полиции, которые предложили ему (Мишину В.А.) проследовать с ними в помещение дежурной части ЛОП на ж.д.ст. Дмитров. Он (Мишин В.А.) принял данное предложение и проследовал в указанное отделение полиции.

В помещении ЛОП на ж.д.ст. Дмитров сотрудником полиции в отношении него (Мишина В.А.) был произведен личный досмотр. Перед проведением личного досмотра ему (Мишину В.А.) было предложено выдать вещи и предметы, запрещенные в гражданском обороте на территории РФ, а также предметы, добытые преступным путем, на что он (Мишин В.А.) пояснил, что при себе таковых не имеет. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в правом верхнем наружном кармане куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), был обнаружен мобильный телефон марки Philips с сим-картой оператора мобильной связи

«Билайн», под крышкой которого находились денежные средства на общую сумму 1 100 рублей. В пакете, находящемся при нем (Мишине В.А.), был обнаружен нож типа «бабочка». Данные предметы и денежные средства были изъяты, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан оттиском печати № 1 ЛОП на ж.д.ст. Дмитров, скрепленной подписями участвующих лиц. По результатам произведенного в отношении него (Мишина В.А.) личного досмотра был составлен соответствующий протокол. Он (Мишин В.А.) отказался давать какие-либо пояснения по факту изъятых у него (Мишина В.А.) предметов, а также не стал расписываться в протоколе личного досмотра, поскольку считал, что таким образом сможет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Изъятый у него (Мишина В.А.) мобильный телефон марки Philips с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства на общую сумму 1 100 рублей, он (Мишин В.А.) похитил у Дубовицкого И.О. При помощи обнаруженного и изъятых у него (Мишина В.А.) ножа типа «бабочка» он (Мишин В.А.) совершил надрез в области кармана брюк Дубовицкого И.О., откуда похитил вышеуказанный телефон (л.д. 40–43, 57–61);

– показаниями обвиняемого **Мишина В.А. от 09 сентября 2020 г.**, согласно которым вину в инкриминируемом ему деянии по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ он (Мишин В.А.) признал полностью и показал, что 31 июля 2020 г. примерно в 23 ч 12 мин на Савеловском вокзале г. Москвы он (Мишин В.А.) осуществил посадку в третий вагон с головы состава электропоезда сообщением Москва-Савеловская – Савелово, чтобы доехать до г. Дубны Московской области и переночевать у своего знакомого. Присев в купе, расположенное слева по ходу движения электропоезда, он (Мишин В.А.) увидел, что впереди него (Мишина В.А.) в соседнем купе сидит Дубовицкий И.О. Кроме него (Мишина В.А.) и Дубовицкого И.О. в вагоне электропоезда больше никого не было. После того, как электропоезд проехал станцию Икша, примерно в 00 ч 10 мин 01 августа 2020 г. он (Мишин В.А.) обратил внимание на то, что Дубо-

вицкий И.О. уснул и не наблюдает за своим имуществом. В этот момент у него (Мишина В.А.) возникла мысль воспользоваться этим обстоятельством и похитить что-либо из имущественных ценностей, находящихся при нем (Дубовицком И.О.). С этой целью он (Мишин В.А.) сразу же подсел к Дубовицкому И.О. и обратил внимание, что в области переднего левого кармана брюк, надетых на нем (Дубовицком И.О.), имеется выпуклость. Он (Мишин В.А.) предположил, что, скорее всего, в указанном кармане находится мобильный телефон. Он (Мишин В.А.) решил его (телефон) похитить. С этой целью он (Мишин В.А.) достал находившийся при нем (Мишине В.А.) нож типа «бабочка» и с помощью лезвия данного ножа аккуратно осуществил надрез в области левого переднего кармана брюк, надетых на Дубовицком И.О., после чего извлек из указанного кармана мобильный телефон марки Philips. Похищенный телефон он (Мишин В.А.) положил в правый верхний наружный карман куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), после чего направился в тамбур вагона, откуда перешел в другой вагон. По прибытии электропоезда на станцию Дмитров он (Мишин В.А.) вышел на платформу. Во время ожидания электропоезда направлением в сторону г. Дубны Московской области к нему (Мишину В.А.) подошли сотрудники полиции, с которыми он (Мишин В.А.) проследовал в ЛОП на ж.д.ст. Дмитров.

В помещении ЛОП на ж.д.ст. Дмитров сотрудником полиции в отношении него (Мишина В.А.) был произведен личный досмотр. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в правом верхнем наружном кармане куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), был обнаружен мобильный телефон марки Philips с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства на общую сумму 1 100 рублей. В пакете, находящемся при нем (Мишине В.А.), был обнаружен нож типа «бабочка». Изъятый у него (Мишина В.А.) мобильный телефон марки Philips с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства на общую сумму 1 100 рублей, он (Мишин В.А.) похитил у Дубовицкого И.О.

При помощи обнаруженного и изъятого у него (Мишина В.А.) ножа типа «бабочка» он (Мишин В.А.) совершил надрез в области кармана брюк Дубовицкого И.О., откуда похитил вышеуказанный телефон (л.д. 157–161);

– показаниями свидетеля **Свиридова Д.А. от 11 августа 2020 г.**, согласно которым он (Свиридов Д.А.) состоит в должности командира отделения патрульно-постовой службы полиции подразделения полиции по охране общественного порядка линейного отдела полиции на станции Дмитров. 31 июля 2020 г. в 18 ч 00 мин он (Свиридов Д.А.) совместно с полицейским патрульно-постовой службы полиции подразделения полиции по охране общественного порядка линейного отдела полиции на станции Дмитров Веретиным Р.В. заступил на службу по охране общественного порядка на территории станции Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги. 01 августа 2020 г. примерно в 00 ч 40 мин во время следования по маршруту патрулирования на территории станции Дмитров к нему (Свиридову Д.А.) и Веретину Р.В. обратился мужчина, который представился как Дубовицкий Иван Олегович. В ходе беседы Дубовицкий И.О. пояснил, что 31 июля 2020 г. примерно в 23 ч 12 мин он (Дубовицкий И.О.) осуществил посадку в электропоезд сообщением Москва – Савелово. Во время нахождения в данном электропоезде он (Дубовицкий И.О.) уснул, а проснувшись, обнаружил, что левый карман джинсовых брюк, надетых на нем, разрезан, мобильный телефон марки Philips и денежные средства на общую сумму 1100 рублей, ранее находившиеся в данном кармане, отсутствуют. В дальнейшем Дубовицкий И.О. пояснил, что к совершению хищения принадлежащего ему имущества может быть причастен мужчина, который ехал с ним в одном вагоне. Дубовицкий И.О. описал данного мужчину следующим образом: на вид 55–60 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на пальцах левой руки татуировки в виде рисунков. Записав данные приметы, он (Свиридов Д.А.) поручил Веретину Р.В. сопроводить Дубовицкого И.О. в дежурную часть ЛОП на ж.д.ст. Дмитров, после чего с использованием

радиостанции связался с оперативным дежурным по ЛОП на ж.д.ст. Дмитров и передал необходимую информацию для ориентирования личного состава о совершенном преступлении и приметах лица, причастного к совершению преступления. Передав указанную информацию, он (Свиридов Д.А.) направился осматривать помещение вокзала станции Дмитров с целью поиска лица, подходящего по приметам, предоставленным Дубовицким И.О. В дальнейшем по прибытии Веретина Р.В. из дежурной части ЛОП на ж.д. ст. Дмитров, он (Свиридов Д.А.) совместно с Веретиным Р.В. направился на платформу № 1 станции Дмитров, где они (Свиридов Д.А. и Веретин Р.В.) увидели мужчину, внешне подходящего по приметам на лицо, описанное Дубовицким И.О. Подойдя к данному мужчине, он (Свиридов Д.А.) и Веретин Р.В. представились, предъявили служебные удостоверения и попросили его (мужчину) представиться. Данный мужчина представился, как Мишин Виктор Андреевич, 01.09.1965 г.р., уроженец г. Москвы, после чего предъявил свой паспорт гражданина РФ. Они (Свиридов Д.А. и Веретин Р.В.) предложили Мишину В.А. пройти в дежурную часть ЛОП на ж.д.ст. Дмитров. Мишин В.А. принял данное предложение, после чего примерно в 01 ч 20 мин 01 августа 2020 г. Мишин В.А. прибыл в дежурную часть ЛОП на ж.д.ст. Дмитров. О факте доставления Мишина В.А. в дежурную часть ЛОП на ж.д.ст. Дмитров он (Свиридов Д.А.) составил рапорт (л.д.129–132);

– показаниями свидетеля **Веретина Р.В. от 17 августа 2020 г.**, согласно которым он (Веретин Р.В.) состоит в должности полицейского патрульно-постовой службы полиции подразделения полиции по охране общественного порядка линейного отдела полиции на станции Дмитров. 31 июля 2020 г. в 18 ч 00 мин он (Веретин Р.В.) совместно с командиром отделения патрульно-постовой службы полиции подразделения полиции по охране общественного порядка линейного отдела полиции на станции Дмитров Свиридовым Д.А. заступил на службу по охране общественного порядка на территории станции Дмитров Савеловского направления Московской железной

дороги. 01 августа 2020 г. примерно в 00 ч 40 мин во время следования по маршруту патрулирования на территории станции Дмитров к нему (Веретину Р.В.) и Свиридову Д.А. обратился мужчина, который представился как Дубовицкий Иван Олегович. В ходе беседы Дубовицкий И.О. пояснил, что 31 июля 2020 г. примерно в 23 ч 12 мин он (Дубовицкий И.О.) осуществил посадку в электропоезд сообщением Москва – Савелово. Во время нахождения в данном электропоезде он (Дубовицкий И.О.) уснул, а проснувшись, обнаружил, что левый карман джинсовых брюк, надетых на нем, разрезан, мобильный телефон марки Philips и денежные средства на общую сумму 1 100 рублей, ранее находившиеся в данном кармане, отсутствуют. В дальнейшем Дубовицкий И.О. пояснил, что к совершению хищения принадлежащего ему (Дубовицкому И.О.) имущества может быть причастен мужчина, который ехал с ним в одном вагоне. Дубовицкий И.О. описал данного мужчину следующим образом: на вид 55–60 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на пальцах левой руки татуировки в виде рисунков. Записав данные приметы, Свиридов Д.А. поручил ему (Веретину Р.В.) сопроводить Дубовицкого И.О. в дежурную часть ЛОП на ж.д.ст. Дмитров. Сопроводив Дубовицкого И.О. в ЛОП на ж.д.ст. Дмитров, он (Веретин Р.В.) направился к Свиридову Д.А., с которым направился на платформу № 1 станции Дмитров, где они (Веретин Р.В. и Свиридов Д.А.) увидели мужчину, внешне подходящего по приметам на лицо, описанное Дубовицким И.О. Подойдя к данному мужчине, он (Веретин Р.В.) и Свиридов Д.А. представились, предъявили служебные удостоверения и попросили его (мужчину) представиться. Данный мужчина представился как Мишин Виктор Андреевич, 01.09.1965 г.р., уроженец г. Москвы, после чего предъявил свой паспорт гражданина РФ. Они (Веретин Р.В. и Свиридов Д.А.) предложили Мишину В.А. пройти в дежурную часть ЛОП на ж.д.ст. Дмитров. Мишин В.А. принял данное предложение, после чего примерно в 01 ч 20 мин 01 августа 2020 г. Мишин В.А. прибыл в дежурную часть ЛОП на ж.д.ст. Дмитров. О факте доставления Мишина В.А. в дежурную часть ЛОП на

ж.д.ст. Дмитров Свиридовым Д.В. был составлен рапорт (л.д. 133–136);

– показаниями свидетеля **Попова А.Н. от 01 августа 2020 г.**, согласно которым он (Попов А.Н.) состоит в должности старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска ЛОП на ж.д.ст. Дмитров. 01 августа 2020 г. в дежурную часть ЛОП на ж.д.ст. Дмитров, расположенную по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Вокзальная, д. 1, по подозрению в совершении тайного хищения чужого имущества из одежды, находившейся при Дубовицком И.О., был доставлен ранее не знакомый ему (Попову А.Н.) мужчина, который представился как Мишин Виктор Андреевич. 01 августа 2020 г. в период с 01 ч 30 мин по 01 ч 50 мин он (Попов А.Н.) в присутствии двух понятых произвел личный досмотр Мишина В.А. Перед началом производства досмотра он (Попов А.Н.) разъяснил Мишину В.А. и понятым их права, обязанности, а также порядок производства досмотра. В дальнейшем Мишину В.А. было предложено выдать вещества и предметы, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории РФ, а также предметы, добытые преступным путем. Мишин В.А. пояснил, что таковых веществ и предметов не имеет. В ходе производства досмотра в правом верхнем наружном кармане куртки, надетой на Мишине В.А., был обнаружен мобильный телефон марки Philips (IMEI: 860091017665462) в корпусе черного цвета с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн». Под крышкой телефона были обнаружены денежные средства в сумме 1 100 рублей (1 купюра достоинством 1 000 рублей, 1 купюра достоинством 100 рублей). В пакете, находившемся при Мишине В.А., был обнаружен нож типа «бабочка». Об источнике происхождения обнаруженных предметов Мишин В.А. ничего не пояснил. В дальнейшем в этот же день, 01 августа 2020 г., в период с 02 ч 15 мин по 02 ч 30 мин в помещении служебного кабинета № 10 ЛОП на ж.д.ст. Дмитров, расположенного по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Вокзальная, д. 1, в присутствии понятых Дубовицкий И.О. добровольно выдал ему (Попову А.Н.) джинсовые брюки, в ходе осмотра которых

было установлено, что в области левого кармана брюк имеется разрез джинсовой ткани (л.д. 82–85);

– показаниями свидетеля **Озерова М.У. от 04 августа 2020 г.**, согласно которым он (Озеров М.У.) 01 августа 2020 г. примерно в 01 ч 20 мин был приглашен сотрудниками полиции в дежурную часть ЛОП на ж.д.ст. Дмитров, расположенную по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Вокзальная, д. 1, для участия в качестве понятого в проведении личного досмотра ранее не известного ему (Озерову М.У.) мужчины, который представился как Мишин Виктор Андреевич. В дежурной части ЛОП на ж.д.ст. Дмитров Мишину В.А., ему (Озерову М.У.) и второму понятому – Портнову Валерию Валерьевичу сотрудником полиции были разъяснены права, обязанности, а также порядок проведения личного досмотра. В дальнейшем сотрудник полиции приступил к производству личного досмотра Мишина В.А., в ходе которого в правом верхнем наружном кармане куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), был обнаружен мобильный телефон марки Philips в корпусе черного цвета с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства в сумме 1 100 рублей (1 купюра достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 100 рублей). В пакете, находившемся при Мишине В.А., был обнаружен нож типа «бабочка». Мишин В.А. отказался дать какие-либо пояснения относительно происхождения обнаруженного телефона марки Philips с сим-картой «Билайн», денежных средств в сумме 1 100 рублей и ножа. По окончании досмотра сотрудником полиции был составлен протокол личного досмотра, в котором расписался он (Озеров М.У.) и второй понятой – Портнов В.В. Мишин В.А. от подписи в протоколе личного досмотра отказался, при этом не пояснил причин данного отказа. Сотрудников полиции в протоколе была сделана соответствующая запись об отказе Мишина В.А. в подписи. Указанную запись скрепили своими подписями он (Озеров М.У.) и второй понятой – Портнов В.В. Обнаруженные вещи: мобильный телефон марки Philips с сим-картой «Билайн», денежные средства в сумме 1 100 рублей,

нож типа «бабочка», были изъяты и упакованы в бумажный конверт с пояснительной надписью, на которой расписался он (Озеров М.У.), второй понятой и сотрудник полиции. В дальнейшем в этот же день, 01 августа 2020 г., сотрудники полиции пригласили его (Озерова М.У.) и Портнова В.В. для участия в качестве понятых в осмотре места происшествия, в котором также принимал участие Дубовицкий И.О. Сотрудником полиции ему (Озерову М.У.), Портнову В.В. и Дубовицкому И.О. были разъяснены права, обязанности, а также порядок производства осмотра места происшествия, после чего Дубовицкий И.О. добровольно выдал сотруднику полиции джинсовые брюки, в области левого кармана которых имеется разрез ткани. По окончании осмотра джинсовые брюки, выданные Семеновым А.А. были упакованы в полимерный пакет с пояснительной надписью, на которой расписался он (Озеров М.У.), второй понятой, Дубовицкий И.О. и сотрудник полиции (л.д. 126–128);

– **протоколом очной ставки между потерпевшим Дубовицким И.О. и обвиняемым Мишиным В.А. от 01 августа 2020 г.**, согласно которому потерпевший Дубовицкий И.О. показал, что 31 июля 2020 г. в 23 ч 12 мин на Савеловском вокзале г. Москвы он (Дубовицкий И.О.) осуществил посадку в электропоезд № 6324 сообщением Москва – Савелово в третий вагон с головы электропоезда во второе купе слева по ходу движения, чтобы поехать в г. Дмитров. При себе он (Дубовицкий И.О.) имел мобильный телефон марки Philips модели Xepi-um с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства в сумме 1 100 рублей. Мобильный телефон с денежными средствами находился у него (Дубовицкого И.О.) в левом переднем кармане джинсовых брюк. В вагоне помимо него (Дубовицкого И.О.) находился Мишин В.А. При подъезде к станции Катуар он (Дубовицкий И.О.) уснул и проснулся в то время, когда электропоезд подъехал к платформе Турист, после чего он (Дубовицкий И.О.) обнаружил, что у него (Дубовицкого И.О.) разрезан левый карман джинсовых брюк, надетых на нем (Дубовицком И.О.), и отсутствует принадлежащий ему

(Дубовицкому И.О.) мобильный телефон марки Philips модели Xenium с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн» и денежными средствами на общую сумму 1 100 рублей. В связи с тем, что помимо него (Дубовицкого И.О.) и Мишина В.А. в вагоне электропоезда больше никого не было, он (Дубовицкий И.О.) посчитал, что хищение телефона и денежных средств мог совершить только Мишин В.А. Прибыв на станцию Дмитров, он (Дубовицкий И.О.) обратился к сотрудникам полиции и пояснил, что у него (Дубовицкого И.О.) похитили принадлежащие ему (Дубовицкому И.О.) мобильный телефон и денежные средства, при этом описал сотрудникам полиции приметы Мишина В.А. Через некоторое время в помещение ЛОП на ж.д.ст. Дмитров сотрудниками полиции был доставлен Мишин В.А.

Обвиняемый Мишин В.А. показал, что 31 июля 2020 г. примерно в 23 ч 12 мин на Савеловском вокзале г. Москвы он (Мишин В.А.) осуществил посадку в третий вагон с головы состава электропоезда сообщением Москва-Савеловская – Савелово, чтобы доехать до г. Дубны Московской области и переночевать у своего знакомого. Присев в купе, расположенное слева по ходу движения электропоезда, он (Мишин В.А.) увидел, что впереди него (Мишина В.А.) в соседнем купе сидит Дубовицкий И.О.). Кроме Дубовицкого И.О. в вагоне электропоезда больше никого не было. После того, как электропоезд проехал станцию Икша, примерно в 00 ч 10 мин 01 августа 2020 г. он (Мишин В.А.) обратил внимание на то, что Дубовицкий И.О. уснул. В этот момент у него (Мишина В.А.) возникла мысль воспользоваться тем обстоятельством, что Дубовицкий И.О. уснул и не наблюдает за своим имуществом, и похитить что-либо из имущественных ценностей, находящихся при нем (Дубовицком И.О.). С этой целью он (Мишин В.А.) сразу же подсел к Дубовицкому И.О. и обратил внимание, что в области переднего левого кармана брюк, надетых на нем (Дубовицком И.О.), имеется выпуклость. Он (Мишин В.А.) предположил, что, скорее всего, в указанном кармане находится мобильный телефон, после чего он (Мишин В.А.) и решил похитить его (телефон), в связи с чем он (Мишин В.А.) достал находившийся при нем (Мишине В.А.) нож типа «бабочка» и с

помощью данного ножа аккуратно осуществил надрез левого переднего кармана брюк, надетых на Дубовицком И.О., после чего извлек из указанного кармана мобильный телефон марки Philips. Похищенный телефон он (Мишин В.А.) положил в правый верхний наружный карман куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), после чего направился в тамбур вагона, откуда перешел в другой вагон. Таким образом, он (Мишин В.А.) прошел в направлении головы электропоезда примерно три вагона.

Прибыв на станцию Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги 01 августа 2020 г. примерно в 00 ч 28 мин, он (Мишин В.А.) вышел из электропоезда на платформу и стал дожидаться электропоезда, который двигался в г. Дубну Московской области. Через некоторое время, когда он (Мишин В.А.) стоял на платформе станции Дмитров и ожидал прибытия электропоезда, к нему (Мишину В.А.) подошли двое сотрудников полиции, которые предложили ему (Мишину В.А.) проследовать с ними в помещение дежурной части ЛОП на ж.д.ст. Дмитров. Он (Мишин В.А.) принял данное предложение и проследовал в указанное отделение полиции, где в отношении него (Мишина В.А.) был произведен личный досмотр, в ходе которого в правом верхнем наружном кармане куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), был обнаружен мобильный телефон марки Philips с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства на общую сумму 1 100 рублей. В пакете, находящемся при нем (Мишине В.А.), был обнаружен нож типа «бабочка» (л.д. 44–48);

– заявлением потерпевшего Дубовицкого И.О. от 01 августа 2020 г., зарегистрированным в КУСП ЛОП на ж.д.ст. Дмитров № 245/2030 от 01 августа 2020 г., согласно которому Дубовицкий И.О. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину, который 01 августа 2020 г. в период с 00 ч 00 мин по 00 ч 16 мин в электропоезде № 6324 сообщением Москва – Савелово похитил принадлежащий ему (Дубовицкому И.О.) мобильный телефон марки Philips модели Xepium с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства в

сумме 1 100 рублей. Причиненный от совершенного преступления ущерб составляет 4 100 рублей, является значительным (л.д. 6);

– **протоколом личного досмотра Мишина В.А. от 01 августа 2020 г.**, согласно которому у Мишина В.А. обнаружен мобильный телефон марки Philips (модели «Xenium XI560 Black», IMEI: 860091017665462), под крышкой которого обнаружены денежные средства в сумме 1 100 рублей (1 купюра достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 100 рублей), а также нож типа «бабочка» (л.д. 9,10);

– **протоколом осмотра места происшествия от 01 августа 2020 г.**, в ходе которого Дубовицким И.О. добровольно выданы брюки с разрезом в области левого переднего кармана (л.д. 17–20);

– **протоколом выемки от 01 августа 2020 г.**, согласно которому у старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска ЛОП на ж.д.ст. Дмитров Попова А.Н. в помещении следственного кабинета СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы на станции Москва-Савеловская, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Савеловская линия, д. 17а, изъяты мобильный телефон марки Philips (модели Xenium XI560 Black, IMEI: 860091017665462), под крышкой которого обнаружены денежные средства в сумме 1 100 рублей (1 купюра достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 100 рублей), а также нож типа «бабочка», изъятые 01 августа 2020 г. в ходе производства личного досмотра Мишина В.А. в помещении дежурной части ЛОП на ж.д.ст. Дмитров, по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Вокзальная, д. 1, а также брюки, изъятые в ходе производства осмотра места происшествия 01 августа 2020 г. у Дубовицкого И.О. (л.д. 88–90);

– **протоколом осмотра предметов от 01 августа 2020 г.**, в ходе которого осмотрен конверт, в котором содержались мобильный телефон марки Philips (модели Xenium XI560 Black,

IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460), с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого обнаружены денежные средства в сумме 1 100 рублей (1 купюра достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 100 рублей), а также нож марки STAINLESS, изъятые 01 августа 2020 г. в ходе производства личного досмотра Мишина В.А. в помещении дежурной части ЛОП на ж.д.ст. Дмитров, по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Вокзальная, д. 1, а также осмотрены брюки, изъятые в ходе производства осмотра места происшествия 01 августа 2020 г. у Дубовицкого И.О. (л.д. 91, 92);

– **заключением эксперта № 83 от 13 августа 2020 г. тра-сологической судебной экспертизы**, согласно которому на брюках, добровольно выданных Дубовицким И.О., имеются сквозные повреждения, расположенные на левой штанине и на внутреннем кармане данной штанины, являются колото-резаными и образованы колюще-режущим предметом, имеющим одно лезвие, предположительно, в результате одноименного воздействия. данные повреждения могли быть образованы как ножом, представленным на экспертизу, так и иным орудием, имеющим клинок с аналогичной формой, размерами и точкой (л.д. 102–109);

– **протоколом выемки от 08 сентября 2020 г.**, согласно которому у потерпевшего Дубовицкого И.О. в помещении следственного кабинета СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы на станции Москва-Савеловская, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Савеловская линия, д. 17а, изъята коробка из-под мобильного телефона марки Philips (модели «Xenium XI560 Black», IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) (л.д. 142–145);

– **протоколом осмотра предметов от 08 сентября 2020 г.**, в ходе которого осмотрена коробка из-под мобильного телефона марки Philips (модели «Xenium XI560 Black», IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460), изъятая у Дубо-

вицкого И.О. в ходе производства выемки 08 сентября 2020 г. (л.д. 146).

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Мишин В.А. и его защитник Семенов В.П.:

– показания подозреваемого и обвиняемого Мишина В.А. от 01 августа 2020 г., согласно которым вину в хищении мобильного телефона с сим-картой, под крышкой которого находились денежные средства в сумме 1 100 рублей, он признал полностью и показал, что 31 июля 2020 г. примерно в 23 ч 12 мин на Савеловском вокзале г. Москвы он (Мишин В.А.) осуществил посадку в третий вагон с головы состава электропоезда сообщением Москва-Савеловская – Савелово, чтобы доехать до г. Дубны Московской области и переночевать у своего знакомого. Присев в купе, расположенное слева по ходу движения электропоезда он (Мишин В.А.) увидел, что впереди него (Мишина В.А.) в соседнем купе сидит мужчина в очках (в настоящее время Мишину В.А. известно, что данным мужчиной является Дубовицкий Иван Олегович). Кроме него (Мишина В.А.) и Дубовицкого И.О. в вагоне электропоезда больше никого не было. По ходу движения электропоезда он (Мишин В.А.) периодически выходил покурить в тамбур и после того, как электропоезд проехал станцию Икша, примерно в 00 ч 10 мин 01 августа 2020 г. он (Мишин В.А.) обратил внимание на то, что Дубовицкий И.О. уснул. В этот момент у него (Мишина В.А.) возникла мысль воспользоваться тем, что Дубовицкий И.О. уснул и не наблюдает за своим имуществом, и похитить что-либо из имущественных ценностей, находящихся при нем (Дубовицком И.О.). С этой целью он (Мишин В.А.) сразу же подсел к Дубовицкому И.О. и обратил внимание, что в области переднего левого кармана брюк, надетых на нем (Дубовицком И.О.), имеется выпуклость. Он (Мишин В.А.) предположил, что, скорее всего, в указанном кармане находится мобильный телефон. Он (Мишин В.А.) решил его (телефон) похитить. С этой целью он (Мишин В.А.) достал находившийся при нем (Мишине В.А.) нож типа «бабочка» и с помощью лез-

вия данного ножа аккуратно осуществил надрез левого переднего кармана брюк, надетых на спящем Дубовицком И.О., после чего извлек из указанного кармана мобильный телефон марки Philips. Похищенный телефон он (Мишин В.А.) положил в правый верхний наружный карман куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), после чего направился в тамбур вагона, откуда прошел в направлении головы электропоезда примерно три вагона.

Прибыв на станцию Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги 01 августа 2020 г. примерно в 00 ч 28 мин, он (Мишин В.А.) вышел из электропоезда на платформу и стал дожидаться электропоезда направлением в г. Дубну Московской области. Через некоторое время к нему (Мишину В.А.) подошли двое сотрудников полиции, которые предложили ему (Мишину В.А.) проследовать с ними в помещение дежурной части ЛОП на ж.д.ст. Дмитров. Он (Мишин В.А.) принял данное предложение и проследовал в указанное отделение полиции.

В помещении ЛОП на ж.д.ст. Дмитров сотрудником полиции в отношении него (Мишина В.А.) был произведен личный досмотр. Перед проведением личного досмотра ему (Мишину В.А.) было предложено выдать вещи и предметы, запрещенные в гражданском обороте на территории РФ, а также предметы, добытые преступным путем, на что он (Мишин В.А.) пояснил, что при себе таковых не имеет. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в правом верхнем наружном кармане куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), был обнаружен мобильный телефон марки Philips с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства на общую сумму 1 100 рублей. В пакете, находящемся при нем (Мишине В.А.), был обнаружен нож типа «бабочка». Данные предметы и денежные средства были изъяты, упакованы в бумажный конверт, который был опечатан оттиском печати № 1 ЛОП на ж.д.ст. Дмитров, скрепленной подписями участвующих лиц. По результатам произведенного в отношении него (Мишина В.А.) личного досмотра был составлен соответствующий протокол. Он (Мишин В.А.) отказался давать какие-либо пояснения по факту изъятых у него (Мишина

В.А.) предметов, а также не стал расписываться в протоколе личного досмотра, поскольку считал, что таким образом сможет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Изъятый у него (Мишина В.А.) мобильный телефон марки Philips с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства на общую сумму 1 100 рублей, он (Мишин В.А.) похитил у Дубовицкого И.О. При помощи обнаруженного и изъятого у него (Мишина В.А.) ножа типа «бабочка», он (Мишин В.А.) совершил надрез в области кармана брюк Дубовицкого И.О., откуда похитил вышеуказанный телефон (л.д. 40–43, 57–61);

– **показания обвиняемого Мишина В.А. от 09 сентября 2020 г.**, согласно которым вину в инкриминируемом ему деянии по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ он (Мишин В.А.) признал полностью и показал, что 31 июля 2020 г. примерно в 23 ч 12 мин на Савеловском вокзале г. Москвы он (Мишин В.А.) осуществил посадку в третий вагон с головы состава электропоезда сообщением Москва-Савеловская – Савелово, чтобы доехать до г. Дубны Московской области и переночевать у своего знакомого. Присев в купе, расположенное слева по ходу движения электропоезда, он (Мишин В.А.) увидел, что впереди него (Мишина В.А.) в соседнем купе сидит Дубовицкий И.О. Кроме него (Мишина В.А.) и Дубовицкого И.О. в вагоне электропоезда больше никого не было. После того, как электропоезд проехал станцию Икша, примерно в 00 ч 10 мин 01 августа 2020 г. он (Мишин В.А.) обратил внимание на то, что Дубовицкий И.О. уснул и не наблюдает за своим имуществом. В этот момент у него (Мишина В.А.) возникла мысль воспользоваться этим обстоятельством и похитить что-либо из имущественных ценностей, находящихся при нем (Дубовицком И.О.). С этой целью он (Мишин В.А.) сразу же подсел к Дубовицкому И.О. и обратил внимание, что в области переднего левого кармана брюк, надетых на нем (Дубовицком И.О.), имеется выпуклость. Он (Мишин В.А.) предположил, что, скорее всего, в указанном кармане находится мобильный телефон. Он (Мишин В.А.) решил его (телефон) похитить. С этой целью он (Мишин В.А.)

достал находившийся при нем (Мишине В.А.) нож типа «бабочка» и с помощью лезвия данного ножа аккуратно осуществил надрез в области левого переднего кармана брюк, надетых на Дубовицком И.О., после чего извлек из указанного кармана мобильный телефон марки Philips. Похищенный телефон он (Мишин В.А.) положил в правый верхний наружный карман куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), после чего направился в тамбур вагона, откуда перешел в другой вагон. По прибытии электропоезда на станцию Дмитров он (Мишин В.А.) вышел на платформу, и во время ожидания электропоезда направлением в сторону г. Дубны Московской области к нему (Мишину В.А.) подошли сотрудники полиции, с которыми он (Мишин В.А.) проследовал в линейный отдел полиции на ж.д.ст. Дмитров.

В помещении ЛОП на ж.д.ст. Дмитров сотрудником полиции в отношении него (Мишина В.А.) был произведен личный досмотр. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в правом верхнем наружном кармане куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), был обнаружен мобильный телефон марки Philips с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства на общую сумму 1 100 рублей. В пакете, находящемся при нем (Мишине В.А.), был обнаружен нож типа «бабочка». Изъятый у него (Мишина В.А.) мобильный телефон марки Philips с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства на общую сумму 1 100 рублей, он (Мишин В.А.) похитил у Дубовицкого И.О. При помощи обнаруженного и изъятого у него (Мишина В.А.) ножа типа «бабочка», он (Мишин В.А.) совершил надрез в области кармана брюк Дубовицкого И.О., откуда похитил вышеуказанный телефон (л.д. 157–161);

– **протокол очной ставки между потерпевшим Дубовицким И.О. и обвиняемым Мишиным В.А. от 01 августа 2020 г.**, согласно которому потерпевший Дубовицкий И.О. показал, что 31 июля 2020 г. в 23 ч 12 мин на Савеловском вокзале г. Москвы он (Дубовицкий И.О.) осуществил посадку в электропоезд № 6324 сообщением Москва – Савелово в третий ва-

гон с головы электропоезда во второе купе слева по ходу движения, чтобы поехать в г. Дмитров. При себе он (Дубовицкий И.О.) имел мобильный телефон марки Philips модели Xenium с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства в сумме 1 100 рублей. Мобильный телефон с денежными средствами находился у него (Дубовицкого И.О.) в левом переднем кармане джинсовых брюк. В вагоне помимо него (Дубовицкого И.О.) находился Мишин В.А. При подъезде к станции Катуар он (Дубовицкий И.О.) уснул и проснулся в то время, когда электропоезд подъехал к платформе Турист, после чего он (Дубовицкий И.О.) обнаружил, что у него (Дубовицкого И.О.) разрезан левый карман джинсовых брюк, надетых на нем (Дубовицком И.О.), и отсутствует принадлежащий ему (Дубовицкому И.О.) мобильный телефон марки Philips модели Xenium с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн» и денежными средствами на общую сумму 1 100 рублей. В связи с тем, что помимо него (Дубовицкого И.О.) и Мишина В.А. в вагоне электропоезда больше никого не было, он (Дубовицкий И.О.) посчитал, что хищение телефона и денежных средств мог совершить только Мишин В.А. Прибыв на станцию Дмитров, он (Дубовицкий И.О.) обратился к сотрудникам полиции и пояснил, что у него (Дубовицкого И.О.) похитили принадлежащие ему (Дубовицкому И.О.) мобильный телефон и денежные средства, при этом описал сотрудникам полиции приметы Мишина В.А. Через некоторое время в помещение ЛОП на ж.д.ст. Дмитров сотрудниками полиции был доставлен Мишин В.А.

Обвиняемый Мишин В.А. показал, что 31 июля 2020 г. примерно в 23 ч 12 мин на Савеловском вокзале г. Москвы он (Мишин В.А.) осуществил посадку в третий вагон с головы состава электропоезда сообщением Москва-Савеловская – Савелово, чтобы доехать до г. Дубны Московской области и переночевать у своего знакомого. Присев в купе, расположенное слева по ходу движения электропоезда, он (Мишин В.А.) увидел, что впереди него (Мишина В.А.) в соседнем купе сидит Дубовицкий И.О.). Кроме Дубовицкого И.О.

в вагоне электропоезда больше никого не было. После того, как электропоезд проехал станцию Икша, примерно в 00 ч 10 мин 01 августа 2020 г. он (Мишин В.А.) обратил внимание на то, что Дубовицкий И.О. уснул. В этот момент у него (Мишина В.А.) возникла мысль воспользоваться тем обстоятельством, что Дубовицкий И.О. уснул и не наблюдает за своим имуществом, и похитить что-либо из имущественных ценностей, находящихся при нем (Дубовицком И.О.). С этой целью он (Мишин В.А.) сразу же подсел к Дубовицкому И.О. и обратил внимание, что в области переднего левого кармана брюк, надетых на нем (Дубовицком И.О.), имеется выпуклость. Он (Мишин В.А.) предположил, что, скорее всего, в указанном кармане находится мобильный телефон, после чего он (Мишин В.А.) и решил похитить его (телефон), в связи с чем он (Мишин В.А.) достал находившийся при нем (Мишине В.А.) нож типа «бабочка» и с помощью данного ножа аккуратно осуществил надрез левого переднего кармана брюк, надетых на Дубовицком И.О., после чего извлек из указанного кармана мобильный телефон марки Philips. Похищенный телефон он (Мишин В.А.) положил в правый верхний наружный карман куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), после чего направился в тамбур вагона, откуда перешел в другой вагон. Таким образом, он (Мишин В.А.) прошел в направлении головы электропоезда примерно три вагона.

Прибыв на станцию Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги 01 августа 2020 г. примерно в 00 ч 28 мин, он (Мишин В.А.) вышел из электропоезда на платформу и стал дожидаться электропоезда, который двигался в г. Дубну Московской области. Через некоторое время, когда он (Мишин В.А.) стоял на платформе станции Дмитров и ожидал прибытия электропоезда, к нему (Мишину В.А.) подошли двое сотрудников полиции, которые предложили ему (Мишину В.А.) проследовать с ними в помещение дежурной части ЛОП на ж.д.ст. Дмитров. Он (Мишин В.А.) принял данное предложение и проследовал в указанное отделение полиции, где в отношении него (Мишина В.А.) был произведен личный досмотр, в ходе которого в правом верхнем наружном кармане куртки, надетой на нем (Мишине В.А.), был обнаружен мобильный те-

лефон марки Philips с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн», под крышкой которого находились денежные средства на общую сумму 1 100 рублей. В пакете, находящемся при нем (Мишине В.А.), был обнаружен нож типа «бабочка» (л.д. 44–48).

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого Мишина В.А., не установлено.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельство, отягчающее наказание обвиняемого Мишина В.А., – опасный рецидив преступлений (л.д. 197–212).

Сведения о потерпевшем: Дубовицкий Иван Олегович, зарегистрированный и проживающий по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Жабкино, д. 2, тел.: 8 (926) 000-00-00 (л.д. 28).

Сведения о гражданском истце: нет.

Сведения о гражданском ответчике: нет.

Обвинительное заключение составлено в г. Москве 12 сентября 2020 г. Вместе с уголовным делом № 12001450000000001 направлено прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в соответствии со ст.ст. 31 и 32 УПК РФ в Ленинский районный суд г. Москвы.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

«СОГЛАСЕН»

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

**Приложение к обвинительному заключению
Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание**

1. Обвиняемый:

Мишин Виктор Андреевич, 01.09.1965 г.р., в настоящее время содержится в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45 (л.д. 74–76).

2. Защитник обвиняемого:

Адвокат Семенов Валентин Павлович, адвокатский кабинет № 77/1000, адрес: Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 1, кв. 12, тел.: 8 (916) 000-00-00 (л.д. 39).

3. Потерпевший:

Дубовицкий Иван Олегович, зарегистрированный и проживающий по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Жабкино, д. 2, тел.: 8 (926) 000-00-00 (л.д. 28).

4. Свидетели обвинения:

- Веретин Роман Валерьевич (л.д. 133);
- Свиридов Данила Анатольевич (л.д. 129);
- Попов Андрей Николаевич (л.д. 82)

подлежат вызову через дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы: г. Москва, ул. Новая, д. 1, тел.: 8 (495) 000-00-00 (л.д. 80);

– Озеров Михаил Ульянович, проживает по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленина, д. 40, тел.: 8 (903) 000-00-00 (л.д. 126).

5. Свидетели защиты: нет.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Приложение к обвинительному заключению

СПРАВКА

1. Срок предварительного следствия – 01 месяц 15 суток.
2. 01 августа 2020 г. уголовное дело № 12001450000000001 возбуждено СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (л.д. 1).
3. Предъявление обвинений:
 - 01 августа 2020 г. Мишину В.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (л.д. 54–56);
 - 09 сентября 2020 г. Мишину В.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (л.д. 155,156).
4. Задержания и аресты:

01 августа 2020 г. в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ Мишин В.А. задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (л.д. 49–51).
5. Меры пресечения:

03 августа 2020 г. Останкинским районным судом г. Москвы в отношении обвиняемого Мишина В.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца 00 суток, т. е. до 01 октября 2020 г. включительно (л.д. 74–76),
6. Вещественные доказательства:
 - мобильный телефон марки Philips (модели «Xenium XI560 Black», IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) с сим-картой оператора мобильной связи «Билайн») (л.д. 93, 94);
 - денежные средства в сумме 1 100 рублей (1 купюра достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 100 рублей) (л.д. 93, 94);
 - джинсовые брюки синего цвета (л.д. 93, 94);
 - коробка из-под мобильного телефона марки Philips (модели «Xenium XI560 Black», IMEI 1: 860091017665462; IMEI 2: 860091019665460) (л.д. 147–149)

переданы на ответственное хранение потерпевшему Дубовицкому И.О.

Вещественное доказательство:

нож марки «STAINLESS» сдан на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы (л.д. 93, 123–125).

7. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

8. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: нет.

9. Меры, принятые по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа: нет.

10. Процессуальные издержки по уголовному делу:

оплата труда адвоката Семенова В.П. по уголовному делу в порядке ст. 50 УПК РФ в сумме 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

11. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего: не принимались.

12. Материалы уголовного дела № 12001450000000001 предъявлены обвиняемому Мишину В.А. и его защитнику Семенову В.П. для ознакомления 09 сентября 2020 г. Обвиняемый Мишин В.А. и его защитник Семенов В.П. совместно ознакомились с материалами уголовного дела № 12001450000000001 с 17 ч 05 мин 09 сентября 2020 г. по 17 ч 30 мин 09 сентября 2020 г. (л.д. 232–234).

13. Уголовное дело № 12001450000000001 с обвинительным заключением направлено прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 16 сентября 2020 г. для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в соответствии со ст.ст. 31 и 32 УПК РФ в Ленинский районный суд г. Москвы.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Составляемый дознавателем обвинительный акт соответствует по форме и содержанию обвинительному заключению, однако в соответствии со ст. 225 УПК РФ утверждается начальником органа дознания, после чего направляется для утверждения прокурору.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник следственного отдела
ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы

подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

«20» октября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в связи
с возмещением ущерба

г. Москва

20 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000001 по обвинению Афанасьева Е.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 01 октября 2020 г. в отношении Афанасьева Е.Р. на основании заявления о преступлении начальника Государственного учреждения – Главного управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Москве Смирнова О.Е. о хищении принадлежащих государству денежных средств, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Афанасьев Е.Р. обвиняется в том, что с 01 января 2020 г., являясь получателем ежемесячной денежной выплаты, установ-

ленной ему Государственным учреждением – Главным управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Москве в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», добровольно взяв на себя обязательство сообщать об обстоятельствах, влекущих изменение размера данной выплаты либо ее прекращение, 10 января 2020 г., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих государству, не сообщил в Главное управление Пенсионного фонда о смене места жительства и осуществления трудовой деятельности за пределами территории, относящейся к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом, т. е. о факте, влекущем прекращение ежемесячной денежной выплаты.

В связи с умолчанием о факте, влекущем прекращение указанных выплат, Афанасьеву Р.М. в период с 10 января 2020 г. по 01 октября 2020 г. были необоснованно выплачены денежные средства на общую сумму 33 108 рублей 37 копеек, которыми он распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб государству в лице Главного управления Пенсионного фонда на указанную сумму.

01 октября 2020 г. Афанасьеву Р.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, т. е. в совершении мошенничества при получении выплат, т. е. хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

01 октября 2020 г. в отношении Афанасьева Р.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

20 октября 2020 г. от обвиняемого Афанасьева Р.М. и его защитника – адвоката Пивоварова С.А. поступило ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела чека-ордера от 19 октября 2020 г., согласно которому Афанасьев Р.М. добровольно возместил государству ущерб путем перечисления в фе-

деральный бюджет денежных средств в размере 66 216 рублей 74 копейки, т. е. в размере двукратной суммы причиненного ущерба. Кроме того, обвиняемый Афанасьев Р.М. ходатайствовал о прекращении в отношении него уголовного преследования по основанию, предусмотренному ч. 3 ст. 28.1 УПК РФ, т. е. в связи с возмещением ущерба.

Согласно заявлению представителя потерпевшего – начальника Главного управления Пенсионного фонда Смирнова О.Е. обвиняемым Афанасьевым Р.М. возмещен причиненный государству ущерб на сумму 33 108 рублей 37 копеек, в связи с чем против прекращения в отношении Афанасьева Р.М. уголовного дела не возражает.

В соответствии с ч. 2 ст. 76.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба.

Афанасьев Р.М. ранее к уголовной ответственности не привлекался, добровольно возместил ущерб, причиненный государству, путем перечисления в федеральный бюджет денежных средств в размере 66 216 рублей 74 копейки, т. е. в размере двукратной суммы причиненного ущерба.

Таким образом, предусмотренные ст. 76.1 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ условия, необходимые для освобождения обвиняемого Афанасьева Р.М. от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба, выполнены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 28.1, 38, 212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело в отношении Афанасьева Руслана Михайловича, 17.05.1970 г.р., уроженца г. Саратова, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Литературная, д. 12, кв. 20, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, прекратить на основании ст. 28.1 УПК РФ в связи с возмещением ущерба.

2. Мере пресеечения, избранную в отношении Афанасьева Р.М., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

3. Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют.

4. Принятое решение о прекращении уголовного дела может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору или в суд в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копии настоящего постановления направлены обвиняемому Афанасьеву Р.М. и прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы советнику юстиции Николаеву Н.Н. 20 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Постановление о прекращении уголовного преследования в связи с возмещением ущерба, составленное дознавателем, в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ согласовывается с прокурором.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник следственного отдела
ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы

подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий
«20» октября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в связи
с примирением сторон

г. Москва

20 апреля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12009999000000001 по обвинению Ларина Р.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 11 апреля 2020 г. в отношении Ларина Р.А. на основании заявления Конева Ю.А. о хищении принадлежащего ему имущества, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ларин Роман Александрович, 17 мая 1970 г.р., уроженец г. Самары, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Ореховая, д. 7, кв. 1, фактически проживающий по адресу: г. Москва, ул. Институтская, д. 3, кв. 17, ранее не судимый, об-

виняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

10 апреля 2020 г. в период с 23 ч 00 мин до 23 ч 30 мин, точное время следствием не установлено, у Ларина Р.А., находившегося в помещении раздевалки, расположенной рядом с монтажным цехом ООО «Машзавод», по адресу: г. Москва, ул. Машиностроителя, д. 1, из корыстных побуждений возник умысел на тайное хищение имущества с незаконным проникновением в шкаф для временного хранения вещей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества, 10 апреля 2014 г. в период с 23 ч 00 мин до 23 ч 30 мин, точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, Ларин Р.А. из корыстных побуждений подошел к шкафу № 54 раздевалки, расположенной рядом с монтажным цехом ООО «Машзавод», по адресу: г. Москва, ул. Машиностроителя, д. 1, и, воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, не установленным следствием способом открыл запирающий механизм двери, откуда из внутреннего кармана куртки, хранившейся в шкафу, похитил мобильный телефон марки «Samsung» стоимостью 10 000 рублей, чехол к мобильному телефону стоимостью 500 рублей, денежные средства на общую сумму 150 рублей, принадлежащие Коневу Ю.А., после чего похищенным распорядился по своему усмотрению.

В результате преступных действий Ларина Р.А. Коневу Ю.А. причинен материальный ущерб на сумму 10 650 рублей.

11 апреля 2020 г. Ларину Р.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и в это же день в отношении Ларина Р.А. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

19 апреля 2020 г. от потерпевшего Конева Ю.А. поступило заявление о прекращении настоящего уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку причиненный обвиняемым

Лариным Р.А. вред заглажен, претензий потерпевший Конев Ю.А. к обвиняемому Ларину Р.А. не имеет.

20 апреля 2020 г. от обвиняемого Ларина Р.А. в присутствии его защитника Смирнова М.В. поступило заявление с согласием на прекращение уголовного дела, в связи с примирением сторон.

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

Обвиняемый Ларин Р.А. ранее не судим, загладил причиненный потерпевшему Коневу Ю.А. вред, в связи с чем между потерпевшим и обвиняемым достигнуто примирение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25, 27, 38, 212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело в отношении Ларина Романа Александровича, 17.05.1970 г.р., уроженца г. Самары, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Ореховая, д. 7, кв. 1, фактически проживающего по адресу: г. Москва, ул. Институтская, д. 3, кв. 17, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, прекратить на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон.

2. Мету пресечения, избранную в отношении Ларина Р.А., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

3. Вещественные доказательства: мобильный телефон марки «Samsung», имеющий IMEI: 352912052822376, чехол

к мобильному телефону марки Samsung типа «флип-кейс», изготовленный из материала черного цвета, переданные на ответственное хранение потерпевшему Коневу Ю.А., оставить потерпевшему Коневу Ю.А.

4. Принятое решение о прекращении уголовного дела может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору или в суд в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена обвиняемому Ларину Р.А. и его защитнику Смирнову М.В., потерпевшему Коневу Ю.А., прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы советнику юстиции Николаеву Н.Н. 20 апреля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Постановление о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон, составляемое дознавателем, в соответствии со ст. 25 УПК РФ согласовывается с прокурором.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник следственного отдела
ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы

подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий
«20» октября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления

г. Москва

12 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000002 по обвинению Карпова Р.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 11 октября 2020 г. в отношении Карпова Р.М. на основании сообщения о преступлении – рапорта оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Ручкина К.В. об обнаружении факта хранения Карповым Р.М. наркотического средства в крупном размере, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

11 октября 2020 г. примерно в 23 ч 05 мин сотрудниками полиции у д. 12 по ул. Гагарина г. Москвы по подозрению в совершении административного правонарушения, предусмотрен-

ного ст. 20.21 КоАП РФ, был задержан Карпов Роман Михайлович, представившийся и предъявивший паспорт на имя Карпова Артема Михайловича. 11 октября 2020 г. в 23 ч 40 мин Карпов Р.М. доставлен в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, где в ходе личного досмотра в правом заднем кармане брюк, надетых на нем, обнаружен сверток с находящимися внутри двумя свертками с порошкообразными веществами, которые согласно справке об исследовании ЭКО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы № 145 от 11 октября 2020 г. являются психотропным веществом – смесью (препаратом), содержащей амфетамин. Массы психотропного вещества составили 0,67 и 0,68 г, общая масса – 1,35 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.ст. 228, 228¹, 229, 229¹ Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером для данного вида психотропного вещества.

12 октября 2020 г. в ходе допроса в качестве подозреваемого установлена личность Карпова Р.М.: Карпов Роман Михайлович, 17.05.2005 г.р., уроженец г. Самары, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Омская, д. 7, кв. 1, ранее судимый приговором Тверского районного суда г. Москвы от 1 июня 2020 г. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей, сообщивший, что предъявил при задержании паспорт своего брата – Карпова Артема Михайловича, поскольку опасался привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.

Учитывая, что на момент совершения преступления Карпов А.М. не достиг возраста уголовной ответственности, в его деянии отсутствует состав преступления, в связи с чем уголовное дело подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 27, 38, 212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело в отношении Карпова Романа Михайловича, 17.05.2005 г.р., уроженца г. Самары, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Омская, д. 7, кв. 1, ранее судимого приговором Тверского районного суда г. Москвы от 1 июня 2020 г. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

2. Меры пресечения, избранную в отношении Карпова Р.М., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

3. Вещественные доказательства:

– психотропное вещество – смесь (препарат), содержащая амфетамин, массами 0,63 и 0,64 г, общей массой 1,27 г, изъятые в ходе производства личного досмотра 11 октября 2020 г. у Карпова Р.М. в помещении дежурной части ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, уничтожить;

– первоначальную упаковку – фрагмент прозрачного бесцветного полимерного материала и два фрагмента полупрозрачного полимерного материала белого цвета, в которых содержались психотропные вещества – смеси (препараты),

содержащие амфетамин, изъятые в ходе производства личного досмотра 11 октября 2020 г. у Карпова Р.М. в помещении дежурной части ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, уничтожить.

4. Принятое решение о прекращении уголовного дела может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору или в суд в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена Карпову Р.М., его законному представителю Карповой И.А., защитнику Смирнову М.В., прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы, советнику юстиции Николаеву Н.Н. 20 апреля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Постановление о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления, составляемое дознавателем, в соответствии со ст. 37 УПК РФ утверждается прокурором.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник следственного отдела
ОМВД России по Ленинскому району
г. Москвы

подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий

«20» октября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в связи
со смертью обвиняемого

г. Москва

12 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000002 по обвинению Лебедева В.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 11 сентября 2020 г. в отношении Карпова Р.М. на основании сообщения о преступлении – рапорта оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Ручкина К.В. об обнаружении факта хранения Карповым Р.М. наркотического средства в крупном размере, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 11 сентября 2020 г. примерно в 17 ч 00 мин Карпов Р.М., имея преступный умысел, направленный на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере для личного употребления без цели последующего сбыта путем «закладки» под

деревом, расположенным в 20 м от дома 489 садоводческого товарищества «Мирный» пос. Малиновка г. Дедовска Истринского р-на Московской обл., за денежные средства в сумме 50 000 рублей, умышленно незаконно приобрел у не установленного следствием лица сверток с наркотическим средством – смесью (препаратом), содержащей героин (диацетилморфин), ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин массой не менее 97,67 г, в крупном размере, и в целях последующего личного употребления данное наркотическое средство в свертке поместил в правый наружный карман куртки, надетой на нем, где умышленно незаконно хранил при себе до того времени, когда 11 сентября 2020 г. в 20 ч 10 мин сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, был доставлен в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, где в ходе личного досмотра в период с 20 ч 20 мин до 20 ч 40 мин того же дня в правом наружном кармане куртки, надетой на нем, обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством – смесью (препаратом), содержащей героин (диацетилморфин), ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин, массой 97,67 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.ст. 228, 228¹, 229, 229¹ Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером для данного вида наркотического средства.

12 сентября 2020 г. в 19 ч 00 мин Карпов Р.М. задержан в порядке, предусмотренном ст.ст. 91 и 92 УПК РФ. В этот же день он допрошен в качестве подозреваемого и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

12 сентября 2020 г. Ленинским районным судом г. Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избра-

нии в отношении Карпова Р.М. меры пресечения в виде заключения под стражу, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая 13 сентября 2020 г. им нарушена, в связи с чем объявлен его розыск.

12 октября 2020 г. в ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы поступило сообщение ОМВД по Московскому району г. Самары об обнаружении 11 октября 2020 г. на городской свалке г. Самары трупа Карпова Р.М.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

12 октября 2020 г. от матери Карпова Р.М. – Карповой Татьяны Анатольевны поступило заявление, содержащее согласие на прекращение уголовного дела в отношении Карпова Р.М. на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

12 октября 2020 г. в ходе допроса в качестве подозреваемого установлена личность Карпова Р.М.: Карпов Роман Михайлович, 17.05.2005 г.р., уроженец г. Самары, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Омская, д. 7, кв. 1, ранее судимый приговором Тверского районного суда г. Москвы от 01 июня 2020 г. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 27, 38, 212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело в отношении Карпова Романа Михайловича, 17.05.2005 г.р., уроженца г. Самары, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Омская, д. 7, кв. 1, ранее судимого приговором Тверского районного суда г. Москвы от 1 июня 2020 г. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, прекратить на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого.

2. Мэру пресечения, избранную в отношении Карпова Р.М., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

3. Вещественные доказательства: наркотическое средство – смесь (препарат), содержащую героин (диацетилморфин), ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин, массой 97,6 г, изъятое в ходе производства личного досмотра 11 сентября 2020 г. у Карпова Р.М. в помещении дежурной части ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, а также первоначальную упаковку – фрагмент бесцветного полимерного материала, фрагмент бесцветного полимерного материала и пакет из бесцветного полимерного материала, в которых содержалось наркотическое средство – смесь (препарат), содержащая героин (диацетилморфин), ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин, упакованные в пакет из полимерного материала, изъятые в ходе производства личного досмотра 11 сентября 2020 г. у Карпова Р.М. в помещении дежурной части ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, уничтожить.

4. Принятое решение о прекращении уголовного дела может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору или в суд в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России

по Ленинскому району города Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копия настоящего постановления направлена Карповой Т.А., защитнику Смирнову М.В., прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы советнику юстиции Николаеву Н.Н. 12 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого), составляемое дознавателем в соответствии со ст. 37 УПК РФ утверждается прокурором.

«Согласен»

Руководитель следственного органа –
начальник следственного отдела
ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы

подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий
«28» августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении
уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении
преступления и назначении меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа**

г. Москва

28 августа 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000001, по обвинению Титова С.С. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 03 августа 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в отношении Титова Сергея Сергеевича в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Титов Сергей Сергеевич совершил кражу, т. е. тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

26 июля 2020 г. в 21 ч 55 мин Титов С.С., находясь на платформе Белорусского вокзала г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, пл. Тверская застава, д. 7, обнаружив около лавки, находящейся на платформе пути № 12 Белорусского

вокзала г. Москвы, оставленный гражданином Бобровским А.В. рюкзак марки SWISSWIN («СВИССВИН») с имуществом, вследствие внезапно возникшего преступного умысла из личной корыстной заинтересованности решил прибегнуть к тайному хищению чужого имущества. Действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное, безвозмездное завладение чужим имуществом, Титов С.С., воспользовавшись тем обстоятельством, что владелец имущества отсутствует, и его действия остаются никем не замеченными, тайно для окружающих, осознавая, что данное имущество имеет своего владельца и его действия носят противоправный характер, в 21 ч 55 мин того же дня похитил рюкзак товарной марки SWISSWIN («СВИССВИН») остаточной рыночной стоимостью на 26 июля 2020 г., согласно заключению эксперта № Н-0762 от 04 августа 2020 г., 1 485 рублей, в котором находились: наушники фирмы JBL (ДжейБиЭл) стоимостью 3 000 рублей, мужской зонт стоимостью 200 рублей, денежные средства в сумме 3 000 рублей, деревянная курительная трубка стоимостью 2 500 рублей, проездной билет «Тройка» и связка ключей, не представляющих материальной ценности для потерпевшего, а также лекарственные средства, остаточная рыночная стоимость которых, согласно заключению эксперта № Н-0812 от 12 августа 2020 г., составляет: лекарственный препарат «Фестал» в виде драже, производитель SANOFI, 2 упаковки – 498 рублей; лекарственный препарат «Энап», производитель КРКА, Словения, 60 таблеток – 253 рубля; рецептурный лекарственный препарат «Курантил», производитель Berlin Chemie, Германия, 120 таблеток – 698 рублей; косметическое средство для кожи «Витамин Ф99», производитель ООО «НПЛ-Стрелец», Россия, 2 тубы – 228 рублей. Удерживая при себе похищенное имущество, Титов С.С. с места совершения преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться им по собственному усмотрению, причинив потерпевшему Бобровскому А.В. значительный ущерб на сумму 11 862 рубля.

Своими умышленными действиями Титов Сергей Сергеевич, совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (л.д. 197–199).

Обвиняемый Титов С.С. вину в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся.

В отношении Титов С.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (л.д. 138).

В ходе предварительного следствия изучена личность Титова Сергея Сергеевича.

1. Фамилия, имя, отчество: Титов Сергей Сергеевич (л.д. 164, 165, 181, 182).

2. Дата рождения: 10 апреля 1983 г. (л.д. 164, 165, 181, 182).

3. Место рождения: г. Москва (л.д. 164, 165, 181, 182).

4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Тарусская, д. 14, кв. 76 (л.д. 173, 182, 192).

5. Гражданство: Российская Федерация (л.д. 164, 165, 181, 182).

6. Образование: среднее специальное (л.д. 200).

7. Семейное положение, состав семьи: женат, на иждивении малолетний сын – Титов Дмитрий Сергеевич, 12.04.2020 г.р. (л.д. 170, 174, 181, 182).

8. Место работы или учебы: ООО «Торпедо», фрезеровщик (л.д. 200).

9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на учете в РВК Ленинского района г. Москвы (л.д. 200).

10. Наличие судимостей: не судим (л.д. 186, 187).

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт гражданина РФ серии 12 00 № 100000, выдан ОМВД по Ленинскому району г. Москвы 14.01.2020. (л.д. 164–182).

12. Иные данные о личности: у врача-нарколога и врача-психиатра на учетах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно (л.д. 189, 190, 192).

Причастность обвиняемого Титов С.С. к совершению данного преступления подтверждается совокупностью доказательств, имеющих в материалах уголовного дела, а именно:

– показаниями подозреваемого/обвиняемого Титова С.С. от 03 августа 2020 г. и 27 августа 2020 г., согласно которым примерно в 21 ч 50 мин он прибыл на электропоезде на Белорусский вокзал г. Москвы с целью поиска брата. Находясь на платформе пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы, решил покурить, но, так как сигарет у него с собой не было, он решил обойти путь, чтобы попросить сигарет у случайных прохожих. При обходе платформы пути № 12 он увидел рюкзак возле скамейки, расположенной посередине платформы вышеуказанного пути, людей рядом с рюкзаком не было. В этот момент у него возник умысел, направленный на хищение вышеуказанного рюкзака. Он осмотрелся, чтобы убедиться, что кроме него на пути никого нет. После чего, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он подошел к вышеуказанной скамейке и, взяв рюкзак, закинул его на плечо и направился по платформе пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы по направлению железнодорожных путей в сторону Московской области. Спустившись с платформы, он прошел через железнодорожные пути и направился в сторону Депо имени Ильича, где покинул территорию железнодорожной станции через проход в заборе. Проходя через дворы прилегающей территории, по дороге он увидел мусорные ящики и решил осмотреть содержимое похищенного им ранее рюкзака. Раскрыв основной отсек рюкзака, внутри он обнаружил зонт, лекарственные препараты, наушники и карту «Тройка», более детально содержимое он не осматривал. Так как зонт и наушники ему были не нужны, а также решив, что они не представляют материальной ценности, он выкинул данные предметы в первый мусорный бак. Показать местоположение мусорного бака не сможет, так как было уже темно, и действия он совершал быстро, поскольку боялся, что его заметят. Не исключает возможности нахождения в рюкзаке денежных средств в сумме 3 000 рублей, а также курительной деревянной трубки, но он их не видел в рюкзаке, мог тоже случайно выбро-

силь. Затем он закрыл рюкзак, повесил его обратно на плечо и направился к станции метро «Белорусская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, где в билетную кассу за 50 рублей сдал обнаруженную в похищенном рюкзаке карту «Тройка». После этого он направился к памятнику Максиму Горькому, расположенному близи Белорусского вокзала, где и остался ждать брата. Похищенный им рюкзак он оставил себе для личного пользования.

03 августа 2020 г. он находился на территории Белорусского вокзала г. Москвы, где к нему подошли сотрудники полиции, представившись и предъявив служебные удостоверения, пояснили, что он задержан по подозрению в совершении преступления. После этого его доставили в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, где ему провели личный досмотр. В ходе проведения личного досмотра у него изъяты: похищенный им ранее рюкзак, в котором на тот момент находились лекарственные препараты, а также принадлежащие ему вещи.

Вину в хищении чужого имущества признает, в содеянном раскаивается (л.д. 55–58, 69–72, 193–195, 200–204);

– показаниями потерпевшего **Бобровского А.В.** от **04 августа 2020 г.** о том, что 26 июля 2020 г. он проводил своего сына Бобровского Д.А. до дома своей бывшей супруги и направился на станцию «Сетунь», чтобы добраться до дома по адресу, где он проживает со своей матерью. С собой у него был рюкзак черного цвета SWISSWIN. Внутри его рюкзака находились: мужской зонт черного цвета, лекарственные препараты: «Фестал», 2 упаковки: «Энап», 2 упаковки по 60 таблеток; «Курантил», 1 пузырек; наушники фирмы JBL в чехле; проездной билет карты «Тройка», не представляющий для него материальной ценности. По пути на станцию «Сетунь» он стал распивать спиртные напитки. Примерно в 21 ч 15 мин он прибыл на станцию Сетунь и по ошибке сел в электричку, следующую до Белорусского вокзала, осуществив посадку в электропоезд, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения. Примерно через 30 мин он прибыл на станцию Москва-Белорусская, выйдя из

электрички, стал дожидаться другой, так как ему нужно было ехать до станции Лобня. Примерно через 10 мин, осуществив посадку в электропоезд, который направлялся до конечной станции Лобня, точное время и номер электропоезда не помнит, он обнаружил, что рюкзака со всем вышеуказанным содержимым при нем нет. Скорее всего, он его оставил на платформе Белорусского вокзала г. Москвы до посадки на электропоезд до станции Лобня. Свой рюкзак черного цвета он приобретал год назад за 3 000 рублей, с учетом износа оценивает его в 2 500 рублей; мужской зонт он приобретал за 400 рублей полгода назад, с учетом износа оценивает его в 200 рублей; лекарственные препараты: «Фестал», 2 упаковки, «Энап», 2 упаковки по 60 таблеток, «Курантил», 1 пузырек, которые он приобретал для своей мамы за наличные денежные средства – 1 300 рублей. Чеки на покупку данных препаратов находились во внутреннем кармане похищенного у него рюкзака. Наушники фирмы JBL ему подарили год назад, он их оценивает в 3 000 рублей, поскольку они ему дороги. Кроме того, в рюкзаке находились наличные денежные средства в размере 3 000 рублей купюрами номиналом 1000 рублей и курительная деревянная трубка коричневого цвета в матерчатом чехле серого цвета, которую он оценивает в 2 500 рублей, а также связка ключей от квартиры, которые для него материальной ценности не имеют. Общая сумма ущерба составила 12 500 рублей, что является для него значительным, так как он нигде в настоящее время не трудоустроен. У него имеются временные подработки. Кроме того, он помогает своему несовершеннолетнему сыну Дмитрию ежемесячно в сумме 20 000 рублей. 27 июля 2020 г. он позвонил в полицию по факту хищения его рюкзака с вышеуказанным имуществом (л.д. 33–35);

– **дополнительными показаниями потерпевшего Бобровского А.В. от 27 августа 2020 г.** о том, что 04 августа 2020 г. он участвовал в следственном действии, а именно осмотре рюкзака марки SWISSWIN с личными вещами, похищенного у него 26 июля 2020 г. с платформы пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы. Рюкзак он опознал по внешнему виду, марке

SWISSWIN, потертым, которые образовались в результате эксплуатации. Лекарственные препараты он опознал, поскольку именно их он приобретал для своей матери. Кроме того, он был ознакомлен с заключением эксперта № Н-0762 от 04 августа 2020 г., согласно которому стоимость представленного на экспертизу: рюкзака городского товарной марки SWISSWIN на момент совершения хищения, т. е. на 26 июля 2020 г., с учетом корректировки на качественное состояние составила – 1 485 рублей, а также с заключением эксперта № Н-0812 от 12 августа 2020 г., где стоимость представленных на экспертизу на момент совершения хищения, т. е. на 26 июля 2020 г. с учетом корректировки на качественное состояние: лекарственного препарата «Фестал», производитель SANOFI, 2 упаковки – 498 рублей; лекарственного препарата «Энап», производитель «КРКА, Словения, 60 таблеток – 253 рубля; рецептурного лекарственного препарата «Курантил», производитель «Berlin Chemie», Германия, 120 таблеток – 698 рублей; косметического средства для кожи «Витамин Ф99», производитель ООО «НПЛ-Стрелец», Россия, 2 тубы – 228 рублей, на общую сумму 1 677 рублей. С данной оценкой он согласен. Таким образом, общая сумма причиненного ему материального ущерба составила 11 862 рубля, что является для него значительной. Гражданский иск заявлять не желает, так как похищенный рюкзак и лекарственные препараты, находящиеся в нем, ему возвращены. Кроме того, 04 августа 2020 г. он получил денежные средства в сумме 10 000 рублей от Титова В.С., брата Титова С.С., в счет заглаживания вреда, причиненного ему хищением рюкзака с личными вещами. Претензий к Титову С.С. не имеет, ущерб возмещен в полном объеме, причиненный вред заглажен (л.д. 156, 157);

– показаниями свидетеля **Абуталимова А.С. от 06 августа 2020 г.** о том, что он работает в должности младшего оперуполномоченного ОСО УР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы. 03 августа 2020 г. он совместно с оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Гончаровым А.Е. проводил оперативно-разыскные мероприятия в рамках поступившего в дежурную часть ОМВД России по

Ленинскому району г. Москвы 27 июля 2020 г. рапорта от начальника смены ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Агеева А.А. по факту утраты рюкзака с личными вещами, принадлежащими гражданину Бобровскому А.В., на Белорусском вокзале г. Москвы.

03 августа 2020 г. он и Гончаров А.Е. в служебном кабинете № 312 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы на компьютере, подключенном к системе синхронизации записей с камер видеонаблюдения Белорусского вокзала г. Москвы Trassir, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на перроне Белорусского вокзала г. Москвы. В ходе просмотра было установлено: Бобровский А.В. 26 июля 2020 г. в 21 ч 47 мин оставляет свой рюкзак возле скамейки, расположенной на платформе пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы, после чего покидает вокзальный комплекс. В 21 ч 55 мин к скамейке подходит мужчина, на вид 40 лет, славянской наружности, со ссадиной на лбу, одетый в джинсовую куртку синего цвета, коричневую кофту с капюшоном, который, подойдя к скамейке, находящейся на платформе пути № 12, забирает рюкзак, принадлежащий Бобровскому А.В., после чего уходит в сторону парка отстоя Белорусского вокзала г. Москвы. 03 августа 2020 г. в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в 13 ч 30 мин у фасада Белорусского вокзала г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, пл. Тверская застава, д. 7, ими был выявлен мужчина, схожий по внешним признакам с мужчиной на видеозаписи, совершивший 26 июля 2020 г. хищение рюкзака, находящегося около скамейки на платформе пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы, и в 13 ч 35 мин доставлен в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по подозрению в совершении преступления. Им оказался Титов Сергей Сергеевич, который полностью сознался в содеянном. От сотрудника полиции, производившего личный досмотр Титова С.С., он узнал, что в ходе его личного досмотра был обнаружен и изъят рюкзак, принадлежащий Бобровскому А.В., который 26 июля 2020 г. он оставил около скамейки на платформе пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы. По данному

факту им (Абуталимовым А.С.) был составлен рапорт (л.д. 141–143);

– показаниями свидетеля **Гончарова А.Е. от 07 августа 2020 г.** о том, что он работает в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы. В рамках поступившего в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы рапорта 27 июля 2020 г. от начальника смены ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Агеева А.А. по факту утраты рюкзака с личными вещами, принадлежащими гражданину Бобровскому А.В., на Белорусском вокзале г. Москвы, им (Гончаровым А.Е.) совместно с младшим оперуполномоченным ОСО УР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы А.С. Абуталимовым проводились оперативно-разыскные мероприятия.

03 августа 2020 г. он вместе с Абуталимовым А.С. в служебном кабинете № 312 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы на компьютере, подключенном к системе синхронизации записей с камер видеонаблюдения Белорусского вокзала г. Москвы «Trassir», просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на перроне Белорусского вокзала г. Москвы. В ходе просмотра было установлено: Бобровский А.В. 26 июля 2020 г. в 21 ч 47 мин оставляет свой рюкзак возле скамейки, расположенной на платформе пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы, после чего покидает вокзальный комплекс. В 21 ч 55 мин к скамейке подходит мужчина, на вид 40 лет, славянской наружности, со ссадиной на лбу, одетый в джинсовую куртку синего цвета, коричневую кофту с капюшоном, который подойдя к скамейке, находящейся на платформе пути № 12, забирает рюкзак, принадлежащий Бобровскому А.В., после чего уходит в сторону парка отстоя Белорусского вокзала г. Москвы. 03 августа 2020 г. в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в 13 ч 30 мин у фасада Белорусского вокзала г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, пл. Тверская застава, д. 7, им совместно с Абуталимовым А.С. был выявлен мужчина, схожий по внешним признакам с мужчиной на видеозаписи, совершивший

26 июля 2020 г. хищение рюкзака, находящегося около скамейки на платформе пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы, и в 13 ч 35 мин доставлен в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по подозрению в совершении преступления. Им оказался Титов Сергей Сергеевич, который полностью сознался в содеянном. От сотрудника полиции, производившего личный досмотр Титова С.С., он узнал, что в ходе его личного досмотра был обнаружен и изъят рюкзак, принадлежащий Бобровскому А.В., который 26 июля 2020 г. он оставил около скамейки на платформе пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы (л.д. 144–146);

– показаниями свидетеля Полякова Б.В. от 11 августа 2020 г. о том, что 26 июля 2020 г. в 13 ч 35 мин сотрудниками полиции Гончаровым А.Е. и Абуталимовым А.Е. в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы был доставлен Титов С.С. В дежурную часть им были приглашены двое понятых для проведения личного досмотра Титова С.С. Перед проведением личного досмотра всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, после чего в присутствии понятых Титову С.С. он задал вопрос, имеются ли у того при себе оружие или другие предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте, либо добытые преступным путем, на что Титов С.С. ответил, что при себе ничего запрещенного не имеет. В этот же день в период с 13 ч 40 мин до 14 ч 15 мин им (Поляковым Б.В.) произведен личный досмотр Титова С.С., в ходе которого при нем был обнаружен рюкзак черного цвета фирмы SWISSWIN с находящимися внутри джинсовой курткой темно-синего цвета, кофтой коричневого цвета, продуктами питания, двумя футболками серого цвета, лекарственными препаратами: «Фестал» в количестве 2 упаковки, крем «Ф99» в количестве 2 упаковки, «Курантил» в количестве 1 упаковка, «Энап» в количестве 1 упаковка, мобильным телефоном фирмы «Iphone» в корпусе черного цвета с разбитым экраном, сим-картой сотового оператора ПАО «МТС», маникюрным набором в корпусе коричневого цвета. Также у Титова С.С. был обнаружен паспорт гражданина Республики Бела-

русь на его имя и различные документы. Обнаруженный рюкзак фирмы SWISSWIN вместе с лекарственными препаратами были изъяты и упакованы в полимерный пакет черного цвета, опечатанный оттиском печати и скрепленный подписями участвующих лиц. Остальные обнаруженные у Титова С.С. вещи, принадлежащие ему, а именно: две футболки, синяя джинсовая куртка, мобильный телефон в корпусе черного цвета фирмы Iphone с поврежденным стеклом, сим-картой оператора ПАО «МТС», маникюрный набор в корпусе черного цвета, упакованы в полимерный пакет оранжевого цвета, снабженный пояснительной надписью, опечатанный оттиском печати и скрепленный подписями участвующих лиц. После составления протокола личного досмотра в нем расписались все участвующие лица. Замечаний в ходе проведения личного досмотра и после его проведения от участвующих лиц не поступало (л.д. 147–149);

– показаниями свидетеля Лозы В.Н. от 13 августа 2020 г. о том, что 03 августа 2020 г. примерно в 13 ч 30 мин он был приглашен сотрудниками полиции в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенную по адресу: г. Москва, пл. Тверская застава, д. 5, для участия в качестве понятого в проведении личного досмотра ранее ему не знакомого гражданина, который представился как Титов Сергей Сергеевич. В дежурной части ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы ему и второму понятому – Казейкину Илье Владимировичу было сообщено, что они привлечены в качестве понятых для удостоверения факта производства личного досмотра, а также содержания, хода и результатов действия, в производстве которого они принимают участие, а также были разъяснены их права, согласно которым они вправе делать заявления и замечания в ходе указанного действия, и порядок проведения личного досмотра. Перед проведением личного досмотра сотрудником полиции, производившим досмотр, Титову С.С. был задан вопрос о том, имеются ли у него при себе оружие или другие предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте, либо добытые преступным путем, на что Ти-

тов С.С. ответил, что при себе ничего запрещенного не имеет. В период с 13 ч 40 мин до 14 ч 15 мин был произведен личный досмотр Титова С.С., в ходе которого при нем находился рюкзак черного цвета фирмы SWISSWIN с находящимися внутри джинсовой курткой темно-синего цвета, кофтой коричневого цвета, продуктами питания, двумя футболками серого цвета, лекарственными препаратами: «Фестал» в количестве 2 упаковки, крем «Ф99» в количестве 2 упаковки, «Курантил» в количестве 1 упаковка, «Энап» в количестве 1 упаковка, мобильным телефоном фирмы «Iphone» в корпусе черного цвета с разбитым экраном, сим-картой сотового оператора ПАО «МТС», маникюрным набором в корпусе коричневого цвета. Также у Титова С.С. был обнаружен паспорт гражданина Республики Беларусь на его имя и различные документы. После этого рюкзак фирмы SWISSWIN вместе с лекарственными препаратами были изъяты и упакованы в полимерный пакет черного цвета, опечатанный оттиском печати и скрепленный подписями участвующих лиц. Остальные обнаруженные у него вещи, а именно: две футболки, синяя джинсовая куртка, мобильный телефон в корпусе черного цвета фирмы «Iphone» с поврежденным стеклом, сим-картой оператора ПАО «МТС», маникюрный набор в корпусе черного цвета, упакованы в полимерный пакет оранжевого цвета, снабженный пояснительной надписью, опечатанный оттиском печати и скрепленный подписями участвующих лиц. По поводу изъятых рюкзака фирмы SWISSWIN и лекарственных препаратов Титов С.С. ничего не пояснял. После составления протокола личного досмотра в нем расписались все участвующие лица. После составления протокола он (Лоза В.Н.), Казейкин И.В. и Титов С.С. поочередно ознакомились с протоколом путем личного прочтения, убедились в соответствии содержания протокола с происходившими действиями и подписали его. При этом каких-либо замечаний, заявлений перед началом, в ходе либо по окончании личного досмотра ни Титов С.С., ни участвующие в досмотре лица не сделали (л.д. 152–154);

– **заключением эксперта № Н-0762 от 04 августа 2020 г.**, согласно которому остаточная рыночная стоимость с учетом корректировки на качественное состояние представленного рюкзака товарной марки SWISSWIN («СВИССВИН») составила 1 485 рублей (л.д. 84–100);

– **заключением эксперта № Н-0812 от 12 августа 2020 г.**, согласно которому остаточная рыночная стоимость представленных на экспертизу: лекарственного препарата «Фестал» в виде драже, 40 драже, производитель SANOFI, 2 упаковки – 498 рублей; лекарственного препарата «Энап», производитель «КРКА», Словения, 60 таблеток в блистерах в одной индивидуальной картонной коробке – 253 рубля; рецептурного лекарственного препарата «Курантил», производитель Berlin Chemie, Германия, 120 таблеток – 698 рублей; косметического средства для кожи «Витамин Ф99», производитель ООО «НПЛ-Стрелец», Россия, 2 тубы – 228 рублей, на общую сумму 1 677 рублей (л.д. 107–130);

– **протоколом выемки от 03 августа 2020 г.**, согласно которому в кабинете № 312 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы со служебного компьютера была изъята и перекопирована на DVD-R-диск видеозапись с камеры видеонаблюдения, расположенной на перроне Белорусского вокзала г. Москвы, от 26 июля 2020 г. (л.д. 45–47);

– **протоколом осмотра предметов от 03 августа 2020 г.**, согласно которому с участием обвиняемого Титова С.С. и его защитника осмотрена содержащаяся на DVD-R-диске видеозапись под названием «П.4.2.3-20200726-215500-20200726-215700» с камеры видеонаблюдения, расположенной на перроне Белорусского вокзала г. Москвы, от 26 июля 2020 г. В ходе осмотра обвиняемый Титов С.С. показал, что в 21 ч 55 мин 26 июля 2020 г. он, находясь возле лавки, расположенной на платформе пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы, совершает хищение рюкзака, принадлежащего Бобровскому А.В. (л.д. 73–77);

– **протоколом осмотра предметов от 04 августа 2020 г.**, согласно которому с участием потерпевшего Бобровского А.В. осмотрены: рюкзак марки SWISSWIN, выполненный из ткани черного цвета, полужесткой конструкции с двумя плечевыми ремнями с регулировкой по длине, с верхней ручкой, с несколькими отделениями на застежке-молния. Внутренняя часть рюкзака на подкладке из ткани. На рюкзаке имеются следы потертости, загрязнение. Участвующий в осмотре потерпевший Бобровский А.В. пояснил, что данный рюкзак принадлежит ему, он узнал его по внешнему виду, который был похищен у него 26 июля 2020 г. с платформы пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы. Данный рюкзак у него был в эксплуатации длительное время, поэтому с его внешней стороны имеются потертости и загрязнения. Внутри рюкзака находятся лекарственные препараты с названиями: «Фестал» в виде драже, производитель SANOFI, 2 упаковки по 40 драже; «Энап», таблетки 10 мг, производитель «КРКА», Словения, 60 таблеток в индивидуальной картонной коробке; «Курантил», таблетки по 25 мг, производитель «Berlin Chemie», Германия, 120 таблеток; косметическое средство для кожи «Витамин Ф99» в тубе объемом 50 мл, производитель ООО «НПЛ-Стрелец», Россия, 2 коробки. Внешняя упаковка (бумажная) лекарственных препаратов смята, однако целостность лекарственных препаратов не нарушена, находящиеся в черном полимерном пакете, опечатанном бумажной биркой с печатью № 2 ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц. Как пояснил участвующий в осмотре потерпевший Бобровский А.В., данные препараты были куплены им для его матери (л.д. 36–38);

– **вещественными доказательствами:**

рюкзак товарной марки SWISSWIN («СВИССВИН»), лекарственный препарат «Фестал» в виде драже, 40 драже, производитель SANOFI, 2 упаковки; лекарственный препарат «Энап», таблетки 10 мг, производитель «КРКА», Словения, 60 таблеток в одной индивидуальной картонной коробке; рецептурный лекарственный препарат «Курантил», таблетки по

25 мг, производитель «Berlin Chemie», Германия, 120 таблеток; косметическое средство для кожи «Витамин Ф99» в тубе объемом 50 мл, производитель ООО «НПЛ-Стрелец», Россия, 2 тубы с кремами – выданы на ответственное хранение потерпевшему Бобровскому А.В. (л.д. 39-40, 158);

DVD-R-диск с видеозаписью под названием «П.4.2.3-20200726-215500-20200726-215700» с камеры видеонаблюдения с платформы Белорусского вокзала г. Москвы от 26 июля 2020 г. – хранится при материалах уголовного дела (л.д. 78, 79);

– **рапортом начальника смены ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы майора полиции Агеева А.А.**, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы № 2135 от 27 июля 2020 г. дежурной части о том, что 27 июля 2020 г. в 14 ч 10 мин на телефон дежурной части ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы позвонил гражданин Бобровский Алексей Викторович и сообщил, что 26 июля 2020 г. в 23 ч 00 мин в электропоезде он оставил рюкзак, в котором находились лекарственные препараты, наушники в чехле, проездные документы (л.д. 6);

– **протоколом осмотра места происшествия от 03 августа 2020 г.**, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный посередине на платформе пути № 12 Белорусского вокзала г. Москвы, находящегося по адресу: г. Москва, пл. Тверская застава, д. 7, где Титов С.С. указал на место у скамейки, где он похитил рюкзак товарной марки SWISSWIN («СВИССВИН») с имуществом, находящимся внутри (л.д. 24–29);

– **рапортом об обнаружении признаков преступления младшего оперуполномоченного ОСО УР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Абуталимова А.С. от 03 августа 2020 г.**, согласно которому 03 августа 2020 г. им совместно с оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Гончаровым А.Е. при проведении мероприятий и просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных на перроне Белорусского вокзала г. Москвы, было уста-

новлено, что к хищению рюкзака причастен Титов Сергей Сергеевич, 10.04.1983 г.р. (л.д. 22);

– рапортами младшего оперуполномоченного ОСО УР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Абуталимова А.С. и оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Гончарова А.Е. от 03 августа 2020 г., согласно которым 03 августа 2020 г. в 13 ч 35 мин по подозрению в совершении преступления в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы был доставлен Титов Сергей Сергеевич, 10.04.1983 г.р., который в 13 ч 30 мин находился у фасада Белорусского вокзала г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, пл. Тверская застава, д. 7 (л.д. 12, 13);

– протоколом личного досмотра Титов С.С. от 03 августа 2020 г., согласно которому 03 августа 2020 г. в период с 13 ч 40 мин до 14 ч 15 мин в помещении дежурной части ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы по адресу: г. Москва, пл. Тверская застава, д. 5, в присутствии понятых при нем находился рюкзак товарной марки SWISSWIN («СВИССВИН»); лекарственный препарат «Фестал» в виде драже, 40 драже, производитель SANOFI, 2 упаковки; лекарственный препарат «Энап», таблетки 10 мг, производитель «КРКА», Словения, 60 таблеток в одной индивидуальной картонной коробке; рецептурный лекарственный препарат «Курантил», таблетки по 25 мг, производитель «Berlin Chemie», Германия, 120 таблеток; косметическое средство для кожи «Витамин Ф99» в тубе объемом 50 мл, производитель ООО «НПЛ-Стрелец», Россия, 2 тубы. Вышеуказанные предметы изъяты и упакованы в полимерный пакет черного цвета, опечатанный оттиском печати и скрепленный подписями участвующих лиц (л.д. 14–16).

Имущественный ущерб в сумме 11 862 рубля, причиненный Бобровскому А.В. в результате преступных действий, был возмещен в полном объеме в связи с возвращением рюкзака товарной марки SWISSWIN («СВИССВИН»), лекарственного

препарата «Фестал» в виде драже, 40 драже, производитель SANOFI, 2 упаковки; лекарственного препарата «Энап», таблетки 10 мг, производитель «КРКА», Словения, 60 таблеток в одной индивидуальной картонной коробке; рецептурного лекарственного препарата «Курантил», таблетки по 25 мг, производитель «Berlin Chemie», Германия, 120 таблеток; косметического средства для кожи «Витамин Ф99» в тубе объемом 50 мл, производитель ООО «НПЛ-Стрелец», Россия, 2 тубы, и выплатой денежной компенсации последнему обвиняемым Титовым С.С. в сумме 10 000 рублей. (л.д. 158, 212).

В ходе предварительного следствия изучалась личность обвиняемого Титова Сергея Сергеевича, ранее не судимого, женатого, имеющего на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоящего, не военнообязанного (л.д. 164, 165, 170–174, 181, 182, 189, 190, 192).

Принимая во внимание, что Титов Сергей Сергеевич на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, вину в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, признал полностью, возместил причиненный потерпевшему ущерб и загладил вред, против прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не возражает, в соответствии со ст. 76.2 УК РФ он может быть освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Иных оснований для прекращения уголовного дела, предусмотренных ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в настоящее время не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 76.2 и 104.5 УК РФ, ст.ст. 25.1, 446.1, 446.2 и 446.3 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Ленинским районным судом г. Москвы о прекращении уголовного дела № 12001450000000004 в отношении Титова Сергея Сергеевича, 10.04.1983 г.р., уроженца г. Москвы, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 14, кв. 76, не судимого, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

2. Копию настоящего постановления направить обвиняемому Титову С.С., его защитнику Степанову В.М., потерпевшему Бобровскому А.В., а также прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной системе:

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ленинскому району города Москвы (ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы).

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Новая, д. 1

Фактический адрес: 125009, г. Москва, ул. Новая, д. 1

Расчетный счет получателя платежа: 401 018 100 452 500 100 41 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, г. Москва

БИК: 044525000

ОКТМО: 45 382 000

ИНН 7708731561

КПП 771043001

Л/с 04731550410

КБК (по судебным штрафам) 18811603121010000140

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору и в суд в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Следователь

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

1. УПК РФ не предусматривает конкретного требования к форме и содержанию постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (или уголовного преследования) в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Практическими подразделениями органов внутренних дел применяется форма составления постановления, соответствующая обвинительному заключению, однако встречается применение формы постановления, соответствующая постановлению о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, например в виде заключения под стражу.

2. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (или уголовного преследования) в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, составляемое дознавателем, в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ согласовывается с прокурором.

«Утверждаю»

Прокурор Ленинского района г. Москвы

старший советник юстиции

Николаев Н.Н. Николаев

«21» октября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера

г. Москва

20 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001450000000004,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 12001450000000004 возбуждено 04 октября 2020 г. следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в отношении Торопова Л.М. по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Торопов Леонид Михайлович совершил в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, содержащее признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, т. е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), а именно:

04 октября 2020 г. в период с 08 ч 08 мин до 08 ч 12 мин, более точное время следствием не установлено, у Торопова Л.М., находившегося около д. 14 по ул. Ленина г. Москвы из корыстных побуждений возник умысел на тайное хищение чужого имущества. Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, 04 октября 2020 г. в период с 08 ч 08 мин до 08 ч 12 мин, точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, То-

ропов Л.М. вошел в подъезд № 4 д. 14 по ул. Ленина г. Москвы и увидел стоящий у входной двери кв. 107 велосипед марки Stels стоимостью 20 000 рублей, принадлежащий Герасимовой А.Д. Воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, Торопов Л.М. тайно похитил указанный велосипед марки Stels стоимостью 10 000 рублей, после чего вышел из подъезда № 4 д. 14 по ул. Ленина г. Москвы и с места совершения преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив потерпевшей Герасимовой А.Д. значительный ущерб на сумму 20 000 рублей.

Таким образом, Торопов Леонид Михайлович, 12.04.1987 г.р. совершил в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела № 12001450000000004 Торопову Л.М. назначена и проведена амбулаторная судебная психиатрическая экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов № 1209-9 от 07 октября 2020 г. отделения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз ГБУ здравоохранения г. Москвы психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения г. Москвы, Торопов Л.М. страдал в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, и страдает в настоящее время хроническим психическим расстройством в форме остаточной шизофрении. Об этом свидетельствуют данные анамнеза, материалов уголовного дела и медицинской документации об отмечавшихся у Торопова Л.М. галлюцинаторно-параноидных и бредовых расстройствах с последующим развитием специфических для эндогенного процесса дефицитарных расстройств негативного спектра в виде эмоционально-волевого снижения со снижением контроля своих действий и побуждений, склонности к бессистемному симптоматическому употреблению алкоголя, сопровождающихся социальной дезадаптацией в сочетании с эпизодически возникающими психотическими эпизодами. Диагноз подтверждается данными клинко-психиатрического обследования, выявившего у Торопова Л.М.

такие специфические для эндогенного процесса отчетливые негативные симптомы, соотносящиеся с дефектным состоянием, как паралогичность, аморфность мышления, психомоторное замедление, бедность мимики и речи, пассивность, выхолощенность эмоционально-волевой сферы при наличии неадекватных эмоциональных реакций с грубым нарушением критических и прогностических способностей. Как страдающий хроническим психическим расстройством, носящим стойкий прогрессивный характер, ввиду наличия выраженных нарушений психики в виде идеаторных расстройств и эмоционально-волевого уплощения с нарушением критических и прогностических способностей, Торопов Л.М. не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В силу выявленных у Торопова Л.М. психопатических процессов с дезорганизацией мыслительной деятельности, определяющей высокую вероятность искажения смысла воспринимаемых событий и отображения, расстройств мотивационной сферы, он не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, не мог и не может в настоящее время правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, не способен к самостоятельному осуществлению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. По своему психическому состоянию Торопов Л.М. с учетом таких имеющихся у него нарушений мышления, как непоследовательность, аморфность с нецеленаправленностью суждений, с грубым нарушением ассоциативных связей, а также изменений в виде уплощенности эмоциональных реакций, нарушением критических и прогностических способностей, что связано с возможностью причинения иного существенного вреда, опасностью для себя и других лиц, нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, противопоказаний к которым не имеется. Клинических признаков синдрома зависимости от психоактивных веществ

(алкоголизма, наркомании) у Торопова Л.М. не выявлено, в прохождении лечения от наркомании, медицинской реабилитации он не нуждается (т. № 1, л.д. 152–155).

В ходе предварительного следствия изучена личность Торопова Леонида Михайловича.

1. Фамилия, имя, отчество: Торопов Леонид Михайлович (т. № 1, л.д. 188).

2. Дата рождения: 12 апреля 1987 г. (т. № 1, л.д. 188).

3. Место рождения: г. Москва (т. № 1, л.д. 188).

4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адресу: Московская обл., г. Видное, ул. Семенова, д. 8, кв. 12 (т. № 1, л.д. 189).

5. Гражданство: Российская Федерация (т. № 1, л.д. 188).

6. Образование: среднее специальное (т. № 1, л.д. 72).

7. Семейное положение, состав семьи: женат (т. № 1, л.д. 190).

8. Место работы или учебы: официально не работает, инвалид II группы (т. № 1, л.д. 72).

9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанный (т. № 1, л.д. 72).

10. Наличие судимостей: не судим (т. № 1, л.д. 199–203)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт гражданина Российской Федерации серии 40 00 № 000023, выданный отделением УФМС России по Московской области в Ленинском районе 20.04.2001 г., код подразделения 500-001 (т. № 1, л.д. 188).

12. Иные данные о личности:

По месту регистрации и места жительства у врача-нарколога на диспансерном учете не состоит (т. № 1, л.д. 223, 231).

Состоит на учете в Можайском психиатрическом кабинете с 2015 г. (т. № 1, л.д. 233).

Находился на стационарном лечении в ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 4» дважды, а именно: с 21 июня 2016 г. по 08 августа 2016 г. и с 13 декабря 2018 г. по 02 марта 2019 г. (т. № 1, л.д. 227, 230), в ГБУЗ МО «Центральная клини-

ческая психиатрическая больница» в период с 19 декабря 2019 г. (т. № 1, л.д. 124).

По месту регистрации и проживанию, а именно по адресу: Московская обл., г. Видное, ул. Семенова, д. 8, кв. 12 характеризуется отрицательно (т. № 1, л.д. 226).

Иные данные, характеризующие личность Торопова Л.М.:

– 18 апреля 2016 г. мировым судьей судебного участка № 305 Можайского судебного района Московской области по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ вынесено постановление в соответствии с ч. 2 ст. 443 УПК РФ о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер медицинского характера (т. № 1, л.д. 210);

– 22 апреля 2017 г. исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № 305 Можайского судебного района Московской области по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ вынесено постановление в соответствии с ч. 2 ст. 443 УПК РФ о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер медицинского характера (т. № 1, л.д. 211, 212);

– 08 декабря 2018 г. Кунцевским районным судом г. Москвы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в соответствии со ст. 21 УК РФ освобожден от уголовной ответственности, применены меры медицинского характера, в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 97, п. «в» ч. 1 ст. 99 УК РФ (т. № 1, л.д. 214–217).

Доказательствами, подтверждающими факт совершения Тороповым Л.М. запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния, являются:

– показания потерпевшей Герасимовой А.Д. от 04 октября 2020 г. о том, что в мае 2020 г. Герасимова А.Д. посредством интернет-сайта «Авито» приобрела себе в пользование велосипед марки Stels за 22 000 рублей. В настоящее время с учетом износа оценивает его в 20 000 рублей, поскольку пользовалась им очень аккуратно и редко. Велосипед она (Герасимова А.Д.) хранила у двери своей квартиры 107, расположенной на 1-м этаже подъезда № 4 д. 14 по ул. Ленина г. Москвы. По-

скольку с соседями у нее (Герасимовой А.Д.) сложились доверительные отношения, за сохранность велосипеда она (Герасимова А.Д.) не переживала, дополнительными средствами защиты, например от угона, велосипед не оборудовала, несмотря на то, что двери, ведущие в подъезд, запирающими механизмами не оборудованы. 04 октября 2020 г. примерно в 08 ч 08 мин она (Герасимова А.Д.) вышла из своей квартиры, убедилась, что велосипед стоит на месте, после чего направилась на работу. Находясь в пути, она (Герасимова А.Д.) вспомнила, что забыла проездной билет и решила вернуться домой. Подойдя примерно в 08 ч 12 мин 04 октября 2020 г. к дверям своей квартиры, она обнаружила, что велосипед отсутствует. Посчитав, что велосипед похитили, она по телефону обратилась в полицию. Ущерб, причиненный хищением велосипеда, составляет 20 000 рублей, является для нее (Герасимовой А.Д.) значительным, поскольку заработная плата составляет 33 000 рублей (т. № 1, л.д. 41, 42);

– показания свидетеля, сотрудника полиции **Шляхова Ю.О. от 04 октября 2020 г.** о том, что он работает в должности оперуполномоченного ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы. У него на исполнении находился материал проверки, зарегистрированный КУСП № 695/3387 от 04 октября 2020 г. по заявлению Герасимовой А.Д., в котором она просила принять меры к розыску неизвестного, который похитил у нее велосипед марки Stels 04 октября 2020 г. в период с 08 ч 08 мин по 08 ч 12 мин.

В ходе проведения проверки по заявлению 04 октября 2020 г. им была осуществлена проверка лиц, ранее совершавших аналогичные преступления и проживающих на территории района совершения кражи преступления. Так, осуществлялась проверка на причастность к совершению преступления Торопова Леонида Михайловича, 12.04.1987 г.р. Со слов соседей, Торопов Л.М. ведет бродяжнический образ жизни, с соседями не общается. 04 октября 2020 г. в ходе мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление, в 09 ч 45 мин сотрудниками ОППСП ОМВД России по Ленинскому району города Москвы старшим сержантом полиции

Мавричевым И.А. по ориентировке № 648 от 04 октября 2020 г. был выявлен гражданин Торопов Леонид Михайлович, 12.04.1987 г.р., уроженец г. Москвы, который был доставлен в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, в ходе опроса сознавшийся в хищении велосипеда марки Stels (т. № 1, л.д. 92, 93);

– **показания свидетеля, сотрудника полиции Мавричева И.А. от 08 октября 2020 г.** о том, что он работает в должности полицейского отдельной роты ППСП. 04 октября 2020 г. он заступил на суточное дежурство по охране общественного порядка. В этот же день в ходе патрулирования ул. Кирова г. Москвы примерно в 09 ч 35 мин у д. 17 по ул. Кирова г. Москвы он (Мавричев И.А.) увидел мужчину, передвигавшего велосипед за руль и по внешним признакам находившегося в состоянии алкогольного опьянения, поскольку имел неустойчивую походку, грязную одежду. Он подошел к Торопову Л.М., представился и предъявил служебное удостоверение, после чего предложил проследовать в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, на что Торопов Л.М. согласился. После этого в 09 ч 45 мин им (Мавричевым И.А.) Торопов Л.М. был доставлен в дежурную часть и передан оперативному дежурному (т. № 1, л.д. 94, 95);

– **показания свидетеля Смиркина М.А. от 11 октября 2020 г.** о том, что 04 октября 2020 г. примерно с 09 ч 30 мин он находился на автобусной остановке «Завод», расположенной близи д. 17 по ул. Кирова г. Москвы. Примерно в 09 ч 33 мин к нему подошел ранее неизвестный мужчина, на вид 30–35 лет, славянской внешности, спортивного телосложения, одетый в темную шапку с белыми полосками, серую куртку, темный свитер, спортивные штаны и черные кроссовки, который предложил ему приобрести велосипед. В дальнейшем от сотрудников полиции ему стало известно, что им является Торопов Леонид Михайлович. Речь Торопова Л.М. была невнятна, одежда грязна, поэтому он (Смиркин М.А.) предположил, что мужчина

находится в состоянии опьянения, и он (Смиркин М.А.) отказался от приобретения велосипеда. Примерно в 09 ч 35 мин он (Смиркин М.А.) увидел, что к Торопову Л.М. подошел сотрудник полиции, предъявил служебное удостоверение. Он (Смиркин М.А.), посчитав, что Торопов Л.М. имеет отношение к противоправной деятельности, подошел к сотруднику полиции и сообщил, что Торопов Л.М. предлагал ему (Смиркину М.А.) приобрести велосипед. На вопрос сотрудника полиции Торопову Л.М. относительно происхождения велосипеда, последний в моем присутствии сообщил, что велосипед им (Тороповым Л.М.) похищен из подъезда одного из домов по ул. Ленина г. Москвы. В дальнейшем он (Смиркин М.А.), Торопов Л.М. и сотрудник полиции проследовали в ОМВД России по Ленинскому району города Москвы (т. № 1, л.д. 96, 97);

– **заявление Герасимовой А.Д.**, поступившее 04 октября 2020 г. в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, зарегистрированное в КУСП за № 695/3587 от 04 октября 2020 г., в котором Герасимова А.Д. просит принять меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лица, совершившего хищение 04 октября 2020 г. из подъезда № 4 д. 17 по ул. Ленина г. Москвы принадлежащего ей велосипеда Stels стоимостью 20 000 рублей. Причиненный ей материальный ущерб является для нее значительным (т. № 1, л.д. 5);

– **рапорт полицейского ОП ППС ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Мавричева И.А. от 04 октября 2020 г.**, согласно которому 04 октября 2020 г. в ходе отработки ориентировки по КУСП № 6595/3587 от 04 октября 2020 г. в 9 ч 45 мин был задержан и доставлен в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Торопов Леонид Михайлович (т. № 1, л.д.10).

В ходе расследования уголовного дела от Торопова Л.М., совершившего запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, от законного представителя Торопова Л.М. –

Тороповой Т.А. и защитника Евсеева А.В. каких-либо доводов, оспаривающих основание для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Торопова Л.М., не поступило.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1, чч. 3–6 ст. 439 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Направить уголовное дело № 12001450000000004 в Ленинский районный суд г. Москвы для применения принудительной меры медицинского характера в отношении Торопова Леонида Михайловича, 12.04.1987 г.р., уроженца г. Москвы, зарегистрированного и проживающего по адресу: Московская обл., г. Видное, ул. Семенова, д. 8, кв. 12, имеющего среднее специальное образование, женатого, невоеннообязанного, ранее не судимого.

2. О направлении уголовного дела в суд уведомить лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние – Торопова Леонида Михайловича, его законного представителя Кротову Татьяну Анатольевну, защитника Евсеева Александра Витальевича.

3. Копии настоящего постановления вручить лицу, совершившему запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние – Торопову Л.М., его законному представителю Кротовой Т.А. и защитнику Евсееву А.В.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Список лиц, подлежащих вызову в суд

Лицо, совершившее общественно опасное деяние: Торопов Леонид Михайлович, зарегистрированный по адресу: Московская обл., г. Видное, ул. Семенова, д. 8, кв. 12, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. № 1, л.д. 77, 78, 179).

Законный представитель лица, совершившего общественно опасное деяние: Кротова Татьяна Анатольевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 9, кв. 11, адрес Социального управления защиты населения Ленинского района г. Москвы: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, тел.: 8 (495) 000-00-00 (т. № 1, л.д. 179–181).

Защитник: Евсеев Александр Витальевич, Адвокатский кабинет Евсеева А.В., расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 2, кв. 2, тел.: 8(926)000-00-00 (т. № 1, л.д. 63).

Потерпевшая: Герасимова Анна Дмитриевна, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 14, кв. 107, тел.: 8 (926) 700-00-00 (т. № 1, л.д. 41, 43, 184).

Свидетели:

Смиркин Максим Анатольевич, проживающий по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, дер. Мисайлово, д. 12, тел.: 8 (919) 00-00-00 (т. № 1, л.д. 90);

Мавричев Иван Алексеевич, подлежит вызову через ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 1, тел.: 8(495)000-00-05 (т. № 1, л.д. 92).

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

СПРАВКА

1. Срок предварительного следствия – 00 месяцев 16 суток. Уголовное дело № 12001450000000004 возбуждено 04 октября 2020 г. следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в отношении Торопова Л.М. по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (т. № 1, л.д. 1).

2. Предъявление обвинений: 04 октября 2020 г. Торопову Л.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (т. № 1, л.д. 69–71).

3. Задержания и аресты: в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ Торопов Л.М. не задерживался.

4. Меры пресечения: 04 октября 2020 г. в отношении Торопова Л.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. № 1, л.д. 77, 78).

5. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

6. Процессуальные издержки по уголовному делу: оплата труда защитника Евсеева А.В. в сумме 5 750 рублей (т. № 1, л.д. 234, 235).

7. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев лица, совершившего запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние и потерпевшего не принимались.

8. Лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние – Торопов Л.М., его законный представитель – Кротова Т.А., защитник – Евсеев А.В. ознакомились с материалами уголовного дела 20 октября 2020 г. (т. № 1, л.д. 240–242).

9. 20 октября 2020 г. уголовное дело № 12001450000000004 направлено прокурору Ленинской межрайонной прокуратуры г. Москвы для утверждения постановления о направлении уголовного дела в Ленинский районный суд г. Москвы для применения принудительной меры медицинского характера.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Копию настоящего постановления получил
21 октября 2020 г.

Лицо, совершившее запрещенное уголовным законом
общественно опасное деяние

Торопов

Копию настоящего постановления получил
21 октября 2020 г.

Защитник

Евсеев

Копию настоящего постановления получил
21 октября 2020 г.

Законный представитель

Кротова

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

**РАЗДЕЛ VII. Иные процессуальные
документы, составляемые при производстве
по уголовному делу**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства**

г. Москва

12 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев ходатайство адвоката Белова Т.С. – защитника обвиняемого Гаврилова И.В. по уголовному делу № 1200145999000189,

УСТАНОВИЛ:

11 октября 2020 г в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы с ходатайством о непроведении процессуальных действий с участием Говричева И.В. в связи с его нахождением на стационарном лечении в Городской клинической больнице № 64 им. В.В. Виноградова с диагнозом «COVID-19» до его выздоровления и окончания послебольничного карантина.

Рассмотрев данное ходатайство, следствие приходит к выводу о том, что ходатайство адвоката Белова Т.С. – защитника обвиняемого Гавилова И.В. подлежит удовлетворению. Полученными следствием документами подтвержден факт наличия у Гаврилова И.В. заболевания «COVID-19». В настоящее время последний проходит стационарное лечения с соблюдением карантинных мер, введенных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лиц с положительным результатом на наличие заболевания «COVID-19».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 122 и 159 (219) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Удовлетворить в полном объеме ходатайство адвоката Белова Т.С. – защитника обвиняемого Гаврилова И.В. по основаниям, изложенным в установочной части постановления.

2. О принятом решении уведомить адвоката Белова Т.С. – защитника обвиняемого Гаврилова И.В., разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

В ходе предварительного расследования по уголовному делу в соответствии с ч. 1 ст. 119 УПК РФ правом заявления ходатайств наделены подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, представитель администрации организации и иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства. Они вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или организации.

Статья 121 УПК РФ устанавливает процессуальные сроки рассмотрения ходатайств, а именно: ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления.

Результат рассмотрения ходатайства следователем (дознавателем) должен быть оформлен соответствующим постановлением, которое в обязательном порядке должно быть доведено до сведения лица, заявившего ходатайство.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о полном отказе в удовлетворении ходатайства

г. Москва

11 сентября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев ходатайство Савельева А.А. по уголовному делу № 12001460001002453,

УСТАНОВИЛ:

08 сентября 2020 г. в ходе проведения дополнительного допроса свидетеля Савельева А.А. по уголовному делу № 12001460001002453 от последнего поступило ходатайство о назначении повторной почерковедческой экспертизы в любом другом экспертном учреждении, не относящемся к ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Рассмотрев данное ходатайство, следствие приходит к выводу о том, что ходатайство Савельева А.А. подлежит полному отказу в удовлетворении.

В соответствии со ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа.

25 августа 2020 г. СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы назначена почерковедческая экспертиза, производство которой поручено ЭКО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы. Экспертиза проведена экспертом, имеющим высшее образование, специальность – почерковедческая экспертиза. При поручении производства экспертизы эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Выводы эксперта в заключении четкие и понятные. Желание Савельева А.А. о проведении почерковедческой экспертизы в другом экспертном

учреждении может быть расценено как намеренное затягивание судопроизводства. Из вышеизложенного следует, что у следствия нет оснований сомневаться в компетентности эксперта, производившего экспертизу по уголовному делу, ввиду чего ходатайство Савельева А.А. о проведении повторной экспертизы подлежит полному отказу в удовлетворении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 122 и 159 (219) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в удовлетворении ходатайства Савельева А.А. полностью по основаниям, изложенным в описательно-мотивировочной части постановления.

2. О принятом решении уведомить Савельева А.А., разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Следователь следственного отдела ***Васнецов*** С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 11.09.2020 № 48сл/1569

на № _____ от _____

Савельеву
Александрю Александровичу

г. Москва, ул. Дыбенко,
д. 18, корп. 1, кв. 234

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю о том, что Ваше ходатайство по уголовному делу № 12001460001002453 было рассмотрено и вынесено постановление о полном отказе в удовлетворении данного ходатайства.

Данное постановление может быть Вами обжаловано в порядке, установленном УПК РФ.

Следователь следственного отдела **Васнецов** С.В. Васнецов

Рекомендации

При поступлении ходатайства следователь (дознатель) обязан рассмотреть и разрешить его непосредственно после его заявления. В том случае, когда принять решение по ходатайству немедленно не представляется возможным, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления.

По поступившему ходатайству возможны три варианта решения: об удовлетворении ходатайства, о частичном отказе в его удовлетворении и об отказе в его удовлетворении. Любое решение следователя (дознателя) должно быть доведено до сведения лица, заявившего ходатайство.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о частичном отказе в удовлетворении ходатайства

г. Москва

10 сентября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев ходатайство Мерзлякова А.Н. по уголовному делу № 12001460001002453,

УСТАНОВИЛ:

10 сентября 2020 г. руководителем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы мне для рассмотрения и исполнения поступило ходатайство потерпевшего Мерзлякова А.Н. В указанном ходатайстве содержатся следующие требования: приобщить к материалам уголовного дела документы, подтверждающие стоимость похищенного имущества; прекратить производство по уголовному делу в связи с тем, что Мерзляков А.Н. не желает являться по вызовам следователя и принимать участие в уголовном процессе.

Рассмотрев данное ходатайство, следствие приходит к выводу о том, что ходатайство Мерзлякова А.Н. подлежит частичному отказу в удовлетворении. В соответствии со ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа.

Заявленное ходатайство подлежит удовлетворению в части приобщения к материалам уголовного дела документов, подтверждающих стоимость похищенного имущества.

В части прекращения производства по уголовному делу ходатайство потерпевшего Мерзлякова А.Н. подлежит отказу в удовлетворении по следующим основаниям. Уголовное дело № 12001460001002453 возбуждено 29 августа 2018 г. по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3

ст. 158 УК РФ. Согласно ч. 5 ст. 20 УПК РФ уголовные дела, возбужденные в связи с совершением данного преступления, считаются уголовными делами публичного обвинения, в связи с чем данное уголовное дело не подлежит прекращению по заявлению потерпевшего. Помимо этого в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 42 УПК РФ потерпевший не вправе уклоняться от вызова следователя либо суда.

В связи с вышеизложенным ходатайство Мерзлякова А.Н. подлежит частичному отказу в удовлетворении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 122 и 159 (219) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в удовлетворении ходатайства Мерзлякова А.Н. частично по основаниям, изложенным в установочной части постановления.

2. О принятом решении уведомить Мерзлякова А.Н, разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Следователь
следственного отдела

Васнецов

С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 11.09.2020 № 48сл/1569

на № _____ от _____

Мерзлякову
Антону Николаевичу

г. Москва,
ул. Дыбенко, д. 10,
кв. 23

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю о том, что Ваше ходатайство по уголовному делу № 12001460001002453 было рассмотрено и вынесено постановление о частичном отказе в удовлетворении данного ходатайства.

Данное постановление может быть Вами обжаловано в порядке, установленном УПК РФ.

Следователь следственного отдела **Васнецов** С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ **о полном удовлетворении жалобы**

г. Москва

02 февраля 2020 г.

Начальник СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник юстиции Светлицкий С.С., рассмотрев жалобу потерпевшего Антонова А.А. по уголовному делу № 12101460001000011,

УСТАНОВИЛ:

19 ноября 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы от потерпевшего по уголовному делу № 12101460001000011 Антонова А.А. поступила жалоба о несоблюдении следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Васнецовым С.В. требований УПК РФ.

В ходе проведения проверки по жалобе установлено, что данная жалоба подлежит удовлетворению ввиду того, что в действиях следователя Васнецова С.В. усматриваются нарушения уголовно-процессуального законодательства.

Уголовное дело № 12101460001000011 возбуждено 10 января 2021 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в связи с хищением денежных средств, принадлежащих Антонову А.А.

15 января 2021 г. следователем Васнецовым С.В. вынесено постановление о признании Антонова А.А. потерпевшим. 19 января 2021 г., в день фактической явки, Антонов А.А. ознакомлен с указанным постановлением и допрошен в качестве потерпевшего. 19 января 2021 г. потерпевший Антонов А.А. заявил ходатайство следователю о предоставлении ему копии постановления о признании потерпевшим и копии протокола допроса потерпевшего. Рассмотрев данное ходатайство, следователь отказал в его удовлетворении.

В соответствии с п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе получать копии постановлений о возбуждении уголов-

ного дела, о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Удовлетворить жалобу Антонова А.А. о нарушениях следователем Васнецовым С.В. уголовно-процессуального законодательства.

2. О принятом решении уведомить Антонова А.А., разъяснив ему порядок обжалования.

Начальник СО ОМВД России

по Ленинскому району г. Москвы

подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о частичном удовлетворении жалобы

г. Москва

10 ноября 2020 г.

Начальник СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник юстиции Светлицкий С.С., рассмотрев жалобу обвиняемого Кокорева С.В. по уголовному делу № 12001460001003387,

УСТАНОВИЛ:

09 ноября 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы от обвиняемого по уголовному делу № 12001460001003387 Кокорева С.В. поступила жалоба о нарушении его прав следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Васнецовым С.В.

В ходе проведения проверки по жалобе установлено, что данная жалоба подлежит частичному удовлетворению.

Уголовное дело № 12001460001003387 возбуждено 20 сентября 2020 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в связи с хищением денежных средств, принадлежащих ООО «Юниор».

16 октября 2020 г. по данному уголовному делу следователем вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Кокорева С.В.

07 ноября 2020 г. следователю Васнецову С.В. поступило ходатайство от обвиняемого по уголовному делу Кокорева С.В. с просьбой ознакомить его с материалами уголовного дела и предоставить ему копию постановления об избрании в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователь вынес постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства подозреваемого. Подозреваемый Кокорев С.В. обжаловал решение следователя.

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе получить копию постановления о применении к нему меры

пресечения, в связи с чем жалоба обвиняемого в этой части подлежит удовлетворению.

При этом согласно п. 12 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме. В настоящее время по уголовному делу № 12001460001003387 следователем Васнецовым С.В. не принято решение об окончании предварительного следствия, в связи с чем обвиняемому Кокореву С.В. не разъяснено право на ознакомление с материалами уголовного дела. В связи с этим жалоба обвиняемого Кокорева С.В. в данной части подлежит отказу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Удовлетворить жалобу Кокорева С.В. в части нарушение со стороны следователя Васнецова С.В. его права на получение копии постановления об избрании меры пресечения.

2. Отказать Кокореву С.В. в удовлетворении жалобы в части нарушения его права на ознакомление с материалами уголовного дела.

3. О принятом решении уведомить Кокорева С.В., разъяснив ему порядок обжалования.

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий

С.С. Светлицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о полном отказе в удовлетворении жалобы

г. Москва

10 ноября 2020 г.

Начальник СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы подполковник юстиции Светлицкий С.С., рассмотрев жалобу потерпевшего Попова О.Д. по уголовному делу № 12001460001008443,

УСТАНОВИЛ:

29 октября 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы от потерпевшего по уголовному делу № 12001460001008443 Попова О.Д. поступила жалоба о незаконном нахождении следователя СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы Васнецова С.В. в жилище Попова О.Д. при производстве 28 сентября 2020 г. обыска в жилище последнего по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 49, кв. 188.

В ходе проведения проверки по жалобе установлено, что данная жалоба подлежит отказу в удовлетворении ввиду того, что в действиях следователя Васнецова С.В. нарушения уголовно-процессуального законодательства отсутствуют. Обыск в жилище Попова О.Д. по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 49, кв. 188, производился на основании решения судьи Ленинского районного суда г. Москвы от 27 сентября 2020 г. В ходе обыска следователем составлен протокол, полностью соответствующий требованиям ст. 166 УПК РФ. Следственное действие произведено с полным соблюдением требований ст. 182 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в удовлетворении жалобы Попова О.Д. о незаконных действиях следователя Васнецова С.В. при производстве обыска в жилище Попова О.Д.
2. О принятом решении уведомить Попова О.Д., разъяснив ему порядок обжалования.

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции

Светлицкий С.С. Светлицкий

РАСПИСКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Я, Иванова Елена Александровна, 20.04.1991 г.р., паспорт 4677 834726, выдан Левобережным отделом ЗАГС г. Москвы 09.09.2011 г., являюсь потерпевшей по уголовному делу № 12001460001002671 по обвинению Сорокина В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенантом юстиции Васнецовым С.В. мне разъяснено, что производство по уголовному делу № 12001460001002671 окончено и в соответствии со ст. 116 УПК РФ я имею право на ознакомление с материалами уголовного дела. Данное право мне разъяснено и понятно. Знакомиться с материалами уголовного дела № 12001460001002671 не желаю.

Иванова Е.А.

Иванова

15.10.2020

Расписку получил следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В. 15 октября 2020 г.

Васнецов

Рекомендации

Ознакомление с материалами уголовного дела – это один из заключительных этапов предварительного следствия с обвинительным заключением. Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом заинтересованных лиц, а именно: обвиняемого, защитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.

Ознакомление с материалами уголовного дела является правом, а не обязанностью участников уголовного процесса. При этом следователем должны быть соблюдены все требования УПК РФ по надлежащему уведомлению лиц и предоставлению им реальной возможности ознакомиться с материалами уголовного дела.

Представленная расписка потерпевшего является документом, подтверждающим тот факт, что последний уведомлен о том, что производство по уголовному делу завершено и ему разъяснены его права на данном этапе предварительного расследования.

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции
С.С. Светлицкий

Светлицкий

15 октября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о сохранении в тайне данных о личности

г. Москва

15 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001460001002227,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 12001460001002227, возбужденное 10 октября 2018 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 25 сентября 2020 г. по 27 сентября 2020 г. при неустановленных обстоятельствах из корыстной заинтересованности с целью сбыта и получения материальных благ в виде подлинных денежных знаков Хасанов М.А. умышленно приобрел у Махмудова А.А. не менее 50 заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (Банка России) номинальным достоинством 5000 рублей каждый, изготовленных Махмудовым А.А. способом трафаретной и струйной печати, в неустановленные время и месте, которые незаконно хранил до 19 ч 00 мин 10 октября 2020 г.

В продолжение своих преступных намерений Хасанов М.А., преследуя корыстную цель, выражающуюся в получении подлинных банковских билетов Банка России за сбыт 50 заведомо поддельных банковских билетов Банка России, номиналом по 5 000 рублей каждый, 10 октября 2020 г. примерно в 18 ч 30 мин перевез их с целью сбыта из квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 89, кв. 39, в кафе «Барбарис», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 29, стр. 2, где передал из рук в руки гражданину «П», участвующему в проведении оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент» и получил от гражданина «П» муляж денежной пачки, состоящий из 2 билетов Банка России номиналом 5000 рублей и отрезков бумаги, по форме и размеру схожими с билетами Банка России номиналом 5 000 рублей, эквивалентно сумме 115 000 рублей, после чего с полученными от продажи денежными средствами на месте совершения преступления был задержан.

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы № 498 от 10 октября 2020 г. денежные билеты Банка России в количестве 50 штук достоинством 5 000 рублей каждый изготовлены не производством Гознак, а выполнены комбинированным способом, а именно: серии, номер и герб г. Хабаровска способом трафаретной печати, остальные печатные реквизиты – способом струйной печати.

При осуществлении оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» в качестве «покупателя» поддельных банковских билетов выступал гражданин Пивоваров Александр Евгеньевич, 18.09.1988 г.р. Исходя из характеристики личности обвиняемого, а также подтвержденных доказательствами принятыми мерами с его стороны, направленными на установление данных о личности Пивоварова А.Е., и угрозами физической расправы в его адрес, следствие приходит к выводу о необходимости обеспечить безопасность свидетеля Пивоварова А.Е.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 11 и ч. 9 ст. 166 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Присвоить свидетелю Пивоварову А.Е., 18.09.1988 г.р., уроженцу г. Москвы, гражданину Российской Федерации, зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Святоозерская, д. 98, кв. 276, псевдоним «Иванов Сергей Владимирович».

2. Использовать в протоколах следственных действий с участием Пивоварова А.Е. следующую его подпись: ***Иванов***.

3. Настоящее постановление поместить в конверт, опечатать и приобщить к уголовному делу.

Следователь СО
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Постановление мне объявлено 15 октября 2020 г.

Пивоваров

А.Е. Пивоваров

Рекомендации

Сохранение в тайне сведений о личности участника уголовного процесса является одной из мер безопасности, предусмотренных УПК РФ. Применение данных мер служит обеспечением принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе.

Согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь, дознаватель вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия начальника органа дознания выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Поста-

новление помещается в конверт, который после этого опечатывается, приобщается к уголовному делу и хранится при нем в условиях, исключающих возможность ознакомления с ним иных участников уголовного судопроизводства. В случаях, не терпящих отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя или дознавателя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия без получения согласия соответственно руководителя следственного органа, начальника органа дознания. В данном случае постановление следователя передается руководителю следственного органа, а постановление дознавателя – начальнику органа дознания для проверки его законности и обоснованности незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции
С.С. Светлицкий

Светлицкий

14 октября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об избрании меры безопасности

г. Москва

14 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001460001002628,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы находится уголовное дело № 12001460001002628, возбужденное 03 сентября 2018 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что Хасанов М.А. и Махмудов А.А., действуя по предварительному сговору, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Сергееву А.А., путем обмана и злоупотребления доверием 20 августа 2020 г. примерно в 15 ч 00 мин, находясь в офисе ООО «Тринити», расположенном по адресу г. Москва, ул. Левобережная, д. 85, заключили с ним договор на приобретение 50 % долей в уставном капитале компании ООО «Капика», являющейся офшорной, после чего на основании указанного договора сотрудники внесли соответствующие изменения в реестр акционеров ООО «Три-

нити». После этого с целью реализации преступного умысла 25 августа 2020 г. примерно в 11 ч 00 мин путем предоставления в компанию ООО «Тринити» поддельных доверенностей и решений акционеров завладели принадлежащими Сергееву А.А. долями в уставном капитале ООО «Тринити». Таким образом, преступными действиями Хасанова М.А. и Махмудова А.А. был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 500 000 рублей.

29 сентября 2020 г. в отношении Хасанова М.А. судьей Ленинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В настоящее время Хасанов М.А. содержится в СИЗО № 5 г. Москвы.

01 октября 2020 г. прокурором Ленинской районной прокуратуры было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым Хасановым М.А.

05 октября 2020 г. от обвиняемого Хасанова М.А. поступило заявление о применении по отношению к нему мер безопасности в связи с поступающими в его адрес угрозами жизни со стороны Махмудова А.А., с которым они содержатся совместно, в связи с чем имеются основания для применения мер безопасности по отношению к Хасанову М.А.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 11 УПК РФ, а также ст.ст. 16, 18 и 24 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Избрать в отношении защищаемого лица – обвиняемого Хасанова Мурада Алиевича, 18.09.1988 г.р., уроженца г. Москвы, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Святоозерская, д. 98, кв. 276,

меру безопасности в виде отдельного содержания обвиняемых
Хасанова М.А. и Махмудова А.А.

4. Меру безопасности осуществлять силами ФКУ СИЗО
№ 5 г. Москвы.

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Должностное лицо органа, осуществляющего меры без-
опасности, –

начальник ФКУ СИЗО № 5 г. Москвы ***Лебедев*** С.А. Лебедев

Рекомендации

Согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Основные меры безопасности предусмотрены Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Данный нормативный правовой акт определяет лиц, в отношении которых применяются меры безопасности, а также перечень данных мер и порядок их применения.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

Хасанову
Мураду Алиевичу

СИЗО № 5 г. Москвы

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

___от 14.10.2020 № 48сл/ 4688___
на №_____ от_____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю Вас о том, что 14 октября 2020 г. в отношении Вас избраны меры безопасности в виде раздельного содержания с обвиняемым Махмудовым А.А.

Копию постановления об избрании меры безопасности прилагаю.

Данное постановление может быть Вами обжаловано в порядке гл. 16 УПК РФ.

С уважением,

Следователь СО
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о неразглашении сведений о защищаемом лице
и применяемых в отношении него мерах безопасности

г. Москва

11 октября 2020 г.

Мне, начальнику ФКУ СИЗО – 5 УФСИН России по г. Москве полковнику внутренней службы Лебедеву С.А., разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 22 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 311 УК РФ за разглашение сведений о защищаемом лице и применяемых в отношении него мерах безопасности.

Начальник ФКУ СИЗО № 5 г. Москвы *Лебедев* С.А. Лебедев

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

РАСПИСКА
о согласии на проведение следственных действий
в ночное время

Я, Иванова Елена Александровна, 20.04.1991 г.р., паспорт 4677 834726, выдан Левобережным отделом ЗАГС г. Москвы 09.09.2011 г., являюсь потерпевшей по уголовному делу № 12001460001002671.

Против проведения следственных действий в ночное время с моим участием не возражаю.

Иванова Е.А.

Иванова

10 октября 2020 г.

Расписку получил
следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

УПК РФ предусматривает перечень общих правил для производства всех следственных действий. В частности, ч. 3 ст. 164 УПК РФ не допускает производство следственных действий в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

Согласно п. 21 ст. 5 УПК РФ ночным временем является промежуток времени с 22:00 до 06:00 по местному времени.

При расследовании уголовного дела следователь самостоятельно оценивает каждую конкретную следственную ситуацию и самостоятельно несет ответственность за принятое решение.

РАСПИСКА О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА

Я, Иванова Елена Александровна, 20.04.1991 г.р., паспорт 4677 834726, выдан Левобережным отделом ЗАГС г. Москвы 09.09.2011, являюсь потерпевшей по уголовному делу № 12001460001002671 по обвинению Сорокина В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

13 октября 2020 г. в 15 ч 00 мин в кабинете № 405 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в присутствии следователя Васнецова С.В. и защитника Пелевиной А.В. я получила от обвиняемого по уголовному делу Сорокина В.А. в качестве компенсации за причиненный преступлением материальный ущерб денежные средства в сумме 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Причиненный преступлением ущерб мне возмещен в полном объеме, претензий к обвиняемому Сорокину В.А. не имею.

Иванова Е.А.

Иванова

10 октября 2020 г.

Присутствующие лица:

1. Обвиняемый Сорокин В.А. ***Сорокин***
2. Защитник Пелевина А.В. ***Плевина***

Следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Важной частью предварительного расследования является принятие мер, направленных на возмещение ущерба, причиненного преступлением, и обеспечение заявленного гражданского иска. Во время расследования обвиняемый может признать свою вину и загладить вред, причиненный преступлением. Возмещение причиненного преступлением вреда может быть учтено судом при назначении наказания. В случае полного примирения с потерпевшим по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести уголовное дело может быть прекращено.

Расписка о возмещении ущерба является подтверждением факта возмещения причиненного вреда.

ПРОТОКОЛ разъяснения права на защиту

г. Москва

20 октября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001460001002453 по подозрению Романова А.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ, во исполнение положений ч. 1 ст. 11 УПК РФ, согласно которой следователь обязан разъяснять подозреваемому, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав, разъяснил подозреваемому Романову Александру Сергеевичу, предусмотренное ст. 46 УПК РФ право на защиту, о чем в соответствии со ст. 166 УПК РФ составлен настоящий протокол.

Подозреваемому Романову А.В. разъяснено, что в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ он имеет право пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2–3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого.

Также подозреваемому Романову А.В. разъяснено, что в соответствии со ст. 50 УПК РФ защитник приглашается подозреваемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого. Подозреваемый вправе пригласить несколько защитников.

По просьбе подозреваемого участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом.

Подозреваемому также разъяснено, что в случае, если адвокат участвует в производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по назначению следователя или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета.

Участвующие лица были заранее предупреждены о применении технических средств: технические средства не применялись.

Право на защиту мне разъяснено и понятно. **Романов Александр Сергеевич**

20 октября 2020 г.

Следователь СО

Васнецов

С.В. Васнецов

Мне разъяснены права подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ:

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении него подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2–3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;

3.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности.

При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя;
- 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
- 11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Романов А.С. Романов
20 октября 2020 г.

Рекомендации

Согласно ст. 16 УПК РФ подозреваемому, обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществить лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя. На должностных лиц (следователя, дознавателя, судью) возлагается обязанность разъяснить подозреваемому, обвиняемому соответствующее право, а также обеспечить возможность его реализации.

Важно помнить о том, что ст. 51 УПК РФ предусматривает случаи обязательного участия защитника. Помимо этого следует учитывать тот факт, что показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде являются недопустимыми доказательствами. В связи с этим участие защитника следует обеспечивать при производстве по каждому уголовному делу.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» гласит, что право на защиту каждого, кто подвергся уголовному преследованию, признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации (ст.ст. 17, 45, 46, 48 и 123), общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации в качестве одного из основных прав человека и гражданина. Указанное постановление обращает внимание судов на то, что по смыслу ст. 16 УПК РФ обеспечение права на защиту является одним из принципов уголовного судопроизводства, действующих во всех его стадиях. В силу этого правом на защиту обладают: лицо, в отношении которого осуществляются затрагивающие его права и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ; подозреваемый; об-

виняемый; подсудимый; осужденный; оправданный; лицо, в отношении которого ведется или велось производство о применении принудительных мер медицинского характера; несовершеннолетний, к которому применена принудительная мера воспитательного воздействия; лицо, в отношении которого уголовное дело или уголовное преследование прекращено; лицо, в отношении которого поступил запрос или принято решение о выдаче, а также любое иное лицо, права и свободы которого существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятельности, независимо от формального процессуального статуса такого лица.

Указанное постановление гласит, что исходя из взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 11 и ч. 2 ст. 16 УПК РФ обязанность разъяснить обвиняемому его права и обязанности, а также обеспечить возможность реализации этих прав возлагается на лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, предварительное расследование по делу: на дознавателя, орган дознания, начальника органа или подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора, а в ходе судебного производства – на суд.

Предусмотренные нормами уголовно-процессуального закона права должны быть разъяснены в объеме, определяемом процессуальным статусом лица, в отношении которого ведется производство по делу, с учетом стадий и особенностей различных форм судопроизводства. В частности, при рассмотрении дела по существу судом первой инстанции разъяснению обвиняемому подлежат не только права, указанные в ч. 4 ст. 47 УПК РФ, но и другие его права в судебном разбирательстве, в том числе право ходатайствовать об участии в прениях сторон наряду с защитником (ч. 2 ст. 292 УПК РФ), при отсутствии защитника – участвовать в прениях сторон (ч. 1 ст. 292 УПК РФ), право на последнее слово (ст. 293 УПК РФ).



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

Начальнику
ОМВД России
по Ленинскому району
г. Москвы

подполковнику полиции
Д.В. Бородину

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

___от 11.09.2020 № 48сл/ 5616
на №_____ от_____

ЗАЯВКА

В моем производстве находится уголовное дело № 11901450000001741, возбужденное 29 декабря 2019 г. по признакам состава преступления, предусмотренного п. а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

11 января 2020 г. по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.ст. 91–93 УПК РФ задержан гражданин Российской Федерации Тарасов В.Д., 10.10.1983 г.р., уроженец г. Москвы, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Парковая, д. 54, кв. 194.

Прошу Вас дать распоряжение конвою ИВС ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы на водворение обвиняемого по уголовному делу №.11901450000001741 Тарасова Виктора

Дмитриевича в ИВС ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Копию протокола задержания и справку об отсутствии тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, прилагаю.

С уважением,

Следователь СО
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Приказ МВД России от 22 ноября 2005 г. № 950 (ред. от 18.10.2012) утверждает Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел

Согласно данным правилам прием подозреваемых и обвиняемых, поступивших в ИВС, производится круглосуточно дежурным ИВС или оперативным дежурным по территориальному органу МВД России (при отсутствии начальника ИВС, лица, исполняющего его обязанности, дежурного ИВС), который проверяет наличие документов, дающих основание для приема лица, доставленного в ИВС, проводит опрос данного лица и сверяет его ответы со сведениями, указанными в процессуальном документе, послужившем основанием для задержания или взятия под стражу этого лица, а также с документами, удостоверяющими его личность (при наличии).

Документами, являющимися основанием для приема в ИВС подозреваемого или обвиняемого, являются:

- протокол задержания подозреваемого;
- судебное решение (приговор, определение, постановление) об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу, вынесенное в порядке, установленном УПК РФ, либо надлежаще оформленная выписка из него;
- постановление прокурора о заключении лица под стражу, вынесенное в порядке исполнения ч. 2 ст. 466 УПК РФ на основании прилагаемого решения судебного органа иностранного государства о заключении данного лица под стражу.

Документы, являющиеся основанием для приема в ИВС, должны быть заверены подписями соответствующих должностных лиц.

Лица, нуждающиеся по заключению медицинского работника в стационарном лечении, в ИВС не принимаются.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

Начальнику
ОМВД России
по Ленинскому району
г. Москвы

подполковнику полиции
Д.В. Бородину

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

___от 11.09.2020 № 48сл/ 5616
на №_____ от_____

ЗАЯВКА

В моем производстве находится уголовное дело № 1190145000000369, возбужденное 29 августа 2019 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. 03 сентября 2020 г. по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.ст. 91–93 УПК РФ задержан гражданин Коробов М.О., который направлен для содержания в ИВС ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

Прошу Вас дать распоряжение конвою ИВС ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы доставить обвиняемого по уголовному делу № 1190145000000369 Коробова Михаила Олеговича, 05.02.1984 г.р., из ИВС ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в Ленинский районный суд г. Москвы, где 04 сентября 2020 г. в 14 ч 00 мин судьей Лебедевым Д.А.

будет рассмотрено постановление об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Коробова М.О.

С уважением,

Следователь СО
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

Начальнику
ОМВД России
по Ленинскому району
г. Москвы

подполковнику полиции
Д.В. Бородину

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 11.09.2020 № 48сл/ 5616
на № _____ от _____

ЗАЯВКА

В моем производстве находится уголовное дело № 11901450000000369, возбужденное 29 августа 2019 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. 03 сентября 2020 г. по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.ст. 91–93 УПК РФ задержан гражданин Коробов М.О. 04 сентября 2020 г. судьей Ленинского районного суда в отношении Коробова М.О. избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком на 2 месяца, до 03 ноября 2020 г.

Прошу Вас дать распоряжение конвою ИВС ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы доставить обвиняемого по уголовному делу №. 11901450000000369 Коробова Михаила Олеговича, 05.02.1984 г.р., из ИВС ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы в Ленинский районный суд г. Москвы,

где 29 октября 2020 г. в 11 ч 00 мин судьей Гощиным С.Н. будет рассмотрено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Коробова М.О.

С уважением,

Следователь СО
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об оплате труда адвоката, участвующего
в уголовном судопроизводстве по назначению
органов предварительного следствия

г. Москва

12 сентября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001460001002453 по обвинению Яковлева А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

18 июня 2020 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело № 10001460001002453 в отношении Яковлева А.В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ.

В ходе расследования по данному делу Яковлев А.В. заявил о необходимости предоставления ему защитника за счет средств федерального бюджета.

В порядке ст. 50 УПК РФ защитником был назначен член АПМО адвокат КА «ЭксЛедж» г. Москвы Самойлов Виктор Владимирович, имеющий регистрационный номер 50/9457 и удостоверение № 10607.

Количество дней, в которые адвокат Самойлов В.В. защищал доверителя по данному уголовному делу и предоставил ордер № 020071 от 18 июня 2020 г., составляет 5 (пять): 18 июня 2019 г. – с 17 ч 20 мин до 20 ч 10 мин; 20 июня 2020 г. – с 13 ч 00 мин до 16 ч 00 мин; 22 июня 2020 г. – с 10 ч 10 мин до 12 ч 30 мин; 25 июня 2020 г. – с 15 ч 25 мин до 19 ч 00 мин; 29 июня 2020 г. – с 10 ч 00 мин до 14 ч 10 мин, в течение которых были выполнены следственные действия: допрос подозреваемого, предъявление обвинения, допрос обвиняемого, избрание меры пресечения, проверка показаний на

месте, выемка, очная ставка, уведомление об окончании следствия, ознакомление с материалами дела.

Из них нерабочих праздничных, выходных дней или в ночное время – 1 день, количество обвиняемых по делу – 1, количество инкриминируемых преступлений – 1. В указанных обстоятельствах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (ред. от 28.07.2020) общая сумма оплаты труда защитника составляет 10 700 (десять тысяч семьсот) рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 50, 131 и 132 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Адвокату Самойлову В.В., зарегистрированному под номером 50/9457 в реестре Адвокатской палаты г. Москвы, выплатить за счет федерального бюджета вознаграждение в сумме 10 700 рублей за оказание юридической помощи Яковлеву А.В., которое признать процессуальными издержками, перечислив указанную сумму по следующим реквизитам:

Коллегия адвокатов «Экс Ледж» г. Москвы
Юридический адрес: 115172, г. Москва, ул. Б. Каменщики,
д. 2

ОГРН:1167700075798

ИНН: 9705080683

КПП: 770503008

ОКПО 90676633

р/с 40703810038220000299

к/с 301018104000000091439

в ПАО «Сбербанк» г. Москвы
БИК: 044525339

2. Настоящее постановление направить для исполнения в ФЭУ СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, поручив ФЭУ СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы оплату труда адвоката Самойлова В.В. в течение 30 дней с даты получения данного постановления.

Следователь

следственного отдела

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Сумма, выплачиваемая адвокату, назначенному по уголовному делу в порядке ст. 50 УПК РФ, является частью процессуальных издержек, установленных ст. 131 УПК РФ. Процессуальные издержки – это связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. В том случае, если адвокат не приглашен самим подозреваемым (обвиняемым), а назначен следователем, дознавателем или судом, оплата его труда осуществляется на основании постановления соответствующего должностного лица.

Порядок и условия оплаты труда адвоката определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (ред. от 28.07.2020, с изм. от 29.09.2020).

Оплата труда адвоката исчисляется за каждый день участия в следственных и иных процессуальных действиях. Сумма оплаты зависит от разных условий, таких как: состав суда, рассматривающего уголовное дело; количество подозреваемых (обвиняемых либо подсудимых); количество инкриминируемых деяний; количество томов уголовного дела; несовершеннолетний возраст подзащитного и др.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выплате процессуальных издержек

г. Москва

15 марта 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции Васнецов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001460001008922 по обвинению Манукяна В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

03 декабря 2019 г. в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело № 11901460001008922 в отношении Манукяна В.В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ.

В ходе предварительного следствия от подозреваемого Манукяна В.В. поступило ходатайство о назначении переводчика на армянский язык в связи с тем, что он в недостаточной степени владеет русским языком.

В следственных действиях по настоящему уголовному делу принимали участие представитель ООО «Лингвист» Арутюнян Лидия Артемовна, паспорт серии 4612 № 126724, выдан ОУФМС России по г. Москве по району Коньково 12.09.2001 г., которая осуществляла устный перевод с русского языка на армянский язык и с армянского языка на русский в течение 15 (пятнадцати) часов, а также письменный перевод (компьютерный) с русского языка на армянский в количестве 30 (тридцати) страниц.

При указанных обстоятельствах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в

связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (ред. от 28.07.2020) общая сумма оплаты труда переводчика составляет 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 50, 131 и 132 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести оплату за оказанные переводческие услуги ООО «Лингвист» с перечислением на расчетный счет № 40702810332000043797 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие».

2. Настоящее постановление направить для исполнения в ФЭУ СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы, поручив ФЭУ СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы оплату труда переводчика в течение 30 дней с даты получения данного постановления.

Следователь
следственного отдела

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

В соответствии со ст. 59 УПК РФ переводчиком является лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.

О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд – определение. Вызов переводчика и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются ст.ст. 169 и 263 УПК РФ.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые переводчику, являются частью процессуальных издержек по уголовному делу.

Размер и порядок оплаты труда переводчика определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп.).

Размер вознаграждения, выплачиваемого переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства (за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись им в порядке служебного задания), определяется из расчета:

- не более 700 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод с учетом фактических затрат времени;
- не более 1 500 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод редких западноевропейских и восточных языков (венгерский, финский, шведский, датский, норвежский, голландский, японский, китайский) и других языков

стран Азии, а также Африки – с учетом фактических затрат времени;

- не более 200 рублей за 1 лист (1 800 печатных знаков) письменного перевода текста (материалы уголовного, гражданского или административного дела, судебные акты);

- не более 400 рублей за 1 лист (1 800 печатных знаков) письменного перевода текста, изложенного на редких западноевропейских и восточных языках (венгерский, финский, шведский, датский, норвежский, голландский, японский, китайский) и других языках стран Азии, а также Африки (материалы уголовного, гражданского или административного дела, судебные акты).

Размер оплаты услуг переводчика определяется судом или должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, в каждом конкретном случае отдельно.

ПОДПСКА
о неразглашении данных предварительного расследования

г. Москва

20 февраля 2021 г.

Я, Мальцев Илья Владимирович, 16.09.1987 г.р., гражданин Российской Федерации, паспорт серии 4511 № 262873, выдан ОУФМС г. Москвы по району Коньково 28.10.2011 г., даю настоящую подписку о том, что в соответствии со ст. 161 УПК РФ я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за разглашение без разрешения следователя, дознавателя данных предварительного расследования: информации о ходе и результатах предварительного расследования, данных об участниках уголовного процесса, по уголовному делу № 12101460001008922.

Мальцев

(подпись лица, давшего подписку)

Подписку взял

следователь следственного отдела **Васнецов** С.В. Васнецов

Рекомендации

Статья 161 УПК РФ определяет недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Следователь или дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения:

- 1) о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами;
- 2) распространенные следователем, дознавателем или прокурором в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет или иным публичным способом;
- 3) оглашенные в открытом судебном заседании.

Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 14 лет, без согласия его законного представителя не допускается.

Не является разглашением данных предварительного расследования:

- 1) изложение сведений по уголовному делу в ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах

по этому делу, а также в заявлениях и иных документах, подаваемых в государственные и межгосударственные органы по защите прав и свобод человека;

2) предоставление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в этом деле в качестве специалиста, при условии дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия следователя или дознавателя.

Разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия следователя или лица, производящего дознание, образует состав преступления, предусмотренного ст. 310 УК РФ.



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

Начальнику отдела
НЦБ Интерпола
ГУМВД России
по г. Москве

полковнику полиции
А.А. Зубареву

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 12.09.2020 № 48сл/ 4411
на № _____ от _____

13 июля 2019 г. Московской таможней по факту уклонения ПАО «Яства» от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, было возбуждено уголовное дело № 11901460001008922.

20 июля 2015 г. указанное уголовное дело было передано в порядке ст. 151 УПК РФ в СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы.

В ходе предварительного следствия установлено:

21 декабря 2018 г. ПАО «Яства» в лице генерального директора Антонова Сергея Викторовича с фирмой Deplax был заключен внешнеторговый контракт № 11/09-2018 на поставку в РФ товара – жомосушильного комплекса на сумму 790 000 евро. 30 июля 2018 г. с учетом дополнительного соглашения, общая сумма контракта от 21 декабря 2012 г. № 17/11-2012 была уве-

личена на 27 800 евро и составила 817 800 евро. Срок действия контракта от 21 декабря 2018 г. № 11/09-2018 с учетом дополнительных соглашений был установлен до 31 декабря 2020 г.

26 декабря 2018 г. на основании вышеуказанного внешне-торгового контракта в отделении ПАО «Россельхозбанк» (г. Москва, ул. Академика Королева, д. 3) ПАО «Яства» был открыт паспорт сделки № 12120003/3349/0001/2/1.

Из документов, представленных ПАО «Россельхозбанк», а именно ведомости банковского контроля по паспорту сделки № 12120003/3349/0001/2/1, копий заявлений на перевод иностранной валюты, справок о валютных операциях следует, что в рамках контракта от 21 декабря 2018 г. № 11/09-2018 в период с 27 декабря 2018 г. по 05 августа 2019 г. ПАО «Яства» в адрес фирмы Deplax в качестве предоплаты за товар были перечислены денежные средства в сумме 790 000 евро.

31 декабря 2018 г. закончился срок действия контракта от 21 декабря 2018 г. № 11/09-2018. Однако товар в установленный данным контрактом срок на территорию РФ в адрес ПАО «Яства» не ввезен, денежные средства, уплаченные ПАО «Яства» компании Deplax, в сумме 790 000 евро в РФ не возвращены.

Кроме того, согласно информации, полученной из оперативно-аналитического отделения Московской таможни, таможенное декларирование товара ПАО «Яства» в рамках контракта от 21 декабря 2018 г. № 11/09-2018 на территории РФ не проводилось.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан в срок, предусмотренный внешне-торговым контрактом, обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары.

Таким образом, в нарушение с п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» товар на момент завершения исполнения обязательств (до 31 декабря 2014 г.) по внешнеторговому контракту от 21 декабря 2018 г. № 11/09-2018 г. ПАО «Яства» в Российскую Федерацию не ввезен, денежные средства в сумме 790 000 евро в Российскую Федерацию не возвращены.

Сумма перечисленных ПАО «Яства» в адрес компании Deplax денежных средств в иностранной валюте составляет 790 000 евро, что в рублевом эквиваленте на дату совершения преступления (01 января 2019 г.) составляет 54 010 799 российских рублей, что превышает особо крупный размер, предусмотренный примечанием к ст. 193 УК РФ, – 30 000 000 рублей.

Таким образом, неустановленные лица, действующие от имени ПАО «Яства», уклонились от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, т. е. совершили нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных одному нерезиденту (компании Deplax) за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, тем самым совершив преступление, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

К совершению данного преступления может быть причастен Митрофанов Анатолий Игоревич, 10.05.1972 г.р., зарегистрированный и проживающий по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ул. Ленина, д. 64, кв. 1, являющийся генеральным директором ПАО «Яства».

Также имеются основания полагать, что следующими юридическими лицами осуществляется незаконная финансовая деятельность:

1. Публичное акционерное общество «Яства»:
 - ИНН 7112012543;
 - КПП 711205423;
 - государственный регистрационный номер: 1027102679875;
 - юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 1, стр. 1 (оф. 25);
2. Deplax:
 - регистрационный номер: LV58AIZK0000019764327;
 - зарегистрирован по адресу: Ajeltake Road, Trust Company Complex, MH96960, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island;
 - директор: Андреа Данте.

ПРОШУ:

1. Установить, имеет ли Митрофанов А.И., 10.05.1972 г.р., зарегистрированный и проживающий по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ул. Ленина, д. 64, кв. 1, движимое или недвижимое имущество за пределами Российской Федерации, а также счета в зарубежных банках и иных кредитных учреждениях.

2. Установить полные анкетные данные (число, месяц, год рождения, место жительства и регистрации, место рождения, номер мобильного телефона) Андреа Данте; являлся ли он когда-либо директором, учредителем или сотрудником Deplax.

3. Установить, имеют ли отношение к финансовой деятельности Deplax граждане Российской Федерации, если имеют, то выяснить их анкетные данные (число, месяц, год рождения, место жительства и регистрации, место рождения, номер мобильного телефона).

4. Установить, осуществлялось ли Deplax внешнеэкономическое взаимодействие с ПАО «Яства» и кто из сотрудников Deplax выступал в качестве представителя компании в этом взаимодействии.

Приложение: копия контракта № 11/09-2018 от 21 декабря 2018 г.

Материалы исполненного поручения прошу выслать в максимально короткие сроки, поскольку срок расследования уголовного дела ограничен.

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!

Начальник СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
подполковник юстиции **Светлицкий** С.С. Светлицкий

Инициатор – следователь СО ОМВД России
по Ленинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции **Васнецов** С.В. Васнецов

Тел.: 8(903)100-22-87



МВД России

**ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по Ленинскому
району г. Москвы)**

Компетентным
органам
Республики Сербия

ул. Новая, д. 1, г. Москва, 125009

от 12.09.2020 № 48сл/ 4411
на № _____ от _____

**ПОРУЧЕНИЕ
об оказании правовой помощи**

г. Москва

09 декабря 2020 г.

В следственном отделе ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы расследуется уголовное дело № 12001460001009375 в отношении Джорджевича Деяна.

Данное уголовное дело возбуждено 28 октября 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (выписка из УК РФ прилагается).

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 01 июля 2020 г. по 26 июля 2020 г. Джорджевич Д., находясь вблизи д. 5 по ул. Новая г. Москвы, тайно похитил грузовой автомобиль IVECO Stralis с регистрационным знаком ВО 272-АМ и полуприцеп «KRONE» с регистрационным зна-

ком AC-191 PM, в которых находился груз (товары бытовой химии) на общую сумму 1 200 000 рублей.

20 июня 2020 г. в г. Крушевац Республики Сербия в указанные выше транспортные средства была осуществлена загрузка товаров бытовой химии с торговым брендом «Bref», принадлежащих компании «Хенкель Сербия ДОО». Товары должны были быть доставлены в Россию, в г. Пермь. Перевозку данного груза осуществляла компания «Михайло Транспорт» на грузовом автомобиле IVECO Stralis с регистрационным знаком BO 272-AM и полуприцепе «KRONE» с регистрационным знаком AC-191 AM под управлением водителя Джорджевича Д.

Из показаний Джорджевича Д. следует, что после пересечения государственной границы Республики Беларусь и Российской Федерации и въезда на территорию Смоленской области Российской Федерации 01 июля 2020 г. к нему обратился неизвестный мужчина, который предложил продать ему транспортное средство и груз за 10 000 долларов США. Далее Джорджевич Д. и неизвестный мужчина на указанном транспортном средстве приехали к д. 5 по ул. Новая г. Москвы, где Джорджевич Д. передал ему транспортное средство и находившиеся в нем товары бытовой химии.

Допрошенный в качестве свидетеля Макулович Саша (MACULOVIC SAŠA, 07.10.1974 г.р., паспорт № 014629272, персональный номер 0710974718753) показал, что грузовой автомобиль IVECO Stralis с регистрационным знаком BO 272-AM он в 2018 г. сдал в аренду компании «Михайло Транспорт», а полуприцеп марки KRONE с регистрационным знаком AC-191 AM – в аренду компании «ЛИГА ДОО». Полуприцеп марки «Кроне», государственный регистрационный знак AC-191 AM, был застрахован в страховой компании Triglav Osiguranje.

В ходе расследования уголовного дела была получена информация о возможном участии компании KNEZ SPED DOO в перевозке бытовой химии Bref, принадлежащей компании «Хенкель Сербия».

29 октября 2020 г. Джорджевичу Д. предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

30 октября 2020 г. в отношении Джорджевича Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

30 октября 2020 г. в отношении Джорджевича Д. была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам проведения которой было получено заключение комиссии экспертов № 1816 от 02 ноября 2020 г., согласно которому в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у Джорджевича Д. не наблюдалось признаков какого-либо временного психического расстройства или иного болезненного состояния психики, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (копия постановления о назначении экспертизы и заключение экспертов прилагаются).

Сведения об интересующем следствие лице:

Обвиняемый Джорджевич Деян (ĐORĐEVIĆ DEJAN), 27.05.1979 г.р., уроженец г. Пожаревац Республики Сербия, паспорт гражданина Сербии: тип Р код SRB номер 015334242, зарегистрирован по адресу: Республика Сербия, д. Голубац Добра (данные о личности установлены согласно паспорту, копия прилагается).

Сведения об интересующих следствие компаниях, находящихся на территории Республики Сербия:

1. «Михайло Транспорт» (MIHAJLO TRANSPORT MOSNA) – ПИБ 108867015, МБ 63758825, Республика Сербия, г. Мосна, тел.: +38103002500226 (другими данными следствие не располагает).

2. «Гогияну ДОО» (GOGIANU DRUŠTVO ZA TRANSPORT TRGOVINU I USLUGE DOO LOKVE) – ПИБ 110331068, МБ 21338184, Республика Сербия, г. Локве, ул. Тудора Владимиреску, д. 84 (другими данными следствие не располагает).

3. «Мак-Транс» (МАК – TRANS MOSNA) – ПИБ 111395534, МБ 65380919, Республика Сербия, г. Мосна, возможно, законный представитель Виолета Макулович, тел.: +38162312333 (другими данными следствие не располагает).

4. «Хенкель Сербия ДОО» (HENKEL SRBIJA D.O.O.) – ПИБ 100472093, МБ 07102160, Республика Сербия, г. Белград,

бульвар Освобождения, д. 383 (другими данными следствие не располагает).

5. «Triglav Osiguranje A.D.O.» – ПИБ 100000555, МБ 07082428, Республика Сербия, г. Белград (Новый Белград), ул. Милютина Милановича, д. 7А (другими данными следствие не располагает).

6. «KNEZ SPED DOO» – ПИБ 108456852, МБ 21003379, Республика Сербия, г. Белград – Раковица, Княжеский, д. 17 (другими данными следствие не располагает).

В целях объективного и всестороннего расследования уголовного дела № 12001460001009375 возникла необходимость в проведении следственных действий на территории Республики Сербия.

В соответствии со ст. 453 УПК РФ и на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г.

ПРОШУ:

1. Ознакомить представителя компании «Михайло Транспорт» с постановлением о признании потерпевшим компании «Михайло Транспорт», объявив ему под расписку данное постановление и разъяснив права, предусмотренные ст.ст. 42 и 45 УПК РФ (постановление о признании потерпевшим и выписки из УПК РФ прилагаются).

2. Допросить в качестве потерпевшего представителя компании «Михайло Транспорт» по следующим вопросам:

– когда создана компания «Михайло Транспорт», какой деятельностью занимается?

– принадлежит ли компании «Михайло Транспорт» транспортное средство – тягач марки IVECO Stralis с регистрационным знаком ВО 272-АМ, vin WJMM1VUJ004311246, 2006 года выпуска, синего цвета?

– является ли компания «Михайло Транспорт» собственником данного транспортного средства? Если да, то на основании чего компания «Михайло Транспорт» приобрела право собственности, когда и с кем был заключен данный договор?

– за какую стоимость было приобретено данное транспортное средство?

– если компания «Михайло Транспорт» не является собственником, то на каком основании владела данным транспортным средством?

– является ли компания «Михайло Транспорт» арендатором данного транспортного средства? Если да, то кто при этом является собственником данного транспортного средства? С кем был заключен договор аренды, когда и на какой срок?

– какими правами обладает (обладала) компания «Михайло Транспорт» в отношении полуприцепа KRONE с регистрационным знаком AC-191 AM, vin WKESD000000384732, 2008 года выпуска, серого цвета; является ли она его собственником, арендатором? С кем и когда был заключен соответствующий договор, на какой срок?

– знаком ли представителю потерпевшего Макулович Саша, 07.10.1974 г.р.?

– если да, то является ли Макулович Саша работником компании «Михайло Транспорт», в какой должности работает, что входит в его обязанности?

– когда и какие договоры заключала компания «Михайло Транспорт» с Макуловичем Сашей? Каков предмет этих договоров, срок исполнения, обязанности сторон?

– знаком ли представителю потерпевшего Джорджевич Деян, 27.05.1979 г.р.?

– если да, то является ли Джорджевич Деян работником компании «Михайло Транспорт», в какой должности работает, что входит в его обязанности?

– когда и какие договоры заключала компания «Михайло Транспорт» с Джорджевичем Деяном? Каков предмет этих договоров, срок исполнения, обязанности сторон?

– что известно представителю потерпевшего об обстоятельствах перевозки груза (товаров бытовой химии Bref) из г. Крушевац Республики Сербия в г. Пермь Российской Федерации на данном транспортном средстве в период с середины

июня 2020 г. по середину июля 2020 г. и утрате транспортного средства?

– кому принадлежали перевозимые на указанных транспортных средствах товары? В каких отношениях находится компания «Михайло Транспорт» с собственником товаров?

– какими правами обладала компания «Михайло Транспорт» в отношении указанных товаров бытовой химии Bref?

– когда и с кем был заключен договор на перевозку товаров бытовой химии Bref из Республики Сербия в Российскую Федерацию?

– какие сведения известны представителю потерпевшего о водителе, осуществлявшему перевозку товаров из Республики Сербия в Российскую Федерацию?

– понесла ли компания «Михайло Транспорт» какую-либо ответственность перед собственником товаров в связи с их утратой? Когда, кому и в каком размере была выплачена компенсация?

– было ли застраховано транспортное средство и перевозимые товары? Если да, то когда и в какой компании? Является ли утрата транспортного средства и товаров на территории Российской Федерации страховым случаем? Когда и в каком размере получено от страховой компании страховое возмещение?

– какова стоимость транспортного средства (транспортных средств) на дату хищения?

– причинен ли компании «Михайло Транспорт» вред в результате хищения транспортного средства (транспортных средств) либо перевозимых на них товаров? Если да, то какой именно, в каком размере?

Допрос прошу оформить в письменном виде с подписями допрошенного лица и официального лица, проводившего допрос. В случае отказа от подписи необходимо письменно указать причину этого.

3. В случае, если компания «Михайло Транспорт» изъявит желание предъявить гражданский иск, то предложить ее представителю составить исковое заявление по предлагаемому образцу (образец прилагается).

4. Разъяснить представителю компании «Михайло Транспорт», что в случае предъявления компанией гражданского иска в установленном порядке компания будет признана гражданским истцом в соответствии со ст. 44 УПК РФ (выписка из УПК РФ прилагается), о чем гражданский истец будет уведомлен дополнительно.

5. Ознакомить представителя потерпевшего с постановлением о назначении амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 30 октября 2020 г., с заключением комиссии экспертов № 1816 от 02 ноября 2020 г., разъяснить представителю потерпевшего права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 и ч. 1 ст. 206 УПК РФ (копии постановления о назначении экспертизы, заключение экспертов, выписки из УПК РФ прилагаются).

Получение данных сведений необходимо для установления обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности.

В соответствии с российским законодательством предоставление указанных сведений допускается по запросу следователя в связи с проведением расследования, решение суда для этого не требуется.

Результаты исполнения настоящего поручения прошу направить в Следственный департамент МВД России по адресу: 127009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д. 6, при ответе просьба ссылаться на уголовное дело № 12001460001009375.

При возникновении задержки с исполнением, а также в случае полного или частичного отказа в предоставлении правовой помощи, просьба незамедлительно проинформировать об этом российскую сторону.

Информация, содержащаяся в настоящем поручении, является конфиденциальной и предназначена исключительно для служебного пользования, так как составляет тайну следствия. Со своей стороны гарантируем, что данные, полученные нами в результате исполнения поручения, не подлежат передаче третьим лицам, будут использованы только в интересах расследо-

вания уголовного дела, не причинят вреда государству и гражданам.

Пользуясь случаем, прошу принять уверения в нашем высоком уважении и готовности к оказанию взаимной правовой помощи в рамках упомянутой Конвенции.

Контактный телефон следователя Васнецова С.В.: 8 (903) 133-13-98.

Приложения:

- копия паспорта на имя Джорджевича Д.;
- выписка текста ст. 158 УК РФ;
- постановление о признании потерпевшим компании «Михайло Транспорт»;
- выписка текста ст.ст. 42 и 45 УПК РФ;
- образец искового заявления;
- выписка текста ст. 44 УПК РФ;
- копия постановления о назначении амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы;
- копия заключения комиссии экспертов № 1816 от 02 ноября 2020 г.;
- выписка текста ст. 198 УПК РФ;
- выписка текста ст. 206 УПК РФ;
- выписка текста ст. 216 УПК РФ;
- образец заявления представителя потерпевшего о реализации процессуальных прав.

Следователь СО МУ МВД
ОМВД России по Ленинскому
району г. Москвы
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

**Выписка текста ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации**

Статья 158. Кража

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Кража, совершенная:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;

в) с причинением значительного ущерба гражданину;

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Кража, совершенная:

а) с незаконным проникновением в жилище;

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;

в) в крупном размере,

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренных статьей 159.3 настоящего Кодекса), –

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Кража, совершенная:

- а) организованной группой;
- б) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или раз-

мещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Выписка верна:

следователь СО

ОМВД г. Москвы

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим**

г. Москва

30 ноября 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по Ленинскому району г. Москвы лейтенант юстиции С.В. Васнецов, рассмотрев материалы уголовного дела № 12001460001009375,

УСТАНОВИЛ:

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 01 июля 2020 г. по 26 июля 2020 г. Джорджевич Д., находясь вблизи д. 5 по ул. Новая г. Москвы, тайно похитил грузовой автомобиль IVECO Stralis с регистрационным знаком ВО 272-АМ и полуприцеп KRONE с регистрационным знаком АС-191 РМ, в котором находился груз (товары бытовой химии) на общую сумму 1 200 000 рублей.

Собственником автомобиля IVECO Stralis с регистрационным знаком ВО 049-НМ является компания «Михайло Транспорт» (МИНАЈЛО TRANSPORT MOSNA).

На основании изложенного, учитывая, что компании «Михайло Транспорт» (МИНАЈЛО TRANSPORT MOSNA) причинен имущественный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать потерпевшим компанию «Михайло Транспорт» (МИНАЈЛО TRANSPORT MOSNA) по уголовному делу № 12001460001009375, о чем объявить его представителю.

Следователь

Васнецов

Настоящее постановление объявлено мне «__»____ 202__ г. и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные ч. 2 ст. 42 УПК РФ:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае его последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми мате-

риалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а также в предусмотренных УПК РФ случаях участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ;

21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Также мне разъяснено правовое положение представителя потерпевшего, предусмотренное ст. 45 УПК РФ.

Представитель потерпевшего

Постановление объявил и права разъяснил.

Следователь

Копию настоящего постановления получил.

« ____ » _____ 20__ г.

Выписка текста ст. 42**Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации****Статья 42. Потерпевший**

1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 28.12.2013 № 432-ФЗ)

2. Потерпевший вправе:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 настоящего Кодекса. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) иметь представителя;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ)

12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ)

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы;

(п. 13 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ)

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций,

возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а также в предусмотренных настоящим Кодексом случаях участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора;

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2010 № 433-ФЗ, от 28.12.2013 № 432-ФЗ, от 30.03.2015 № 62-ФЗ)

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;

(п. 17 в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 228-ФЗ)

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 настоящего Кодекса;

21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об от-

срочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 62-ФЗ)

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 настоящего Кодекса.

4. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

5. Потерпевший не вправе:

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;

(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ)

2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.

(п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ)

5.1. Ходатайство о получении информации, указанной в пункте 21.1 части второй настоящей статьи, заявляется потерпевшим, его законным представителем, представителем до окончания прений сторон в письменной форме. В ходатайстве указываются перечень информации, которую желает получить

потерпевший или его законный представитель, адрес места жительства, адрес электронной почты, номера телефонов, а также иные сведения, которые могут обеспечить своевременное получение потерпевшим или его законным представителем информации.

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 30.03.2015 № 62-ФЗ)

6. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.

7. За дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ)

8. По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве – к одному из родственников.

(часть 8 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ)

9. В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.

10. Участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его прав, предусмотренных настоящей статьей.

Выписка верна:
следователь СО
ОМВД России по г. Москве
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

В Московский городской суд

Истец: _____

(наименование организации)

Адрес: _____

(юридический адрес)

Телефон: _____

в лице представителя

(ФИО)

Ответчик:

Джорджевич Деян,

27.05.1979 г.р.,

адрес: Республика Сербия,

д. Голубац Добре

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело № 12001460001003254 в отношении Джорджевича Деяна по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствием установлено, что Джорджевич Деян тайно похитил имущество, принадлежащее компании

(наименование организации)

На основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации просим суд при постановлении приговора взыскать с Джорджевича Деяна в пользу истца _____ рублей в счет компенсации причиненного (количество) материального ущерба.

«___» _____ 20___ г.

(подпись представителя истца)

(фамилия, имя)

Выписка текста ст.ст. 44 и 45**Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации****Статья 44. Гражданский истец**

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий – прокурором.

(в ред. Федерального закона от 19.12.2016 № 457-ФЗ)

4. Гражданский истец вправе:

- 1) поддерживать гражданский иск;
- 2) представлять доказательства;
- 3) давать объяснения по предъявленному иску;
- 4) заявлять ходатайства и отводы;

5) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 настоящего Кодекса. При согласии гражданского истца дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

8) иметь представителя;

9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;

11) отказаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от гражданского иска дознаватель, следователь, суд разъясняют гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска, предусмотренные ч. 5 настоящей статьи;

(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ)

12) знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций;

(в ред. Федеральных законов от 09.01.2006 № 13-ФЗ, от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

15) выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;

16) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;

(п. 16 в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 228-ФЗ)

17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)

18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска;

19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

20) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, установленном настоящим Кодексом.

5. Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему.

6. Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования гражданский истец несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Выписка верна:

следователь СО ОМВД России

по г. Москве

лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя

1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы. В качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ)

2. Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или представители.

2.1. По ходатайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого потерпевшего обеспечивается дознавателем, следователем или судом. В этом случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета.

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ)

2.2. По постановлению дознавателя, следователя, судьи или определению суда законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия

наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего.

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ)

3. Законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

4. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или частного обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя.

Выписка верна:
следователь СО ОМВД
России по г. Москве
лейтенант юстиции

Васнецов

С.В. Васнецов

Рекомендации

Международное сотрудничество возникает в связи с необходимостью производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы и иных процессуальных действий (ст.ст. 453–456 УПК РФ). Российская Федерация также исполняет международные запросы о правовой помощи.

Запрос о производстве процессуальных действий направляется через:

- 1) Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации;
- 2) Министерство юстиции Российской Федерации – по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда Российской Федерации;
- 3) Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации – по уголовным делам, находящимся в их производстве;
- 4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации – в остальных случаях.

Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются.

РАЗДЕЛ VIII. Статистические карточки: общая характеристика

При производстве по уголовному делу лицо, осуществляющее предварительное расследование, участвует в формировании ведомственной статистики посредством отражения сведений о преступлении в различных учетных документах, которые служат для сбора и систематизации сведений об объектах учета, подлежащих отражению в статистической отчетности.

В целях обеспечения функционирования государственной системы учета преступлений, единообразия и полноты отражения в формах государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности, а также реализации единых принципов государственной регистрации и учета преступлений принят Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (ред. от 15.10.2019)¹.

Типовым положением с учетом Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов утвержден единый порядок организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях.

Кроме того, указанный приказ утверждает Инструкцию о порядке заполнения и представления учетных документов. Так, в соответствии с указанной Инструкцией для обеспечения фор-

¹ Российская газета. 2006. 25 янв.

мирования государственных и ведомственных статистических показателей (статистического учета) используются следующие статистические карточки (или документы первичного учета):

- на выявленное преступление (форма № 1);
- о результатах расследования преступления (форма № 1.1);
- на лицо, совершившее преступление (форма № 2);
- о движении уголовного дела (форма № 3);
- о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности (форма № 4);
- о потерпевшем (форма № 5);
- о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции (форма № 6);
- приложение к статистической карточке формы № 6 на преступление по делу частного обвинения.

При этом необходимо учитывать, что работа по заполнению статистических карточек занимает большой объем времени лица, ведущего расследования. Это обусловлено тем, что раздел 2 статистической карточки, который заполняется лицом, ведущим расследование уголовного дела или разрешившим материал, содержит основную информацию и является самым объемным из всех разделов в учетных документах.

При заполнении статистических карточек используются разрабатываемые ГИАЦ МВД России справочники:

- справочник № 1. Классификатор видов экономической деятельности;
- справочник № 2. Место совершения преступления;
- справочник № 3. Предмет преступного посягательства или незаконного оборота;
- справочник № 4. Оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы;
- справочник № 5. Национальности;
- справочник № 6. Страны (государства);
- справочник № 7. Валюта;

- справочник № 8. Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, одурманивающие вещества, инструменты и оборудование, прекурсоры;
- справочник № 9. Социальное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления;
- справочник № 10. Должностное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления;
- справочник № 11. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов;
- справочник № 12. Способ совершения преступления;
- справочник № 14. Служба, выявившая преступление или установившая лицо;
- справочник № 15. Дополнительная характеристика преступления;
- справочник № 16. Решение, принятое по уголовному делу.

Значение реквизита справочника в виде кода указывается в соответствующем кодовом поле статистической карточки.

Статистические карточки направляются в прокуратуру на подпись к надзирающему прокурору, после чего сдаются в соответствующее подразделение ИЦ МВД России для постановки на учет.

Кроме того, в настоящее время введена в эксплуатацию и функционирует государственная автоматизированная система правовой статистики (ГАС ПС). Оператором системы правовой статистики является Генеральная прокуратура Российской Федерации. Система правовой статистики предназначена для осуществления в соответствии со ст. 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре и для ведения федерального статистического наблюдения в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по

борьбе с преступностью, прокурорского надзора и реализации прав граждан Российской Федерации¹. Оператор системы правовой статистики обеспечивает круглосуточный доступ к системе правовой статистики с использованием ее программно-технических средств, а обладатели информации (следствие, дознание, суды) осуществляют документирование первичных статистических данных, подлежащих обязательному размещению в системе правовой статистики, и обеспечивают их достоверность, полноту и своевременность предоставления оператору системы правовой статистики.

Для формирования информационных ресурсов системы правовой статистики документированная информация предоставляется в систему правовой статистики в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи участниками информационного взаимодействия. В случае отсутствия усиленной квалифицированной электронной подписи информация предоставляется на бумажных носителях, маркированных штрихкодом с использованием специального программного обеспечения системы правовой статистики либо иного программного обеспечения в совместимых с системой правовой статистики форматах и подписанных собственноручной подписью. Информационное взаимодействие оператора системы правовой статистики с обладателями информации осуществляется посредством предоставления ими информации в системе правовой статистики по каналам связи с применением средств криптографической защиты информации или посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия с соблюдением требований информационной безопасности.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2113 «Об утверждении Положения о государственной автоматизированной системе правовой статистики» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 52. Ч. I. Ст. 8810.

Таким образом, помимо статистических карточек, заполняемых в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов, утвержденной приказом «О едином учете преступлений», сотрудники правоохранительных органов заполняют и электронные статистические карточки в ГАС ПС, что повышает нагрузку на органы предварительного расследования. Кроме того, существует проблема ошибочного заполнения статистических карточек в ГАС ПС, что влечет за собой необходимость заполнения корректировочных документов. Несмотря на имеющиеся проблемы, работа по формированию статистической информации имеет большое государственное значение. На основе этой информации принимаются управленческие решения, оценивается эффективность всей правоохранительной системы, что требует от сотрудников органов предварительного расследования тщательности, не меньшей, чем при составлении процессуальных документов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/?ysclid=l6ub8qb5gi776839121 (дата обращения: 04.07.2020).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : Федеральный закон № 63-ФЗ : принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/?ysclid=l6yszs8qid138664876 (дата обращения: 18.08.2022).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : Федеральный закон № 174-ФЗ : принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г. // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 28.09.2021).

4. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5437/ (дата обращения: 28.09.2021).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2113 «Об утверждении Положения о государственной автоматизированной системе правовой статистики» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 52. – Ч. I. – Ст. 8810.

6. Приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России № 39/1070/1021/253/780/353/399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (вместе

с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (ред. от 15.10.2019) // Российская газета. – 2006. – 25 янв.

7. Григорьев, В. Н. Уголовный процесс : учебник / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин. – М. : Эксмо, 2005. – 827 с.

8. Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головки. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Статут, 2021. – 1326 с.

9. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клешиной. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 727 с.

10. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие / Ю. В. Астафьев [и др.] ; под ред. З. Ф. Ковриги. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2011. – 377 с.

11. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие / [Л. Д. Кокорев и др.]. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1991. – 190 с.

Учебное издание

Химичева Ольга Викторовна,
доктор юридических наук, профессор

Григорьева Наталья Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент

Жамкова Ольга Евгеньевна,
кандидат юридических наук

Андреев Алексей Владимирович,
кандидат юридических наук

Золотухин Николай Александрович

Панфилов Павел Олегович,
кандидат юридических наук

Шишов Виктор Викторович,
кандидат юридических наук

Маламагамедова Аида Руслановна,
кандидат юридических наук

Подустова Оксана Леонидовна,
кандидат юридических наук

Досудебное производство по уголовным делам. Образцы процессуальных документов



Редактор *Васильевых Е. М.*

Корректор *Титова В. П.*

Компьютерная верстка *Лосева О. С.*

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12

Подписано в печать 15.09.2022	Формат 60×84 1/16	Тираж 1-й завод	384 экз. 330 экз.
Заказ № 11	Цена договорная	Объем	21,58 уч.-изд. л. 39,93 усл. печ. л.